

Wytyczne PPP

Tom I: Przygotowanie Projektów PPP

Tom II: Postępowanie PPP

Tom III: Umowa o PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

I

Publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2024 r., wersja 3.0

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Opracowanie: grudzień 2024 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oświadcza, że treść opracowania ma charakter informacyjny i pełni funkcję rekomendacji opartych o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFiPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejsze Wytyczne. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Opracowanie nie powinno być wprost stosowane, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.

MFiPR upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFiPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Spis treści

Słownik pojęć	5
Wprowadzenie	13
Część I Charakterystyka i istota Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	15
1. Podstawowe informacje o modelu PPP	16
1.1 Podstawowe cechy modelu PPP	16
1.2 Uczestnicy Projektów PPP	19
1.3 Systematyka Projektów PPP i Koncesji	21
1.4 Podział ryzyka	28
1.5 Mechanizm Wynagradzania	29
1.6 Uzasadnienie dla stosowania PPP	31
2. Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP	36
3. Etapy realizacji Projektu PPP	39
4. Formuła hybrydowa - łączenie PPP ze środkami UE	43
5. Kluczowe czynniki sukcesu Projektu PPP na Etapie Przygotowawczym	47
5.1 Realistyczny harmonogram, odpowiednie planowanie i organizacja procesu przygotowania Projektu PPP	48
5.2 Właściwa definicja projektu i podział ryzyk w tym adekwatny Mechanizm Wynagradzania	49
5.3 Wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i Dokumentacji Postępowania, w tym projektu Umowy o PPP	49
5.4 Uwzględnienie potencjału rynku wykonawców i Instytucji Finansujących	51
5.5 Zaangażowanie Podmiotu Publicznego na etapie przygotowania projektu i realizacji Umowy o PPP	51
6. Zarządzanie Umową o PPP	53
7. Inne formy współpracy Podmiotu Publicznego z sektorem prywatnym	55
Część II Przygotowanie projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	59
1. Identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu jego realizacji	60
1.1 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego oraz wstępne określenie źródeł ich finansowania	60
1.2 Przygotowanie informacji o Projekcie PPP	67
1.3 Wstępna ocena PPP jako modelu realizacji projektu	73
2. Przygotowanie organizacyjne	87
2.1 Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego	87
2.2 Narzędzia do prawidłowego przygotowania organizacyjnego	102
3. Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP	104
3.1 Analiza interesariuszy	107
3.2 Analizy techniczne	116
3.3 Analizy ryzyka	127
3.4 Analizy prawne	135

3.5 Analizy podatkowe.....	139
3.6 Analizy rynkowe	141
3.7 Analiza popytu.....	147
3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe.....	150
3.9 Analiza Value for Money.....	178
3.10 Podsumowanie Oceny Efektywności	195
4. Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP	197
4.1 Decyzja Podmiotu Publicznego o kontynuowaniu projektu w formule PPP	197
4.2 Działania informacyjno-promocyjne Projektu PPP przed jego ogłoszeniem (marketing projektu)	199

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – przykład

Załącznik Nr 2 – Lista dokumentów i informacji o Infrastrukturze Publicznej

Załącznik Nr 3 – Przykładowy Kwestionariusz dla Partnerów Prywatnych

Załącznik Nr 4 – Przykładowy Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących

Załącznik Nr 5 – Typowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności – drogi

Załącznik Nr 6 – Typowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności – sektor wodno-kanalizacyjny (oczyszczalnia ścieków)

Załącznik Nr 7 – Typowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności – sektor kubaturowy (siedziba urzędu)

Załącznik Nr 8 – Przykładowa matryca ryzyk – sektor drogowy

Słownik pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie
Agenda 2030	oznacza dokument "Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju" (ang. <i>Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development</i>) przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Analiza Potrzeb i Wymagań	oznacza analizę dokonywaną przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 83 Ustawy PZP
Bankowalność	oznacza zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego dla Projektu PPP
Cele Zrównoważonego Rozwoju / SDG (ang. <i>Sustainable Development Goals</i>)	oznacza 17 celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030
Decyzja Administracyjna	oznacza decyzję, pozwolenie administracyjne, uzgodnienie, zgodę, opinię lub inny akt wydawany przez organy administracji, którego uzyskanie jest niezbędne dla realizacji Projektu PPP
Decyzja Środowiskowa	oznacza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu Ustawy o Udostępnianiu Informacji o Środowisku
Dialog Konkurencyjny	oznacza dialog konkurencyjny w rozumieniu Ustawy PZP
Dokumentacja Postępowania	oznacza wszelkie dokumenty przygotowane na potrzeby Postępowania PPP, w tym dokumenty zamówienia w rozumieniu Ustawy PZP
Doradca / Zespół Doradców	oznacza doradców zewnętrznych, w tym m.in. doradców finansowych, prawnych i technicznych zaangażowanych przez Podmiot Publiczny
Duży Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych równej lub wyższej niż 50 mln zł brutto
EPEC	oznacza Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (ang. <i>European PPP Expertise Centre</i>), którego członkami są Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie - udziałowcy Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Etap Inwestycyjny	oznacza etap obejmujący projektowanie i budowę Infrastruktury Publicznej

Pojęcie	Wyjaśnienie
Etap Operacyjny	oznacza etap obejmujący utrzymanie lub zarządzanie Infrastrukturą Publiczną
Etap Przygotowawczy	oznacza etap obejmujący działania w ramach przygotowania organizacyjnego Podmiotu Publicznego, Ocenę Efektywności, Postępowanie PPP, Zamknięcie Komercyjne oraz Zamknięcie Finansowe
Infrastruktura Publiczna	oznacza jakikolwiek składnik majątkowy Podmiotu Publicznego, który wykorzystywany będzie na potrzeby realizacji Projektu PPP
Instytucja Finansująca	oznacza podmiot udzielający finansowania na realizację Projektu PPP na zlecenie i ryzyko Partnera Prywatnego
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego
Kierownik Projektu	oznacza osobę odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Projektowym
Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. <i>Key Performance Indicators, KPI</i>)	oznaczają wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach oceny stopnia realizacji celów założonych w Umowie o PPP w zakresie utrzymania i zarządzania Infrastrukturą Publiczną
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Komisja Przetargowa	oznacza komisję przetargową w rozumieniu Ustawy PZP, jak również zespół o podobnym charakterze, jeżeli został ustanowiony w przypadku Postępowania realizowanych na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji
Komitety Sterujący	oznacza dedykowany zespół osób Podmiotu Publicznego odpowiedzialny za decyzje strategiczne
Komparator Sektora Publicznego / PSC	oznacza zestaw założeń i przepływów finansowych w Formule Tradycyjnej przygotowanych dla projektu referencyjnego względem Projektu PPP i odzwierciedlonych w modelu finansowym
Koncepcja Projektowa	oznacza opracowanie projektowe dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie którego przygotowywany jest projekt budowlany, mające na celu przedstawienie różnych koncepcji budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu oraz zestawienie podstawowych danych technicznych
Koncesja, Projekt Koncesyjny	oznacza przedsięwzięcie prowadzone w oparciu o umowę koncesji na roboty budowlane lub umowę koncesji na usługi zawartą wyłącznie na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji

Pojęcie	Wyjaśnienie
Koncesjonariusz	oznacza koncesjonariusza, o którym mowa w przepisach Ustawy o Umowie Koncesji
Kryteria Ewaluacji	oznaczają warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji (jeśli są ustalone) oraz podstawy wykluczenia na gruncie Ustawy PZP lub kryteria kwalifikacji oraz przesłanki wykluczenia na gruncie Ustawy o Umowie Koncesji. W Wytycznych Tom II w ramach Kryteriów Ewaluacji zostały szczegółowo wyodrębnione "Kryteria Oceny Ofert", oznaczające kryteria oceny ofert, o których mowa w przepisach Ustawy PZP i Ustawy o Umowie Koncesji oraz "Kryteria Oceny Podmiotowej", które oznaczają podstawy wykluczenia, warunki udziału w Postępowaniu oraz kryteria selekcji (jeśli są ustalone) na gruncie Ustawy PZP albo podstawy wykluczenia, kryteria kwalifikacji, w tym kryteria selekcji (jeśli są ustalone) na gruncie Ustawy o Umowie Koncesji
Mały Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych niższej niż 50 mln zł brutto
Mechanizm Wynagradzania	oznacza sposób wynagradzania Partnera Prywatnego określony w Umowie o PPP, w tym m.in. Opłatę za Dostępność, Myto Ukryte lub Opłaty od Użytkowników
Formuła Tradycyjna / Metoda Tradycyjna	oznacza sposób realizacji projektu przez Podmiot Publiczny na skutek udzielenia zamówienia publicznego lub kilku zamówień publicznych bez zastosowania modelu PPP
Myto Ukryte (ang. <i>Shadow Toll</i>)	oznacza wynagrodzenie obliczane na bazie faktycznego wykorzystania Infrastruktury Publicznej przez Użytkowników płatne Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny
Niezależny Inżynier	oznacza podmiot – najczęściej instytucjonalny – działający na rzecz Projektu PPP wyznaczony przez strony Umowy o PPP do wykonywania usług, określonych w Umowie o PPP oraz umowie z Niezależnym Inżynierem zawartej zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, szczególnie dotyczącej Dużego Projektu
Ocena Efektywności	oznacza analizy dotyczące Projektu PPP wykonywane przez Podmiot Publiczny przed wszczęciem postępowania na wybór Partnera Prywatnego mające na celu ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o PPP
Opinia PPP	oznacza opinię dotyczącą zasadności realizacji Przedsięwzięcia wydawaną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w rozumieniu Ustawy o PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
Opis Potrzeb i Wymagań / OPIW	oznacza opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego w rozumieniu Ustawy PZP
Opłata za Dostępność / OzD	oznacza wynagrodzenie Partnera Prywatnego płatne przez Podmiot Publiczny, uzależnione od dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika Infrastruktury Publicznej
Opłaty od Użytkowników / OoU	oznacza sposób wynagradzania Partnera Prywatnego, w którym otrzymuje on prawo do pobierania opłat od Użytkowników za korzystanie z Infrastruktury Publicznej
Partner Prywatny	oznacza partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP albo wykonawcę w rozumieniu Ustawy PZP albo Koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy o Umowie Koncesji
Partnerstwo Publiczno-Prywatne / PPP	oznacza formę współpracy pomiędzy Podmiotami Publicznymi a Partnerami Prywatnymi, której celem jest realizacja zadań publicznych oparta o podział zadań i ryzyk, regulowana przepisami Ustawy o PPP lub Ustawy o Umowie Koncesji
Podmiot Publiczny	oznacza podmiot publiczny w rozumieniu Ustawy o PPP albo zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP oraz Ustawy o Umowie Koncesji
Podręcznik Zarządzania Umową o PPP	oznacza narzędzie Zarządzania Umową o PPP przygotowany przez Podmiot Publiczny na potrzeby Zespołu Projektowego
Polityka PPP	oznacza "Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030" stanowiącą załącznik do uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 25 września 2023 r.
Porozumienie Paryskie	oznacza porozumienie zawarte na zakończenie 21 Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2015 r.
Postępowanie PPP / Postępowanie	oznacza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zostaje zawarta Umowa o PPP
Prawo Bankowe	oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Program Funkcjonalno-Użytkowy / PFU	oznacza program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu Ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Projekt Hybrydowy	oznacza Projekt PPP z wykorzystaniem finansowania ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 15 Rozporządzenia Ogólnego

Pojęcie	Wyjaśnienie
Projekt PPP / Przedsięwzięcie	oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP prowadzone w oparciu o Ustawę o PPP i Ustawę PZP albo Ustawę o PPP i Ustawę o Umowie Koncesji
PPP Instytucjonalne	oznacza Przedsięwzięcie realizowane z uwzględnieniem Spółki PPP
PPP Kontraktowe	oznacza Przedsięwzięcie realizowane przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy o PPP (bez Spółki PPP)
Rozporządzenie Ogólne	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Rozporządzenie w sprawie Oszczędności Energii	oznacza rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie
Rozporządzenie w sprawie Ryzyka	oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie
SWZ	oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy PZP
Sponsor	oznacza podmiot będący współnikiem Spółki Projektowej
Spółka PPP	oznacza spółkę Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, realizującą Przedsięwzięcie
Spółka Projektowa	oznacza spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną w celu realizacji konkretnego Projektu PPP
Studium Wykonalności	oznacza wielowariantową i wielobranżową ocenę oraz analizę potencjału projektu inwestycyjnego planowanego do ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych, służącą do wsparcia procesu decyzyjnego Podmiotu Publicznego

Pojęcie	Wyjaśnienie
Test PPP	ocena sposobu realizacji inwestycji, podlegająca opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego zgodnie z art. 133b-133e Ustawy o Finansach Publicznych
Umowa Bezpośrednia	oznacza umowę pomiędzy stronami Umowy o PPP a Instytucjami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Instytucje Finansujące agentem działającym na ich rzecz), na podstawie, której uzgadnia się zasady współpracy z Instytucjami Finansującymi, w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP w wyniku naruszenia jej postanowień przez Partnera Prywatnego
Umowa o PPP	oznacza umowę dotyczącą Projektu PPP zawieraną pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym
Ustawa o Autostradach Płatnych i KFD	oznacza ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa o Efektywności Energetycznej	oznacza ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Ustawa o Finansach Publicznych	oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o Gospodarce Komunalnej	oznacza ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami	oznacza ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o PPP	oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o Samorządzie Gminnym	oznacza ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa o Udostępnianiu Informacji o Środowisku	oznacza ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa o Umowie Koncesji	oznacza ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Pojęcie	Wyjaśnienie
Ustawa o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym	oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa Prawo Budowlane	oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska	oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Ustawa PZP	oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa Wdrożeniowa	oznacza ustawę z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027
Użytkownik	oznacza podmiot korzystający z Infrastruktury Publicznej (użytkownika końcowego)
Value for Money / VfM	oznacza efektywność realizacji projektu w modelu PPP w porównaniu do Metody Tradycyjnej
Value for People / VfP	oznacza zgodność projektu w modelu PPP z Celami Zrównoważonego Rozwoju
Wytyczne Tom I	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przygotowania Projektów PPP
Wytyczne Tom II	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przeprowadzenia Postępowania PPP
Wytyczne Tom III	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Umowy o PPP
Wytyczne Tom IV	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Zarządzania Umową o PPP
Zamawiający	oznacza zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji
Zamknięcie Finansowe	oznacza zawarcie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego finansowania, w łącznej kwocie wystarczającej do należytej realizacji Projektu PPP
Zamknięcie Komercyjne	oznacza zawarcie pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym Umowy o PPP lub umowy Koncesji

Pojęcie	Wyjaśnienie
Zarządzanie Umową o PPP	oznacza ogół działań i czynności Podmiotu Publicznego w zakresie zarządzania procesami związanymi z wykonywaniem Umowy o PPP, w tym monitoring i kontrola należytej jakości robót i usług, w tym zarządzanie zmianami, ryzykiem, roszczeniami i płatnościami oraz zakończeniem Umowy o PPP
Zespół Projektowy PPP/ Zespół Projektowy / Zespół	oznacza zespół Podmiotu Publicznego powołany do przygotowania, realizacji i monitorowania Projektu PPP

Wprowadzenie

Niniejsze Wytyczne Tom I dotyczą przygotowania Projektu PPP w okresie od jego identyfikacji do decyzji Podmiotu Publicznego o rozpoczęciu realizacji inwestycji w formule PPP, a tym samym decyzji o wszczęciu postępowania na wybór Partnera Prywatnego (Postępowania PPP).

Dla potrzeb Wytycznych Tom I założono, iż Postępowanie PPP obejmuje etap prekwalfikacji i negocjacji/Dialogu Konkurencyjnego jako rekomendowanego sposobu wyboru Partnera Prywatnego. Jeżeli Podmiot Publiczny zdecyduje o zastosowaniu procedury nieobejmującej negocjacji, Wytyczne Tom I powinny być interpretowane w sposób uwzględniający tę odmienność.

Wytyczne Tom I obejmują Projekty PPP realizowane zarówno na podstawie Ustawy o PPP oraz Ustawy PZP (w zakresie nieuregulowanym), jak i Ustawy o PPP oraz Ustawy o Umowie Koncesji (w zakresie nieuregulowanym). Jeśli dany fragment Wytycznych Tom I odnosi się do umowy Koncesji (realizowanej wyłącznie na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji), jest to wyraźnie wskazane w tekście.

Wytyczne Tom I dotyczą co do zasady Projektów PPP polegających na projektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu Infrastruktury Publicznej. Tam, gdzie jest to uzasadnione, wskazano na zakres prac Partnera Prywatnego polegających na przebudowie lub remoncie Infrastruktury Publicznej.

Wytyczne Tom I zawierają wskazówki dla Podmiotu Publicznego, jak przygotować się organizacyjnie do realizacji Projektu PPP i jak przygotować Ocenę Efektywności. Ocena Efektywności wykonana przez Podmiot Publiczny ma na celu umożliwienie podjęcia świadomej decyzji o zaangażowaniu się w Projekt PPP na kolejnych etapach realizacji.

Wytyczne Tom I zawierają treść podstawową oraz ramki wyróżnione w tekście, wskazujące na treści szczególnie istotne. Ramki są oznaczone w następujący sposób:

Tytuł ramki	Ikona	Znaczenie
Dobre praktyki		wskazanie najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia międzynarodowe i krajowe
Małe Projekty		wskazanie różnicy w podejściu do realizacji projektów o niższej wartości (poniżej 50 mln zł)
Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom II-IV		wskazanie Części i Punktów w Tomach II-IV, w których zagadnienia poruszane w Tomie I są wyjaśnione szczegółowo
Przykłady		wskazanie praktycznych przykładów
Uwaga		wskazanie kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę
Źródła Informacji		wskazanie dodatkowych źródeł informacji rozszerzających treści zawarte w Wytycznych Tom I

Wskazanie powiązanych Części i Punktów w Tomach II-IV, w których znajdują się odniesienia do zagadnień poruszanych w Tomie I, ma miejsce tylko wówczas, gdy zagadnienia te są wyjaśnione całościowo w pozostałych Tomach i mają istotne znaczenie dla zrozumienia treści.

W Wytycznych Tom I zawarto listy sprawdzające umożliwiające Podmiotowi Publicznemu zweryfikowanie konieczności podjęcia określonych działań lub potwierdzenie ich zasadności.

Schematy i tabele mają za zadanie uporządkowanie informacji zawartych w tekście i ułatwienie ich analizy w syntetyczny sposób.

Wytyczne Tom I mają jedynie charakter wskazówek dla Podmiotu Publicznego, co do rodzaju działań i analiz oraz sposobu ich realizacji, i jako takie nie stanowią zamkniętego i ostatecznego katalogu działań do podjęcia przez Podmiot Publiczny i jego Doradców. Wybór zakresu czynności do wykonania będzie zależał od charakteru i przedmiotu rozważanego Projektu PPP.

Niniejsze Wytyczne Tom I stanowią zaktualizowaną, trzecią wersję Wytycznych z 2018 r. Obecna wersja odzwierciedla aktualną sytuację na rynku PPP w Polsce, w tym wprowadzone zmiany w przepisach prawa z otoczenia PPP oraz obejmuje najnowsze rozwiązania stosowane na świecie, szczególnie w odniesieniu do kwestii społecznych i zrównoważonego rozwoju.

Część I

Charakterystyka i istota Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

1. Podstawowe informacje o modelu PPP

1.1 Podstawowe cechy modelu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom II-IV



Tom II: Punkt 2.1 – Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

Tom III: Część I Punkt 2 – Charakterystyka Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 1 – Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

PPP to model realizacji zadań publicznych, który oparty jest na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy Pomiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.

Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez Partnera Prywatnego w oparciu o Infrastrukturę Publiczną.

Projekty PPP polegają na wytworzeniu, rozbudowie lub modernizacji Infrastruktury Publicznej wraz ze świadczeniem usług zarządzania lub utrzymania albo wyłącznie na świadczeniu długoterminowych usług związanych z istniejącą Infrastrukturą Publiczną. Innymi słowy Projektem PPP będzie zarówno:

- 1) projekt, w ramach którego Partner Prywatny zrealizuje roboty budowlane w odniesieniu do oznaczonego obiektu, a następnie będzie go utrzymywał lub nim zarządzał; jak i
- 2) projekt, w ramach którego Partner Prywatny przejmie utrzymanie lub zarządzanie istniejącym obiektem, nie wykonując żadnych robót budowlanych.

W zamian za wykonanie powyższych czynności Partner Prywatny jest wynagradzany przez Podmiot Publiczny ze środków budżetowych lub otrzymuje prawo do pobierania Opłat od Użytkowników danej Infrastruktury Publicznej w okresie trwania Umowy o PPP.

Najczęściej Projekty PPP obejmować będą wytworzenie lub remont Infrastruktury Publicznej przez Partnera Prywatnego, przy jednoczesnym zapewnieniu przez niego długoterminowego finansowania Projektu PPP. Z perspektywy Podmiotu Publicznego, zastosowanie PPP pozwala odroczyć ponoszenie nakładów na dany składnik majątkowy i rozłożyć je w czasie w równomierny sposób. Partner Prywatny otrzymuje zazwyczaj wynagrodzenie dopiero z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego jest obliczane na podstawie prognozowanych przez niego kosztów i poziomu zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy od osiągnięcia określonych w Umowie o PPP rezultatów.

Dla Podmiotu Publicznego celem realizacji projektu w modelu PPP jest świadczenie usług publicznych i osiągnięcie ich wysokiej jakości w stosunku do ponoszonych kosztów (wzrost efektywności), natomiast dla Partnera Prywatnego wypracowanie zysku z zaangażowanego kapitału.

Pogodzenie celów Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego jest możliwe poprzez wynegocjowanie i zawarcie akceptowalnej dla obu stron Umowy o PPP, zakładającej odpowiedni podział ryzyk oraz określenie oczekiwanych standardów jakości (Kluczowych Wskaźników Efektywności) i ich monitorowanie.

PPP należy traktować dwupłaszczyznowo jako:

- alternatywny model realizacji zadań publicznych: promowanie długoterminowego świadczenia usług publicznych przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia Partnera Prywatnego;
- alternatywny model finansowania inwestycji publicznych: wykorzystanie finansowania (części lub całości nakładów związanych z Projektem PPP) Partnera Prywatnego do realizacji Infrastruktury Publicznej.

Warto również zaznaczyć, że z perspektywy przepisów prawa, w szczególności regulujących system zamówień publicznych w UE, PPP jest zwykle klasyfikowane jako jeden z rodzajów zamówienia publicznego (obok Formuły Tradycyjnej). W modelach PPP następuje, podobnie jak w Formule Tradycyjnej, zlecenie wykonawcy realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług oraz ich odpłatne nabycie przez Podmiot Publiczny, a w konsekwencji osiągnięcie przez Podmiot Publiczny z tego tytułu bezpośredniej korzyści gospodarczej. Jednakże przede wszystkim tym, co odróżnia formułę PPP od Formuły Tradycyjnej, jest inny podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami umowy oraz inny Mechanizm Wynagradzania. Zazwyczaj bowiem w Formule Tradycyjnej nie następuje wniesienie wkładu własnego przez Podmiot Publiczny, nie przejmuje on także odpowiedzialności za część ryzyk w ramach Przedsięwzięcia, a wynagrodzenie na rzecz wykonawcy za zrealizowane prace właściwe dla Etapu Inwestycyjnego jest płatne bezpośrednio po ich odbiorze. Z uwagi na owe różnice pomiędzy PPP a Formułą Tradycyjną przyjęta została w Polsce odrębna regulacja – Ustawa o PPP.

Na czym polega model PPP?

- Partner Prywatny zobowiązuje się do świadczenia określonej usługi z zakresu zadań publicznych przez okres obowiązywania Umowy o PPP.
- Podmiot Publiczny dzieli ryzyka związane ze świadczeniem konkretnych usług lub zadań publicznych z Partnerem Prywatnym.
- Partner Prywatny realizuje roboty budowlane, zarządza i/lub utrzymuje w należytym stanie Infrastrukturę Publiczną oraz świadczy usługi przez okres obowiązywania Umowy o PPP.
- Partner Prywatny, zawierając umowy o finansowanie z Instytucjami Finansującymi, zapewnia długoterminowe (częściowe lub całościowe) finansowanie Projektu PPP.
- Podmiot Publiczny może wnieść do Projektu PPP wkład własny, tj. ponieść część wydatków na realizację Projektu PPP, m.in. w formie dopłat do usług świadczonych przez Partnera Prywatnego lub wnieść składnik majątkowy.
- Po zakończeniu Umowy o PPP, co do zasady, następuje zwrot Infrastruktury Publicznej Podmiotowi Publicznemu w stanie określonym w Umowie o PPP.
- Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy od dostępności Infrastruktury Publicznej lub jakości świadczonych usług albo od popytu.

Główne, występujące najczęściej różnice pomiędzy modelem PPP a Formułą Tradycyjną realizacji projektów inwestycyjnych podsumowuje poniższa tabela.

Tabela 1. Kluczowe różnice pomiędzy PPP a Formułą Tradycyjną

	Formuła Tradycyjna	Model PPP
Przedmiot	Wytworzenie Infrastruktury Publicznej	Wytworzenie Infrastruktury Publicznej oraz świadczenie usługi związane z jej zarządzaniem/ utrzymaniem
Czas trwania	Krótki okres projektowania i budowy	Długi okres projektowania, budowy oraz utrzymywania/ zarządzania Infrastrukturą Publiczną
Utrzymanie	Podmiot Publiczny sam zarządza Infrastrukturą Publiczną lub ją utrzymuje, ewentualnie zleca te zadania podmiotom prywatnym (najczęściej w ramach krótko lub średnioterminowych umów)	Partner Prywatny zarządza Infrastrukturą Publiczną lub ją utrzymuje w okresie trwania Umowy o PPP
Finansowanie	Pozyskanie finansowania na pokrycie kosztów inwestycyjnych po stronie Podmiotu Publicznego	W większości przypadków, pozyskanie finansowania na pokrycie całości kosztów inwestycyjnych po stronie Partnera Prywatnego
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego	Poniesienie całości kosztów inwestycyjnych przez Podmiot Publiczny w okresie projektowania i budowy	Rozłożenie i przełożenie poza Etap Inwestycyjny części lub całości kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez Podmiot Publiczny w ramach długoletniej Umowy o PPP
Termin zakończenia budowy	Powszechne opóźnienia względem harmonogramu robót	Rzadkie opóźnienia względem harmonogramu robót
Zabezpieczenie standardu wykonania Infrastruktury Publicznej	Standard wykonania Infrastruktury Publicznej zapewniany przez zobowiązania umowne wykonawcy oraz obowiązujący okres gwarancyjny (średnio 3-5 lat)	Wyższa motywacja Partnera Prywatnego do zapewnienia wysokiej jakości Infrastruktury Publicznej, ze względu na zobowiązanie do jej długoletniego (średnio 20 lat) zarządzania/utrzymania zgodnie z określonymi w Umowie o PPP standardami i konsekwencjami ich niedotrzymania

Występowanie synergii	Brak lub niewielkie synergie pomiędzy budową i zarządzaniem/utrzymaniem Infrastruktury Publicznej	Wysokie synergie pomiędzy projektowaniem, budową i zarządzaniem/utrzymaniem Infrastruktury Publicznej, ze względu na realizację wszystkich zadań przez Partnera Prywatnego. Optymalizacja przewidywanych kosztów remontów Infrastruktury Publicznej już na etapie planowania, projektowania i budowy
Standardy utrzymania	Podmiot Publiczny utrzymuje Infrastrukturę Publiczną we własnym zakresie. Standard utrzymania Infrastruktury Publicznej jest zależny od dostępności środków finansowych w danym okresie	Podmiot Publiczny ustala i kontroluje wykonanie standardów utrzymania Infrastruktury Publicznej. Ich niedotrzymanie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia dla Partnera Prywatnego
Struktura kontraktowa	Podmiot Publiczny zawiera liczne umowy z wykonawcami związane z realizacją robót budowlanych, zarządzaniem lub utrzymaniem danej Infrastruktury Publicznej	Podmiot Publiczny zawiera jedną umowę z Partnerem Prywatnym, który we własnym zakresie dobiera podwykonawców i nimi zarządza
Podwykonawcy	Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców	Podmiot Publiczny może nie ponosić odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców

1.2 Uczestnicy Projektów PPP

Głównymi uczestnikami Projektu PPP są przede wszystkim strony Umowy o PPP – Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny.

W większości przypadków rolę Partnera Prywatnego w Projektach PPP pełni Spółka Projektowa, tworzona specjalnie na potrzeby realizacji konkretnego Projektu PPP. Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie ryzyka finansowego, które wiązałoby się z podejmowaniem przez Partnera Prywatnego innej działalności, co jest kluczowe dla Instytucji Finansujących podejmujących decyzję o udzieleniu mu finansowania.

Również z uwagi na powyższe, często Partner Prywatny zawiera umowy podwykonawcze z podmiotami, które realizują konkretne zadania wynikające z Umowy o PPP (np. budowa lub przebudowa Infrastruktury Publicznej, utrzymanie Infrastruktury Publicznej). Podwykonawcy ponoszą za te zadania odpowiedzialność wobec Partnera Prywatnego (ryzyka projektowe przenoszone są na wykonawców, co przyczynia się do Bankowości Projektu PPP). W takiej sytuacji Partner Prywatny jest jedynie podmiotem koordynującym działania innych uczestników Projektu PPP.

Jednak to Partner Prywatny zawsze odpowiada wobec Podmiotu Publicznego za prawidłowe wykonywanie Umowy PPP oraz wobec Instytucji Finansujących za spłatę zadłużenia.

Spółka Projektowa nie posiada własnej zdolności finansowej/kredytowej ani też zdolności opartej o sprawozdania finansowe swoich udziałowców (nie udzielają oni poręczenia spłaty zadłużenia). Bankowość Projektu PPP – czyli zdolność uzyskania finansowania zewnętrznego – oceniana jest w oparciu o przyszłe przychody pieniężne generowane przez Projekt PPP. Dlatego też im więcej ryzyk, których Partner Prywatny nie jest w stanie kontrolować, zostaje na niego przeniesionych, tym trudniej będzie mu pozyskać finansowanie.

Środki pieniężne na realizację Projektu PPP pozyskiwane są przez Spółkę Projektową z dwóch głównych źródeł: wkładów kapitałowych od wspólników (Sponsorów) oraz finansowania pozyskiwanego od podmiotów trzecich – Instytucji Finansujących.

W realizację Projektów PPP zaangażowana jest liczna grupa interesariuszy po stronie publicznej i prywatnej. Poza stronami zawierającymi Umowę o PPP (Podmiot Publiczny, Partner Prywatny), zaangażowani są też m.in. wykonawcy poszczególnych zadań, Instytucje Finansujące, ubezpieczyciele oraz Doradcy. Opis zadań uczestników Projektu PPP przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Uczestnicy Projektów PPP

Podmiot Publiczny	Podmiot Publiczny zamawia określone usługi od Partnera Prywatnego, wskazując oczekiwane rezultaty. Dodatkowo nadzoruje i monitoruje, zgodność zamówionej usługi z wymaganymi standardami Celem Podmiotu Publicznego jest otrzymanie wysokiej jakości usług publicznych w ramach swoich długoterminowych możliwości budżetowych
Partner Prywatny (Spółka Projektowa)	Partner Prywatny to z reguły Spółka Projektowa utworzona przez Sponsorów. Celem Partnera Prywatnego jest osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału
Sponsorzy	Sponsorzy (czyli udziałowcy Spółki Projektowej) udostępniają jej swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i usługi w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania zamówionych usług w Projekcie PPP oraz w części finansują jej działalność
Wykonawcy/ podwykonawcy	Podmioty, którym Spółka Projektowa zleca świadczenie poszczególnych usług w ramach realizacji Projektu PPP (zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie lub zarządzanie daną Infrastrukturą Publiczną). Odpowiedzialność wobec Podmiotu Publicznego za wykonanie Umowy o PPP pozostaje jednak zawsze po stronie Partnera Prywatnego
Instytucje Finansujące	Sponsorzy dostarczają część wymaganych środków finansowych na realizację Projektu PPP. Pozostała (zazwyczaj większa) część środków finansowych pochodzi od zewnętrznych podmiotów – Instytucji Finansujących

Ubezpieczyciele	Podmioty zapewniające ubezpieczenie składników majątkowych wykorzystywanych do świadczenia zamówionych usług oraz innych zdarzeń ubezpieczeniowych, opcjonalnie, podmioty zabezpieczające spłatę zadłużenia zaciąganego na finansowanie Projektu PPP
Doradcy zewnętrzni	Doradcy angażowani przez Podmiot Publiczny oraz potencjalnych Partnerów Prywatnych, w szczególności prawni, finansowi, techniczni, ubezpieczeniowi
Inni interesariusze	Użytkownicy, lokalne społeczności, inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.

1.3 Systematyka Projektów PPP i Koncesji

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 2.2 – Jak wybrać Partnera Prywatnego?

Tom II: Punkt 2.3 – Tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom III: Część I Punkt 2.7 – Umowa o PPP a PPP Instytucjonalne

Definicja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest szeroka i obejmuje różne formy współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Poszczególne Projekty PPP różnią się między sobą podziałem kluczowych zadań pomiędzy stronami, w tym zadań w zakresie projektowania, budowy, utrzymania, zarządzania, finansowania, źródłem przychodów Partnera Prywatnego/Koncesjonariusza czy wreszcie – strukturą organizacyjno-prawną realizacji Projektu PPP.

Projekty PPP

W celu usystematyzowania znanych na rynku modeli realizacji Projektów PPP przyjęto następującą metodologię ich podziału ze względu na:

1) strukturę organizacyjną Projektu PPP:

- PPP Kontraktowe;
- PPP Instytucjonalne

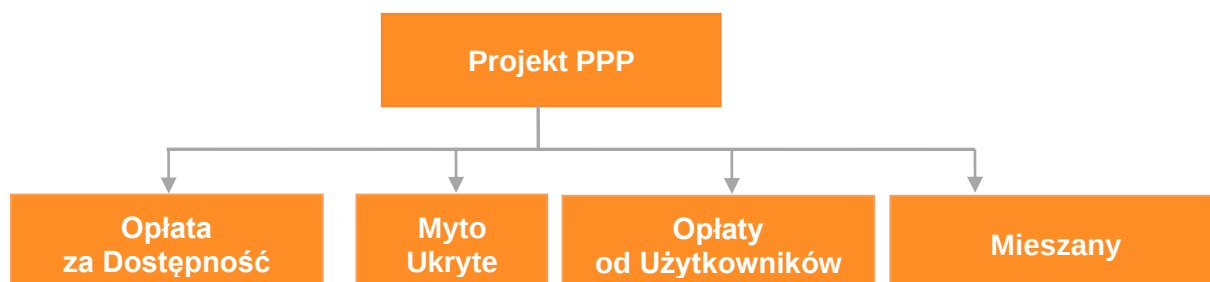
Schemat 1. Podział Projektów PPP ze względu na strukturę organizacyjną



2) Mechanizm Wynagradzania (Partnera Prywatnego):

- Opłata za Dostępność;
- Myto Ukryte;
- Opłaty od Użytkowników;
- mieszane źródła przychodów Partnera Prywatnego (z udziałem Opłaty za Dostępność, Opłat od Użytkowników, Myta Ukrytego).

Schemat 2. Podział Projektów PPP ze względu na Mechanizm Wynagradzania



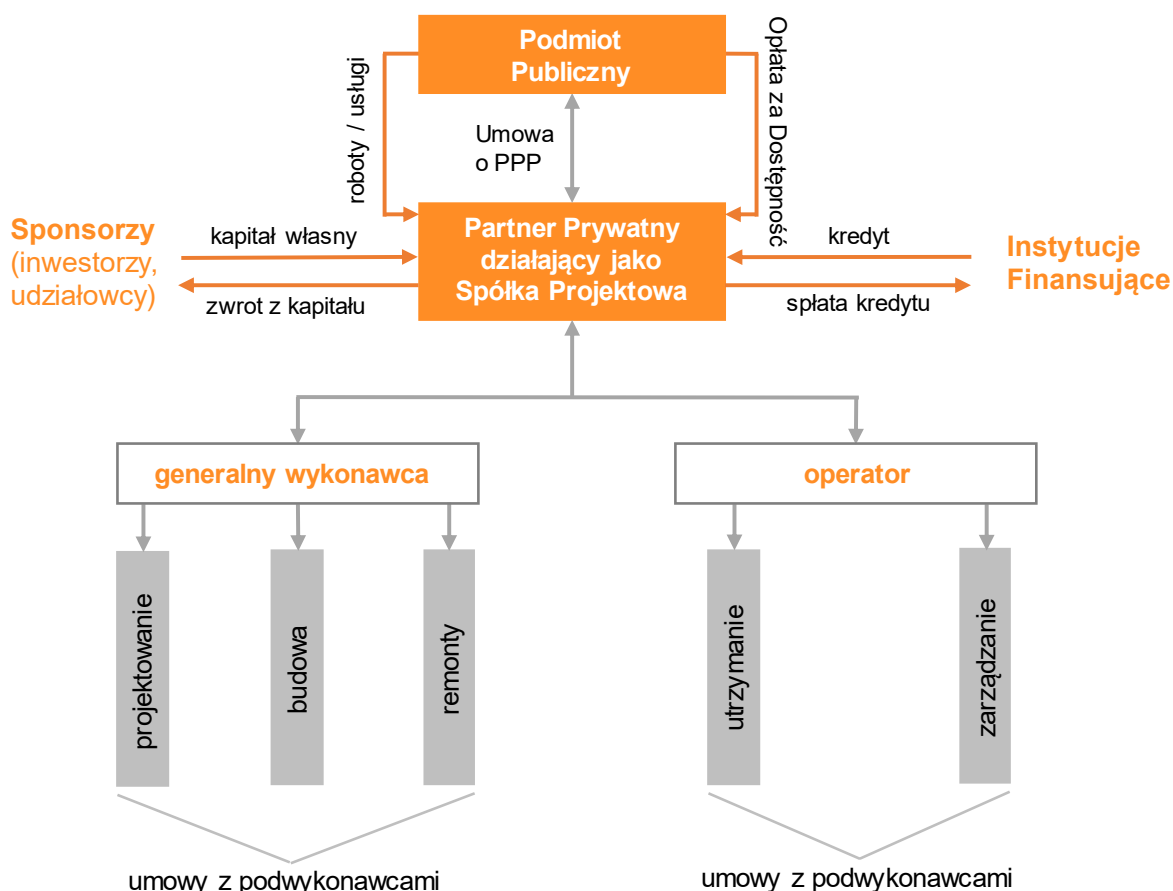
Szczegółowe omówienie powyżej przedstawionych Mechanizmów Wynagradzania znajduje się w Części I Punkcie 1.5 Mechanizm Wynagradzania.

PPP Kontraktowe

W PPP Kontraktowym realizacja Przedsięwzięcia następuje na podstawie Umowy o PPP zawartej pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, która w sposób kompleksowy ustala podział ryzyka pomiędzy stronami.

PPP Kontraktowe jest najczęściej stosowanym na rynku polskim modelem realizacji Projektów PPP (jeśli chodzi o strukturę organizacyjną takich projektów). Jest ono zbliżone w swej konstrukcji prawnej do Formuły Tradycyjnej, a więc formuły realizacji zadań publicznych znanej bardzo dobrze zamawiającym publicznym. PPP Kontraktowe, podobnie jak Formułę Tradycyjną charakteryzuje wybór wykonawcy (Partnera Prywatnego) w oparciu o procedury konkurencyjne, z którym następnie zawierana jest jedna umowa dotycząca realizacji całego Przedsięwzięcia.

Schemat 3. Uproszczona struktura PPP Kontraktowego



PPP Instytucjonalne

Przedsięwzięcia realizowane w formie Spółki PPP w modelu PPP Instytucjonalnego różnią się od PPP Kontraktowego przede wszystkim tym, że:

- 1) Partner Prywatny i Podmiot Publiczny zakładają spółkę celową (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością), tj. Spółkę PPP; bądź też
- 2) Partner Prywatny obejmuje udziały/akcje w istniejącej spółce Podmiotu Publicznego (która po objęciu udziałów/akcji staje się Spółką PPP).

Spółka PPP następnie zawiera wszystkie umowy projektowe niezbędne w celu realizacji Przedsięwzięcia, w tym umowę z generalnym wykonawcą, podmiotem zarządzającym i utrzymującym infrastrukturę publiczną (operatorem), czy umowy finansowania.

W celu zapewnienia właściwego transferu ryzyk, Umowa o PPP z reguły przewiduje, że Podmiot Publiczny jest współnikiem mniejszościowym.

Spółka PPP jest zawiązywana co do zasady na czas oznaczony, niezbędny do wykonania Umowy o PPP oraz zakończenia jej spraw. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania spółki na czas nieoznaczony, jeśli Partner Prywatny uprzednio zbędzie swoje udziały/akcje w spółce na rzecz Podmiotu Publicznego. Oprócz tego, przepisy Ustawy o PPP wskazują także na konieczność zbycia lub umorzenia udziałów/akcji Partnera Prywatnego maksymalnie w ciągu roku od zakończenia Umowy o PPP oraz określają czynności wymagające zgody wszystkich współników, tj. zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa, zawiązanie innej spółki

lub nabycie udziałów/akcji innej spółki, a także przyznają Podmiotowi Publicznemu prawo pierwokupu udziałów/akcji Partnera Prywatnego w spółce.

PPP Instytucjonalne wykorzystywane jest najczęściej w sektorach, w których potrzebne jest większe zaangażowanie Podmiotu Publicznego (w ramach Spółki PPP), czy z uwagi na ciągłość działalności operacyjnej. Dotyczy to przede wszystkim sektorów:

- 1) na rynkach regulowanych, w których pozwolenia związane z prowadzoną działalnością mogą być nieprzenoszalne lub ich przeniesienie może być niemożliwe bez zgody adresata decyzji (np. sektor wodno-kanalizacyjny, energetyczny);
- 2) w których Podmiot Publiczny jest istotnym interesariuszem na Etapie Operacyjnym (np. jest kluczowym odbiorcą usług w ramach Projektu PPP);
- 3) gdzie know-how sektora publicznego jest istotny z punktu widzenia powodzenia Projektu PPP (np. wyspecjalizowane jednostki badawczo-naukowe).

Należy również poważnie rozważać PPP Instytucjonalne w projektach, w których przeniesienie know-how w ramach procedury zwrotu aktywa po zakończeniu Umowy PPP może być trudne. Z reguły będą to projekty oparte na skomplikowanych technologiach czy systemach IT (np. systemy poboru opłat na autostradach, czy projekty obejmujące nowatorskie technologie takie jak budowa i utrzymanie jednostek wytwórczych wodorowych).

Inaczej niż w PPP Kontraktowym, w ramach PPP Instytucjonalnego Podmiot Publiczny jest zaangażowany operacyjnie w całym cyklu życia Projektu PPP, a jednocześnie nie przyjmuje na siebie większego ryzyka.

Analizując wariant PPP Instytucjonalnego, Podmiot Publiczny powinien właściwie zidentyfikować korzyści płynące z tej struktury, ponieważ jej wdrożenie jest dużo bardziej skomplikowane niż PPP Kontraktowe i wymagające zaangażowania Podmiotu Publicznego. Należy mieć również na względzie, aby na etapie wdrożenia i ustalania treści umów zrealizować korzyści ustalone w ramach Oceny Efektywności. PPP Instytucjonalne wymaga istotnego zwiększenia zakresu analiz w ramach Oceny Efektywności.

W PPP Instytucjonalnym w pierwszej kolejności zawierana jest Umowa o PPP i na jej podstawie umowa Spółki PPP.

Struktura kontraktowa pomiędzy partnerami (wspólnikami) może być oparta o trzy główne umowy (tj. Umowa o PPP, umowa wspólników i umowa Spółki PPP) albo ograniczać się do dwóch dokumentów transakcyjnych tj. Umowy o PPP i umowy Spółki PPP. W tym drugim przypadku Umowa o PPP reguluje w sposób kompleksowy relacje pomiędzy wspólnikami Spółki PPP i podział ryzyka pomiędzy nimi.

Należy wskazać, że podział ryzyka co do zasady nie będzie różnić się od tego, który ustalony byłby w PPP Kontraktowym dla tego samego Przedsięwzięcia. Różnica wynika z kwestii związanych z wykorzystaniem Spółki PPP w celu realizacji Przedsięwzięcia. Kwestie związane z realizacją wspólnego Przedsięwzięcia, w tym podział ryzyk i ładu korporacyjnego można zawrzeć w jednej umowie: Umowie o PPP.

Umowa o PPP jest tym samym umową o wspólną realizację Przedsięwzięcia. Wyodrębnianie osobnej umowy wspólników byłoby zabiegiem czysto technicznym i niepotrzebnie komplikującym strukturę kontraktową.

Ponadto nie jest konieczne zawieranie czy negocjowanie wraz z Umową o PPP umów podwykonawczych, które zawiera i negocjuje Spółka PPP. Są to umowy, które dotyczą poszczególnych etapów realizacji Przedsięwzięcia, za których wykonanie powinna odpowiadać Spółka PPP. Model PPP Instytucjonalny niesie ze sobą z punktu widzenia Podmiotu Publicznego istotną trudność polegającą na tym, że na etapie Dialogu Konkurencyjnego negocjacjom podlega całość dokumentacji projektowej (w tym umowy wykonawcze z podwykonawcami Spółki PPP).

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora energetycznego podjęto decyzję o realizacji Przedsięwzięcia z wykorzystaniem Spółki PPP. Była to decyzja uzasadniona rodzajem sektora i racjonalnym oczekiwaniem Podmiotu Publicznego, że będzie on w większym stopniu zaangażowany w cały cykl życia Projektu PPP. Na etapie Dialogu Konkurencyjnego Podmiot Publiczny przygotował cały komplet dokumentacji projektowej, w tym propozycje umów o roboty budowlane, umowy o utrzymanie oraz umowy na odbiór energii (ciepłej i elektrycznej). Praca nad dokumentacją projektową była zadaniem bardzo trudnym, tym bardziej że każda zmiana projektu Umowy o PPP powodowała konieczność dostosowania pozostałych umów. Dlatego też rozwiązaniem bardziej praktycznym jest wypracowanie Umowy o PPP (zawierającej część dotyczącą współpracy i podziału ryzyk), a następnie pozostawienie Spółce PPP ustalenie treści pozostałych umów projektowych w sposób zapewniający właściwe przeniesienie ryzyk na poszczególnych podwykonawców.

W modelu PPP Instytucjonalnego Umowa o PPP, będąc umową pomiędzy współnikami, dzieli ryzyka pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego, a następnie – w odróżnieniu od PPP Kontraktowego – to Spółka PPP (a nie Partner Prywatny) dokonuje prawidłowego przeniesienia ryzyk kontraktowych na dalsze podmioty (ang. *flow down*). Umowa o PPP powinna zatem uwzględniać zobowiązania stron do zawarcia umowy Spółki PPP oraz elementy umowy pomiędzy współnikami, w tym w zakresie ładu korporacyjnego.

UWAGA



Nie zawsze Podmiot Publiczny na etapie analiz identyfikuje korzyści, które mogą dla niego wynikać z zastosowania PPP Instytucjonalnego, ale dopiero na etapie Dialogu Konkurencyjnego chciałby podjąć decyzję o zastosowaniu takiego modelu współpracy.

Z założenia w PPP Instytucjonalnym i PPP Kontraktowym podział ryzyka pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym jest taki sam (innymi słowy zmiana modelu nie pociąga za sobą innej alokacji ryzyka), a zatem co do zasady zmiana modelu podczas Dialogu Konkurencyjnego powinna być neutralna z punktu widzenia zasad konkurencyjności. Jednakże w przypadku, w którym Podmiot Publiczny zdecydował się zmienić podejście na gruncie prowadzonego Dialogu Konkurencyjnego każdorazowo powinien przeanalizować, czy zmiana ta wprowadza warunki, które – gdyby zostały zastosowane od początku – mogłyby przekonać innych wykonawców do wzięcia udziału w Postępowaniu.

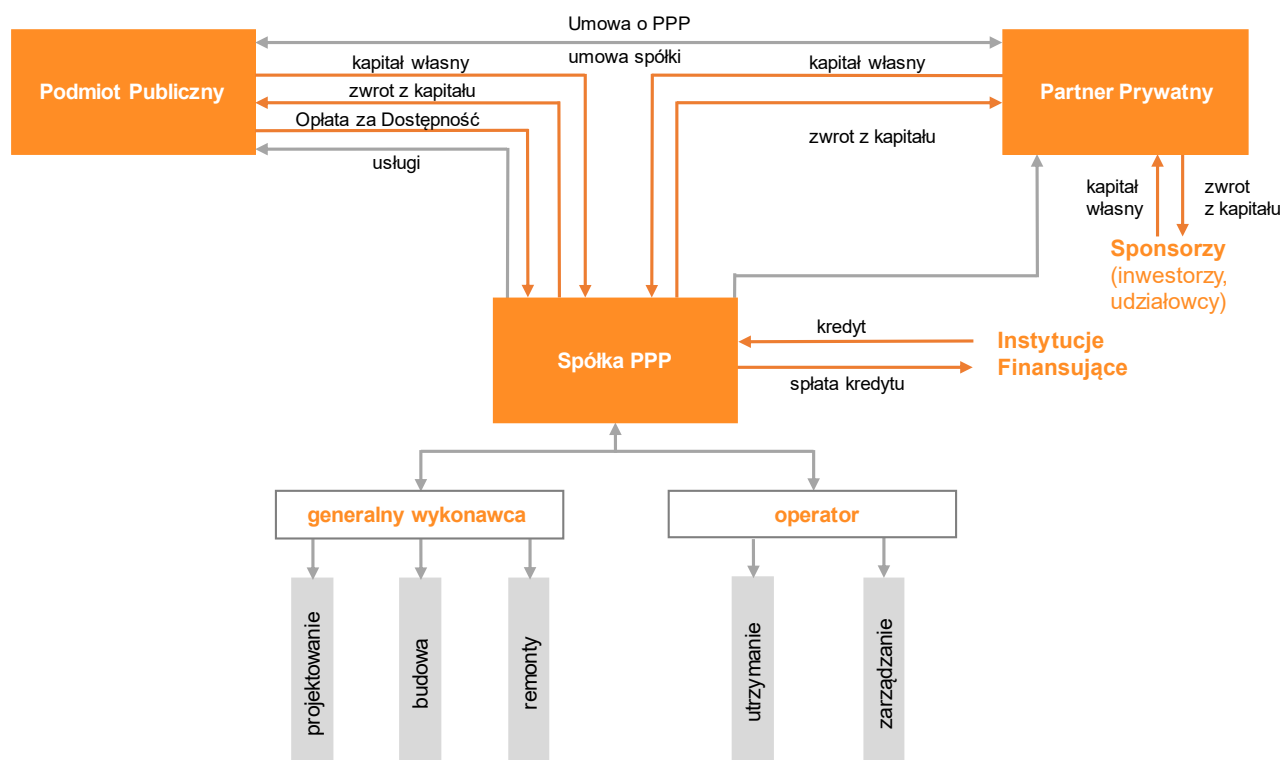
DOBRE PRAKTYKI



Ponieważ nie można wykluczyć, iż dopiero na etapie Dialogu Konkurencyjnego Podmiot Publiczny zidentyfikuje korzyści płynące dla Przedsięwzięcia z PPP Instytucjonalnego, warto już w treści ogłoszenia o Postępowaniu przewidzieć możliwość zastosowania jednego z dwóch omawianych modeli PPP. W takiej sytuacji każdy z wykonawców zgłaszających chęć udziału w Postępowaniu od początku wie, że Przedsięwzięcie może być realizowane jako PPP Instytucjonalne albo PPP Kontraktowe i może podjąć decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, mając taką ewentualność na względzie.

Poniżej przedstawiono podstawowy schemat PPP Instytucjonalnego wraz umowami i przepływami pieniężnymi (w oparciu o Mechanizm Wynagradzania – Opłata za Dostępność).

Schemat 4. Uproszczona struktura PPP Instytucjonalnego



Koncesja

Jeżeli Mechanizm Wynagradzania oparty jest zasadniczo o Opłaty od Użytkowników, wówczas należy rozważyć zastosowanie koncesji, która może zostać wdrożona na podstawie przepisów PZP lub przepisów Ustawy o Umowie Koncesji.

Wytyczne Tom I dotyczą przede wszystkim Projektów PPP, w tym opartych o Opłaty od Użytkowników, w których Partner Prywatny wybierany jest na podstawie przepisów PZP (zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o PPP). Jednakże z uwagi na to, że na rynku polskim większość projektów opartych o Opłatę od Użytkowników realizowanych jest na podstawie modelu Koncesji, tj. wyłącznie na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji, konieczne jest przedstawienie również tego rozwiązania.

Umowa Koncesji to umowa o charakterze odpłatnym zawierana na piśmie, na czas określony na podstawie, której Zamawiający zleca Koncesjonariuszowi w zamian za wynagrodzenie:

- 1) wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie tymi robotami (tzw. Koncesja na roboty budowlane) albo
- 2) świadczenie usług oraz zarządzanie tymi usługami (tzw. Koncesja na usługi).

W przypadku:

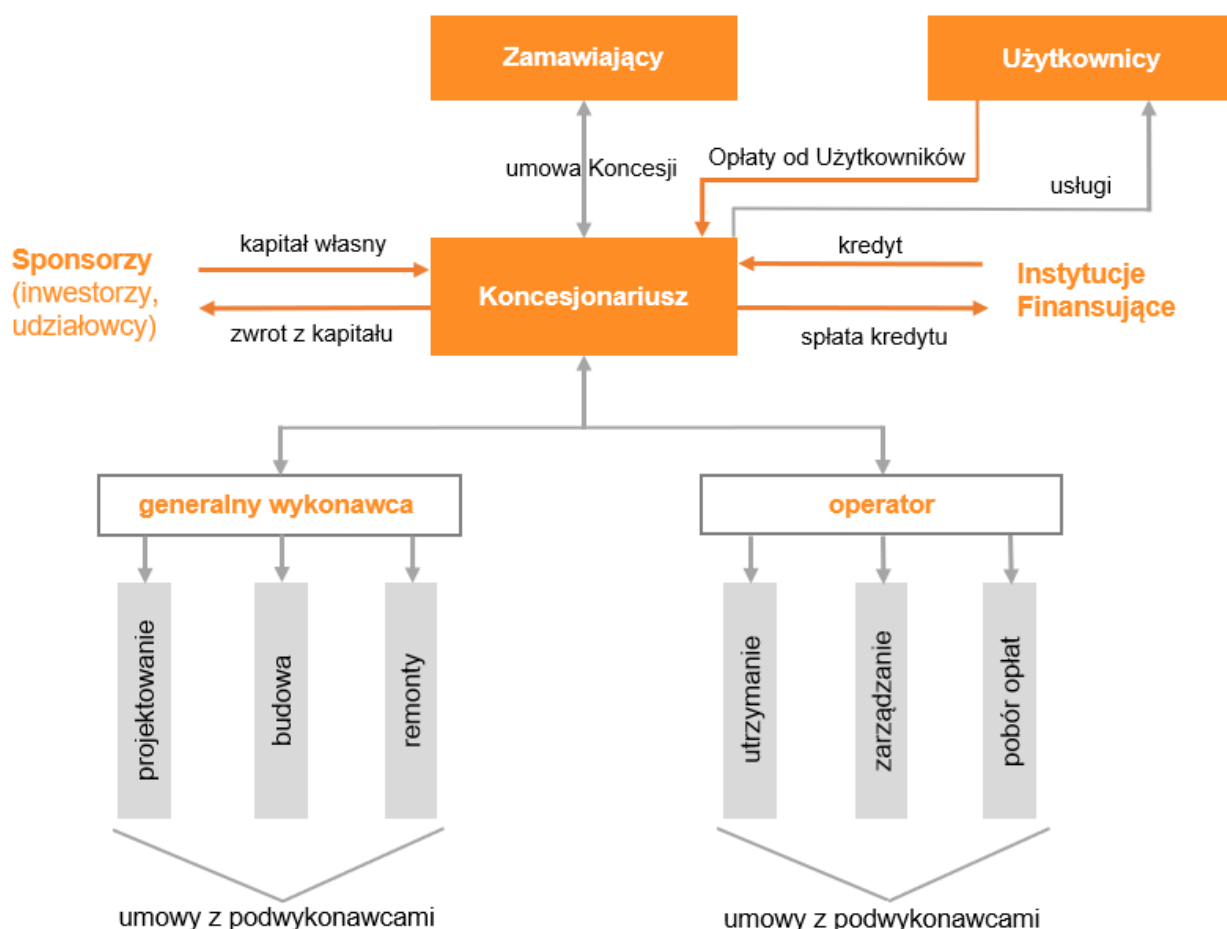
- 3) Koncesji na roboty budowlane - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy Koncesji albo takie prawo wraz z płatnością od Zamawiającego;
- 4) Koncesji na usługi - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy Koncesji albo takie prawo wraz z płatnością od Zamawiającego.



W modelu Koncesji ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z podażą lub popytem (ryzyko operacyjne) jest przeniesione na Koncesjonariusza. Oznacza to, że Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy Koncesji (np. w projekcie nie występuje Opłata za Dostępność, a inne "zagwarantowane" płatności od Podmiotu Publicznego nie pokrywają całości albo istotnej części zainwestowanych nakładów inwestycyjnych). Ponadto, Koncesjonariusz jest narażony na wahania rynku. W modelu Koncesji, w szczególności szacowane potencjalne straty Koncesjonariusza związane z wykonywaniem umowy Koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.

Poniżej przedstawiono strukturę projektu Koncesji (Mechanizm Wynagradzania – Opłaty od Użytkowników).

Schemat 5. Uproszczona struktura Koncesji



1.4 Podział ryzyka

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.2 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.6 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania

Tom III: Część II Punkt 3.3 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i roszczenia

Tom IV: Część II Punkt 2.4 – Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział

Fundamentalną cechą modelu PPP jest podział ryzyk związanych z realizacją Projektu PPP pomiędzy Partnera Prywatnego a Podmiot Publiczny. Każde ryzyko może zostać przyjęte przez Podmiot Publiczny, przekazane Partnerowi Prywatnemu lub dzielone w sposób określony w Umowie o PPP.

Podział ryzyka powinien odzwierciedlać zasadę, iż dane ryzyko przypisuje się tej stronie, która może nim efektywniej zarządzać.

W większości przypadków nieefektywny lub niemożliwy byłby transfer całości ryzyk projektu do Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny nie powinien przekazywać ryzyk, którymi może zarządzać lepiej niż Partner Prywatny.

Nie ma uniwersalnego podziału ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego. W każdym z Projektów PPP konieczna jest odrębna analiza przypisania poszczególnych ryzyk Partnerowi Prywatnemu lub Podmiotowi Publicznemu. Metodyka podziału ryzyk zaprezentowana została w Części II Punkcie 3.3 Analizy ryzyka.

Typowe grupy ryzyk będące przedmiotem podziału pomiędzy stronami Umowy o PPP to:

- ryzyka projektowania i budowy;
- ryzyka dostępności;
- ryzyka popytu;
- ryzyka finansowania.

1.5 Mechanizm Wynagradzania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom III: Część II Punkt 4.1 – Mechanizm Wynagradzania

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

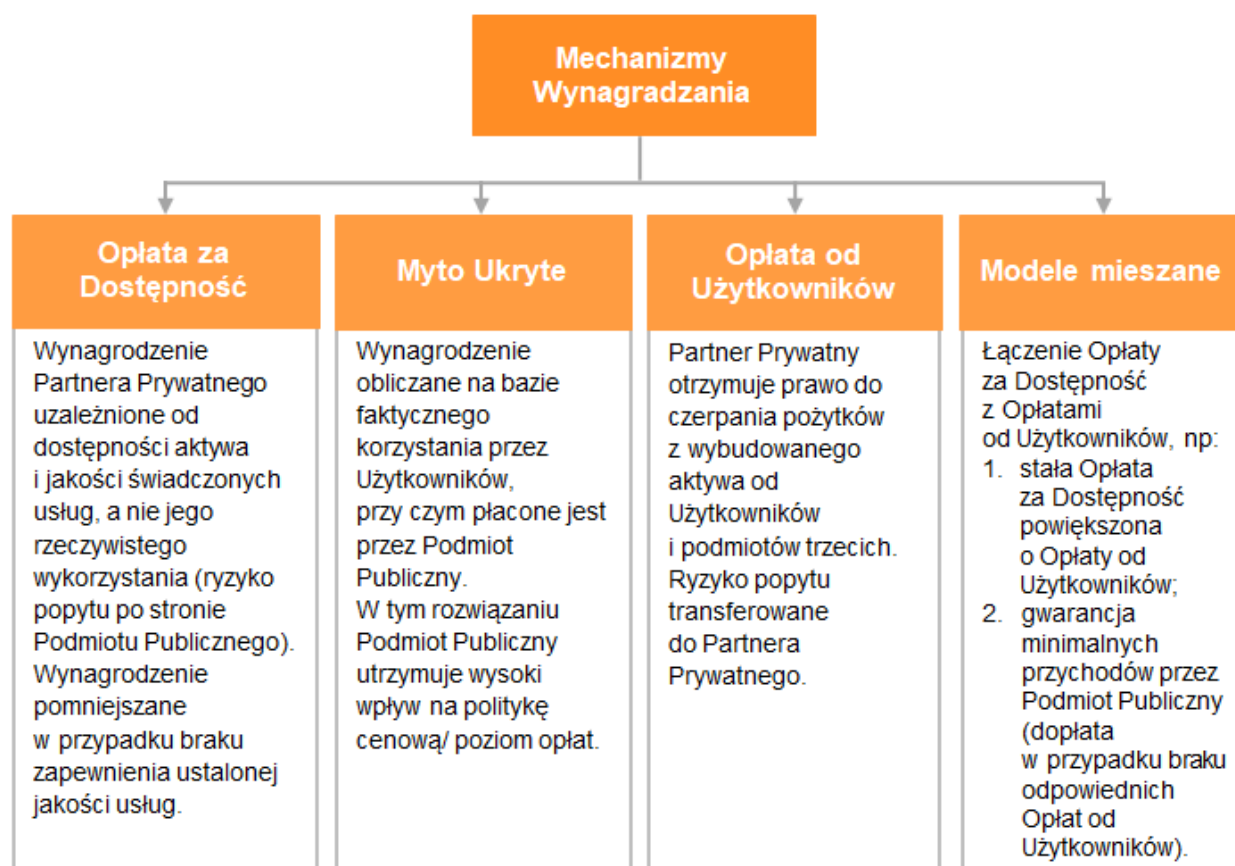
Tom IV: Część II Punkt 4.1.4 – Mechanizm wynagradzania

Tom IV: Część II Punkt 4.2 – Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w ramach Projektu PPP zwykle pochodzi z dwóch rodzajów źródeł – od Podmiotu Publicznego (OzD, Myto Ukryte) lub od Użytkowników (Opłaty od Użytkowników). Możliwe do zastosowania są też mechanizmy mieszane (łączące płatności od Podmiotu Publicznego np. dopłaty od Podmiotu Publicznego z Opłatami od Użytkowników).

Poniżej przedstawione zostały typowe przykłady Mechanizmów Wynagradzania Partnera Prywatnego.

Schemat 6. Podstawowe Mechanizmy Wynagradzania



Na rynku polskim można spotkać również inne formy wynagradzania Partnera Prywatnego, takie jak:

- 1) oparte na sprzedaży nieruchomości, w tzw. projektach deweloperskich, zakładających przeniesienie własności nieruchomości na Partnera Prywatnego w zamian za budowę Infrastruktury Publicznej na innej nieruchomości. Rozwiązanie takie w każdym przypadku wymaga szczegółowej analizy pod kątem rzeczywistego podziału ryzyk, a nie jedynie "zapłaty" za usługę publiczną poprzez przeniesienie własności nieruchomości. Konieczna jest również analiza celowości łączenia dwóch różnych zadań w ramach jednego projektu;
- 2) związane z uzyskaniem określonego poziomu oszczędności kosztów operacyjnych po przeprowadzeniu remontu aktywa i podziałem tych oszczędności między Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego (np. w umowach o poprawę efektywności energetycznej/ ang. *EPC – Energy Performance Contract*).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - <https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska-do-umow-o-poprawe-efektywnosci-energetycznej>

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 5 i 6 Ustawy o PPP, jeśli jest planowane pobieranie Opłat od Użytkowników, Umowa o PPP określa maksymalną wysokość tych opłat oraz warunki ich zmiany.

Natomiast w przypadku Koncesji, art. 45 ust. 2 Ustawy o Umowie Koncesji stanowi, że jeśli zawarta jest ona na dłużej niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym Koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych, za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług, wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych oraz inwestycji dokonanych w trakcie trwania Koncesji.

Dobrze skonstruowany Mechanizm Wynagradzania:

- odzwierciedla planowany podział ryzyk pomiędzy stronami;
- odnosi się do rezultatów Projektu PPP;
- motywuje (zarówno poprzez kary, jak i dodatkowe korzyści finansowe) Partnera Prywatnego do zapewnienia wysokiej dostępności aktywa i jakości świadczonych usług;
- zapewnia korzyści obu stronom transakcji;
- zapewnia Partnerowi Prywatnemu przewidywalność przychodów i umożliwia mu uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu;
- pozytywnie wpływa na Bankowość;
- jest możliwie prosty i zrozumiały.

1.6 Uzasadnienie dla stosowania PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 3.1.1 – Opinia PPP

Tom II: Punkt 3.1.5 – Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych

Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom IV: Część I Punkt 1 – Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

Adekwatność modelu PPP dla danego projektu zależy będzie od cech tego projektu oraz czynników zewnętrznych, związanych z rynkowym i regulacyjnym otoczeniem projektu.

Co decyduje o stosowaniu modelu PPP?

- wartość projektu – musi być adekwatna do wyższych, względem Formuły Tradycyjnej, kosztów transakcyjnych i wdrożeniowych (koszty te obejmują kompleksowe usługi przez cały okres życia projektu); w przypadku Małych Projektów należy rozważyć czy wysokość tych kosztów nie wpłynie na efektywność Projektu PPP;
- rodzaj realizowanej inwestycji – projekty obejmujące element kapitałochłonnych inwestycji wykazują wyższy potencjał do realizacji w formule PPP;

- okres użytkowania Infrastruktury Publicznej – w PPP preferowana jest Infrastruktura Publiczna o długim okresie użytkowania;
- stabilność z technologicznego punktu widzenia – wrażliwość na zmiany (w przypadku większości sektorów);
- kompleksowość zakresu projektu w ramach danego obszaru infrastruktury – PPP jest formą szczególnie dopasowaną do realizacji złożonych projektów;
- możliwość określenia wymaganych standardów utrzymania oraz wskaźników efektywności – w Projektach PPP określa się oczekiwane rezultaty i sposób weryfikacji ich osiągnięcia;
- możliwość skorzystania z know-how doświadczonego Partnera Prywatnego – model PPP wykorzystuje się tam, gdzie Podmiot Publiczny nie posiada doświadczenia;
- gotowość Podmiotu Publicznego do ograniczenia wpływu na Projekt PPP – zastosowanie modelu PPP wymaga pozostawienia Partnerowi Prywatnemu pewnej swobody działania przy zachowaniu uprawnień kontrolnych Podmiotu Publicznego.

Dodatkowo, zewnętrzne przesłanki stosowania modelu PPP to:

- potencjał wykonawczy sektora prywatnego – możliwości i zainteresowanie sektora prywatnego wpływają na konkurencyjność procesu wyboru Partnera Prywatnego, a w konsekwencji możliwość zawarcia Umowy o PPP;
- praktyka rynkowa – możliwość skorzystania z wcześniejszych doświadczeń sektora publicznego w realizacji danego typu projektów oraz doświadczenie po stronie rynku dla danego projektu stanowiąc będą istotne ułatwienie dla realizacji projektu w danej formule.

Ocena Efektywności

Nie każdy projekt może zostać zrealizowany w modelu PPP, a spośród projektów, dla których jest to wykonalne – nie zawsze będzie to efektywne. Przed podjęciem decyzji o realizacji projektu w danej formule należy zweryfikować, czy projekt jest wykonalny, efektywny, a w przypadku PPP, które przekazuje realizację usług publicznych stronie prywatnej - czy z perspektywy interesu społecznego bilans uzyskiwanych korzyści i ponoszonych kosztów w całym okresie trwania projektu jest korzystniejszy dla realizacji projektu w formule PPP w porównaniu do Formuły Tradycyjnej.

Narzędziem, na podstawie którego Podmiot Publiczny podejmuje decyzję o realizacji projektu w formule PPP jest Ocena Efektywności, obejmująca szereg analiz, szczegółowo opisanych w Części II Punkcie 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP.

Jej elementem jest wynikowa analiza Value for Money, obejmująca także analizę Value for People, określającą efektywność zastosowania formuły PPP.

Na mocy art. 3a Ustawy o PPP przeprowadzenie Oceny Efektywności dla projektów PPP jest obowiązkowe.

Dla Projektów PPP realizowanych wyłącznie w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji nie jest wymagane uprzednie przeprowadzenie jakichkolwiek formalnych analiz przedrealizacyjnych (na wzór Oceny Efektywności z Ustawy o PPP). Jednakże z punktu widzenia interesów Podmiotu Publicznego wykonanie takich analiz (a przynajmniej części z nich, w szczególności analizy popytu) może okazać się wskazane, aby podjąć decyzję o wyborze tej ścieżki realizacji Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Założmy, że w jednym z dużych projektów koncesyjnych z sektora parkingowego Podmiot Publiczny nie przeprowadził analizy popytu i na podstawie powszechnego przekonania, że koncesja bez dopłaty od Podmiotu Publicznego jest właściwym modelem dla realizacji projektów parkingowych podjął decyzję o wszczęciu Postępowania. Tylko jeden Partner Prywatny złożył ofertę bez uzgodnienia wstępnych warunków z Instytucją Finansującą. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarto umowę Koncesji. Instytucja Finansująca przed decyzją o udzieleniu finansowania zleciła Doradcy technicznemu przeprowadzenie analiz ruchu w kontekście polityki parkingowej miasta w ocenianym obszarze. Analizy wykazały zbyt mały ruch i popyt na miejsca parkingowe, przy jednoczesnej możliwości tańszego parkowania nieopodal planowanego parkingu. Na gruncie wyników analiz ruchu Instytucja Finansująca odmówiła udzielenia finansowania, umowa koncesji została rozwiązana, a Partner Prywatny zobowiązany był do zapłaty kary umownej za niepozyskanie finansowania.

DOBRE PRAKTYKI



W projektach koncesyjnych Podmiot Publiczny powinien przeprowadzić analizę popytu. Popyt na usługi realizowane w oparciu o budowaną Infrastrukturę Publiczną jest kluczowym elementem definiującym możliwość pozyskania płatności od Użytkowników, które pozwoliłyby spłacić poczynione nakłady i koszty finansowania. Te analizy również pozwalają określić ewentualną lukę finansową i tym samym poziom ewentualnych dopłat od Podmiotu Publicznego.

Value for Money

Value for Money stanowi istotny element oceny projektu i jest uzasadnieniem dla jego realizacji w formule PPP. Value for Money składa się z oceny:

- 1) jakościowej, która pozwala na weryfikację, czy formuła PPP jest korzystniejsza dla społeczeństwa przy danych uwarunkowaniach Podmiotu Publicznego i projektu. Analiza jakościowa pozwala na uwzględnienie kontekstu projektu oraz wychwycenie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się w łatwy sposób skwantyfikować (podać w wartościach liczbowych);
- 2) ilościowej, w ramach której porównywana jest wartość bieżąca przepływów projektu dla Podmiotu Publicznego z uwzględnieniem interesu społecznego w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji Metodą Tradycyjną przez Podmiot Publiczny oraz w modelu PPP, przy czym analiza prowadzona jest dla projektu referencyjnego, zakładającego osiągnięcie tych samych rezultatów i świadczenie usług na takim samym poziomie, jak w ramach PPP.

Najczęstsze powody wyboru modelu PPP przez Podmioty Publiczne, stanowiące przedmiot rozważań w ramach jakościowej Oceny Efektywności (Value for Money), obejmują:

- potrzebę szybkiego i terminowego zapewnienia określonej Infrastruktury Publicznej – rozwiązania stosowane w Umowach o PPP motywują Partnera Prywatnego do terminowej realizacji inwestycji;

- wyższą jakość dostarczonej infrastruktury i świadczonych usług – w ramach Umowy o PPP określone są oczekiwane rezultaty i wskaźniki jakościowe, które mają być dotrzymywane w całym okresie trwania Umowy o PPP, dodatkowo w przypadku szczególnie złożonych lub specjalistycznych projektów Podmiot Publiczny może nie posiadać wiedzy lub doświadczenia niezbędnych do przeprowadzenia tych projektów;
- stabilny poziom świadczonych usług utrzymania Infrastruktury Publicznej przez cały okres życia Projektu PPP oraz optymalizację kosztów w okresie ekonomicznej użyteczności Infrastruktury Publicznej – w typowym Projekcie PPP Partner Prywatny odpowiedzialny jest za projektowanie, budowę i utrzymanie/ zarządzanie danej Infrastruktury Publicznej lub utrzymanie i świadczenie określonych usług, w związku z czym wybierać będzie rozwiązania optymalizujące koszty projektu w okresie trwania Umowy o PPP;
- złożoność profilu ryzyka projektu – możliwość przeniesienia określonych ryzyk na Partnera Prywatnego - należy tu mieć na uwadze, że o efektywności podziału ryzyk decydować będzie nie sam transfer ryzyka na Partnera Prywatnego, ale transfer tych ryzyk, którymi Partner Prywatny może zarządzać lepiej niż Podmiot Publiczny;
- doświadczenie i pozycję rynkową Partnera Prywatnego, co szczególnie w projektach, w których przejmuje on całość ryzyka ekonomicznego przekłada się na generowanie popytu na usługi;
- inny profil wydatkowania środków publicznych – w szczególności możliwość długoterminowego planowania zobowiązań, brak konieczności angażowania istotnych środków w pierwszych latach trwania projektu, przesunięcie płatności w czasie dla Projektów PPP opartych o Opłatę za Dostępność lub Myto Ukryte, a w przypadku Koncesji ich brak lub istotne ograniczenie (przekazanie Partnerowi Prywatnemu prawa do pobierania Opłat od Użytkowników).

Dla projektów spełniających przesłanki do realizacji w modelu PPP i wykazujących pozytywne Value for Money na etapie Oceny Efektywności kluczowe jest odpowiednie przygotowanie tych projektów i przeprowadzenie wyboru Partnera Prywatnego poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości dokumentacji postępowania na wybór Partnera Prywatnego, uwzględniającej wyniki analiz, w ramach postępowania, w tym projektu Umowy o PPP.

Zarówno sam proces wyboru Partnera Prywatnego, jak i dokumentacja Postępowania PPP, w tym Umowa o PPP powinny maksymalizować szansę na efektywną realizację danego Projektu PPP, tj. zapewnić taki podział zadań i ryzyk, aby strony mogły realizować swoje cele.

Value for People

Po przyjęciu we wrześniu 2015 r. Agendy 2030, wszystkie kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te skupiają się na zapewnieniu postępu gospodarczego, pokoju i godnego życia dla ludzkości, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wspomniane cele zrównoważonego rozwoju skupiają się wokół pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. *5xP: people, planet, prosperity, peace, partnership*):

Założenia Agendy 2030 znalazły odzwierciedlenie w odpowiednich aktach prawa UE:

- Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych;

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

oraz

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekty PPP realizujące Value for People są również określane jako "People first PPPs", ("PPP dla ludzi").

Przygotowując i realizując Projekt PPP, Podmiot Publiczny może spełnić wymogi powyższych regulacji np. przeprowadzając analizę Value for People.

Analiza Value for People (VfP) jest analizą jakościową sporządzaną w celu weryfikacji, czy Projekt PPP spełnia społeczne, ekonomiczne i środowiskowe standardy, a przede wszystkim, czy są spełnione potrzeby oraz oczekiwania ludzi korzystających z Infrastruktury Publicznej.

Jej przeprowadzenie pozwala na ocenę czy projekt jest zgodny z szeroko rozumianym interesem publicznym, a także pozwala na zaangażowanie Partnerów Prywatnych do poprawy jakości życia społeczeństwa.

W systemie polskim, zgodnie z Ustawą o PPP oraz niniejszymi Wytycznymi, prawidłowo sporządzona ocena efektywności, w tym analiza value for money, zawiera elementy, które stanowią jednocześnie VfP.

2. Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom II-IV



Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom II: Punkt 6.5.7 – Pozostałe dokumenty

Tom III: Część I Punkt – 2.1 Warunki konieczne Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.1 – Warunki konieczne Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.2 – Istotne warunki Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.6 – Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.2 – Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

Projekty PPP funkcjonują w rozbudowanym środowisku instytucjonalno-prawnym, ponieważ są realizowane przez Podmioty Publiczne i dotyczą również sektorów regulowanych.

Ustalenie właściwego otoczenia instytucjonalno-prawnego dla konkretnego Projektu PPP należy do sfery analizy prawnej i jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia analizy ryzyka prawnego. W niniejszym Punkcie wskazano regulacje prawne mające wpływ na współpracę Podmiotów Publicznych z Partnerami Prywatnymi na poziomie strategicznym, proceduralnym, kontraktowym, podmiotowym, przedmiotowym, a także funkcjonalnym, które należy wziąć pod uwagę, analizując konkretny Projekt PPP.

Regulacje na poziomie strategicznym

Ramy współpracy Podmiotów Publicznych i Partnerów Prywatnych na poziomie strategicznym określa Polityka PPP tj. dokument wskazujący wyzwania rozwojowe PPP, cele i zakres polityki PPP, kluczowe zasady realizacji Projektów PPP, działania, rolę i odpowiedzialność poszczególnych instytucji, a także zasady dotyczące monitoringu i ewaluacji polityki PPP. Polityka PPP przewiduje sektorowe zarządzanie Projektami PPP, w tym potencjalne wykorzystanie formuły PPP w sektorowych (resortowych) planach wykorzystania PPP oraz uwzględnianie PPP w strategiach zakupowych zamawiających szczebla centralnego.

Regulacje na poziomie proceduralnym

Na poziomie proceduralnym (wybór Partnera Prywatnego), jak też kontraktowym, współpraca Podmiotów Publicznych z Partnerami Prywatnymi jest regulowana w ramach szeroko rozumianego systemu zamówień publicznych, na który składają się akty prawne Unii Europejskiej oraz prawo krajowe - w tym Ustawa o PPP, Ustawa o Umowie Koncesji, Ustawa PZP oraz Ustawa o Efektywności Energetycznej.

Regulacje na poziomie podmiotowym

Wpływ na Projekt PPP mają również regulacje specyficzne dla zaangażowanych Podmiotów Publicznych np. przepisy Ustawy o Finansach Publicznych, Ustawy o Gospodarce Komunalnej, czy regulacje ustrojowe np. z Ustawy o Samorządzie Gminnym, określające ramy działania organów administracji publicznej.

Regulacje na poziomie przedmiotowym

Kluczowe znaczenie mają także regulacje prawne właściwe dla poszczególnych sektorów, w jakich dane projekty są realizowane. Dotyczyć to będzie np. sektora gospodarki odpadami, wodno–kanalizacyjnego czy energetycznego. Przed przystąpieniem do realizacji Projektu PPP w tego typu sektorze konieczna jest szczegółowa weryfikacja wszystkich dotyczących go aktów prawnych, przede wszystkim celem przesądzenia czy planowany przez Podmiot Publiczny model PPP możliwy jest w ogóle do zastosowania, a przyjęte założenia są prawidłowe. Mogą bowiem istnieć takie regulacje prawne, które spowodują, że dane rozwiązania są niedopuszczalne czy też nieopłacalne.

Projekty Hybrydowe będą podlegać dodatkowo regulacjom dotyczącym wydatkowania środków unijnych. W tym zakresie szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy Rozporządzenia Ogólnego oraz Ustawy Wdrożeniowej, a także na akty niemające charakteru powszechnie obowiązującego tj. wytyczne instytucji zarządzających, regulujące zasadniczo kwestie rozliczeń związanych ze wsparciem uzyskiwanym przez beneficjentów programów unijnych.

Regulacje na poziomie funkcjonalnym

Wreszcie, na poziomie funkcjonalnym, należy wskazać regulacje, które uzależniają przeprowadzenie określonej czynności lub podjęcie decyzji związanej z Projektem PPP od działań innych podmiotów.

W tym kontekście ważną rolę odgrywa minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który zgodnie z Polityką PPP powołuje centralną jednostkę koordynująco-zarządzającą w zakresie PPP (Centralną Jednostkę ds. PPP).

Do głównych kompetencji Centralnej Jednostki ds. PPP należy zaliczyć m.in. możliwość potwierdzenia zasadności realizacji inwestycji w formule PPP (Opinia PPP), prowadzenie baz zamierzeń inwestycyjnych oraz Umów o PPP¹ i wsparcie merytoryczne Podmiotów Publicznych realizujących Projekty PPP.

W ramach Projektów PPP określone kompetencje posiadają również inne organy administracji publicznej, wśród których przykładowo można wskazać:

- Prezesa Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, np. w zakresie udzielania zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych oraz na oddanie składników aktywów trwałych do korzystania przez Podmioty Publiczne będące państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym w zakresie i na zasadach w niej określonych (art. 38 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym), czy też w zakresie wydawania opinii o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 50 000 000 zł.
- uprawnienia instytucji zarządzających, wdrażających oraz pośredniczących w rozumieniu Ustawy Wdrożeniowej w odniesieniu do kontroli kwalifikowalności wydatków ponoszonych

¹ Bazy: zamierzeń inwestycyjnych i Umów o PPP są dostępne pod adresem internetowym: <https://www.ppp.gov.pl/analiza-rynku>

przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego w ramach umowy o dofinansowanie przy Projektach Hybrydowych (np. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy dużych projektach z sektora transportowego).

PRZYKŁAD 		
Zgody wymagane dla Podmiotu Publicznego na realizację Projektu PPP o wartości powyżej 500 mln zł. Podmiotem Publicznym jest szpital kliniczny prowadzony przez uczelnię publiczną. Projekt obejmuje rozporządzenie składnikiem majątkowym o wartości powyżej 5 mln zł.		
Podmiot	Zakres uzgodnień	Obowiązkowy/ Fakultatywny
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Niewiążąca opinia w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana jest w Formule Tradycyjnej (art. 133b Ustawy o Finansach Publicznych)	Obowiązkowa
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Opinia na temat zasadności realizacji Projektu PPP (art. 3b Ustawy o PPP)	Fakultatywna
Senat Uczelni	Z reguły rozporządzenie składnikami aktywów trwałych wymaga zgody senatu uczelni, wyrażonej w formie uchwały	Wynika z treści statutu uczelni
Prezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	Zgoda (art. 38 ust 1 pkt 2 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym)	Obowiązkowa
Prezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	Opinia o projekcie Umowy o PPP (art. 18 Ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej)	Obowiązkowa
Minister właściwy do spraw finansów publicznych	Zgoda (art. 18 Ustawy o PPP)	Obowiązkowa

3. Etapy realizacji Projektu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 3.2 Harmonogram Postępowania

Tom III: Część I Punkt 2.4 – Okres Obowiązkiwania Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.2 – Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

Realizację Projektu PPP można podzielić na trzy główne etapy: Etap Przygotowawczy, Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny.

Etap Przygotowawczy

W ramach Etapu Przygotowawczego Podmiot Publiczny definiuje i przygotowuje Projekt PPP, przeprowadza odpowiednie analizy, weryfikuje przyjęte założenia w ramach prowadzonych analiz i dialogu z rynkiem, prowadzi uzgodnienia z interesariuszami danego Projektu PPP. Wykonanie tych czynności umożliwia podjęcie decyzji o realizacji projektu w formule PPP i rozpoczęcie postępowania na wybór Partnera Prywatnego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisywana jest Umowa o PPP, która w swojej zasadniczej części wchodzi w życie po Zamknięciu Finansowym (w przypadku wykorzystania warunków zawieszających – w momencie ich spełnienia).

W przypadku Projektów PPP, Etap Przygotowawczy ma kluczowe znaczenie, ponieważ podjęte wówczas decyzje będą mieć wpływ na projekt przez cały okres trwania Umowy o PPP. W ramach prac tego etapu określone są wszystkie założenia konieczne do realizacji inwestycji.

W szczególności następuje określenie przedmiotu i zakresu inwestycji, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz utrzymania, podziału zadań i ryzyk, standardów świadczonych usług i konsekwencji braku ich dotrzymania. Należy pamiętać, że Projekt PPP prowadzony jest w długim okresie, w związku z tym prawidłowe oszacowanie kosztów na wstępnym etapie przełoży się na późniejszy sukces Projektu PPP. Z kolei ich niedoszacowanie lub przeszacowanie może spowodować istotne problemy na etapie realizacji.

Etap Inwestycyjny

Następnie, w ramach Etapu Inwestycyjnego, Partner Prywatny zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP projektuje, buduje, przebudowuje lub remontuje określoną Infrastrukturę Publiczną. Zasadą jest, że w okresie realizacji inwestycji Partner Prywatny nie otrzymuje wynagrodzenia. Inwestycja finansowana jest przez Partnera Prywatnego ze środków własnych lub uzyskanych przez niego od Instytucji Finansujących. Teoretycznie Podmiot Publiczny może zapewnić część finansowania jako wkład własny, jednak poza sytuacją przekazania dotacji unijnej lub innych środków bezzwrotnych nie jest to praktykowane. Rolą Podmiotu Publicznego jest współdziałanie z Partnerem Prywatnym w ustalonym w Umowie o PPP zakresie oraz kontrola wykonywania Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego.

Etap Operacyjny

Na tym etapie Partner Prywatny utrzymuje Infrastrukturę Publiczną lub nią zarządza zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie o PPP, otrzymując wynagrodzenie od Podmiotu Publicznego, Użytkowników lub podmiotów trzecich i rozpoczyna spłatę zaciągniętego finansowania. Momentem kończącym fazę operacyjną i Projekt PPP jest przekazanie przez Partnera Prywatnego Infrastruktury Publicznej Podmiotowi Publicznemu. Rolą Podmiotu Publicznego jest współdziałanie z Partnerem Prywatnym w ustalonym w Umowie o PPP zakresie oraz kontrola wykonywania przez niego postanowień Umowy o PPP.

Przedstawiona na kolejnych stronach tabela prezentuje etapy realizacji projektu w formule PPP oraz główne zadania Podmiotu Publicznego w ramach każdego z nich. Warto mieć na uwadze, że wiele zadań i podprocesów w ramach przygotowania projektu będzie mieć charakter iteracyjny, tzn. polegający na każdorazowym zastosowaniu tego samego przeliczenia lub podejścia po zmianie kluczowych założeń: przykładem są analizy ekonomiczno-finansowe wykonywane w ramach Oceny Efektywności. Dodatkowo, część analiz wykonywanych na etapie wcześniejszym wymagać będzie aktualizacji w ramach następnego kroku – na przykład ocena efektywności (Value for Money). Poniżej wskazano również tabelę przedstawiającą proces decyzyjny prowadzący do realizacji projektu w formule PPP.

Tabela 3. Proces realizacji Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego

Etap	Etap Przygotowawczy							Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny	
	Faza									
	Identyfikacja Projektu PPP Przygotowanie organizacyjne Podmiotu Publicznego	Wybór Doradców	Ocena Efektywności	Przygotowanie postępowania na wybór Partnera Prywatnego	Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego	Umowa o PPP Zamknięcie Komercyjne	Zamknięcie Finansowe	Wykonywanie Umowy o PPP	Wykonywanie Umowy o PPP	Zakończenie Umowy o PPP
Średni czas trwania	1-2 miesiące	3-4 miesiące	2-4 miesiące	1-2 miesiące	9-18 miesięcy	1-2 miesiące	6-12 –miesięcy	18 miesięcy - 4 lata	10 - 30 lat	1-3 miesiące
Zadania Podmiotu Publicznego	- Identyfikacja oraz wstępna ocena możliwości realizacji danego projektu w modelu PPP - Przygotowanie organizacyjne po stronie Podmiotu Publicznego - Wybór Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego	- Określenie zakresu usług doradczych - Powołanie Komisji Przetargowej - Przygotowanie dokumentacji i postępowania na wybór Doradcy - Rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania	- Analiza interesariuszy - Analizy techniczne - Analizy ryzyka - Analizy prawne - Analizy podatkowe - Analizy rynkowe - Analiza popytu - Analizy ekonomiczno-finansowe - Analiza Value for Money (wraz z VfP)	- Określenie zakresu Projektu PPP oraz wymagań dotyczących standardów usług realizowanych przez Partnera Prywatnego - Powołanie Komisji Przetargowej - Przygotowanie Dokumentacji Postępowania - Rozpoczęcie postępowania i preselekcja kandydatów procedury dwuetapowej (o ile ma to zastosowanie)	- Zdefiniowanie struktury projektu PPP (podział ryzyk, mechanizm płatności, forma techniczna i prawna) - Przeprowadzenie negocjacji np. w ramach Dialogu Konkurencyjnego (o ile ma to zastosowanie) - Przygotowanie zaproszenia do składania ofert wraz z projektowanymi postanowieniami Umowy o PPP i załącznikami - Analiza i ocena otrzymanych ofert - Ewentualne procedury odwoławcze	- Poinformowanie oferentów o wynikach postępowania na wybór Partnera Prywatnego - Podpisanie Umowy o PPP z wybranym Partnerem Prywatnym	- Podpisanie Umowy Bezpośredniej - Współpraca z Partnerem Prywatnym co do spełnienia warunków do wypłaty finansowania w zakresie wskazanym w Umowie o PPP	- Określenie Zespołu Projektowego do Zarządzania Umową o PPP - Zarządzanie wydarzeniami zaistniałymi w trakcie trwania Etapu Inwestycyjnego Umowy o PPP (np. siła wyższa, roszczenia) - Kontrola Podmiotu Publicznego nad realizacją inwestycji - Współpraca z Partnerem Prywatnym w celu wykonania Projektu PPP	- Kontrola i monitorowanie określonego w Umowie o PPP standardu usług świadczonych przez Partnera Prywatnego - Rozliczenia/ płatności na rzecz Partnera Prywatnego - Zarządzanie wydarzeniami zaistniałymi w trakcie trwania fazy operacyjnej Umowy o PPP (np. siła wyższa, roszczenia, zmiana prawa)	- Weryfikacja zgodności stanu technicznego zwracanej Infrastruktury Publicznej z wymaganiami Umowy o PPP - Ostateczne rozliczenie z Partnerem Prywatnym zgodnie z Umową o PPP

	Wyniki etapu	Wstępna ocena możliwości realizacji danego projektu w modelu PPP	Wybór Zespołu Doradców	- Decyzja o realizacji projektu w formule PPP - Zakres Projektu PPP - Plan wyboru Partnera Prywatnego	Dokumentacja w ramach postępowania na wybór Partnera Prywatnego oraz wymagania dotyczące standardu usług świadczonych przez Partnera Prywatnego	Wybór oferty najkorzystniejszej	Podpisanie Umowy o PPP	Uzgodnienie i podpisanie Umowy Bezpośredniej i pozyskanie finansowania (o ile dotyczy Podmiotu Publicznego)	Remontowana / wybudowana nowa Infrastruktura Publiczna	- Świadczenie usług w oparciu o Infrastrukturę Publiczną - Rozczenia między stronami	Zwrotne przekazanie Infrastruktury Publicznej Podmiotowi Publicznemu
	Decyzje Podmiotu Publicznego	Rozpoczęcie Oceny Efektywności	Zawarcie umów z Zespołem Doradców	- Decyzje Podmiotu Publicznego związane z zaciąganiem zobowiązań (np. ujęcie wydatków ze środków publicznych w planie finansowym) - Rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór Partnera Prywatnego	- Ogłoszenie Postępowania PPP (oraz etapu negocjacyjnego o ile ma to zastosowanie) - Wybór trybu	- Aktualizacja decyzji Podmiotu Publicznego związanej z zaciąganiem zobowiązań - Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Pozostałe decyzje i zgody związane z zaciąganiem zobowiązań (np. kontrasygnata)	Decyzja odnośnie do zawarcia Umowy Bezpośredniej i pozyskanie finansowania (o ile dotyczy Podmiotu Publicznego)	Podejmowanie decyzji związanych z wydarzeniami zaistniałymi w trakcie trwania Etapu Inwestycyjnego Umowy o PPP (np. siła wyższa, roszczenia)	Podejmowanie decyzji związanych z wydarzeniami zaistniałymi w trakcie trwania Etapu Operacyjnego Umowy o PPP (np. siła wyższa, roszczenia, zmiana prawa)	Decyzja o ewentualnym przedterminowym rozwiązaniu umowy (jeśli dotyczy)
	Wytyczne	Identyfikacja projektu PPP, Wytyczne Tom I, Część II Punkt 1 Identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu jego realizacji Przygotowanie organizacyjne Podmiotu Publicznego – Wytyczne Tom I, Część II Punkt 2 Przygotowanie organizacyjne	Ocena Efektywności realizacji projektu w modelu PPP, Wytyczne Tom I, Część II Punkt 2.1 Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego Krok 3 Załącznik nr 1 do Wytycznych Tom I – OPZ	Ocena Efektywności realizacji projektu w modelu PPP, Wytyczne Tom I, Część II Punkt 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania - Wytyczne Tom I, Część II Punkt 4 Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania	Wytyczne Tom II	Wytyczne Tom II	Zamknięcie Komercyjne – Wytyczne Tom II Umowa o PPP - Wytyczne Tom III	Wytyczne Tom II Wytyczne Tom III Wytyczne Tom IV	Wytyczne Tom IV	Wytyczne Tom IV	Wytyczne Tom IV

4. Formuła hybrydowa - łączenie PPP ze środkami UE

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.5.6.4 – Umowa o dofinansowanie

Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Model PPP wykorzystywany jest do realizacji kapitałochłonnych inwestycji związanych ze świadczeniem usług publicznych. W wielu przypadkach planowane inwestycje dotyczyć będą obszarów wspieranych przez Komisję Europejską, dla których możliwe jest pozyskanie funduszy unijnych. Krajowe i unijne regulacje prawne umożliwiają łączenie PPP z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, czyli realizację Projektów Hybrydowych. Mając na uwadze, że wykorzystanie PPP dla realizacji celów polityki spójności może mieć pozytywny wpływ na budżet unijny i budżet sektora publicznego w Polsce, w regulacjach dot. wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020, uwzględniono specyfikę tego typu przedsięwzięć, m.in. w ramach Rozporządzenia Ogólnego, Ustawy Wdrożeniowej, wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego² i dokumentach dotyczących poszczególnych funduszy i programów (np. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; programy regionalne).

Projekty PPP mogą być również z powodzeniem realizowane z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, na co wskazują przykłady z innych państw członkowskich UE.

PRZYKŁAD



W dniu 5 kwietnia 2024 r. uruchomiony został Instrument Zielonej Transformacji Miast w ramach części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Inwestycja B3.4.1). Nabór ma charakter otwarty i ciągły do momentu wyczerpania alokacji.

Celem inwestycji jest wsparcie zielonej i energetycznej transformacji miast poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, czy rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich.

Instrument kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedsiębiorców prywatnych realizujących inwestycję na podstawie umowy PPP z mechanizmem wynagradzania opartym na opłacie za dostępność (z zastrzeżeniem stosownej redukcji opłaty za dostępność po umorzeniu).

² Dokument dostępny jest pod adresem internetowym: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/>

Pożyczki dla ww. przedsiębiorców są udzielane na bardzo atrakcyjnych warunkach – z oprocentowaniem na poziomie 0 proc. (w przypadku projektów, które nie generują przychodów lub oszczędności kosztów) oraz na poziomie 1 proc. (w przypadku projektów generujących przychody lub oszczędności kosztów). Mogą oni uzyskać również częściowe umorzenie kapitału pożyczki w wysokości 5 proc. Umorzenie pożyczki jest przyznawane w przypadku realizacji projektu, który nie generuje przychodów lub oszczędności kosztów po jego ukończeniu. Pożyczkobiorca nabywa uprawnienie do umorzenia w chwili zawarcia Umowy pożyczki. Umorzenie części kapitału pożyczki odbywa się po zakończeniu wypłat z pożyczki oraz po zakończeniu realizacji projektu. z możliwością umorzenia do 5% kapitału pożyczki i okresem spłaty do 20 lat.

Pozostali przedsiębiorcy zgodnie z § 4 ustępem 2 Zasad Naboru Wniosków mogą składać wnioski od 1 kwietnia 2025 roku. Dla tych przedsiębiorców oprocentowanie będzie równe stopie referencyjnej NBP obniżonej o 1 punkt procentowy.

Przygotowanie Projektu Hybrydowego jest złożonym procesem, w którym konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań wynikających z regulacji krajowych i europejskich dotyczących wykorzystania środków UE. Obok spełnienia wymogów niezbędnych dla uzyskania unijnej dotacji, w ramach Oceny Efektywności należy uwzględnić kwestię wpływu dotacji na możliwość realizacji celów Podmiotu Publicznego, efektywność realizacji Projektu PPP oraz jego atrakcyjność rynkową. Ponadto w Projektach PPP można wykorzystać instrumenty zwrotne dostępne pod określonymi warunkami. Więcej o instrumentach zwrotnych w Części II Punkcie 1.1.1 Analiza dostępnych opcji finansowania.

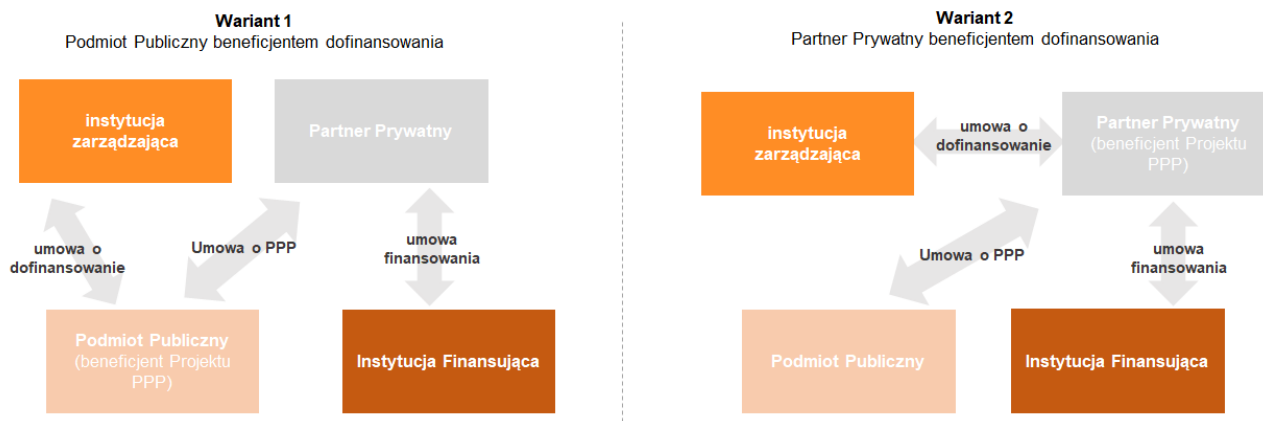
Dodatkowo, przeprowadzenie Projektu Hybrydowego wymaga odpowiedniego połączenia procesu przygotowania Projektu PPP i wyboru Partnera Prywatnego z procesem przygotowania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie. Przygotowując plan realizacji Przedsięwzięcia należy uwzględnić okres weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

W perspektywie finansowej 2021-2027 utrzymane zostały rozwiązania z poprzedniej perspektywy i tym samym Podmiot Publiczny inicjujący Projekt PPP może zdecydować czy sam będzie beneficjentem, czy zostanie nim Partner Prywatny. W tym drugim przypadku ocenę spełnienia wszelkich wymogów stawianych beneficjentom przeprowadza instytucja zarządzająca, a zawarcie umowy o dofinansowanie jest możliwe dopiero po wyborze Partnera Prywatnego. Mimo tego, Podmiot Publiczny może złożyć wniosek o dofinansowanie, prowadząc procedury pozyskania funduszy unijnych i wyboru Partnera Prywatnego niemalże równolegle.

Jeśli Partner Prywatny, który docelowo miał pełnić rolę beneficjenta projektu nie zostanie wybrany albo nie będzie spełniał wymogów koniecznych do spełnienia w ramach konkretnego naboru, możliwe jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

- 1) beneficjentem zostaje Podmiot Publiczny i ponawia wybór Partnera Prywatnego, który – w przypadku skutecznego wyboru – nie będzie pełnił roli beneficjenta;
- 2) ponowienie procedury wyboru Partnera Prywatnego zakończonej skutecznym wyborem Partnera Prywatnego, który docelowo ma pełnić rolę beneficjenta Projektu Hybrydowego;
- 3) beneficjentem zostaje Podmiot Publiczny i realizuje projekt w Formule Tradycyjnej.

Schemat 7. Beneficjenci funduszy UE w Projekcie Hybrydowym



Projekt Hybrydowy, zgodnie z art. 62 Ustawy Wdrożeniowej, może być zmieniony za zgodą właściwej instytucji, w dwóch przypadkach:

- proponowane zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób skutkujący negatywną oceną projektu albo
- zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów programu.

W perspektywie finansowej 2021-2027 określone zostały również zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Partnera Prywatnego w sytuacji, gdy beneficjentem dofinansowania jest Podmiot Publiczny. Podstawą refundacji są wówczas wydatki ponoszone przez Partnera Prywatnego, o ile zawarta została Umowa o PPP. Wydatki Partnera Prywatnego przedstawione do refundacji przez Podmiot Publiczny powinny zostać odpowiednio zweryfikowane pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz warunkami określonymi przez instytucje zarządzające.

UWAGA



Dofinansowaniu ze środków unijnych podlegają wyłącznie nakłady inwestycyjne, a nie związane z nimi koszty zarządzania Infrastrukturą Publiczną.

Środki z dotacji przekazywane są na rachunek powierniczy (przeznaczony wyłącznie do obsługi danej umowy z ograniczeniami w dysponowaniu zdeponowanymi na nim środkami) założony przez Podmiot Publiczny na warunkach określonych w Umowie o PPP. Przepływy w Projekcie Hybrydowym określone są w wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Projektów Hybrydowych. Środki wpłacone na rachunek powierniczy są wykorzystywane na płatności zgodnie z Umową o PPP. Zatem możliwe jest na przykład przekazanie Partnerowi Prywatnemu jednorazowo środków z dotacji na etapie realizacji inwestycji, bądź też w ramach Opłaty za Dostępność wypłacanej w okresie obowiązywania Umowy o PPP.

Informacje na temat PPP oraz formuły hybrydowej można uzyskać w działającym w każdym z województw Punkcie Informacji Funduszy Europejskich (PIFE), gdzie zatrudnieni są konsultanci ds. PPP. Punkty te są zlokalizowane przy urzędach marszałkowskich, będących instytucjami zarządzającymi dla programów regionalnych. Konsultant PPP może wesprzeć przy wstępnej

identyfikacji wariantu PPP jako ewentualnego modelu realizacji projektu oraz wskazać ewentualne programy UE, które pozwalają włączyć do projektu finansowanie z funduszy europejskich. Konsultanci PPP świadczą wsparcie zarówno w siedzibach PIFE, jak też w formie warsztatów i szkoleń. Możliwa jest również organizacja spotkań indywidualnych z promotorami Projektów PPP oraz w trybie komunikacji elektronicznej. Więcej informacji oraz dane kontaktowe PIFE:

<https://www.ppp.gov.pl/konsultanci-ppp-w-pife/>.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Szczegółowe informacje na temat Projektów Hybrydowych dostępne są w publikacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

- Projekty Hybrydowe w perspektywie finansowej 2021-2027, <https://www.ppp.gov.pl/o-projektach-hybrydowych>
- Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/>;
- Interpretacje MFIPR w zakresie Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 w formie pytań i odpowiedzi (najczęściej zadawane pytania), <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/>.

5. Kluczowe czynniki sukcesu Projektu PPP na Etapie Przygotowawczym

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP

Tom II: Punkt 3.1.3 – Komisja Przetargowa

Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część I Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 2 – Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP

Oczekiwanym rezultatem zastosowania modelu PPP jest zapewnienie usługi publicznej w efektywny sposób oraz przy osiągnięciu zakładanych przez Podmiot Publiczny celów społeczno-ekonomicznych wynikających z realizacji Projektu PPP.

Z perspektywy Podmiotu Publicznego dwa najważniejsze czynniki powodzenia Projektu PPP to:

- 1) rzetelnie przeprowadzony Etap Przygotowawczy – celowość realizacji przedsięwzięcia w oparciu o ustawę o PPP musi być potwierdzona Oceną Efektywności, w tym analizami rynku. W zasadzie wszystkie elementy Oceny Efektywności są kluczowe dla powodzenia Projektu PPP, ale szczególnie dotkliwe są błędne założenia lub błędnie przeprowadzone analizy techniczne, lub ich brak, które prowadzą do nieprawidłowych założeń kosztowych wprowadzanych do modelu finansowego, a w efekcie do fałszywych wyników analizy finansowej. Na jej podstawie przyjmowane są nadmiernie optymistyczne, wręcz życzeniowe założenia, czyli następuje tak zwane odchylenie optymistyczne (ang. *optimism bias*), kreujące fałszywe perspektywy realizacji Projektu PPP. Jeżeli w oparciu o błędne założenia dojdzie do wszczęcia Postępowania PPP, zwykle Partnerzy Prywatni nie składają ofert. Etap Przygotowawczy ma istotne znaczenie dla zapewnienia Bankowości w przyszłości;
- 2) sprawnie funkcjonujący i kompetentny Zespół Projektowy PPP – Zespół Projektowy PPP o właściwym składzie i podnoszący stale swoje kompetencje jest w dużym stopniu odpowiedzialny za powodzenie Projektu PPP. Podczas Etapu Przygotowawczego Zespół Projektowy powinien właściwie kontrolować i odbierać produkty prac Doradców oraz sprawnie prowadzić Postępowanie PPP. Uwiarygadnia on Projekt PPP i jest niezbędny do właściwej realizacji Etapu Inwestycyjnego (podczas którego Partner Prywatny na bieżąco współpracuje z Podmiotem Publicznym) jak i Etapu Operacyjnego (podczas którego Zespół Projektowy monitoruje i kontroluje jakość usług Partnera Prywatnego).

Podczas Etapu Przygotowawczego elementami kluczowymi dla sukcesu Projektu PPP są:

- 1) realistyczny harmonogram, odpowiednie planowanie i organizacja procesu przygotowania Projektu PPP, uwzględniająca identyfikację interesariuszy i komunikację z nimi;
- 2) właściwa definicja Projektu PPP i podział ryzyka, w tym adekwatny mechanizm płatności;
- 3) wysoka jakość analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności, w tym analizy rynkowa i popytu, w przypadku Małych Projektów dotyczy analiz, które zostały zidentyfikowane jako niezbędne do wykonania, aby móc zrealizować Projekt PPP, a także wysoka jakość dokumentacji w ramach Postępowania PPP, w tym projektu Umowy o PPP;
- 4) uwzględnienie potencjału rynku wykonawców i Instytucji Finansujących;
- 5) aktywne zaangażowanie Podmiotu Publicznego w prace przygotowawcze.

5.1 Realistyczny harmonogram, odpowiednie planowanie i organizacja procesu przygotowania Projektu PPP

Etap Przygotowawczy Projektu PPP obejmuje wiele złożonych i wymagających procesów, którym należy poświęcić odpowiedni czas i środki. Ich celem jest odpowiednia strukturyzacja Projektu PPP i przygotowanie Umowy o PPP, która zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Tym samym, decyzje podejmowane na tym etapie będą mieć konsekwencje dla wszystkich interesariuszy Projektu PPP przez cały okres trwania Umowy o PPP.

Powodzenie Projektu PPP jest zatem uzależnione od jego odpowiedniego przygotowania – przeprowadzenia szczegółowych analiz umożliwiających weryfikację przyjmowanych założeń, przygotowania wysokiej jakości Dokumentacji Postępowania oraz sprawnego przeprowadzenia samego Postępowania PPP. Właściwa realizacja tych procesów wymaga odpowiedniego zaplanowania, przygotowania realistycznego harmonogramu oraz właściwej organizacji po stronie Podmiotu Publicznego, a także woli politycznej przy realizacji tych działań i Projektu PPP.

Planując proces przygotowania Projektu PPP, należy uwzględnić w szczególności:

- odpowiednie środki finansowe na przygotowanie projektu, w tym na zaangażowanie Doradców i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, np. w dodatkowe analizy techniczne związane z projektem pozwalające na ocenę osiągnięcia rezultatu Projektu PPP;
- właściwą identyfikację kompetencji niezbędnych do poprowadzenia projektu przez Podmiot Publiczny oraz delegowanie odpowiednich pracowników i zasobów finansowych po stronie Podmiotu Publicznego;
- zaangażowanie kluczowych osób decyzyjnych po stronie Podmiotu Publicznego;
- przygotowanie realistycznego harmonogramu, z jednej strony uwzględniającego czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie projektu, konsultacje z rynkiem i interesariuszami projektu oraz proces decyzyjny po stronie Podmiotu Publicznego, z drugiej – zapewniającego sprawne przeprowadzenie procesu, a także jego odpowiednie aktualizowanie;

- zapewnienie wsparcia doświadczonych Doradców w obszarze technicznym, finansowym, prawnym i podatkowym oraz specjalistycznym (np. doradca ubezpieczeniowy), jeśli wymaga tego konkretny Projekt PPP, a Podmiot Publiczny nie posiada wystarczających lub odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie ze względu na brak doświadczenia w przygotowaniu Projektów PPP lub jego specyfice.

5.2 Właściwa definicja projektu i podział ryzyk w tym adekwatny Mechanizm Wynagradzania

W ramach przygotowania Projektu PPP, rolą Podmiotu Publicznego jest prawidłowe zdefiniowanie projektu jako celu, co przełoży się na określenie wymagań dotyczących zakresu rzeczowego Infrastruktury Publicznej, określenie zakresu zadań Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego w ramach projektu oraz dokonanie właściwego podziału ryzyk.

Dla powodzenia Projektu PPP istotne będą w szczególności:

- właściwy podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami – podział zadań powinien uwzględniać kompetencje stron i mieć uzasadnienie ekonomiczne;
- jasno sprecyzowane rezultaty projektu – Podmiot Publiczny określa rezultaty wymagane w odniesieniu do zamawianych usług, a Partner Prywatny jest wynagradzany w dużej mierze w zależności od osiągniętych rezultatów; istotne jest, aby Partner Prywatny w pełni rozumiał wymagania Podmiotu Publicznego, natomiast Podmiot Publiczny miał możliwość weryfikacji i monitorowania wypełniania tych wymagań;
- Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego – odzwierciedlający zakładany podział ryzyk pomiędzy stronami, dopasowany do specyfiki projektu oraz do możliwości finansowych danego Podmiotu Publicznego lub Użytkowników.

Podział zadań i ryzyk, w tym określenie Mechanizmu Wynagradzania Partnera Prywatnego, bezpośrednio wpływa na ocenę Projektu PPP przez Instytucje Finansujące oraz Partnera Prywatnego. Z perspektywy rynkowej istotna jest przewidywalność ponoszonych kosztów i stabilność przewidywanego strumienia przychodów. Wobec tego, kluczowe jest potwierdzenie dostępności cenowej/finansowej projektu dla Podmiotu Publicznego i Użytkowników - zdolności do dokonywania płatności niezbędnych dla realizacji Projektu w całym okresie trwania Umowy o PPP.

5.3 Wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i Dokumentacji Postępowania, w tym projektu Umowy o PPP

Ocena Efektywności realizacji projektu w modelu PPP prowadzona jest w celu dokonania wielopłaszczyznowej oceny projektu. Pozytywna ocena projektu pod względem prawnym, technicznym, biznesowo-finansowym, dostępności finansowej/cenowej dla Użytkowników lub Podmiotu Publicznego oraz efektywności w porównaniu do Formuły Tradycyjnej stanowi podstawę do podjęcia decyzji o realizacji projektu w formule PPP i rozpoczęciu postępowania na wybór Partnera Prywatnego. Odpowiednio przygotowana Ocena Efektywności pozwalać będzie na wypracowanie głównych założeń dla Postępowania PPP oraz przygotowanie Dokumentacji Postępowania potrzebnej do jego ogłoszenia.

Należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie analiz w sposób niewłaściwy (na przykład poprzez przyjęcie błędnych założeń do analiz) prowadzić będzie do niewłaściwych wyników. Założenia

do analiz powinny być oparte o bieżące informacje dotyczące realizacji podobnych projektów w danym sektorze oraz o aktualne założenia makroekonomiczne. Przykładowo, przyjęcie zbyt optymistycznego założenia co do częstotliwości koniecznych remontów, skutkować będzie niedoszacowaniem wartości Projektu PPP, a tym samym prognozowanej Opłaty za Dostępność.

Założenia wypracowane na etapie Oceny Efektywności muszą być właściwie odzwierciedlone w starannie przygotowanej Dokumentacji Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, w tym w szczególności w projekcie Umowy o PPP. Niewłaściwie przygotowane postanowienia Umowy o PPP mogą niekorzystnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia zakładanych przez Podmiot Publiczny celów Projektu PPP, ograniczyć efektywność realizacji inwestycji, ograniczyć zainteresowanie rynku, w tym Instytucji Finansujących lub stworzyć dodatkowe ryzyka dla Podmiotu Publicznego.

W rezultacie Podmiot Publiczny może nie otrzymać ofert lub otrzymać oferty przekraczające zakładany budżet. Natomiast nawet jeśli Podmiot Publiczny otrzyma oferty i podpisze Umowę o PPP, to z powodu błędów w przygotowaniu Projektu może nie dojść do Zamknięcia Finansowego.

Specyfika Projektów PPP powoduje, że zarówno w Postępowaniu PPP, jak też w zakresie postanowień Umowy o PPP ważne jest zapewnienie wysokiej jakości i elastyczności dokumentacji.

Dokumentacja musi zakładać określone ramy współpracy pomiędzy stronami w długim okresie. Tym samym zbyt sztywne postanowienia dotyczące tej współpracy, np. nadmierne ograniczenie możliwości zmian Umowy o PPP, brak możliwości powierzania dodatkowych zadań lub zmiany obowiązków Partnera Prywatnego wynikających z Umowy o PPP, mogą wpłynąć na mniejsze zainteresowanie Partnerów Prywatnych lub Instytucji Finansujących.

W momencie przygotowania i podpisania Umowy o PPP zawieranej na długi okres nie sposób przewidzieć wszystkie okoliczności współpracy pomiędzy partnerami w sposób precyzyjny. Umowa o PPP stanowić będzie podstawę do wieloletniej współpracy, dlatego powinna zawierać postanowienia i mechanizmy pozwalające stronom podejmować odpowiednie działania (w tym mechanizm wprowadzania zmian do projektu) w nieprzewidzianych sytuacjach, z poszanowaniem interesów obu stron.

Tym samym istotne jest uwzględnienie w ramach postanowień umownych szeregu tzw. klauzul adaptacyjnych tj. umożliwiających dostosowanie regulacji kontraktowej do zmieniających się okoliczności.

Klauzule te mogą mieć charakter automatyczny, tak jak na przykład klauzule waloryzacyjne (indeksacja) albo ogólny, regulując określony sposób postępowania stron (np. klauzule dotyczące przypadków kompensacyjnych, tj. zdarzeń powodujących po stronie Partnera Prywatnego określone negatywne skutki, np. podwyższenie kosztów wykonania zobowiązań, a których zaistnienie jako ryzyko przyjął na siebie w Umowie o PPP Podmiot Publiczny).

Jakość dokumentacji będzie stanowiła dla potencjalnych Partnerów Prywatnych swoistą wizytówkę Projektu PPP i Podmiotu Publicznego – sposób przygotowania dokumentacji odzwierciedlać będzie poziom zaangażowania Podmiotu Publicznego w Projekt PPP i jego przygotowanie oraz może mieć istotny wpływ na szybkość prowadzenia negocjacji z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi.

Dodatkowo, istotnym elementem dokumentacji w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego jest określenie właściwych Kryteriów Ewaluacji. Celem postępowania na wybór Partnera Prywatnego jest otrzymanie atrakcyjnych ofert od odpowiednio zmotywowanych i kompetentnych

Partnerów Prywatnych (a nie maksymalizacja liczby Partnerów Prywatnych biorących udział w Postępowaniu PPP).

5.4 Uwzględnienie potencjału rynku wykonawców i Instytucji Finansujących

Potencjał rynku wykonawców i Instytucji Finansujących to występowanie na rynku podmiotów zainteresowanych realizacją i zapewnieniem finansowania dla Projektu PPP oraz możliwość zaistnienia konkurencji pomiędzy nimi na etapie Postępowania PPP. Zakres Projektu PPP, podział ryzyk i przyjęty Mechanizm Wynagradzania powinny odzwierciedlać nie tylko cele Podmiotu Publicznego, ale również gotowość rynku do przyjęcia określonych zobowiązań.

Uwzględnienie potencjału rynku wykonawców i Instytucji Finansujących oraz weryfikację proponowanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań umożliwia testowanie rynku prowadzone na etapie Oceny Efektywności.

W większości projektów PPP zasadne jest skorzystanie z procedur negocjacyjnych dla wyboru Partnera Prywatnego – w tym zwłaszcza Dialogu Konkurencyjnego. Może to pozwolić na właściwe określenie potrzeb Podmiotu Publicznego, podzielenie zadań i ryzyk oraz uniknięcie sporów przy realizacji Umowy o PPP.

Istotnym ułatwieniem dla realizacji Projektów PPP będzie możliwość wykorzystania sprawdzonych, wypróbowanych rozwiązań i dobrych praktyk, które są znane i akceptowane na rynku.

Wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie podziału ryzyk i zadań pomiędzy stronami oraz założeń finansowych (np. założenia makroekonomiczne, założenia dotyczące wskaźników wymaganych przez Instytucje Finansujące itp.) może przyczynić się do szybszej realizacji projektu i zwiększenia konkurencyjności na etapie Postępowania. Powyższe nie stanowi warunku niezbędnego do realizacji Projektu PPP. Warto analizować bazy zrealizowanych projektów i studia przypadku – zarówno dla rynku polskiego, jak i zagranicznego. W uzasadnionych przypadkach warto również nawiązać kontakt z Podmiotem Publicznym realizującym udany Projekt PPP o podobnym charakterze w celu wymiany doświadczeń.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Informacje na temat zrealizowanych Projektów PPP i dobrych praktyk:

- Baza projektów PPP na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:
<https://www.ppp.gov.pl/realizowane-projekty>;
- Baza danych EPEC: <http://data.eib.org/epec> oraz raporty rynkowe EPEC:
<https://data.eib.org/epec/?jsessionid=F085CE8712E2120A35754F4699D35F8F>

5.5 Zaangażowanie Podmiotu Publicznego na etapie przygotowania projektu i realizacji Umowy o PPP

Zaangażowanie Podmiotu Publicznego, w tym odpowiednich osób decyzyjnych, stanowi niezwykle istotny czynnik powodzenia Projektu PPP. W fazie przygotowawczej, Projekt PPP prowadzony jest zazwyczaj przez Zespół Projektowy PPP, natomiast decyzje strategiczne podejmuje Komitet Sterujący. Zespół Projektowy PPP może, a w braku odpowiednich kompetencji, powinien być wspierany przez doświadczonych Doradców. Z perspektywy sprawnej realizacji Projektu PPP

istotne jest zapewnienie przepływu informacji i dokumentów pomiędzy Zespołem Projektowym PPP, Komitetem Sterującym i Doradcami oraz umożliwienie wszystkim interesariuszom, czyli podmiotom wpływającym na Projekt PPP lub będącym pod jego wpływem, dostępu do aktualnych informacji. Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego członkowie Zespołu Projektowego PPP w praktyce najczęściej włączani są w skład Komisji Przetargowej, co jest działaniem rekomendowanym.

Szczególnego podkreślenia wymaga rola Komitetu Sterującego na całym Etapie Przygotowawczym Projektu PPP, tj. zdolność i szybkość podejmowania decyzji oraz zapewnienie bieżącego wsparcia ze strony Komitetu Sterującego dla Projektu PPP w wymaganym zakresie.

Zaangażowanie Podmiotu Publicznego jest równie istotne przed, jak i po podpisaniu Umowy o PPP. Podmiot Publiczny jest zobowiązany do czynnego Zarządzania Umową o PPP przez cały okres jej trwania. Mimo że obowiązki Podmiotu Publicznego w Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym różnią się od tych w Etapie Przygotowawczym, niezbędne jest zaangażowanie odpowiednich zasobów ludzkich i środków również dla tego etapu. Zaangażowanie to zapewnia, że zakładane cele Projektu PPP są realizowane w sposób efektywny.

6. Zarządzanie Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP
Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne
Tom III: Część II Punkt 6 – Procedura rozwiązywania sporów
Tom III: Część II Punkt 9 – Zakończenie Umowy o PPP
Tom IV: Część I Punkt 1: Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP
Tom IV: Część II Punkt 1: Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP
Tom IV: Część II Punkt 2: Etap Przygotowawczy
Tom IV: Część II Punkt 3: Etap Inwestycyjny
Tom IV: Część II Punkt 4: Etap Operacyjny
Tom IV: Część II Punkt 5: Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej

Zarządzanie Umową o PPP przez Podmiot Publiczny obejmuje działania związane z realizacją Umowy o PPP od momentu jej podpisania do momentu jej zakończenia i odpowiedniego rozliczenia, zarówno Etapu Inwestycyjnego, jak i Etapu Operacyjnego. Z uwagi na długotrwały charakter Umowy o PPP, narzędziem, które może usprawnić Zarządzanie Umową o PPP jest Podręcznik Zarządzania Umową o PPP. Celem tego podręcznika jest przeniesienie konkretnych działań Podmiotu Publicznego wynikających z zobowiązań określonych Umową o PPP i przypisanie tych działań odpowiednim odpowiedzialnym osobom/komórkom organizacyjnym. W ramach tego narzędzia może być konieczne wypracowanie wewnętrznych procedur postępowania Podmiotu Publicznego w określonych sytuacjach (np. procedura realizacji płatności na rzecz Partnera Prywatnego).

Działania Podmiotu Publicznego w ramach Zarządzania Umową o PPP mają zapewnić, że:

- osiągane są zakładane przez Podmiot Publiczny cele dla Projektu PPP;
- Umowa o PPP realizowana jest przez Partnera Prywatnego w sposób satysfakcjonujący – spełniane są wymagania w zakresie dostępności i jakości świadczonych usług (tzw. Kluczowe Wskaźniki Efektywności);
- utrzymywany jest podział ryzyk pomiędzy stronami zapewniający efektywną realizację Projektu PPP;
- zadania Podmiotu Publicznego w związku z realizacją Projektu PPP wykonywane są efektywnie i zgodnie z harmonogramem;
- potencjalne zmiany w Projekcie PPP nie naruszają w sposób znaczący bilansu kosztów i korzyści dla Podmiotu Publicznego i Użytkowników;
- Podmiot Publiczny monitoruje ryzyka związane z działalnością Partnera Prywatnego (np. ryzyka niewypłacalności lub zmiany w strukturze właścicielskiej) i w uzasadnionych przypadkach, może podjąć odpowiednie działania;

- ma miejsce współpraca z Instytucjami Finansującymi w ramach Umowy Bezpośredniej.

Istotne aspekty dotyczące Zarządzania Umową o PPP obejmują:

- wyznaczenie lub oddelegowanie pracowników Podmiotu Publicznego do realizacji Umowy o PPP – Podmiot Publiczny powinien przygotować się do realizacji Projektu PPP poprzez wybór kompetentnego personelu, np. Zespołu Projektowego PPP w przypadku Dużych Projektów, odpowiedzialnego za codzienne zarządzanie Umową o PPP i kontakty z Partnerem Prywatnym oraz wskazanie osoby/osób decyzyjnych, np. w formie Komitetu Sterującego odpowiedzialnych za strategiczne decyzje w Projekcie PPP w okresie trwania Umowy o PPP. Rolę Komitetu Sterującego może pełnić np. kierownik jednostki lub umocowana przez niego osoba lub grupa osób;
- monitorowanie wykonania Umowy o PPP – określenie sposobu monitorowania Umowy o PPP, w tym dostępności, poziomu jakości świadczonych usług, odbywa się na Etapie Przygotowawczym, natomiast regularne monitorowanie na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym. Z ramienia Podmiotu Publicznego bieżące zadania monitoringu i kontroli Partnera Prywatnego realizuje Zespół Projektowy PPP;
- reagowanie na istotne zmiany i nieoczekiwane sytuacje – w związku z wieloletnim charakterem Umowy o PPP, w okresie jej trwania występować mogą nieprzewidziane zdarzenia i sytuacje wymagające jej zmiany. Zmiany Umowy o PPP można podzielić na zmiany określone w Umowie (okoliczności zidentyfikowane na Etapie Przygotowawczym) oraz nieprzewidziane, ale niezbędne lub korzystne z perspektywy zarządzania Projektem PPP. Zmiany Umowy o PPP wynikające z nieprzewidzianych zmian okoliczności powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowych analiz i nawiązaniem dialogu pomiędzy stronami;
- rozwiązywanie sporów w trakcie trwania Umowy o PPP – ze względu na złożoność i długi okres trwania Umów o PPP, szczególnie istotna jest kwestia sprawnego rozwiązywania sporów pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Wpływ sporów na Projekt PPP powinien być mitygowany przez sprawne zarządzanie relacjami pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym oraz uwzględnienie w Umowie o PPP odpowiednich mechanizmów rozstrzygania sporów. Mając na uwadze wieloletnią współpracę pomiędzy stronami, optymalne jest stosowanie w Umowach o PPP w pierwszej kolejności rozwiązań polubownych, np. skorzystania z rozstrzygnięcia niezależnego eksperta (np. Niezależnego Inżyniera) albo wspólnej komisji ds. rozwiązania sporów, złożonej z przedstawicieli stron;
- zakończenie lub rozwiązanie Umowy o PPP – zadaniem Podmiotu Publicznego jest weryfikacja kalkulacji rozliczenia pomiędzy stronami w przypadku rozwiązania Umowy o PPP, ocena stanu aktywów przekazywanych Podmiotowi Publicznemu po zakończeniu Umowy o PPP oraz formalne przejęcie Infrastruktury Publicznej (zarówno aktywów, jak też obowiązków związanych z zarządzaniem).

7. Inne formy współpracy Podmiotu Publicznego z sektorem prywatnym

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Jak już wskazano, wybór optymalnej formuły realizacji projektu powinien zostać przeprowadzony w ramach Oceny Efektywności. Nie dla każdego projektu model PPP będzie modelem optymalnym. Przykładowo Podmiot Publiczny może dysponować gruntem, który chciałby oddać do zagospodarowania przez podmiot prywatny w celu realizacji określonej działalności z wykorzystaniem tego gruntu (wpisującej się w zadania publiczne). Jednocześnie Podmiot Publiczny nie chce parametryzować szczegółowo takiego zagospodarowania. Celem Podmiotu Publicznego może być bowiem określenie jedynie ogólnych warunków dla wykorzystania gruntu bez szczegółowego nadzoru nad zagospodarowaniem i prowadzeniem działalności przez podmiot, który taki grunt zagospodaruje. W takim przypadku może okazać się, że realizacja projektu w oparciu o model PPP będzie nieefektywna.

Jak pokazuje praktyka, często w projektach związanych z zagospodarowaniem określonego gruntu Podmioty Publiczne w celu realizacji zadań publicznych korzystają z alternatywnych modeli współpracy z sektorem prywatnym, tj. innych niż opartych o Projekty PPP oraz Koncesje, takich jak:

- 1) umowy dzierżawy (tzw. dzierżawy inwestycyjne);
- 2) projekty z wykorzystaniem spółki utworzonej na podstawie przepisów Ustawy o Gospodarcie Komunalnej.

Warto wskazać, że zastosowanie takich alternatywnych modeli nie jest zakazane przez przepisy prawa, a niekiedy może okazać się bardziej odpowiednim rozwiązaniem niż model PPP czy Koncesji.

Aby jednak możliwe było zastosowanie takich alternatywnych modeli, projekt nie może nosić cech Projektu PPP (czy szerzej, zamówienia publicznego) czy też Koncesji. W przypadku bowiem, gdy dany projekt spełniałby przesłanki uznania go za Projekt PPP (zamówienie publiczne) czy Koncesję (w rozumieniu - odpowiednio – Ustawy PZP, Ustawy o PPP albo Ustawy o Umowie Koncesji), a nie zostałby zrealizowany z uwzględnieniem właściwych dla niego regulacji (np. nie doszłoby do ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wybór wykonawcy we właściwym dzienniku urzędowym), powstaje ryzyko nieważności umowy zawartej z wykonawcą w wyniku zastosowania takiej alternatywnej formuły. Dlatego też podczas wyboru formuły realizacji projektu w ramach Oceny Efektywności należy zidentyfikować istotne parametry i cechy projektu, których wystąpienie lub brak mogą świadczyć o uznaniu go za Projekt PPP (zamówienie publiczne) albo Koncesję.

UWAGA



Jeżeli Podmiot Publiczny zdecyduje się na wybór modeli alternatywnych (np. dzierżawy inwestycyjnej) projekt taki nie może spełniać przesłanek uznania go za Koncesję lub Projekt PPP (zamówienie publiczne).

Umowy dzierżawy (tzw. dzierżawy inwestycyjne)

Przez umowę dzierżawy wydierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydierżawiającemu umówiony czynsz. Umowa dzierżawy jest umową nazwaną, która uregulowana została w art. 693-709 Kodeksu Cywilnego. Umowy dzierżawy są typowymi umowami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami, które są zawierane przez Podmioty Publiczne zgodnie z przepisami Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, a także uchwałami prawa lokalnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami (w przypadku JST).

W tym zakresie należy odróżnić umowy Koncesji lub Umowy o PPP od umów dzierżawy, w ramach których Podmiot Publiczny oddaje wykonawcy nieruchomość "do używania i pobierania pożytków", w szczególności, gdy dzierżawca ma ponieść nakłady inwestycyjne (np. budowa obiektu na nieruchomości niezabudowanej czy wykonać remont). Ze względu na podobieństwa pomiędzy umową dzierżawy a umową Koncesji i Umową o PPP mogą pojawiać się wątpliwości, czy dana umowa jest umową dzierżawy, czy też powinna być klasyfikowana jako Umowa o PPP lub Koncesja. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie dla trybu zawarcia umowy określonego w przepisach prawa.

Co ważne ani Ustawa o PPP, ani Ustawa o Umowie Koncesji nie wyłączają przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Nie zawsze jednak, gdy dzierżawca ponosi nakłady inwestycyjne na nieruchomości Podmiotu Publicznego (np. wykonując remont) automatycznie należy stosować do zawarcia i wykonania takiej umowy przepisy Ustawy o PPP czy Ustawy o Umowie Koncesji. W przypadku typowych umów dzierżawy ustanawiane są bowiem wyłącznie ogólne warunki wykorzystania rzeczy i brak jest w nich elementu zlecenia wykonawcy robót budowlanych na rzecz Podmiotu Publicznego, które charakterystyczne jest dla Umów o PPP i Koncesji³.

DOBRE PRAKTYKI



Identyfikacja cech charakterystycznych projektu w celu doboru właściwej formuły prawnej jego realizacji

Szczegółowa analiza prawna powinna nastąpić odrębnie dla każdej umowy zawieranej przez Podmiot Publiczny. Konieczne jest przeanalizowanie całości postanowień takiej umowy i dokumentacji projektu (np. dotyczących mechanizmu rozliczeń pomiędzy stronami w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy czy sposobu wykorzystania nieruchomości).

³ Motyw 15 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Najbardziej odpowiednią formę realizacji przedsięwzięcia we współpracy z wykonawcą należy wybrać w Etapie Przygotowawczym, już po określeniu potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego, a w trakcie wstępnej oceny wariantu PPP jako opcji jego realizacji (tj. np. w ramach Oceny Efektywności).

Poniżej przedstawiono typowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas kwalifikacji danego projektu jako dzierżawy:

- brak zobowiązania dzierżawcy do wykonania szczegółowo sparametryzowanej inwestycji na nieruchomości – dopuszczalne jest, aby wydzierżawiający ustawił ogólne parametry czy sposób zagospodarowania nieruchomości (np. wskazując, że dany teren, na którym znajduje się niewyremontowany i nieużywany budynek może być przeznaczony pod działalność gastronomiczną, co będzie w praktyce oznaczać, że dzierżawca będzie mógł wyremontować taki budynek, bądź dotychczasowy obiekt zlikwidować i posadzić na dzierżawionej nieruchomości inny obiekt, aby prowadzić zaplanowaną działalność); w przypadku Koncesji lub Projektu PPP Koncesjonariusz/Partner Prywatny jest zobowiązany do wykonania określonych prac zgodnie z dokumentacją postępowania (np. programem funkcjonalno-użytkowym), która w sposób szczegółowy parametryzuje określone prace do wykonania przez Koncesjonariusza/Partnera Prywatnego;
- brak kar umownych dla dzierżawcy w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych – w umowie dzierżawy dopuszczalne jest wprowadzenie terminu rozpoczęcia prowadzonej działalności przez dzierżawcę, którego niedotrzymanie z uwagi na okoliczności, za których odpowiedzialność ponosi dzierżawca może uprawniać wydzierżawiającego do przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy. Skutek w postaci kary umownej w takich okolicznościach jest w umowach dzierżawy rzadziej stosowany;
- typowe obowiązki dzierżawcy w zakresie utrzymania lub sposobu korzystania z nieruchomości oraz brak szczegółowych postanowień dotyczących kontroli sposobu wykonywania usług czy prowadzenia działalności przez dzierżawcę – w umowie dzierżawy możliwe jest zobowiązanie dzierżawcy do utrzymania stanu technicznego nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; ustanawianie szczegółowych KPI (wymogów co do jakości utrzymania/eksploatacji Infrastruktury Publicznej) jest charakterystyczne dla Koncesji i Umów o PPP;
- czynsz dzierżawny jedynym świadczeniem pieniężnym występującym pomiędzy stronami umowy dzierżawy – w umowach dzierżawy brak jest mechanizmu dopłat znanego z umów Koncesji czy Opłaty za Dostępność charakterystycznej dla Umów o PPP. Jednakże zdarzają się mechanizmy pozwalające na udział wydzierżawiającego w pożytkach, czy na obniżenie czynszu (np. analogicznie jak w przypadku określonym w przepisie art. 700 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym, gdy przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres).

PRZYKŁAD



W praktyce projektów infrastrukturalnych w Polsce spotykane są, między innymi następujące projekty prowadzone w oparciu o alternatywne modele współpracy w formie dzierżawy nieruchomości w celu prowadzenia:

- targowiska miejskiego;
- działalności sportowo-rekreacyjnej;
- portu morskiego.

Część II

Przygotowanie projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

1. Identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu jego realizacji

Niniejszy Punkt ma na celu wsparcie Podmiotu Publicznego w identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz określenie najlepszych metod ich sfinansowania i realizacji. Potencjalne Projekty PPP będą następnie przedmiotem oceny i szczegółowej strukturyzacji na etapie Oceny Efektywności.

Przygotowanie projektu w formule PPP wymaga zaangażowania odpowiednich środków i zasobów ludzkich. W związku z tym, projekty niespełniające przesłanek dla zastosowania PPP należy wyeliminować na możliwie wczesnym etapie. PPP powinno być wykorzystywane w przypadku, gdy pozwala na osiągnięcie konkretnych korzyści Podmiotowi Publicznemu i Użytkownikom. Odpowiednio przeprowadzona identyfikacja Projektu PPP i optymalizacja źródeł jego finansowania oraz przeprowadzona w tym kontekście ocena wariantu PPP, powinna ograniczać ryzyka rozpoczęcia złożonego procesu dla projektów nieznajdujących uzasadnienia z punktu widzenia interesu publicznego lub nieatrakcyjnych rynkowo.

Wskazane w niniejszym Punkcie zadania Podmiot Publiczny może przeprowadzić we własnym zakresie, w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za realizowanie inwestycji, ponieważ na tym etapie nie jest konieczne dogłębne analizowanie projektów, a jedynie identyfikacja tych, które mogą spełniać przesłanki do realizacji metodą PPP.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy Punkt obejmuje wytyczne w zakresie:

- 1) identyfikacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wytypowania potencjalnych Projektów PPP - spośród planowanych inwestycji Podmiotu Publicznego;
- 2) przygotowania informacji o Projekcie PPP – definicji Projektu PPP i wstępnej specyfikacji jego wyników;
- 3) wstępnej oceny PPP jako modelu realizacji projektu – oceny adekwatności formuły PPP z perspektywy charakterystyki konkretnego projektu i uwarunkowań Podmiotu Publicznego.

1.1 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego oraz wstępne określenie źródeł ich finansowania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 3.1.4 – Szacowanie wartości zamówienia oraz koncesji

Tom II: Punkt 3.4 – Projekty pakietowe – grupowanie Projektów PPP

Tom II: Punkt 4.2 – Opis Projektu PPP

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna

Podmioty Publiczne działają w warunkach ograniczonych środków oraz nieograniczonych potrzeb. Mając często do czynienia z wieloma potencjalnymi projektami, należy ocenić każdy z projektów pod kątem jego celowości, a następnie ustalić priorytety ich realizacji. Punktem odniesienia powinna być tu zawsze potrzeba publiczna.

Punktem wyjścia dla identyfikacji potrzeb inwestycyjnych powinny być istniejące dokumenty strategiczne Podmiotu Publicznego, na podstawie których określone są priorytety inwestycyjne, a także plany inwestycyjne.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego szczególną rolę w określaniu priorytetów inwestycyjnych odgrywa opracowanie wieloletniej prognozy finansowej. W procesie jej przygotowania JST decyduje o asygnowaniu środków na konkretne projekty. Działanie to pokazuje zatem, które z projektów są ważne i priorytetowe. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli może obejmować okres dłuższy. Obowiązkowym załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej jest szczegółowy opis każdej inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym inwestycji realizowanych w formule PPP (art. 226 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych). Pomocne w określaniu priorytetów inwestycyjnych spośród ogółu przedsięwzięć oraz oceny celowości zgłaszanych inwestycji powinny być odpowiedzi na następujące pytania:

Określenie potrzeb inwestycyjnych

- Jakie problemy i potrzeby występują w obszarach działalności Podmiotu Publicznego?
- Jakie są cele Podmiotu Publicznego w poszczególnych obszarach?
- Które inwestycje są kluczowe dla realizacji celów Podmiotu Publicznego?
- Czy interwencja publiczna w danym obszarze jest potrzebna? Jaki powinien być jej zakres?
- Czy interwencja w danym obszarze jest pilna?

Ocena portfela inwestycji

- Czy rozważane inwestycje są spójne z inwestycjami już rozpoczętymi lub funkcjonującymi?
- Czy rozważane inwestycje są komplementarne z inwestycjami planowanymi?
- Które z rozważanych inwestycji mają elementy wspólne lub powielają się?

Ocena poszczególnych inwestycji

- Czy inwestycja jest niezbędna z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa?
- Czy inwestycja przyczyni się do ogólnej poprawy atrakcyjności miasta/ regionu?
- W jaki sposób dana inwestycja rozwiązuje problemy lub zaspokaja potrzeby społeczne?
- Czy istnieje możliwość rozwiązania tych problemów lub zaspokojenia potrzeb w inny sposób niż poprzez realizację danej inwestycji?
- Czy dana inwestycja jest adekwatna do celów Podmiotu Publicznego?

- Czy dana inwestycja jest niezbędna do osiągnięcia celów Podmiotu Publicznego?
- Czy dana inwestycja wywoła efekt mnożnikowy w odniesieniu do rozwoju ekonomicznego i społecznego mieszkańców (tzn. czy wystąpią dodatkowe efekty inwestycji takie jak np. wzrost zatrudnienia społeczności lokalnej, podwyższenie standardu życia mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wyższej jakości usług publicznych itp.)?
- Czy realizacja inwestycji doprowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy jakości usług publicznych?

Wynikiem przeprowadzonej w powyższym zakresie analizy powinna być lista priorytetów inwestycyjnych Podmiotu Publicznego, spełniających założone cele Podmiotu Publicznego, a wybranych spośród wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach dokumentów strategicznych/polityki danego Podmiotu Publicznego.

W pierwszej kolejności należy wstępnie potwierdzić prawną i techniczną wykonalność zidentyfikowanych projektów, na podstawie dostępnych na dany moment analiz i informacji. Pomocne w tym celu mogą być następujące pytania:

- Czy istnieją oczywiste przesłanki prawne niewymagające pogłębionej analizy uniemożliwiające lub znacząco utrudniające realizację projektu?
- Czy istnieją istotne ryzyka techniczne lub środowiskowe, których wystąpienie jest prawdopodobne, a które będą wpływać na czas i koszty realizacji (np. duże prawdopodobieństwo wystąpienia licznych znalezisk archeologicznych na danym terenie, inwestycja na terenach chronionych, nowa, nieprzetestowana technologia)?
- Czy występują lub mogą wystąpić w przyszłości ograniczenia w dostępie do gruntów, na których wykonana ma być inwestycja?
- Czy status prawny gruntów może ograniczać możliwość realizacji inwestycji?
- Czy uwarunkowania lub ryzyka środowiskowe mogą ograniczać możliwość lub znacząco opóźniać wykonanie inwestycji?
- Czy czas uzyskania pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji jest przewidywalny?
- Czy występują inne przeszkody lub ograniczenia dla realizacji projektu (np. brak poparcia społecznego)?

Celem odpowiedzi na powyższe pytania jest identyfikacja przeszkód natury obiektywnej, które będą uniemożliwiać realizację projektu.

W przypadku inwestycji, których realizacja może się okazać niemożliwa z powodu tego typu przeszkód, przy ustalaniu priorytetów inwestycyjnych, należy rozważyć odroczenie takiej inwestycji do czasu usunięcia lub ustania okoliczności wpływających negatywnie na wykonalność prawną i techniczną.

1.1.1 Analiza dostępnych opcji finansowania

Kolejnym krokiem wstępnej oceny wykorzystania modelu PPP do realizacji inwestycji jest analiza dostępnych opcji finansowania przedsięwzięcia.

Najważniejszymi, ale nie jedynymi, kryteriami wyboru opcji finansowania jest dostępność finansowania oraz wpływ na wskaźniki zadłużenia danego Podmiotu Publicznego w zależności od charakterystyki projektu.

Należy mieć na uwadze, że o ile Partnerstwo Publiczno-Prywatne bywa bardzo korzystnym sposobem wykonania zadań publicznych, jednak nie jest właściwe dla każdego rodzaju przedsięwzięcia. W krajach o tzw. dużej dojrzałości PPP około 15 – 20 % zadań publicznych jest realizowanych w tej formule. Proces przygotowania transakcji PPP i uzgodnienia warunków finansowania może być dłuższy z uwagi na kompleksowe podejście do projektów realizowanych w formule PPP (projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury), dlatego w sytuacjach, w których szybka realizacja projektu jest istotna lub gdy projekt ma charakter typowy, niewymagający szczególnego know-how, warto rozważyć alternatywne sposoby finansowania przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiono różne źródła i instrumenty finansowania:

Tabela 4. Źródła finansowania w zależności od charakterystyki projektu

Rodzaj finansowania	Rodzaj inwestycji
środki własne pochodzące z dochodów bieżących lub majątku danej jednostki	wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne
krajowe dotacje celowe	przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z przeznaczeniem dotacji i uwzględnieniem ograniczeń co do zakresu i terminu
instrumenty dłużne dostępne bezpośrednio dla Podmiotu Publicznego – kredyty o charakterze preferencyjnym, kredyty komercyjne, pożyczki, obligacje, obligacje przychodowe	wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne
leasing, forfaiting	urządzenia i maszyny
fundusze unijne zwrotne (w tym w ramach Funduszu InvestEU) lub bezzwrotne	przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (w tym Projekty Hybrydowe)	Infrastruktura Publiczna

Najbardziej oczywistym źródłem finansowania inwestycji publicznych są przede wszystkim środki własne Podmiotu Publicznego. Najczęściej jednak potrzeby inwestycyjne przewyższają możliwości budżetowe jednostek publicznych, dlatego celem analizy opcji finansowania jest identyfikacja wszelkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji. W kontekście optymalizacji źródeł finansowania istotne jest zaplanowanie finansowania ze środków własnych tych projektów, których ze względu na istniejące ograniczenia nie można sfinansować w inny sposób.

Kluczowym elementem analizy opcji finansowania jest identyfikacja projektów, które potencjalnie mogą ubiegać się o dofinansowanie z bezzwrotnych środków krajowych lub unijnych. Warto brać pod uwagę możliwość włączenia środków unijnych do projektu przeznaczonego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Projektów Hybrydowych (więcej na temat Projektów Hybrydowych można przeczytać w Części II Punkcie 3.8.6 Projekty z dofinansowaniem UE), ponieważ takie podejście może umożliwić Podmiotowi Publicznemu realizację większej liczby inwestycji.

Takie rozwiązanie jest wskazane w umowie partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 jako równorzędne z Formułą Tradycyjną, a decyzja o realizacji Projektu Hybrydowego powinna być oparta o Ocenę Efektywności.

Innym źródłem finansowania projektów infrastrukturalnych są instrumenty dłużne dostępne na zasadach preferencyjnych. Przykładem takiego instrumentu może być Fundusz InvestEU. Fundusz ten wspiera ze środków zwrotnych udzielanych na preferencyjnych zasadach takie projekty, które z uwagi na nadmierne ryzyko nie mogą pozyskać finansowania z innych źródeł. InvestEU to alternatywa dla tradycyjnych kredytów i pożyczek banków komercyjnych. Funkcjonowanie InvestEU zaplanowano do 31 grudnia 2027 r., przy czym nie można wykluczyć, że środki na finansowanie zostaną wyczerpane przed tym terminem. Więcej informacji na temat Funduszu można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakładce "Co robimy – Program InvestEU" <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-investeu2> oraz na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest partnerem wykonawczym Programu InvestEU - <https://www.bqk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-investeu/>.

Źródłem finansowania, które w następnej kolejności należałoby brać pod uwagę jest finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), które udzielają długoterminowych pożyczek na inwestycje infrastrukturalne, a w przypadku EBI po koszcie niższym niż finansowanie komercyjne.

Najbardziej standardowym instrumentem finansowania dłużnego jest kredyt komercyjny. Ma umiarkowane koszty pozyskania, czas jego pozyskania nie jest długi i charakteryzuje się na ogół dużą elastycznością. Standardowo wymagane są zabezpieczenia kredytu.

Z kolei obligacje jako forma finansowania dłużnego umożliwiają pozyskanie finansowania bezpośrednio z rynku kapitałowego, często na relatywnie dłuższy termin niż kredyt. Zaletą obligacji jest możliwość określenia warunków emisji przed dokonaniem transakcji oraz swoboda jednostki publicznej w odniesieniu do kształtowania zasad postępowania przy emisji obligacji (emisja obligacji wyłączona jest z obowiązku stosowania Ustawy PZP). Pewnym ryzykiem jest brak popytu i nieskuteczna emisja, dlatego w niektórych sytuacjach warto rozważyć zawarcie z bankiem emitentem umowy gwarancji uplasowania. Oba te instrumenty (kredyt komercyjny i obligacje) wpływają na zadłużenie jednostki sektora finansów publicznych.

Rzadziej stosowaną odmianą obligacji, używaną do finansowania projektów generujących wystarczające przychody (jak np. w sektorze wodno-kanalizacyjnym), gdzie możliwe jest utworzenie samodzielnej, generującej przychody jednostki ekonomicznej są obligacje przychodowe. Obsługa zadłużenia następuje w oparciu o strumień przychodów generowanych przez przedmiot inwestycji, a wierzytelności obligatariuszy zabezpieczone na majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji (uprzywilejowany regres).

Kolejną opcją finansowania wartą rozważenia jest możliwość zaangażowania funduszy inwestycyjnych, szczególnie takich, które są wyspecjalizowane w inwestycjach infrastrukturalnych, których w Polsce przykładem jest Polski Fundusz Rozwoju. Fundusze obejmują nowe akcje lub udziały w spółkach komunalnych lub spółkach celowych z udziałem Podmiotu Publicznego oraz oferują pewne instrumenty dłużne, takie jak finansowanie podporządkowane.

Instrumenty finansowania inwestycji powinny być wybierane w kontekście całości zamierzeń inwestycyjnych oraz specyfiki poszczególnych projektów z uwzględnieniem:

- całkowitych kosztów finansowania (odsetki, prowizje);
- szybkości pozyskania finansowania;
- pewności jego pozyskania w pełnej, oczekiwanej wysokości;
- elastyczności i jej odzwierciedlenia w kosztach;
- możliwości restrukturyzacji zadłużenia/refinansowania;
- obowiązków informacyjnych.

1.1.2 Analiza opcji realizacji inwestycji

Pierwszą, najbardziej powszechną opcją, jest realizacja inwestycji Metodą Tradycyjną, najczęściej w ramach jednego z podstawowych trybów Ustawy PZP (przetarg nieograniczony, ograniczony lub w przypadku zamówień o wartości niższej niż progi unijne tryb podstawowy bez negocjacji). Jej zastosowanie jest szczególnie zasadne, gdy Zamawiający dysponuje odpowiednim budżetem, pracownikami o odpowiednich kompetencjach, a nie przewiduje konieczności objęcia zakresem jednego zamówienia również etapu utrzymania i zarządzania. W oparciu o te właśnie kryteria i w powiązaniu ze wcześniejszymi opcjami finansowania Podmiot Publiczny powinien przeanalizować adekwatność i realność ścieżki realizacji inwestycji w Formule Tradycyjnej. Należy przy tym pamiętać, że większość ryzyk związanych z inwestycją w takiej formule jest najczęściej po stronie publicznej np. zatwierdzanie projektu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń, odbiory częściowe i końcowe, opóźnienia, przekroczenia kosztów. Przyjęcie powyższego rozwiązania nie wyklucza udzielenia kolejnego zamówienia publicznego na świadczenie usług dotyczących wybudowanej infrastruktury.

W szczególności projekty wymagające know-how Partnera Prywatnego, wysoce innowacyjne, o wysokim stopniu skomplikowania, o wysokich kosztach kapitałowych mogą być rozważane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie oznacza to jednak, że inne wystandaryzowane inwestycje nie mogą być realizowane w PPP, gdyż nadal mogą korzystać z atutów PPP, takich jak kompleksowość (zaangażowanie Partnera Prywatnego do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury), optymalny podział ryzyk czy wyższa jakość infrastruktury i świadczonych usług publicznych.

Podmiot Publiczny powinien więc wstępnie sprawdzić w oparciu o wskazane niżej kryteria, czy inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w formule PPP. Oczywiście na tym etapie nie można jeszcze jednoznacznie przesądzić o zasadności tej formuły, gdyż dopiero Ocena Efektywności ostatecznie uzasadnia uruchomienie postępowania na wybór Partnera Prywatnego w tej formule.

Do realizacji w formule PPP mogą zostać wstępnie zakwalifikowane projekty spełniające łącznie następujące kryteria:

Uwarunkowania prawne	Brak przesłanek prawnych uniemożliwiających lub znacząco utrudniających zastosowanie formuły PPP
Transfer zadań i ryzyk	Gotowość Podmiotu Publicznego do przekazania Partnerowi Prywatnemu określonych zadań połączona z gotowością Partnera Prywatnego do przejęcia określonych ryzyk
Oczekiwany zakres wpływu	Gotowość Podmiotu Publicznego do zastąpienia pełnej kontroli nad wykonaniem i utrzymaniem Infrastruktury Publicznej kontrolą nad wynikami (osiąganiem standardów utrzymania przez Partnera Prywatnego)
Specjalistyczne kompetencje sektora prywatnego	Możliwość bardziej efektywnej realizacji projektu przez Partnera Prywatnego dzięki jego specjalistycznym kompetencjom

Analiza Potrzeb i Wymagań

Analiza Potrzeb i Wymagań, która de facto stanowi analizę opcji realizacji inwestycji jest w obecnym stanie prawnym wymagana przez art. 83 Ustawy PZP przed wszczęciem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (klasycznego), którego wartość jest co najmniej równa progom unijnym.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 Ustawy PZP analizie podlega przede wszystkim weryfikacja, w jaki sposób powinny zostać zaspokojone zidentyfikowane potrzeby Zamawiającego. Jednym z tych sposobów może być realizacja projektu w formule PPP.

W tym zakresie analizy dokonywane są już na tym etapie identyfikacji Projektu PPP. Następnie, w razie wstępnego potwierdzenia zasadności realizacji projektu w formule PPP, wnioski z tych analiz są potwierdzane i uszczegółowiane w analizie technicznej, finansowej i analizie Value for Money w ramach Oceny Efektywności.

Zgodnie z rekomendacją zawartą w podrozdziale 10.2 Wytycznych MFiPR dla projektów hybrydowych "Dla projektów planowanych do realizacji w formule hybrydowej, rekomenduje się przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań niezależnie od wartości projektu".

Przykładowa Analiza Potrzeb i Wymagań dostępna na <https://www.ppp.gov.pl/analiza-potrzeb-i-wymagan>, została przygotowana wspólnie z instytucją zarządzającą dla programu regionalnego dla województwa opolskiego (FEOP) i stanowiła część dokumentacji naboru dla działania 2.1 Efektywność energetyczna.

Co do relacji Analizy Potrzeb i Wymagań do Oceny Efektywności oraz zakresu i zastosowania Analizy Potrzeb i Wymagań patrz: ramka Część II Punkt 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP.

1.2 Przygotowanie informacji o Projekcie PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 4.2 – Opis Projektu PPP

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna

Przygotowanie informacji o Projekcie PPP na etapie identyfikacji projektów stanowi punkt wyjścia do oceny, czy dany projekt spełnia podstawowe kryteria Projektu PPP.

Informacje te będą uszczegółowiane a, jeśli zajdzie taka potrzeba, zmieniane w toku Oceny Efektywności i w ostatecznym kształcie zostaną uwzględnione w OPIW.

Charakterystyczną cechą Projektów PPP jest to, że definiowane są poprzez oczekiwane rezultaty, mniej zaś przez sposób realizacji zamówienia, jak to ma miejsce w Formule Tradycyjnej. Dodatkowo, przy projektach realizowanych w Formule Tradycyjnej, Zamawiający koncentrują się na specyfikacji technicznej dla okresu budowy, przebudowy lub remontu, częstokroć nie analizując przyszłych kosztów utrzymania obiektu. W Projektach PPP uwzględnić należy cały okres funkcjonowania Infrastruktury Publicznej lub świadczenia usług, tym samym definicja projektu i zakres informacji przekazywane Partnerowi Prywatnemu i innym interesariuszom są zasadniczo odmienne. Projekty PPP wymagają jasnego i precyzyjnego zdefiniowania wymogów dotyczących dostępności Infrastruktury Publicznej i określenia standardów świadczenia usług.

W ramach informacji o Projekcie PPP należy określić co najmniej:

- definicję przedsięwzięcia planowanego do realizacji wspólnie z Partnerem Prywatnym oraz cel jego realizacji;
- określenie zadań i usług, które zostaną przekazane do realizacji Partnerowi Prywatnemu;
- wstępny podział ryzyk;
- planowany okres współpracy – czas obowiązywania Umowy o PPP;
- źródła przychodów Partnera Prywatnego.

W punktach poniżej opisano każdy ze wskazanych elementów informacji o Projekcie PPP.

1.2.1 Definicja i cele realizacji Przedsięwzięcia

Informacje o Projekcie PPP powinny obejmować podstawowy zakres Projektu PPP oraz cele jego realizacji.

W ramach definiowania projektu należy określić zakres rzeczowy Projektu PPP i jego lokalizację. Podmiot Publiczny powinien zdefiniować projekt na tyle precyzyjnie i szczegółowo, na ile pozwala stan wiedzy na tym etapie przygotowania.

Projektem PPP może być budowa, przebudowa lub remont określonego obiektu budowlanego, wykonanie dzieła (innego niż obiekt budowlany dobra materialnego lub niematerialnego) lub inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym wykorzystywanym do świadczenia usług, lub też świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami.

Najczęściej Projekt PPP obejmować będzie szeroki katalog czynności: projektowanie, budowę i wyposażenie obiektu, utrzymanie i zarządzanie obiektem oraz świadczenie określonych usług.

Cele Projektu PPP odnosząc się będą do określonych uprzednio potrzeb publicznych, na które projekt ma odpowiadać.

1.2.2 Zadania Partnera Prywatnego i podział ryzyk

Kolejnym krokiem jest wskazanie, które zadania w ramach realizowanego Projektu PPP zostaną powierzone Partnerowi Prywatnemu. W szczególności, należy określić, która ze stron odpowiedzialna będzie za projektowanie, budowę, remont lub ulepszenie aktywa lub wytworzenie dzieła, finansowanie, utrzymanie i świadczenie określonych usług publicznych w ramach projektu. Co do zasady, w Projektach PPP większość zadań leżeć będzie po stronie Partnera Prywatnego. Zasadą jest, iż Podmiot Publiczny odpowiada jedynie za te zadania i ryzyka, które zostały mu wyraźnie przypisane w Umowie o PPP.

Opis wymagań wobec Partnera Prywatnego powinien stanowić funkcjonalny opis powierzonych mu zadań. Opis ten co do zasady powinien określać oczekiwane rezultaty, mniej zaś ich specyfikację techniczną. Oczekiwane dla projektu rezultaty, a docelowo również wskaźniki służące ich mierzeniu, powinny być określane w zgodzie z zasadą SMART, czyli:

- proste i konkretne (ang. *Specific*) – jasne, precyzyjnie i rzeczowo opisane;
- mierzalne (ang. *Measurable*) – możliwe do pomiaru ilościowo lub jakościowo;
- osiągalne (ang. *Achievable*) – wykonalne, możliwe do urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach;
- istotne (ang. *Relevant*) – bezpośrednio dotyczące projektu i znaczące dla jego realizacji;
- określone w czasie (ang. *Time-bound*) – powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta założona wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru.

Na podstawie określonych zadań podzielonych pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego należy określić wstępny podział kluczowych ryzyk, w tym co najmniej:

- ryzyka projektowania i budowy – obejmujące zdarzenia związane ze zmianą kosztów lub terminów wytworzenia lub remontu Infrastruktury Publicznej;
- ryzyka dostępności – dotyczące zdarzeń skutkujących mniejszą ilością lub gorszą jakością usług świadczonych w ramach Umowy o PPP w porównaniu z wartościami i wymaganiami uwzględnionymi w Umowie o PPP;
- ryzyka popytu – obejmujące zmienność popytu na określone usługi;
- ryzyka finansowania – ryzyka związane z pozyskaniem i obsługą finansowania dla Projektu PPP.

W ramach podziału ryzyk pomiędzy stronami, należy przyjąć zasadę, że każdej ze stron należy przekazać te ryzyka, którymi może i jest w stanie lepiej zarządzać. Na tym etapie przygotowania projektu podział ryzyk jest podziałem bardzo ogólnym i na kolejnych etapach zostanie doprecyzowany.

Szczegółowe podejście do podziału ryzyka zaprezentowano w Części II Punkcie 3.3 Analizy ryzyka a szczegółowa przykładowa matryca ryzyk w postaci tabeli znajduje się w Załączniku nr 8 do Wytycznych Tom I.

1.2.3 Planowany okres współpracy

Z reguły informacja o Projekcie PPP zawiera wstępne wskazanie okresu współpracy z Partnerem Prywatnym – przewidywany okres trwania Umowy o PPP, który podlega weryfikacji na etapie Oceny Efektywności. Okres ten powinien być co do zasady powiązany z cyklem życia danego aktywa, okresem na jaki mogłoby zostać pozyskane finansowanie oraz okresem, w jakim Partner Prywatny może uzyskać zwrot z inwestycji.

1.2.4 Wstępne określenie źródeł przychodów Partnera Prywatnego

Informacja o Projekcie PPP powinna określać podstawowe strumienie przychodów Partnera Prywatnego. Pozwoli to na określenie Mechanizmu Wynagradzania stanowiącego odzwierciedlenie podziału zadań i ryzyk pomiędzy stronami, w szczególności w zakresie ryzyka budowy, popytu i dostępności.



PRZYKŁAD

Przedstawiony poniżej przykład dla sektora drogowego prezentuje, w jaki sposób należy przygotowywać informacje o Projekcie PPP.

Tabela 5. Informacja o Projekcie PPP z sektora drogowego

	Właściwe	Niewłaściwe	Komentarz
Definicja Projektu	Budowa i utrzymanie/ zarządzanie sieci 50 km nowych dróg gminnych klasy G, Z i L zlokalizowanych na terenie gminy A, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Roboty budowlane i utrzymanie/ zarządzanie sieci dróg	<i>Definicja projektu powinna precyzyjnie określać czego dotyczy przedsięwzięcie. Przy przykładzie drogowym niezbędne byłoby określenie długości dróg, kategorii i klasy dróg oraz ich lokalizacji (w tym mapy z przebiegiem)</i>
Cele Projektu	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie komfortu użytkowania sieci dróg i stymulacja gospodarcza regionu.	Budowa sieci dróg	<i>Cele projektu odnosić się powinny do określonych potrzeb publicznych</i>
Zadania Partnera Prywatnego	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie/ zarządzanie 50 km nowych dróg gminnych oraz pozyskanie finansowania dla realizacji inwestycji. Lokalizacja odcinków dróg wskazana na załączonych mapach. Wymagania w zakresie budowy: 20 km dróg miałyby zostać zakończona w przeciągu pierwszych trzech lat od podpisania umowy, a budowa pozostałych 30 km – w przeciągu pięciu lat od podpisania Umowy. Wybudowane drogi mają spełniać wymagania techniczne określone w obowiązującym	Budowa i utrzymanie/ zarządzanie sieci dróg oraz pozyskanie finansowania dla realizacji inwestycji Wymagania w zakresie budowy: budowa dróg o dobrym standardzie w przeciągu kilku lat Wymagania w okresie utrzymania: wymagania klasy A według Systemu Oceny Stanu	<i>Oczekiwane dla projektu rezultaty powinny być w zgodzie z zasadą SMART opisaną w Części II Punkcie 1.2.2 Zadania Partnera Prywatnego i podział ryzyk. W przykładzie drogowym należy określić wszystkie zadania, jakie mają zostać powierzone Partnerowi Prywatnemu i wskazać zakres rzeczowy – długość sieci, parametry techniczne jakie mają spełniać nowo projektowane drogi.</i>

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 20 km do wybudowania w pierwszych trzech latach powinno spełniać wymagania techniczne określone dla dróg głównych (G), zaś pozostałe: 15 km – wymagania techniczne określone dla dróg zbiorczych (Z), 15 km – wymagania techniczne określone dla dróg lokalnych (L). Wymagania w okresie utrzymania: wszystkie nawierzchnie mają spełniać wymagania klasy B według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni opracowanego przez GDDKiA przez cały okres utrzymania. Wstępne wymogi w zakresie utrzymania zimowego dróg ustalone zostały poprzez odniesienie do standardów określonych przez GDDKiA i wskazanie, w których obszarach wymagania będą zredukowane. Wymogi w zakresie utrzymania letniego określone poprzez odwołanie do załączonego dokumentu wewnętrznego zarządcy dróg. Wymagania dotyczące dróg w momencie zwrotu Podmiotowi Publicznemu. Wymagania w zakresie pozyskania finansowania: Partner Prywatny powinien zapewnić finansowanie realizacji inwestycji. Nie jest przewidywane zapewnienie dofinansowania dla projektu ani wniesienie wkładu własnego przez Podmiot Publiczny	Nawierzchni opracowanego przez GDDKiA. Wymogi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych zgodnie ze standardami określonymi przez GDDKiA	<i>Oczekiwany standard powinien zostać określony precyzyjnie. Zastosowane sformułowania takie jak "dobry standard" nie są wystarczająco precyzyjne. Wymogi powinny być również określone w czasie.</i> <i>Oczekiwany standard powinien być dostosowany do danej inwestycji. Przykładowo, wymagania dla dróg gminnych standardu analogicznego jak dla dróg krajowych nie będzie osiągalne.</i>
--	---	---

Podział ryzyka	Partner Prywatny ponosić będzie większość ryzyk związanego z budową, dostępnością aktywa i finansowaniem projektu, ryzyka popytu ponosić będzie Podmiot Publiczny (brak możliwości przekazania tego ryzyka Partnerowi Prywatnemu, ponieważ na drogach lokalnych nie mogą być pobierane Opłaty od Użytkowników i jedynym możliwym Mechanizmem Wynagradzania jest OzD). Podmiot Publiczny odpowiedzialny będzie za przekazanie gruntów o uregulowanym stanie prawnym.	Partner Prywatny ponosić będzie większość ryzyka	Należy określić wstępny podział kluczowych ryzyk, w tym co najmniej: • ryzyka budowy; • ryzyka pozyskania decyzji administracyjnych; • ryzyka dostępności; • ryzyka popytu; • ryzyka finansowania.
Okres Umowy o PPP	około 20 lat	około 5 lat	Wskazany okres powinien być powiązany z cyklem życia danego aktywa i okresem, na jaki mogłoby zostać pozyskane finansowanie umożliwiające zwrot z inwestycji.
Wstępne określenie źródeł przychodów Partnera Prywatnego	Opłata za Dostępność płatna Partnerowi Prywatnemu przez Urząd Gminy A	opłaty od podmiotów trzecich (reklamy w pasie drogowym)	Proponowany model wynagradzania powinien być racjonalny i powinien stanowić odzwierciedlenie podziału ryzyk pomiędzy stronami, w szczególności w zakresie ryzyka budowy, popytu i dostępności.

1.3 Wstępna ocena PPP jako modelu realizacji projektu

Wstępna ocena powinna zostać wykonana przez Podmiot Publiczny samodzielnie na podstawie przygotowanej wstępnej listy projektów do realizacji, gdyż ma na celu określenie czy projekt jest możliwy do zrealizowania jako PPP i czy przeprowadzenie Oceny Efektywności jest uzasadnione. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania przez pracowników Podmiotu Publicznego powinno potwierdzić wstępną zasadność kontynuacji analiz lub jej brak.

Wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu dokonywana jest w następujących krokach:

Krok 1: Ocena możliwości zastosowania dla projektu formuły PPP

Krok 2: Ocena zakładanego Mechanizmu Wynagradzania

Krok 3: Wstępna weryfikacja dostępności finansowej projektu w modelu PPP

Krok 4: Określenie i weryfikacja preferowanego modelu realizacji inwestycji

Krok 5: Ocena gotowości projektu i organizacji

Krok 1 Ocena możliwości zastosowania dla projektu formuły PPP

Ocena możliwości zastosowania PPP wymaga przeanalizowania danego projektu w kontekście jego zakresu, wielkości, ryzyka i potencjału zwiększonej efektywności.

Poniżej przedstawiona została lista sprawdzająca umożliwiającą analizę projektu pod kątem zastosowania modelu PPP wraz z komentarzem.

Definicja projektu

- *Czy definicja projektu jest precyzyjna?*
- *Czy zakres projektu i jego definicja pozostaną niezmiennie w długim okresie?*
- *Czy projekt dotyczy sektora, w którym następuje szybki postęp technologiczny wpływający na definicję projektu?*

Realizacja projektu w formule PPP wymaga jego precyzyjnego zdefiniowania. Zadania, które potencjalnie mają być powierzone Partnerowi Prywatnemu muszą być jasno określone. Należy przeanalizować, czy występują ograniczenia w zakresie możliwości powierzenia usług Partnerowi Prywatnemu oraz które z obszarów Podmiot Publiczny chce przekazać Partnerowi Prywatnemu.

Wypracowana ostatecznie definicja projektu i jego zakres powinny być stałe w okresie na jaki zostanie zawarta Umowa o PPP. Warto mieć na uwadze, że po zawarciu Umowy o PPP możliwość dokonywania zmian będzie ograniczona. Zmienność zakresu wynikać może przykładowo z przewidywanych zmian demograficznych (w przypadku przedszkola - prognozowanej mniejszej lub większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w gminie).

W związku z tym, PPP jako formuła realizacji projektu będzie najbardziej adekwatna do tych inwestycji i usług, które nie podlegają dynamicznym zmianom. Przykładowo, nie będzie odpowiednia dla projektów w sektorach, w których w planowanym okresie trwania Umowy o PPP

nastąpić może szybki postęp technologiczny wpływający na definicję i zakres projektu np. PPP w obszarze płatności elektronicznych.

Oczekiwane rezultaty

- *Czy oczekiwane rezultaty zostały określone w sposób jasny i konkretny?*
- *Czy oczekiwane rezultaty są realistyczne?*
- *Czy rezultaty będą mierzalne?*

W Projektach PPP sektor publiczny precyzuje rezultaty wymagane w odniesieniu do zamawianych usług, a wynagrodzenie Partnera Prywatnego co do zasady zależy od wyników, tj. osiągnięcia określonych rezultatów. W związku z tym należy przeanalizować, czy oczekiwania względem Partnera Prywatnego są realistyczne i czy zostały precyzyjnie określone, zarówno w odniesieniu do dostępności aktywa, jak i zakresu oraz poziomu jakości świadczonych usług, oraz czy możliwe jest przełożenie ich na mierzalne wskaźniki odnoszące się do określonych okresów świadczenia usługi.

Skala projektu

- *Czy skala projektu uzasadnia poniesienie kosztów transakcyjnych związanych z modelem PPP?*
- *Czy istnieje możliwość pakietowania projektów o podobnym profilu ryzyka i wymagających podobnych kompetencji po stronie Partnera Prywatnego?*

Dobre przygotowanie Projektu PPP wymaga poniesienia istotnych nakładów (pieniężnych i osobowych) – zarówno po stronie Podmiotu Publicznego, jak i po stronie Partnera Prywatnego. W związku z powyższym, co do zasady formuła PPP powinna być stosowana do większych przedsięwzięć. Potencjalne korzyści możliwe do uzyskania w związku z zastosowaniem PPP powinny istotnie przewyższać nakłady związane z przygotowaniem projektu. Podmiot Publiczny powinien określić, czy skala projektu uzasadnia poniesienie wymaganych kosztów transakcyjnych przez Podmiot Publiczny oraz przez potencjalnych Partnerów Prywatnych (przy udziale w postępowaniu i przygotowaniu oferty). Rozważania dotyczące skali i kosztów transakcyjnych uwzględniać powinny poziom złożoności projektów oraz zakres niezbędnych przygotowań.

Rozważając skalę projektów oraz ich pakietowanie, należy mieć jednocześnie na uwadze potencjał rynkowy. Z jednej strony, małe projekty mogą być nieuzasadnione w związku z kosztami przygotowania, z drugiej, projekty zbyt duże mogą być trudne do realizacji ze względu na potencjał rynku wykonawców i Instytucji Finansujących oraz koncentrację ryzyka

Zakładany okres realizacji

- *Jaki jest zakładany okres świadczenia usług przez Partnera Prywatnego?*
- *Czy zasadne jest zawarcie umowy na długi okres?*

W Projektach PPP Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny przejmuje na siebie zobowiązania do świadczenia określonej usługi na oznaczony czas. Najczęściej jest to okres od 10 do 25 lat.

Okres ten powinien odzwierciedlać charakterystykę projektu. W Projektach PPP, w których zakładane jest pozyskanie przez Partnera Prywatnego finansowania inwestycji, czas trwania Umowy o PPP powinien umożliwiać spłatę zaciągniętego finansowania.

Kluczowe jest, by zakładany okres trwania Umowy o PPP pozwalał Partnerowi Prywatnemu na uzyskanie zwrotu z zaangażowanych w związku z jej wykonywaniem środków finansowych. Im krótszy będzie czas, na jaki zostanie zawarta Umowa o PPP, tym wyższych płatności okresowych (od Podmiotu Publicznego lub od Użytkowników) oczekiwać będzie Partner Prywatny.

Dodatkowo, w przypadku Koncesji kwestia okresu umowy jest regulowana przepisami Ustawy o Umowie Koncesji lub, zgodnie z którymi w przypadku umowy Koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy Koncesji nie może przekraczać okresu, w którym Koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem, inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania Koncesji.

Weryfikacja wstępnie określonego okresu obowiązywania Umowy o PPP powinna być przedmiotem Oceny Efektywności.

Ryzyka do przekazania Partnerowi Prywatnemu

- *Czy określono ryzyka, które miałyby zostać przekazane Partnerowi Prywatnemu?*
- *Czy ryzyka te są zrozumiałe dla Podmiotu Publicznego?*

Rozważając możliwość realizacji projektu w formule PPP, Podmiot Publiczny powinien wstępnie ocenić główne ryzyka związane z Projektem PPP oraz możliwość przekazania ich części Partnerowi Prywatnemu.

Szczegółowa analiza ryzyk wykonywana jest na etapie Oceny Efektywności (w Części II Punkcie 3.3 Analizy ryzyka); na etapie identyfikacji Projektu PPP należy jednak wstępnie rozpoznać, czy ryzyka, które mają zostać przekazane Partnerowi Prywatnemu są znane i zrozumiałe.

Oczekiwany zakres wpływu Podmiotu Publicznego

- *Jaki jest oczekiwany zakres wpływu Podmiotu Publicznego na projekt?*
- *Jaka jest przewidywalność popytu na daną usługę?*

Podmiot Publiczny powinien określić, jaki zakres wpływu chciałby mieć na dany Projekt PPP. Taki wpływ może obejmować ustanawianie wysokości stawek opłat za dane usługi dla Użytkowników. Im większy zakres wpływu będzie oczekiwany, tym trudniejsze będzie zastosowanie modelu PPP dla projektu. Projekty, w których Podmiot Publiczny chce zachować pełen wpływ na świadczenie usług (oddzielnie należy rozpatrywać zakres i poziom świadczonych usług), nie powinny być realizowane w formule PPP. Poziom wpływu na aktywo i usługę musi być skorelowany z przekazywanymi ryzykami Partnerowi Prywatnemu – jeśli dane ryzyko ma zostać przekazane Partnerowi Prywatnemu, powinien mieć on możliwość podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym tego ryzyka.

Przewidywalność popytu będzie istotna zarówno przy projektach koncesyjnych, gdzie popyt wpływać będzie na przychody i koszty Partnera Prywatnego, jak i w projektach z Opłatą za Dostępność, w których poziom wykorzystania będzie wpływać na koszty w okresie użytkowania. Należy sprawdzić możliwość dokonania wiarygodnej analizy popytu w oparciu o informacje będące w posiadaniu Podmiotu Publicznego lub dostępne na rynku.

Rynek wykonawców i Instytucji Finansujących

- *Czy istnieje rynek wykonawców potencjalnie zainteresowanych projektem?*
- *Czy istnieje rynek Instytucji Finansujących potencjalnie zainteresowanych projektem?*
- *Czy dotychczasowe kontakty z przedstawicielami wykonawców i Instytucji Finansujących wskazują na potencjalne zainteresowanie projektem?*
- *Czy projekt jest atrakcyjny komercyjnie?*

Jednym z czynników wpływających na zasadność realizacji projektu w formule PPP jest potencjał rynkowy, rozumiany jako występowanie na rynku podmiotów i inwestorów potencjalnie zainteresowanych projektem oraz zakres konkurencji pomiędzy tymi podmiotami. Konkurencja w procesie wyboru Partnera Prywatnego stanowi dla niego motywację do optymalizacji kosztów i stosowania innowacyjnych rozwiązań.

Należy wstępnie rozważyć, czy dany projekt jest atrakcyjny komercyjnie. Jeśli możliwe jest pobieranie Opłat od Użytkowników i podmiotów trzecich, należy rozważyć czy ich poziom pozwoli na wypracowanie zwrotu z inwestycji w rozsądnym okresie i tym samym czy projekt nie będzie wymagał dodatkowych płatności od Podmiotu Publicznego.

Wstępnej oceny rynku można dokonać w oparciu o przygotowaną informację o Projekcie (Część II Punkt 1.2 Przygotowanie informacji o Projekcie PPP) i przekazane wraz z nią pytania do wykonawców i Instytucji Finansujących lub poprzez analizę przetargów w danym sektorze.

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania, warto rozważyć, jaka jest praktyka rynkowa dla tego typu projektów, czy istnieje możliwość skorzystania z modelowych, sprawdzonych rozwiązań. To, że podobne projekty realizowane były wielokrotnie z powodzeniem w modelu PPP istotnie zwiększa szansę na powodzenie projektu w przyszłości. Dodatkowo, możliwość skorzystania z wypracowanych, modelowych rozwiązań zmniejszy koszty przygotowania Projektu PPP. Brak doświadczeń w realizacji danego typu projektu w modelu PPP po stronie rynku i sektora publicznego nie wyklucza możliwości jego realizacji, niemniej realizacja projektów pilotażowych będzie bardziej wymagająca (pod względem czasu jak i zasobów, w tym kosztów działań przygotowawczych).

Odpowiedzi na powyższe pytania będą mieć wstępny charakter, powinny jednak pozwolić na lepsze zrozumienie projektu i związanych z nim wyzwań oraz jego odpowiednie ustrukturyzowanie przez Podmiot Publiczny. W przypadku, w którym Podmiot Publiczny nie posiada wystarczających informacji, by udzielić nawet wstępnych odpowiedzi, zasadne jest wstrzymanie się z oceną do czasu zgromadzenia dodatkowych informacji.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku Małych Projektów można rozważyć ich pakietowanie – połączenie kilku niezależnych przedsięwzięć lub inwestycji w jedną. Wówczas dalsze analizy w ramach Oceny Efektywności prowadzone byłyby dla połączonego projektu. Projekty, które miałyby podlegać pakietowaniu powinny być do siebie możliwie zbliżone: mieć podobny zakres zadań, profil ryzyka i wymagać podobnego zakresu kompetencji po stronie Partnera Prywatnego. Co do zasady, pakietowane powinny być projekty z tego samego sektora i o podobnym zakresie. Przykładowo, zasadne może być zgrupowanie planowanych inwestycji w budowę i przebudowę sieci drogowej w ramach jednego projektu PPP lub połączenie projektów budowy kilku żłobków i przedszkoli.

Pakietowanie projektów z różnych sektorów lub o istotnie różnej charakterystyce może zwiększać ryzyka Partnera Prywatnego oraz ostateczne koszty projektu dla Podmiotu Publicznego, gdyż może wymagać różnych zakresów kompetencji Partnera Prywatnego i wpływać na postrzeganie ryzyka przez Instytucje Finansujące oraz możliwości ich finansowania w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Więcej na temat pakietowania Projektów PPP: Analiza struktury organizacyjno-prawnej Pakietowego PPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Adekwatność modelu PPP w zależności od charakterystyki projektu podsumowuje poniższa tabela:

Tabela 6. Adekwatność modelu PPP w zależności od charakterystyki projektu

Właściwości projektu	PPP adekwatne dla realizacji projektu	PPP mniej adekwatne lub nieadekwatne dla realizacji projektu
Definicja projektu	Niezmienna	Zmienna
Oczekiwane rezultaty	Mierzalne	Niemierzalne
Skala projektu	Duża	Mała
Zakładany okres Umowy o PPP	Długi (powyżej 10 lat)	Krótki (poniżej 10 lat)
Ryzyka do przekazania Partnerowi Prywatnemu	Znane i zrozumiałe	Nieznane lub niezrozumiałe
Oczekiwany zakres wpływu Podmiotu Publicznego na projekt	Możliwe zaakceptowanie ograniczenia wpływu Podmiotu Publicznego w odniesieniu do sposobu wykonania określonych usług lub mitygacji ryzyk	Pełen wpływ
Rynek wykonawców i Instytucji Finansujących	Rozwinięty	Ograniczony

Należy mieć na uwadze, że dla pomyślnej realizacji Projektu PPP nie jest niezbędne wypełnienie wszystkich wskazanych kryteriów adekwatności w pełnym stopniu. Powyższa tabela stanowi ilustrację adekwatności modelu PPP do realizacji projektów, przy czym im więcej kryteriów spełnionych będzie w pełniejszym stopniu, tym większe szanse na sukces Projektu PPP.

Krok 2 Ocena zakładanego Mechanizmu Wynagradzania

Poniżej przedstawiona została lista sprawdzająca umożliwiającą identyfikację i analizę uwarunkowań dotyczących Mechanizmu Wynagradzania wraz z komentarzem.

Cele Podmiotu Publicznego związane z projektem

- *Jaką potrzebę publiczną zaspokaja projekt?*
- *Jakie są cele projektu z punktu widzenia Podmiotu Publicznego?*

Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego powinien wspierać realizację celów zakładanych dla Projektu PPP przez Podmiot Publiczny.

Istotne jest stwierdzenie, czy Podmiotowi Publicznemu zależy przede wszystkim na:

- 1) maksymalizacji korzystania z danej usługi publicznej;

- Czy Podmiotowi Publicznemu zależy na maksymalizacji wykorzystania Infrastruktury Publicznej / usług?
 - 2) osiągnięciu większej wartości dodanej dla Użytkownika, tj. lepszej jakości świadczonych usług;
 - 3) ograniczeniu udziału Podmiotu Publicznego w finansowaniu nakładów kapitałowych niezbędnych do realizacji usługi.

Przykładowo, rozważyć można projekt dotyczący transportu publicznego w mieście, którego celem jest promowanie komunikacji zbiorowej, a tym samym ograniczenie ruchu samochodów osobowych i zmniejszenie zanieczyszczeń.

Podmiot Publiczny może podjąć decyzję o realizacji tego celu poprzez maksymalizację liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego. W związku z tym może utrzymać cenę biletów za przejazd na niskim poziomie przy zwiększonym poziomie usług lub nawet zrezygnować z poboru opłaty, jednocześnie motywując Partnera Prywatnego do promowania przejazdów poprzez wprowadzenie Mechanizmu Wynagradzania opartego na opłacie uzależnionej od użytkowania, przy niższym od komercyjnie uzasadnionego poziomie opłat (wówczas płatność pochodziłaby od Podmiotu Publicznego, a nie od pasażerów).

Środowisko regulacyjne i uwarunkowania prawne

- Czy pobór Opłat od Użytkowników jest dopuszczalny prawnie?
- Czy wysokość opłat jest regulowana?
- Czy środowisko regulacyjne jest stabilne i przetestowane w zmieniających się warunkach rynkowych?

W ramach wstępnych analiz regulacyjno-prawnych dla projektu należy zweryfikować, czy możliwe jest pobieranie Opłat od Użytkowników i czy opłaty są prawnie regulowane. W przypadku niektórych sektorów obowiązujące przepisy określają, że dostęp do usługi publicznej ma być dla Użytkownika bezpłatny (np. co do zasady edukacja, publiczna służba zdrowia), w związku z tym wynagrodzenie dla Partnera Prywatnego opierać się będzie na płatności ze strony Podmiotu Publicznego, zwykle w formie Opłaty za Dostępność.

Jeżeli Opłaty od Użytkowników są regulowane (np. opłaty za wodę, ścieki lub ciepło), należy zweryfikować czy otoczenie regulacyjne zapewnia przewidywalność przychodów Partnera Prywatnego, na przykład poprzez określenie stawek maksymalnych/minimalnych lub wyznaczenie sposobu kształtowania i zatwierdzania taryf przez niezależnego regulatora rynku. Przewidywalność zwiększać będą również ustabilizowane praktyki regulacyjne, np. wykorzystanie do ustalania poziomu stawek tzw. regulowanej wartości aktywów.

Uwarunkowania wynikające z polityki sektora publicznego

- *Czy pobór Opłat od Użytkowników jest spójny z bieżącą i przewidywaną długoterminową polityką sektora publicznego?*
- *Jaki jest pożądany wpływ strony publicznej na stawki opłat (w sektorze nieregulowanym)?*

Podmiot Publiczny powinien przeanalizować spójność rozważanych opcji w zakresie Mechanizmu Wynagradzania z polityką sektora publicznego dla danego obszaru.

Analiza powinna uwzględniać dokumenty strategiczne na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym/gminnym (w zależności od charakteru projektu). Mając na uwadze wieloletni charakter Umów o PPP, zakres analizy powinien obejmować nie tylko bieżące uwarunkowania, ale również przewidywania w zakresie przyszłego kształtowania się polityk i regulacji dla sektorów wynikające z przyjętych polityk i wieloletnich strategii. Podmiot Publiczny powinien równocześnie określić swój pożądany zakres wpływu na poziom cen dla Użytkowników.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

- *Czy Użytkownicy obecnie płacą za usługę?*
- *Czy dostępne są alternatywne usługi albo aktywa zaspokajające tę samą potrzebę?*
- *Jakie czynniki kształtować będą popyt na usługę?*

Na etapie identyfikacji projektu należy zweryfikować, czy Użytkownicy obecnie płacą za usługę, jaka jest dostępność usług alternatywnych oraz jakie czynniki mogą wpływać na popyt na usługę. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie opłat może doprowadzić do zaprzestania albo znaczącego ograniczenia korzystania z danego obiektu/usługi przez określone grupy Użytkowników ze względu na ograniczenia finansowe.

W niektórych przypadkach wprowadzenie opłat może też spowodować, że Użytkownicy wybierając będą dostępną bezpłatną lub tańszą alternatywę, co tworzy dodatkowe ryzyka dla projektu.

Ponadto, należy zidentyfikować czynniki wpływające na popyt na usługę, w celu określenia czy są to ryzyka, którymi Partner Prywatny będzie mógł zarządzać. Na wstępnym etapie rozważyć należy co najmniej czynniki demograficzne, które np. w przypadku przedszkoli, szkół czy szpitali będą miały wpływ na poziom wykorzystywania aktywa i rodzaj świadczonych usług (np. zatrudnienie nauczycieli nauczania początkowego lub lekarzy geriatrów).

Atrakcyjność komercyjna

- *Czy przychody od Użytkowników są przewidywalne (np. na podstawie danych historycznych)?*
- *Czy możliwe jest uzyskiwanie przychodów od podmiotów trzecich?*

O atrakcyjności projektu z punktu widzenia Partnera Prywatnego i Instytucji Finansowych decydować będzie m.in. stabilność przewidywanego strumienia przychodów. Przykładowo, projekt remontu istniejącej drogi płatnej o stabilnym natężeniu ruchu będzie postrzegany przez Partnera Prywatnego jako mniej ryzykowny i potencjalnie możliwy do realizacji w Koncesji w przeciwieństwie do projektu typu *greenfield* (tj. budowa "od zera"), dla którego brak danych historycznych co do wielkości ruchu zmniejsza przewidywalność przychodów.

Dodatkowo, należy określić, czy możliwe jest uzyskiwanie przychodów od podmiotów trzecich, a jeśli tak – wstępnie ocenić potencjał i przewidywalność strumieni przychodów. W niektórych projektach przychody z działalności komercyjnej mogą wspomóc projekt, obniżając oczekiwaną Opłatę za Dostępność albo umożliwiając uzyskanie Opłat od Użytkowników, np. wykorzystanie powierzchni handlowej w przypadku lotnisk i dworców.

Uwarunkowania dot. praktyk rynkowych dla sektora

- Jaka jest praktyka rynkowa dla projektów w danym sektorze?

Schemat 8. Mechanizmy wynagrodzenia w wybranych sektorach – praktyka rynkowa

	OzD	MU	OoU
Drogi	◆	◆	◆
Infrastruktura kolejowa liniowa	◆		
Budynki użytku publicznego	◆		
Obiekty sportowo-rekreacyjne	◆	◆	◆
Lotniska			◆
Sektor wodno-kanalizacyjnych			◆
Gospodarka odpadami		◆	◆

Na ocenę ryzyka dokonywaną przez Partnerów Prywatnych i Instytucje Finansujące będzie mieć wpływ praktyka rynkowa. Dane ryzyko ocenione jest jako mniejsze wówczas, gdy Mechanizm Wynagradzania jest sprawdzony poprzez powszechne stosowanie w danym sektorze. Przykładowo, koncesja jest standardem rynkowym dla projektu budowy lotniska, zaś dla budowy więzienia – PPP z Opłatą za Dostępność. W przypadku wyboru niewłaściwego Mechanizmu Wynagradzania Podmiot Publiczny może nie otrzymać ofert od Partnerów Prywatnych lub wycena Projektu będzie dużo wyższa.

Uwarunkowania wynikające z finansowania UE

- Czy projekt może być objęty dofinansowaniem z funduszy europejskich?

W przypadku Projektów Hybrydowych, należy dodatkowo przeanalizować uwarunkowania związane z dofinansowaniem wpływające na wybór Mechanizmu Wynagradzania. Szczegółowe omówienie uwarunkowań w tym zakresie zawarte jest w rozdziale 10 dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027" ze szczególnym wskazaniem na podrozdziały 10.5-10.7.

Uwarunkowania projektu sprzyjające jego realizacji w Koncesji:

- pobieranie Opłat od Użytkowników jest możliwe i zasadne;
- przychody z projektu są przewidywalne i stabilne – w szczególności dostępne dane historyczne zmniejszają ryzyka związane z ich prognozowaniem;
- projekt przeprowadzany jest na rynku regulowanym, a środowisko regulacyjne wspiera przewidywalność przychodów (np. poprzez taryfy lub stawki minimalne, silny niezależny regulator rynku);
- projekt ma charakter monopolu naturalnego, a popyt na daną usługę ma charakter podstawowy (jak dostawy wody).

Wybór Mechanizmu Wynagradzania Partnera Prywatnego dla projektu wskazany w Części II Punkcie 1.2 Przygotowanie informacji o Projekcie PPP, a dokonany na podstawie analizy jego uwarunkowań na etapie identyfikacji projektu (Część II Punkt 1.1 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego oraz wstępne określenie źródeł ich finansowania) i potwierdzony następnie w wyniku Oceny Efektywności będzie mieć wpływ na to, który z wariantów prawnych współpracy pomiędzy stronami powinien mieć zastosowanie do danego projektu.

Krok 3

Wstępna weryfikacja dostępności finansowej Projektu PPP

W niniejszych Wytycznych dostępność finansowa Projektu PPP odnosi się do zdolności do zapłaty za usługi związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem lub zarządzaniem obiektem, w zależności od projektu i potencjalnego modelu płatności. Zdolność ta może być rozpatrywana jako zdolność Podmiotu Publicznego lub zdolność Użytkowników do regulowania zobowiązań lub połączenie obu ww. zdolności. Ocena zdolności finansowej zostanie przeprowadzona szczegółowo na etapie Oceny Efektywności realizacji projektu w modelu PPP, na podstawie bardziej precyzyjnych szacunków kosztów Partnera Prywatnego, wyceny ryzyk i oczekiwanego zwrotu oraz analizy popytu (patrz: Część II Punkt 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP).

Analiza dostępności finansowej na etapie identyfikacji Projektu PPP ma na celu odrzucenie projektów, które byłyby zbyt drogie, lub też przededefiniowanie Projektu PPP, tak aby był on dostępny finansowo.

Wstępna ocena dostępności finansowej powinna zostać przeprowadzona poprzez porównanie szacunkowego wynagrodzenia Partnera Prywatnego, ustalonego na podstawie szacunkowego kosztu realizacji Projektu PPP, w tym świadczenia usług do środków, jakie jest gotowy przeznaczyć na realizację projektu Podmiot Publiczny lub jakimi musieliby zostać obciążeni Użytkownicy.

W ramach wstępnego szacunku kosztów Projektu PPP z perspektywy Partnera Prywatnego należy uwzględnić:

- koszty inwestycyjne;
- koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i remontów obiektu, koszty świadczenia usług;
- koszty finansowania;

- koszt ryzyk transferowanych na Partnera Prywatnego.

Poziom kosztów powinien zostać oszacowany przez Podmiot Publiczny zgodnie z jego najlepszą wiedzą na podstawie danych, którymi dysponuje na danym etapie (np. przeprowadzone wcześniej wstępne analizy lub Studia Wykonalności). W przypadku szacowania kosztów na podstawie danych z projektów realizowanych w Formule Tradycyjnej, należy zweryfikować, czy zakładana dla rozważanego Projektu PPP jakość i poziom świadczenia usług odpowiadają projektowi realizowanemu w Formule Tradycyjnej, jeśli nie – należy rozważyć ich proporcjonalne zwiększenie. Oszacowanie kosztów może zostać wykonane metodą porównawczą w odniesieniu do już realizowanych inwestycji w danym rejonie charakteryzujących się podobnymi parametrami np. oszacowanie kosztu wybudowania jednego kilometra drogi o podobnych parametrach dla tej samej kategorii ruchu drogi czy jednego kilometra wodociągu o tej samej średnicy i z podobnych materiałów. Metoda szacowania kosztów w odniesieniu do podobnych inwestycji może być stosowana wyłącznie w początkowych fazach projektu.

Na podstawie zaprognozowanych w ten sposób kosztów Projektu PPP należy oszacować oczekiwane wynagrodzenie Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem oczekiwanego zwrotu z inwestycji (patrz: Część II Punkt 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe). Szczegółowość przeprowadzonej na tym etapie analizy zależeć będzie od zakresu informacji, jakimi dysponuje Podmiot Publiczny.

UWAGA



Centralna Jednostka ds. PPP opracowała narzędzie do wstępnej kalkulacji OzD (<https://www.ppp.gov.pl/kalkulator-ppp>), które może wspomóc Podmiot Publiczny już na wstępnym Etapie Przygotowawczym Projektu PPP i potwierdzić dostępność finansową Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego bez konieczności przeprowadzania pełnej Oceny Efektywności.

Narzędzie nie zastępuje modelu finansowego i nie prezentuje szczegółowych przepływów finansowych, które stanowią podstawę do pozyskania finansowania zewnętrznego, ale pozwala na określenie rzędu wielkości wynagrodzenia Partnera Prywatnego, ułatwiając decyzję Podmiotowi Publicznemu co do dalszych kroków.

Przy korzystaniu z kalkulatora, jak przy każdym narzędziu, należy mieć pewność, że zostały wprowadzone prawidłowe założenia, umożliwiające właściwe porównanie między wariantami.

Następnie, mając wstępne oszacowanie poziomu wynagrodzenia Partnera Prywatnego, należy:

- dla projektów, w których płacą Użytkownicy – ocenić szacowany poziom Opłat od Użytkowników pozwalający na pokrycie wynagrodzenia Partnera Prywatnego; w przypadku, w którym przy danym poziomie opłat usługa byłaby niedostępna dla Użytkowników, należy rozważyć możliwość połączenia płatności od Użytkowników z płatnościami od Podmiotu Publicznego lub rezygnację z Projektu;
- dla projektów, w których płaci Podmiot Publiczny – należy odnieść szacowane wynagrodzenie Partnera Prywatnego – Opłatę za Dostępność w poszczególnych latach – do prognoz dostępnych środków budżetowych Podmiotu Publicznego.

Dalsze analizy zasadne będą wyłącznie dla tych projektów, dla których potwierdzona została dostępność finansowa dla Użytkowników lub Podmiotu Publicznego, czyli potwierdzająca, że Partner Prywatny będzie mógł otrzymać wynagrodzenie za realizację swoich zadań.

Krok 4 Określenie i weryfikacja preferowanego modelu realizacji inwestycji

W przypadku potwierdzenia adekwatności modelu PPP dla danego projektu należy ponownie rozważyć, czy dany model realizacji inwestycji wydaje się korzystniejszy w porównaniu z dostępnymi alternatywnymi sposobami realizacji projektu. W celu dokonania wstępnej oceny w tym zakresie, Podmiot Publiczny powinien zastanowić się, czy i jak wybór modelu realizacji inwestycji wpływa na:

- osiągnięcie głównych celów i rezultatów zakładanych dla Projektu PPP;
- harmonogram realizacji Projektu PPP;
- jakość, poziom świadczonych usług;
- koszty i korzyści społecznoekonomiczne.

Należy tu zaznaczyć, że dla części projektów, z uwagi na przykład na uwarunkowania finansowe lub dostęp do kluczowych dla projektu kompetencji, realizacja projektu w Formule Tradycyjnej może nie być możliwa i wówczas można założyć, że PPP jest jedynym dostępnym modelem realizacji projektu.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku Małych Projektów oraz w przypadku projektów, dla których Podmiotowi Publicznemu trudno jest samodzielnie ocenić potencjał rynkowy, przed przystąpieniem do dalszych analiz rozważyć należy przeprowadzenie wstępnego rozpoznania rynku (ang. *market sounding*) w formie kwestionariuszy i ewentualnie spotkań. Przygotowane wstępne informacje o Projekcie PPP mogą zostać skonsultowane z potencjalnymi Sponsorami, Instytucjami Finansującymi i wykonawcami w celu weryfikacji zainteresowania projektem w proponowanym kształcie oraz oceny potencjalnej liczby zainteresowanych podmiotów. Wyniki wstępnych rozmów z rynkiem mają pozwolić na ocenę szans na konkurencyjność rozważanego postępowania na wybór Partnera Prywatnego i uwzględnić kluczowe wnioski z rozpoznania rynku w dalszych analizach. Metodyka prowadzenia badania rynku została przedstawiona w Części II Punkcie 3.6 Analizy rynkowe.

Krok 5 Ocena gotowości projektu i organizacji po stronie Podmiotu Publicznego

Dla projektów, dla których wstępnie potwierdzono możliwość ich realizacji w modelu PPP, należy następnie ocenić gotowość projektu i Podmiotu Publicznego do rozpoczęcia kolejnego etapu: Oceny Efektywności.

Ocena gotowości może zostać przeprowadzona w oparciu o listę sprawdzającą zawartą w tabeli poniżej.

Tabela 7. Ocena gotowości projektu - kluczowe pytania

Czy stan zaawansowania projektu umożliwi rozpoczęcie Oceny Efektywności?	
1.	Jakie analizy zostały już wykonane dla projektu?
2.	Czy zidentyfikowano Decyzje Administracyjne niezbędne dla realizacji projektu? Jaki jest ich status i potencjalny harmonogram pozyskiwania?
3.	W przypadku projektów dotyczących istniejącej infrastruktury – jaką dokumentacją prawną i techniczną dysponuje dana jednostka w odniesieniu do projektu?
Czy Podmiot Publiczny jest gotowy do rozpoczęcia Oceny Efektywności?	
4.	Czy zidentyfikowano potrzebne kompetencje i zasoby ludzkie? Czy możliwe jest zapewnienie zaangażowania odpowiednich osób w okresie przygotowania projektu?
5.	Czy jest dostępny wystarczający budżet na przygotowanie projektu (np. powołanie Zespołu Projektowego, zatrudnienie Doradców, przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych)?

W przypadku stwierdzenia braku gotowości do rozpoczęcia analiz, zasadne jest przygotowanie planu dalszych działań w celu rozpoczęcia analiz wraz z zakładanym harmonogramem.

DOBRE PRAKTYKI	
Dobrą praktyką jest podsumowanie przeprowadzonych analiz i sformułowanie wniosków. W niektórych przypadkach niezbędna może okazać się aktualizacja informacji o Projekcie PPP. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą być następujące: 1) Zasadne jest rozważanie projektu w modelu PPP i rozpoczęcie Oceny Efektywności dla realizacji projektu w modelu PPP. 2) Zasadne jest rozważanie projektu w modelu PPP. Przed przystąpieniem do Oceny Efektywności dla projektu potrzebne są dodatkowe działania przygotowawcze. 3) Brakuje istotnych informacji potrzebnych do oceny projektu, jest wiele niewiadomych. Zasadna jest ponowna analiza po pozyskaniu dodatkowych informacji. Projekt w proponowanym kształcie nie powinien być realizowany w modelu PPP. Zasadne jest przededefiniowanie projektu, wykorzystanie Formuły Tradycyjnej (jeśli dostępne są niezbędne środki finansowe) albo rezygnacja z projektu.	

PRZYKŁAD



W hipotetycznym projekcie Podmiot Publiczny, pomimo świadomości wzrostu kosztów w związku z pandemią Covid-19 oraz wojną w Ukrainie, nie przeprowadził aktualizacji Oceny Efektywności w zakresie wysokości nakładów inwestycyjnych. W trakcie Dialogu Konkurencyjnego wykonawcy zwrócili uwagę na wzrost kosztów i wynikające z tego możliwe niedoszacowanie wysokości środków, jakie Podmiot Publiczny zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. Podmiot Publiczny nie przeprowadził aktualizacji szacowania wartości zamówienia. W konsekwencji wszystkie złożone oferty obejmowały kwotę Opłaty za Dostępność istotnie przekraczającą wysokość ogłoszonych środków, jakie Podmiot Publiczny zamierzał przeznaczyć na realizację Przedsięwzięcia. Ponieważ unieważnienie z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego (a za taką można uznać brak środków na jego sfinansowanie) jest jedną z przesłanek roszczenia wykonawcy o zwrot kosztów przygotowania oferty, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertą mógł skierować do Podmiotu Publicznego wezwanie do zapłaty obejmujące koszty przygotowania oferty.

DOBRE PRAKTYKI



Za dobrą praktykę należy uznać aktualizację szacunkowej wartości zamówienia oraz środków jakie Podmiot Publiczny zamierza przeznaczyć na realizację Przedsięwzięcia przed przekazaniem Partnerom Prywatnym zaproszenia do złożenia ofert. Pozwala to uwzględnić zmieniające się otoczenie makroekonomiczne Przedsięwzięcia i wzrost kosztów, a w konsekwencji ponowną ocenę możliwości finansowych Podmiotu Publicznego, a nadto chroni Podmiot Publiczny przed ewentualnymi roszczeniami wykonawców o zwrot kosztów ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Przygotowanie organizacyjne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 3 – Przygotowanie Postępowania PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.1 – Zarządzanie Umową o PPP – przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego

Każda decyzja dotycząca kapitałochłonnych inwestycji lub długoterminowych zobowiązań Podmiotu Publicznego powinna uwzględniać możliwości organizacyjne i instytucjonalne do ich realizacji. W odniesieniu do rozważanych Projektów PPP, Podmiot Publiczny powinien dysponować odpowiednimi zasobami i budżetem na ich przygotowanie oraz w pełni rozumieć związane z tym zaangażowanie czasowe i osobowe. Wdrażanie Projektów PPP ma długoterminowe skutki umowne, w tym i finansowe, dlatego kluczowe jest zaangażowanie w proces przygotowania interesariuszy i decydentów.

Z punktu widzenia skutecznego i efektywnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, zarówno na poziomie strategicznym, jak i roboczym, konieczne jest zdefiniowanie i określenie struktury organizacyjnej Projektu PPP przed rozpoczęciem jego realizacji oraz odpowiednie zaplanowanie procesu przygotowania Projektu PPP.

Rozpoczęcie działań organizacyjnych jest uzasadnione dopiero po przeprowadzeniu identyfikacji i tym samym potwierdzeniu, że Projekt PPP może przejść do etapu Oceny Efektywności.

2.1 Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego

Struktura organizacyjna obejmuje procesy decyzyjne, uczestników, hierarchię i określone role, obowiązki, raportowanie, komunikację oraz, co nie mniej ważne, współpracę z zespołem projektowym Partnera Prywatnego oraz zespołem Doradców, dlatego Podmiot Publiczny, przygotowując się do Projektu PPP, powinien:

Krok 1: Powołać Zespół Projektowy PPP

Krok 2: Określić harmonogram

Krok 3: Dokonać wyboru Zespołu Doradców, jeżeli jest to planowane

Krok 1 Powołanie Zespołu Projektowego PPP

Najbardziej typowa struktura organizacyjna przy realizacji Projektu PPP obejmuje Zespół Projektowy PPP, wraz z Kierownikiem Projektu oraz Komitet Sterujący. Te organy współpracują z Doradcami, innymi interesariuszami oraz z Partnerami Prywatnymi na każdym etapie Projektu PPP.

W każdym przypadku należy wskazać skład osobowy, przypisać zadania i odpowiedzialność, określić potrzeby i sposoby raportowania oraz wskazać podstawy prawne lub regulaminowe funkcjonowania Zespołu Projektowego PPP/Komitetu Sterującego wynikające ze specyfiki organizacji Podmiotu Publicznego.

Na etapie rozpoczęcia postępowania na wybór Partnera Prywatnego niezbędne jest powołanie Komisji Przetargowej prowadzącej takie postępowanie. Powołanie Komisji Przetargowej nie jest obligatoryjne w przypadku zamówień sektorowych (art. 393 ust. 5 Ustawy PZP) oraz zamówień klasycznych o wartości niższej niż progi unijne (art. 53 ust. 2 Ustawy PZP). Z uwagi na złożoność Projektów PPP należy jednak rekomendować powołanie jej w każdym przypadku.

Z punktu widzenia efektywności tego procesu ważne jest, aby członkowie Zespołu Projektowego PPP i Komitetu Sterującego zostali umocowni stosownie do wykonywania powierzonych im zadań (np. na podstawie pełnomocnictwa, powołania do Komisji Przetargowej, powołania jako biegłego).

Szczegółowe zadania i rola Komisji Przetargowej wskazane zostały w Wytycznych Tom II.

Zespół Projektowy PPP

Zespół Projektowy PPP odpowiada za bieżące działania związane z przygotowaniem i realizacją Projektu PPP. Ze względu na złożoność przygotowania i przeprowadzenia Projektu PPP zazwyczaj wiąże się to z szerokim zakresem działań i aspektów, które muszą być zarządzane w ramach danego projektu. Zadania realizowane przez Zespół Projektowy PPP muszą uwzględniać kompleksowy charakter PPP od momentu przygotowania, poprzez Postępowanie PPP, aż do Zarządzania Umową o PPP po wyborze Partnera Prywatnego.

W skład Zespołu Projektowego PPP powinny wchodzić osoby odpowiedzialne za aspekty techniczne, prawne, ekonomiczno-finansowe i administracyjno-organizacyjne u danego Podmiotu Publicznego. Zespół powinien być tak skomponowany, aby umożliwić transfer wiedzy i zapewnić zastępowalność jego członków. Jednocześnie członkowie Zespołu Projektowego PPP powinni być przypisani do realizacji projektu i zakres ich obowiązków powinien odzwierciedlać zaangażowanie czasowe i merytoryczne. Zadania wykonywane przy realizacji Projektu PPP nie powinny być realizowane przez członków zespołu "przy okazji", a być jasno wpisane w zakres obowiązków danego pracownika, stanowiąc o przypisanej z tego tytułu odpowiedzialności.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku Małych Projektów PPP należy również powołać Zespół Projektowy PPP który będzie skupiał całościową wiedzę o Projekcie PPP i w razie potrzeby będzie konsultował się z właściwymi jednostkami w ramach Podmiotu Publicznego oraz z kierownikiem jednostki.

Zespół Projektowy nawet w Małych Projektach PPP musi mieć kompetencje do oceny i zastosowania produktów prac Doradców z Projekcie PPP.

PRZYKŁAD



W Projektach PPP, w których Podmioty Publiczne w ramach zasobów własnych nie dysponowały osobami z odpowiednim doświadczeniem, pozwalającym na kompetentny odbiór produktów doradczych, zaangażowano osoby spoza grona pracowników Podmiotu Publicznego w celu wsparcia Podmiotu Publicznego przy odbiorach i zarządzaniu Etapem Przygotowawczym Projektu PPP.

W Projektach PPP, w których Zespół Projektowy nie posiadał kompetencji do odbioru prac doradczych (wewnętrznych ani zewnętrznych) Postępowania PPP niepotrzebnie się wydłużały.

Zespół Projektowy PPP jest odpowiedzialny za następujące kluczowe obszary w ramach całego Projektu PPP:

- opracowywanie dokumentów (np. Analiza Potrzeb i Wymagań, inne analizy lub wkład do analiz, Dokumentacja Postępowania, instrukcje, korespondencja z interesariuszami itp.) i argumentów koniecznych do podejmowania decyzji w odniesieniu do wszystkich aspektów projektu, tj. technicznych, prawnych, ekonomiczno-finansowych i administracyjno-organizacyjnych, zarówno przez Komitet Sterujący, jak i organy Podmiotu Publicznego aprobujące te decyzje;
- umożliwienie regularnego wyrażania opinii przez interesariuszy Projektu PPP oraz odzwierciedlenie tych opinii przy przygotowaniu i realizacji Projektu PPP;
- koordynacja przepływu dokumentów i organizowanie spotkań Zespołu Projektowego PPP z Komitetem Sterującym i zespołem Doradców;
- archiwizacja dokumentów, umożliwiającą zachowanie ciągłości wiedzy, przy zmianach składu Zespołu Projektowego;
- prezentowanie Komitetowi Sterującemu rozwiązań rekomendowanych przez Zespół Doradców;
- monitorowanie harmonogramu przygotowania i realizacji Projektu PPP;
- regularne raportowanie do Komitetu Sterującego;
- właściwy obieg dokumentów w ramach organizacji Podmiotu Publicznego;
- ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Tabela na kolejnej stronie prezentuje przykładowy zakres zadań członków Zespołu Projektowego na różnych etapach realizacji Projektu PPP.

PRZYKŁAD

W hipotetycznym Projekcie PPP nie został powołany Zespół PPP. Funkcje Zespołu PPP powierzono tylko jednej osobie, która przed rozpoczęciem projektu nie posiadała doświadczeń przy realizacji Projektów PPP. W konsekwencji brak było koordynacji i kompetencji w celu właściwego skorzystania i odbioru prac doradczych, kontroli nad wdrożeniem odpowiedzi na pytania wykonawców do dokumentacji Postępowania PPP, w tym Umowy o PPP i PFU.

W rezultacie etap składania ofert wydłużył się istotnie w porównaniu do tego założonego w harmonogramie Postępowania PPP, wykonawcy zmuszeni byli do analizowania ciągle zmieniającego się zakresu prac, a Podmiot Publiczny do ciągłego wydłużania terminu składania ofert.

Tabela 8. Przykładowy zakres zadań członków Zespołu Projektowego na Etapie Przygotowawczym, Etapie Inwestycyjnym, Etapie Operacyjnym

Członek Zespołu Projektowego PPP ds. technicznych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. prawnych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. finansowych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. organizacyjno-administracyjnych
• odpowiada za techniczne aspekty projektu, w tym w zakresie ochrony środowiska • odpowiada za bieżące raportowanie Kierownikowi Projektu wszystkich istotnych kwestii w zakresie technicznym, środowiskowym oraz za formułowanie rekomendacji w celu podjęcia decyzji • odpowiada za przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby postępowania na wybór Partnera Prywatnego lub współpracuje z Doradcą technicznym w tym zakresie	• odpowiada za aspekty prawne projektu • odpowiada za weryfikację prawną Dokumentacji Postępowania na wybór Partnera Prywatnego • aktywnie uczestniczy w negocjacjach/ rundach dialogu, we wszystkich aspektach prawnych • weryfikuje i zatwierdza Dokumentację Postępowania w zakresie prawnym: SWZ/OPIW, Umowę o PPP wraz z załącznikami • współpracuje z zewnętrznymi Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnej dokumentacji na potrzeby projektu	• odpowiada za aspekty finansowe projektu • odpowiada za bieżące raportowanie Kierownikowi Projektu wszystkich istotnych kwestii w zakresie finansowym oraz za formułowanie rekomendacji w celu podjęcia decyzji • odpowiada za bieżące rozliczenia w projekcie i komunikację w tym zakresie • odpowiada za przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby postępowania na wybór Partnera Prywatnego i jej archiwizację • aktywnie uczestniczy w rundach dialogu/negocjacjach, we wszystkich aspektach finansowych	• odpowiada za obsługę administracyjną projektu • odpowiada za sprawny obieg informacji i kanały komunikacyjne • przygotowuje w razie potrzeby informacje o realizacji projektu dla Kierownika Projektu • archiwizuje dokumentację • organizuje i protokołuje cykliczne narady koordynacyjne dotyczące zadań związanych z realizacją projektu

• aktywnie uczestniczy w negocjacjach/rundach dialogu, we wszystkich aspektach technicznych • weryfikuje i zatwierdza Dokumentację Postępowania w zakresie technicznym: SWZ/OPIW, Umowę o PPP wraz z załącznikami • współpracuje z zewnętrznymi Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnej dokumentacji technicznej • współpracuje z Niezależnym Inżynierem • monitoruje postęp robót budowlanych i prace utrzymaniowe zgodnie z harmonogramem • odpowiada za weryfikację przygotowanych przez Partnera Prywatnego okresowych raportów i sprawozdań w zakresie wykonywania Umowy w aspektach technicznych oraz przekazywanie informacji Kierownikowi Projektu	• prowadzi bieżącą obsługę prawną projektu na etapie realizacji umowy	• weryfikuje i zatwierdza Dokumentację Postępowania w zakresie finansowym: SWZ/OPIW i Umowę o PPP wraz z załącznikami • współpracuje z zewnętrznymi Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnej informacji w zakresie aspektów finansowych • przygotowuje informacje na potrzeby kontroli skarbowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej i ewentualnie innych organów • odpowiada za wszelkie kwestie związane z pozyskaniem środków z UE (jeżeli dotyczy)	
---	---	--	--

Członek Zespołu Projektowego PPP ds. technicznych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. prawnych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. finansowych	Członek Zespołu Projektowego PPP ds. organizacyjno- administracyjnych
oraz członkowi zespołu do spraw finansowych			

Kierownik Projektu

Zespołem Projektowym PPP kieruje Kierownik Projektu, który podlega bezpośrednio Komitetowi Sterującemu. Kierownik Projektu regularnie współpracuje z Zespołem Projektowym PPP oraz zespołem Doradców. Funkcja Kierownika Projektu nie jest tożsama z kierownikiem Zamawiającego, w rozumieniu przepisów PZP. Jego rola dotyczy Projektu PPP, a nie szeregu zamówień publicznych realizowanych przez Podmiot Publiczny. Kierownik Projektu uczestniczy w Projekcie PPP przez cały okres jego trwania. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter Umów o PPP, rolę Kierownika Projektu w okresie trwania Umowy o PPP prawdopodobnie sprawowała będzie więcej niż jedna osoba.

PRZYKŁAD



Przykładowy zakres zadań Kierownika Projektu:

- odpowiada za sprawną i terminową realizację projektu, w tym zarządza ryzykami projektu;
- odpowiada za okresowe raportowanie wszystkich istotnych kwestii dotyczących projektu oraz za formułowanie rekomendacji w celu podjęcia decyzji;
- aktywnie uczestniczy w Dialogu Konkurencyjnym;
- weryfikuje i zatwierdza całą dokumentację projektową;
- nadzoruje i koordynuje prace Zespołu Projektowego PPP;
- odpowiada za efektywną komunikację w ramach organizacji Podmiotu Publicznego;
- odpowiada za komunikację z interesariuszami projektu;
- odpowiada za relacje z Partnerem Prywatnym;
- rekomenduje członków Zespołu Projektowego PPP;
- koordynuje zamknięcie i rozliczenie Projektu PPP w związku z rozwiązaniem Umowy o PPP oraz rozliczeniem funduszy UE, w przypadku Projektu Hybrydowego;
- odpowiada za efektywne podejmowanie decyzji w zakresie swoich kompetencji;
- przekazuje zakres obowiązków nowemu Kierownikowi Projektu.

Komitet Sterujący

Rolą Komitetu Sterującego jest sprawowanie kontroli nad Projektem PPP i informowanie Podmiotu Publicznego o stanie jego realizacji. Komitet Sterujący zapewnia wsparcie Zespołowi Projektowemu PPP i podejmuje strategiczne decyzje w celu zapewnienia sprawnego, skutecznego i terminowego przygotowania projektu i jego realizacji zgodnie z wymogami Umowy o PPP.

Komitet Sterujący zobowiązany jest do przekazania Zespołowi Projektowemu PPP terminowej informacji zwrotnej i wskazywania kierunkowych działań w odniesieniu do kamieni milowych danego Projektu PPP. W stosunku do Partnerów Prywatnych zadaniem Komitetu Sterującego jest wspieranie Projektu PPP i zapewnienie jego trwałości.

Komitet Sterujący jako ciało decyzyjne powinien być ograniczony do kilku osób, przy czym można także wskazać osobę, której głos będzie decydujący. W skład Komitetu Sterującego mogą wchodzić kierownicy Zamawiającego lub jego zastępcy, skarbnicy/ księgowi, członkowie zarządów

spółek komunalnych. W przypadku Małych Projektów rolę Komitetu Sterującego może pełnić przedstawiciel zarządu jednostki samorządu terytorialnego np. zastępca burmistrza lub osoba wskazana przez burmistrza, odpowiednio umocowana do podejmowania decyzji w zakresie realizacji danego Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Typowy zakres zadań Komitetu Sterującego:

- zatwierdzenie zakresu Projektu PPP określającego cele Podmiotu Publicznego;
- potwierdzenie dostępności finansowej Projektu PPP i gotowości podjęcia długoterminowego zobowiązania finansowego;
- zatwierdzenie podziału kluczowych ryzyk (np. konkretne ryzyka techniczne, które mają być zatrzymane przez Podmiot Publiczny, ryzyko inflacji, ryzyko stopy procentowej, zmiany prawa itp.);
- zatwierdzenie kluczowych elementów Umowy o PPP, które zostaną opracowane w dokumentacji projektowej (wypowiedzenie umowy, Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego, gwarancje itp.);
- zatwierdzenie wyników Oceny Efektywności ;
- zatwierdzenie konkretnej strategii negocjacyjnej w powiązaniu z celami Projektu PPP;
- zatwierdzenie kluczowych kryteriów kwalifikacji oraz oceny ofert w Postępowaniu PPP;
- zatwierdzenie Dokumentacji Postępowania, w tym projektu Umowy o PPP oraz zmian w Dokumentacji Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, które powstały w wyniku dialogu/negocjacji z Partnerami Prywatnymi.

Na Etapie Operacyjnym Projektu PPP, Podmiot Publiczny odpowiedzialny jest przede wszystkim za monitorowanie wyników Projektu PPP i działań Partnera Prywatnego, w tym rozliczenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego i kontrolę jakości standardów świadczonych usług.

Na tym etapie także należy zapewnić:

- odpowiedni budżet do monitorowania Projektu PPP i wykonywania zadań Podmiotu Publicznego wynikających z Umowy o PPP (w tym zasobów ludzkich i technicznych);
- udział doświadczonego Zespołu Projektowego PPP w każdym obszarze Projektu PPP dotyczącym aspektów, w tym technicznych, finansowych, zarządzania projektem i prawnym - można to osiągnąć poprzez zaangażowanie wszystkich lub wybranych członków tego samego Zespołu Projektowego PPP, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie projektu i prowadzenie Postępowania PPP;
- system monitorowania oparty na podziale zadań między Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego uzgodnionym w Umowie o PPP - zazwyczaj polega to na opracowaniu instrukcji operacyjnej.

Monitorowanie Projektu PPP może być przeprowadzone w oparciu o zmniejszoną liczbę członków Zespołu Projektowego PPP, choć w dalszym ciągu mających te same kompetencje techniczne, finansowe, prawne i administracyjno-organizacyjne. Zespół Projektowy PPP na etapie realizacji

Umowy o PPP musi mieć bezpośredni dostęp do kluczowych decydentów w przypadkach, gdy powstają sytuacje konfliktowe między Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Należy zapewnić trwałość, ale także zastępowalność Zespołu Projektowego PPP, ze względu na fakt, że Umowy o PPP nie da się w pełni zrozumieć w bardzo krótkim czasie. Dlatego należy dążyć do zapewnienia w Zespole Projektowym PPP na etapie realizacji Umów o PPP udział osoby, która aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu Umowy o PPP oraz Dokumentacji Postępowania od samego początku, a później brała udział w dialogu/negocjacjach z Partnerami Prywatnymi.

Krok 2 **Określenie harmonogramu**

W oparciu o założenia i doświadczenia z realizacji innych Projektów PPP o podobnym zakresie i podobnej skali, możliwości decyzyjne Podmiotu Publicznego i ograniczenia wynikające z terminów ustawowych, należy określić harmonogram przygotowania Projektu PPP od fazy Oceny Efektywności, aż do Zamknięcia Finansowego.

W harmonogramie należy szczegółowo rozpisać wszystkie działania po stronie Podmiotu Publicznego związane z każdym z etapów przygotowania i prowadzenia Postępowania PPP, ze wskazaniem kamieni milowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Harmonogram jest narzędziem do zarządzania, mobilizującym Podmiot Publiczny do sprawnego przeprowadzenia Projektu PPP, dlatego powinien wskazywać na potencjalne konflikty czasowe i wpływ ewentualnych zmian na osiągnięcie terminów docelowych/końcowych. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminów leży po stronie zarówno Kierownika Projektu, jak i Komitetu Sterującego oraz osób wskazanych bezpośrednio w harmonogramie.

Pierwotnie przygotowany harmonogram powinien podlegać bieżącej weryfikacji i może ulegać zmianom, w szczególności, jeżeli w trakcie testowania rynku Partnerzy Prywatni wskażą na nierealność osiągnięcia określonych kamieni milowych w proponowanych terminach.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie terminów w dużym stopniu zależy od woli i determinacji Podmiotu Publicznego do realizacji Projektu PPP, a w szczególności od sprawnego podejmowania decyzji w momentach kryzysowych lub strategicznych.

Harmonogram może zostać opracowany w oparciu o Tabelę 3. Proces realizacji Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego.

Krok 3 **Wybór Zespołu Doradców**

Praktyka na rozwiniętych rynkach PPP zakłada, że do realizacji dużych inwestycji w modelu PPP Podmiot Publiczny może wybrać Doradców w trzech kluczowych obszarach: technicznym, prawnym i ekonomiczno-finansowym. Ponadto Projekty PPP wspierane są przez Doradców specjalistycznych, takich jak Doradca ubezpieczeniowy, Doradca ds. oceny ryzyka (jeżeli specyficzne ryzyka przekraczają kompetencje Doradców technicznych, finansowych i prawnych), Doradca ds. analizy popytu, Doradca podatkowy itp. Doradcy specjalistyczni mogą zostać wybrani oddzielnie lub w ramach jednego postępowania na wybór Doradcy. Mogą to być również Doradcy, z którymi Podmiot Publiczny współpracuje na co dzień, np. broker ubezpieczeniowy. Przykładowy OPZ na wybór Doradcy zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do Wytycznych Tom I.

Obecnie na rynku polskim Podmioty Publiczne realizują ograniczoną liczbę Projektów PPP, a w większości przypadków tylko jeden projekt, tymczasem Doradcy realizują wiele Projektów PPP w różnych sektorach, stąd ich doświadczenie i wiedza mogą stanowić wartość dodaną. Podstawowe argumenty wskazujące na potrzebę zaangażowania profesjonalnego Doradcy są następujące:

- doświadczenie połączone ze specjalistyczną wiedzą sektorową;
- zrozumienie kwestii praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją projektów;
- usystematyzowane podejście do Projektu PPP, doświadczenie w zakresie zarządzania skomplikowanym procesem;
- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zrozumienie potrzeb Podmiotu Publicznego i zdobyte doświadczenie;
- wykorzystanie doświadczenia w przewidywaniu problemów i kwestii do rozważenia;
- zaangażowanie specjalistów, którzy zapewnią wsparcie Podmiotowi Publicznemu w dotrzymaniu lub przyspieszeniu terminów;
- zrozumienie potrzeb i oczekiwań Partnera Prywatnego.

Przekłada się to na korzyści dla Podmiotu Publicznego w postaci dysponowania podobnym zakresem wiedzy i doświadczenia, jakimi dysponuje Partner Prywatny, zwiększenia wiarygodności w oczach potencjalnych Partnerów Prywatnych, wzmocnienia pozycji negocjacyjnej, a przede wszystkim umożliwia podjęcie właściwej decyzji w oparciu o znajomość korzyści płynących z projektu.

Zespół Doradców powinien być kierowany przez doświadczonego kierownika/dyrektora Zespołu Doradców odpowiedzialnego za realizację całego zadania i koordynację pracy z innymi Doradcami. Kierownik Doradców jest osobą kontaktową dla Kierownika Projektu i Komitetu Sterującego. Kierownik zespołu Doradców wspierany jest przez ekspertów ds. prawnych, ekspertów ds. finansowych i ekspertów ds. technicznych, każdy z nich zapewniający doradztwo w różnych dziedzinach z danego obszaru (np. ekspert prawny ds. podatków, finansowania, zamówień publicznych).

Zadaniem Zespołu Doradców jest wsparcie Podmiotu Publicznego w przygotowaniu Oceny Efektywności oraz Postępowaniu PPP. Doradca dostarcza specyficzną wiedzę i doświadczeń oraz określonych umiejętności, nie jest natomiast rolą Doradcy podejmowanie decyzji czy prowadzenie Postępowania PPP zamiast lub w imieniu Podmiotu Publicznego. Doradcy mogą być też zatrudniani na etapie realizacji Umowy o PPP, w zakresie kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy.

Postępowanie na wybór Doradcy

Wartość usług doradczych przy Projektach PPP jest na tyle wysoka, że z reguły wybór Doradcy będzie poprzedzony przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z Ustawą PZP może to nastąpić w trybie postępowania nieograniczonego, ograniczonego, procedur negocjacyjnych albo Dialogu Konkurencyjnego, a w przypadku zamówienia na usługi doradztwa o wartości mniejszej niż równowartość progów unijnych – w jednym z trybów określonych w art. 275 Ustawy PZP.

Zakres usług doradczych dla Projektów PPP jest z reguły znany i możliwy do opisanie, a zatem tryby negocjacyjne nie wydają się konieczne.

Podmioty Publiczne mające doświadczenia we współpracy z Doradcami oraz umiejętność koordynowania ich prac mogą dokonać wyboru Doradców oddzielnie w poszczególnych obszarach kompetencji, jednakże praktyka rynkowa wskazuje, że najczęściej Podmiot Publiczny dokonuje wyboru Doradcy, który łączy w ramach jednego konsorcjum (lub w ramach podwykonawstwa) co najmniej trzy podstawowe kompetencje, tj. techniczne, prawne i ekonomiczno-finansowe.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Dodatkowe informacje na temat roli Doradców na poszczególnych etapach przygotowania Projektu PPP przedstawione są w publikacji EPEC:

<https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/Rola%20i%20korzystanie%20z%20us%C5%82ug%20doradc%C3%B3w%20PPP.pdf>

Celem postępowania na wybór Doradcy jest uzyskanie należytej jakościowo usługi doradztwa, wykonanej przez kompetentnego Doradcę, posiadającego doświadczenie przy projektach referencyjnych, stanowiącej wartość dodaną dla Projektu PPP.

Podmiot Publiczny może osiągnąć ten cel poprzez precyzyjne sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, jak również poprzez zastosowanie Kryteriów Ewaluacji, które pozwolą na wyłonienie Doradcy o odpowiednim doświadczeniu w doradztwie przy realizacji podobnych projektów. Kryteria powinny odnosić się zarówno do doświadczenia firmy, jak i przede wszystkim kluczowych ekspertów.

Co do zasady na Podmiocie Publicznym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad wskazanych w Ustawie PZP, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Niezależnie od tego, Podmiot Publiczny powinien zadbać o dokładne i jak najbardziej precyzyjne określenie zakresu czynności wymaganych od Doradcy, nie pozostawiając miejsca na odmienną interpretację. Z jednej strony, takie działanie umożliwi Doradcom prawidłowe oszacowanie ich wynagrodzenia, co znajdzie odzwierciedlenie w wysokości składanych przez nich ofert. Z drugiej strony, zapewni Podmiotowi Publicznemu możliwość weryfikacji i kontroli działań prowadzonych przez Doradcę w trakcie trwania całego okresu obowiązywania umowy doradczej i w efekcie uzyskanie oczekiwanych przez niego rezultatów usługi. Nie należy kopiować SWZ na usługi doradcze z projektów o odmiennej specyfice i skali (np. z doradztwa dotyczącego Dużego Projektu gospodarki odpadami do SWZ dla Małego Projektu dotyczącego jednego przedszkola).

Doradztwo w ramach Projektów PPP wymaga specjalistycznej wiedzy wspieranej doświadczeniem zdobytym przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Powyższe stwierdzenie powinno znaleźć odzwierciedlenie przy określaniu Kryteriów Ewaluacji, w oparciu, o które zostanie dokonany wybór Doradcy. Oczywiście nie jest możliwe wskazanie uniwersalnych Kryteriów Ewaluacji, które znajdą zastosowanie w każdym lub chociażby w większości przypadków wyboru Doradcy na potrzeby prowadzenia Projektu PPP. Możliwe jest jednak sformułowanie pewnych ogólnych wskazówek ułatwiających odpowiednie przygotowanie dokumentacji postępowania na wybór Doradcy.

Przed wszystkim Kryteria Ewaluacji powinny być adekwatne do zakresu Projektu PPP, przy jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistej konkurencji wykonawców biorących udział w postępowaniu na wybór Doradcy.

PRZYKŁAD



Przy określaniu oczekiwanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający powinni wcześniej ocenić rynek podmiotów (np. w drodze wstępnych konsultacji rynkowych), które mogą świadczyć oczekiwane usługi doradcze. Podmiot publiczny powinien przede wszystkim zbadać kompetencje podmiotów działających na rynku, ich zasoby, doświadczenie, a także dostępność w czasie kiedy planowana jest realizacja usług doradczych. Następnie formułując warunki i kryteria dla Zamówienia, Zamawiający powinien uwzględnić wyniki takiej analizy, tak aby zapewniały one odpowiednią konkurencyjność w trakcie wyboru Wykonawcy, a jednocześnie zapewniały odpowiednią jakość usług doradczych.

Ponadto w przypadku zamawiania usług kompleksowych, tj. prawnych, finansowych i technicznych, oczekiwania co do adekwatnych doświadczeń należy sformułować w odniesieniu do wszystkich rodzajów doradztwa.

Częstym błędem Podmiotów Publicznych jest pomijanie lub marginalizowanie oczekiwań względem Doradców technicznych, podczas gdy udział Doradcy technicznego - jak pokazują badania EPEC - jest w większości etapów przygotowania Projektu PPP kluczowy⁴.

Tym samym ograniczenie się względem Doradcy technicznego do uprawnień zawodowych czy określonych kompetencji przy np. projektowaniu należy uznać za nieadekwatne w stosunku do zadań, które Doradca ten będzie wykonywał przy przygotowaniu Projektu PPP. Należy od Doradcy technicznego oczekiwać kompetencji w zakresie doradztwa technicznego w ramach Projektów PPP, najlepiej w danym sektorze.

Niewłaściwą praktyką Podmiotów Publicznych jest brak precyzyjnego formułowania oczekiwań, co do doświadczeń pozyskanych przy reprezentowaniu Partnera Prywatnego. Przykładem może być oczekiwanie od Doradcy doświadczenia polegającego na przykład na *"udziale w dialogu konkurencyjnym po stronie Partnera Prywatnego"*. W rezultacie jakakolwiek forma udziału, np. bierne uczestnictwo w jednej rundzie lub przygotowanie notatki z rundy albo krótkie konsultacje wystarczą, ażeby wymóg ten spełnić. Właściwemu opisaniu oczekiwanych doświadczeń służyć może np. określenie wartości usług doradczych świadczonych przy określonym Projekcie PPP przez Doradcę lub konkretny i precyzyjnie opisany zakres czynności, zrealizowanych przez Doradcę. Pozwoli to na wyeliminowanie doświadczeń marginalnych.

Dodatkowo, w ramach Kryteriów Ewaluacji zdecydowanie większe znaczenie powinny mieć te odnoszące się do poszczególnych ekspertów wchodzących w skład dedykowanego zespołu realizującego zamówienie, a nie tylko dotyczące samego wykonawcy.

⁴ <https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/Wyb%C3%B3r%20doradc%C3%B3w%20dla%20projektu%20PPP.pdf>

DOBRE PRAKTYKI



Wymagania względem Doradcy

- Doradca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowania konkretnych zadań przy przygotowaniu projektów. Przykładem takich zadań może być przygotowanie projektowanych postanowień umowy o udzielenie adekwatnych zamówień publicznych, przygotowanie modeli finansowych, przeprowadzenie analizy technicznej w projekcie, udział w negocjacjach, czy przeprowadzenie analizy ryzyka. Działania takie powinny polegać na tworzeniu projektów dokumentów, a nie ich opiniowaniu.
- Wymaganie doświadczenia przy świadczeniu usług w projektach z danego sektora lub rodzaju, o wielkości zbliżonej do wielkości planowanego Projektu PPP;
- Wymaganie doświadczenia przy świadczeniu kompleksowych usług o istotnej skali zaangażowania. O kompleksowości usług może świadczyć ich zakres lub wartość usług;
- Wymaganie doświadczenia przy realizacji adekwatnych przedsięwzięć (uprawnienia np. do projektowania czy nadzoru powinny mieć uzupełniające znaczenie);
- Dysponowanie zespołem wykwalifikowanych ekspertów. Należy skupić się raczej na umiejętnościach poszczególnych ekspertów, aniżeli na doświadczeniu firmy doradczej. Ocenie zatem powinny podlegać doświadczenia konkretnego eksperta, a wykonawca powinien zapewnić udział ocenianych ekspertów w realizacji zamówienia;
- Nieograniczanie doświadczenia ekspertów do ostatnich 5 lat – wieloletnie doświadczenie powinno być wysoko cenione;
- Wymaganie doświadczenia od grupy doradców powinno pokrywać wszystkie potrzeby doradcze niezbędne dla przygotowania Projektu (np. od doradcy finansowego powinno się oczekiwać dysponowania ekspertami w zakresie strukturyzowania finansowego, jak również przygotowania Modelu Finansowego).

Podmiot publiczny w zamówieniu na usługi doradcze może formułować kryteria bez odnoszenia się do doświadczenia w realizacji projektów PPP. W przypadku gdy informacje Zamawiającego nt. rynku Doradców wskazują na możliwość zapewnienia odpowiedniej konkurencyjności postępowania wśród podmiotów posiadających kompetencje w zakresie projektów PPP (patrz: ramka str. 99), formułując warunki i kryteria oceny dla danego Zamówienia, Zamawiający może odwoływać się do doświadczenia obejmującego przygotowanie i realizacji Projektu PPP.

Co do kryteriów oceny ofert, można zaobserwować dobrą tendencję, w której cena przestaje mieć przeważające znaczenie. Za dobrą praktykę należy uznać premiowanie doświadczenia poszczególnych ekspertów – członków zespołu doradczego, jak również przyznawanie większego znaczenia próbkom, opracowaniom, metodykom pracy doradczej. W ramach metodyki właściwym oczekiwaniem Zamawiającego byłoby przedstawienie struktury zespołu wraz z przypisaniem konkretnych zadań do poszczególnych ekspertów, tak ażeby zapewnić wysokiej jakości usługi i świadczenie ich w sposób sprawny (np. w wyniku zapewnienia zastępowalności członków zespołu).

Zgodnie z rekomendacją EPEC w przypadku zespołu interdyscyplinarnego (doradcy finansowego, technicznego i prawnego) cechą premiowaną mogłoby być doświadczenie tych doradców we wspólnej pracy na rzecz Projektów PPP.

Umowa z Doradcą

Umowa z Doradcą w sposób precyzyjny powinna określać zobowiązania Doradcy oraz produkty, jakie ma on dostarczyć Podmiotowi Publicznemu. Za dobrą praktykę należy uznać określanie terminów w sposób sekwencyjny, np. liczonych od określonych zdarzeń (np. w terminie 20 dni od złożenia ofert w Postępowaniu PPP), aniżeli w sposób definitywny (np. do dnia 30 marca). Jeżeli Podmiot Publiczny zdecyduje się powierzyć zadania każdemu z Doradców osobno, należy w sposób właściwy zadbać o to, aby każdemu z Doradców przydzielić właściwe zadania i zapewnić koordynację między nimi przez Podmiot Publiczny.

Większość prac Doradcy należy opisać w ramach opisu przedmiotu zamówienia jest możliwych do oszacowania i wskazane jest w takich przypadkach oczekiwanie zaoferowania przez Doradcę wynagrodzenia ryczałtowego. Dotyczy to w szczególności prac kończących się przekazaniem przez Doradcę określonego produktu, np. raportu z Oceny Efektywności, projektu SWZ, projektu Umowy o PPP, czy uczestnictwo w określonej liczbie rund negocjacyjnych. Przy zakresie prac, które można oszacować nie jest wskazane ustalanie stawki za roboczogodzinę. Nie należy rekomendować oczekiwanie od Doradcy w ofercie stawki godzinowej, a następnie w toku wykonywania umowy z Doradcą oczekiwanie określenia przewidywanej liczby godzin na określone zadanie. Takie podejście może spowodować ryzyko przeszacowania liczby godzin niezbędnych do realizacji zadania i tym samym wyższe koszty wykonania określonego zadania.

Jednakże w zakresie prac Doradcy są zadania, których nie sposób skwantyfikować, np. reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami, czy też uczestnictwo w Dialogu Konkurencyjnym w zakresie przekraczającym założoną liczbę rund. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie danej pracy może nastąpić w oparciu o stawkę za roboczogodzinę podaną w Ofercie (np. dla założonych w opisie przedmiotu zamówienia 150 godzin) albo narzuconą przez Podmiot Publiczny (np. w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku).

PRZYKŁAD



Przykładem niewłaściwych praktyk jest nieuwzględnienie niezbędnych prac doradczych w zakresie przedmiotu zamówienia (np. wsparcie na etapie Zamknięcia Finansowego). Często podyktowane jest to brakiem zasobów Podmiotów Publicznych zabezpieczonych na potrzeby wynagrodzenia Doradców. W rezultacie w pewnych obszarach Podmiot Publiczny zostaje bez efektywnego wsparcia doradczego (np. przy negocjowaniu Umowy Bezpośredniej).

Z uwagi na charakter doradztwa przy Projektach PPP oraz to, że przygotowanie Projektów PPP jest rozciągnięte w czasie, niezwykle trudno przewidzieć jest wszystkie działania Doradców, które okażą się konieczne w Projekcie PPP. Dlatego też dobrą praktyką jest umożliwienie w ramach postanowień umownych uzupełniania zakresu czynności Doradców i tym samym zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli taka konieczność zaistnieje oraz odwrotnie - rezygnację z określonych czynności, jeżeli okażą się one zbędne i zmniejszenie wynagrodzenia (np. w toku Oceny Efektywności podjęta zostanie decyzja, że Projekt PPP nie będzie realizowany ze wsparciem środków UE, a etap przygotowania wniosku o środki został zawarty w zakresie prac

Doradcy). Takie mechanizmy powinny być odzwierciedlone w umowie i podziale wynagrodzenia na etapy z właściwą wagą do zakresu przeprowadzonych prac.

DOBRE PRAKTYKI



Odbiór produktów doradczych

Dobrą praktyką wdrażaną przez Podmioty Publiczne jest prawidłowy odbiór prac doradców. Aby rzetelnie ocenić i odebrać produkty prac doradczych, Podmiot Publiczny powinien zadbać o to, aby Zespół Projektowy PPP posiadał odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Niedopuszczalne jest, aby produkty doradców były przekazywane dalej, np. wykonawcom w ramach Dialogu Konkurencyjnego, bez ich należytej weryfikacji przez Podmiot Publiczny.

2.2 Narzędzia do prawidłowego przygotowania organizacyjnego

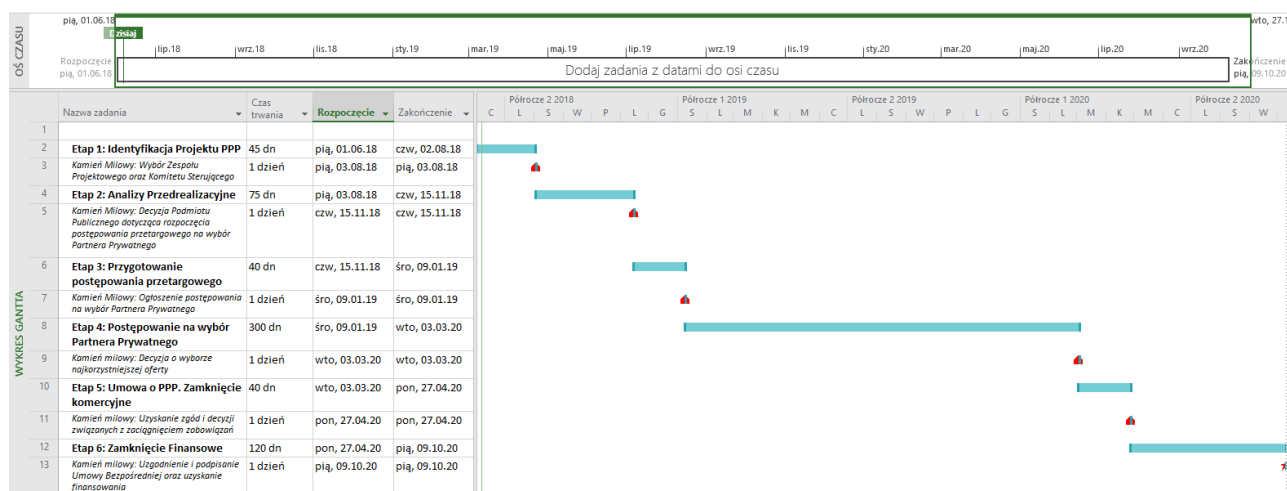
Przy planowaniu i realizacji Projektu PPP Podmiot Publiczny może wykorzystać metodyki zarządzania projektami powszechnie stosowane przy realizacji skomplikowanych projektów (np. PRINCE2, PMP itp.) wraz ze wskazanymi w nich narzędziami.

Harmonogram

Narzędzie do sporządzenia harmonogramu powinno pozwalać na zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów czasowych i umożliwiać odpowiednią modyfikację harmonogramu. W przypadku, gdy Podmiot Publiczny korzysta już z określonego narzędzia do tworzenia harmonogramów należy je użyć w Projekcie PPP. Wizualnym odzwierciedleniem harmonogramu może być przykładowo wykres Gantta wskazujący zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami na osi czasu.

Przygotowując harmonogram, należy brać pod uwagę aspekty praktyczne, takie jak warunki pogodowe w przypadku specyficznych prac budowlanych lub wymogi w zakresie ochrony środowiskowej, święta czy wakacje, lub skład osobowy po stronie Partnera Prywatnego wymagający np. dłuższej mobilizacji i planowania z wyprzedzeniem np. podróży zagranicznych.

Schemat 9. Uproszczony wykres Gantta - przykład



Repozytorium Projektu PPP

Na potrzeby obiegu dokumentów wewnątrz jednostki organizacyjnej Podmiotu Publicznego oraz do komunikacji z Doradcą i wybranymi interesariuszami, Podmiot Publiczny może stworzyć elektroniczne repozytorium Projektu PPP, w którym umieszczone zostaną wszystkie dokumenty związane z Projektem PPP. Dostęp do repozytorium otrzymują członkowie Zespołu Projektowego, Komisji Przetargowej, Komitetu Sterującego, zespołu monitorującego oraz Doradcy i inni upoważnieni interesariusze.

Na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego repozytorium może zostać przekształcone w elektroniczny *data room*, zawierający te materiały, które mają być udostępnione potencjalnym Partnerom Prywatnym w celu przeprowadzenia przez nich badania Projektu PPP na potrzeby złożenia ofert (np. wyniki badań gruntowych, mapy, skany Decyzji Administracyjnych, OPIW, itd.).

3. Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom IV: Część II Punkt 2 – Etap Przygotowawczy

Zgodnie z art. 3a Ustawy o PPP przed wszczęciem Postępowania PPP Podmiot Publiczny sporządza Ocenę Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dokonując powyższej oceny Podmiot Publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego, szacowane koszty cyklu życia Przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od Użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.

W przypadku Projektów PPP prowadzonych wyłącznie w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji nie ma wymogu przeprowadzania Oceny Efektywności, jednak z punktu widzenia interesu Podmiotu Publicznego pewien zakres analiz, w szczególności umożliwiający weryfikację wartości Koncesji, powinien zostać przeprowadzony.

Jak wynika z powyższej regulacji celem analiz dokonywanych w ramach Oceny Efektywności Przedsięwzięcia w modelu PPP jest weryfikacja wykonalności projektu oraz efektywności jego realizacji w modelu PPP.

Przeprowadzone analizy mają dać odpowiedź na szereg pytań dotyczących projektu:

- Czy Projekt PPP jest wykonalny, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe?
- Jakie są główne przeszkody w realizacji Projektu PPP i czy można je pokonać w opłacalny sposób?
- Czy Projekt PPP jest uzasadniony ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia?
- Czy realizowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju?
- Ile kosztować będzie realizacja projektu w modelu PPP?
- Czy Projekt PPP jest dostępny finansowo dla Podmiotu Publicznego lub dla Użytkowników?
- Czy realizacja projektu w modelu PPP będzie efektywna?
- Czy Projekt PPP powinien być realizowany w oparciu o model PPP w rozumieniu Ustawy o PPP czy o model Koncesji? W przypadku modelu PPP, czy jest zasadne wykorzystanie PPP Instytucjonalnego jako modelu współpracy?
- Jakie należy podjąć działania w celu zapewnienia Bankowości?

Należy podkreślić, że niektóre projekty mogą być wykonalne pod względem technicznym, prawnym, finansowym i ekonomicznym, ale ich realizacja w modelu PPP nie byłaby efektywna (nie występuje potencjał dla Value for Money). Wówczas warto rozważyć przeanalizowanie ich pod kątem VfP, gdyż mogą prowadzić do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Analizy należy przeprowadzić na szczegółowym poziomie, tak aby stanowiły rzetelną podstawę dla wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji. Wymaga to prowadzenia analiz w oparciu o zebrane fakty i dane, wskazywania przyjętych założeń, danych wejściowych i metodyki obliczeń prowadzących do określonych wniosków.

Podczas analiz Projekt PPP wstępnie zdefiniowany na etapie identyfikacji (zgodnie z opisanymi działaniami w Części II Punkcie 1 Identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu jego realizacji) jest doprecyzowany, podejmowanych jest wiele decyzji dotyczących zakresu projektu, podziału zadań i ryzyk, struktury organizacyjnej czy też Mechanizmu Wynagradzania. Decyzje te, jakkolwiek mogą być przedmiotem weryfikacji w kolejnych etapach procesu PPP, stanowią ważny krok w kierunku opracowania wstępnego projektu Umowy o PPP. W przypadku pozytywnej weryfikacji wykonalności oraz efektywności realizacji projektu, decyzje te będą uwzględnione w wynikach Oceny Efektywności.

Dobrze przeprowadzone analizy pozwolić mogą na ograniczenia ryzyka związanego z:

- wyborem niewłaściwego lub nieoptymalnego modelu realizacji danego Projektu PPP;
- niedoszacowaniem kosztów lub nadmiernym optymizmem przy szacowaniu kosztów i potencjalnych przychodów Projektu PPP;
- wystąpieniem nieprzewidzianych ryzyk;
- brakiem zainteresowania rynku na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego.

Zakres Oceny Efektywności obejmować powinien:

- 1) analizę interesariuszy;
- 2) analizy techniczne;
- 3) analizy ryzyka;
- 4) analizy prawne;
- 5) analizy podatkowe;
- 6) analizy rynkowe;
- 7) analizę popytu;
- 8) analizy ekonomiczno-finansowe;
- 9) analizę Value for Money, ewentualnie rozszerzoną o analizę Value for People.

Należy mieć na uwadze, że opracowanie ww. analiz rzadko kiedy będzie procesem sekwencyjnym. Poszczególne elementy analizy będą na siebie wzajemnie wpływać, wyniki analiz w jednym obszarze będą oddziaływać na inne obszary, wymagając powrotu do wcześniej analizowanych kwestii. Przykładowo, w wyniku oceny dostępności finansowej ustalonego wariantu projektu może okazać się, że Podmiot Publiczny nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację danego Projektu PPP, w związku z czym zasadne jest rozważenie istotnego ograniczenia zakresu technicznego tego Projektu PPP, co wymaga powrotu do przeprowadzonych wcześniej analiz technicznych, rynkowych i ekonomiczno-finansowych.

Analiza Potrzeb i Wymagań

W ramach przygotowania postępowania na wybór Partnera Prywatnego należy mieć na uwadze art. 83 Ustawy PZP, wymagający dokonania przed wszczęciem postępowania dotyczącego zamówienia publicznego (klasycznego) o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, Analizy Potrzeb i Wymagań. Jej zakres powinien obejmować:

- badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
- rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;
- rozeznanie rynku w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazanie, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Analiza Potrzeb i Wymagań wskazuje:

- orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów realizacji zamówienia;
- możliwość podziału zamówienia na części;
- przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
- możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
- ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia (w tym wstępny podział ryzyk między Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego).

Porównanie art. 3a Ustawy o PPP oraz art. 83 Ustawy PZP prowadzi do wniosku, iż zakres Oceny Efektywności obejmuje zakres Analizy Potrzeb i Wymagań a ich cel jest tożsamy – wypracowanie najkorzystniejszego sposobu realizacji inwestycji. Co prawda art. 3a Ustawy o PPP nie określa szczegółowo elementów jakie powinna zawierać Ocena Efektywności niemniej jednak w kontekście celu jakemu ma ona służyć, Wytyczne Tom I wskazują postulowany zakres Oceny Efektywności, który został zasadniczo przyjęty w praktyce rynkowej. Jak wskazano powyżej Ocena Efektywności zawierać powinna szereg różnych analiz, które łącznie doprowadzić mają do konkluzji co do najbardziej efektywnej metody zrealizowania planowanego zamierzenia.

Przeglądając się poszczególnym obligatoryjnym elementom Analizy Potrzeb i Wymagań, można wskazać, że:

- analiza możliwości zaspokojenia potrzeb w ramach zasobów własnych (art. 83 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP) oraz alternatywnych środków zaspokojenia potrzeb (art. 83 ust. 2 pkt 2 lit. A Ustawy PZP) dokonywana jest na wstępnym etapie przygotowania projektu (identyfikacji Projektu PPP), oraz następnie w analizach technicznych, finansowej i analizie Value for Money w ramach Oceny Efektywności;

- analiza dostępnych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia, w tym środków własnych (art. 83 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a Ustawy PZP) oraz wartości zamówienia dla każdego z możliwych wariantów jego realizacji (art. 83 ust. 3 pkt 1 Ustawy PZP) – zawierać się będzie w analizie ekonomiczno-finansowej i analizie Value for Money sporządzanych w ramach Oceny Efektywności;
- analiza możliwych wariantów realizacji zamówienia (art. 83 ust. 2 pkt 2 b) Ustawy PZP), oraz możliwość jego podzielenia na części (art. 83 ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP) i uwzględnienia aspektów środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 4 Ustawy PZP) – zawierać się będzie w analizie technicznej sporządzanej w ramach Oceny Efektywności;
- analiza możliwości uwzględnienia aspektów społecznych zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 4 Ustawy PZP) zawierać się będzie w analizie jakościowej w toku analizy Value for Money w ramach Oceny Efektywności;
- określenie trybu realizacji zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 3 Ustawy PZP) – zawierać się będzie w analizie prawnej sporządzanej w ramach Oceny Efektywności;
- analiza ryzyk związanych z postępowaniem i udzieleniem zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 5 Ustawy PZP) zawierać się będzie w analizie ryzyk sporządzanej w ramach Oceny Efektywności.

Analiza Potrzeb i Wymagań nie musi być odrębnym dokumentem. Wystarczające jest uwzględnienie w ramach Oceny Efektywności wszystkich wymaganych przez art. 83 ust. 2 i 3 Ustawy PZP elementów. W projektach, w których Podmiot Publiczny nie ma obowiązku opracowania Oceny Efektywności (np. projekty z zakresu efektywności energetycznej, regulowane przepisami Ustawy o Efektywności Energetycznej), wystarczające jest opracowanie Analizy Potrzeb i Wymagań.

Przykładowa Analiza Potrzeb i Wymagań znajduje się na stronie internetowej Centralnej Jednostki ds. PPP: <https://www.ppp.gov.pl/>.

3.1 Analiza interesariuszy

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część II – Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania

Tom IV: Część I Punkt 3 – Strategiczne podejście do Zarządzania Umową o PPP w cyklu Projektu PPP

Tom IV: Część I Punkt 4 – Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.4.2 – Skutki finansowe ryzyk Podmiotu Publicznego

Tom IV: Część II Punkt 1.9.7 – Badanie zadowolenia Użytkowników

Tom IV: Część II Punkt 2.1 – Zarządzenie Umową o PPP – przygotowanie organizacyjne Podmiotu Publicznego

Tom IV: Część II Punkt 2.2 – Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

Na wczesnym etapie analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności należy przygotować szczegółową analizę interesariuszy dla danego Projektu PPP. Istnieje stosunkowo duża liczba interesariuszy, którzy mają duży wpływ zarówno na przygotowanie projektu, jak i przeprowadzenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego oraz zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu. W związku z tym ważne jest, aby role, obowiązki i wzajemna komunikacja były dobrze zdefiniowane i udokumentowane, umożliwiając sprawne i terminowe podejmowanie decyzji przez Podmiot Publiczny w oparciu o otrzymane od innych interesariuszy informacje.

W ramach analizy interesariuszy należy:

- zidentyfikować wszystkich możliwych kluczowych interesariuszy;
- określić ich rolę w Projekcie PPP;
- określić wpływ na Projekt PPP;
- określić sposób komunikacji.

Wynikiem analizy będzie wskazanie szczegółowych działań koniecznych do wykonywania przez Podmiot Publiczny w odniesieniu do zidentyfikowanych interesariuszy w każdej fazie Projektu PPP.

Zainteresowanie projektem oraz wsparcie interesariuszy niekoniecznie są elementem stałym i wraz z kolejnymi fazami Projektu PPP oraz z czasem mogą się zmieniać lub rozwijać. Tym samym należy aktualizować analizę, jeśli będzie taka potrzeba, w celu zapewnienia właściwego uwzględnienia interesów szerokiej grupy interesariuszy.

Analiza interesariuszy może zostać przeprowadzona w formie tabelarycznej, tak aby zapewnić czytelność oraz ułatwić identyfikację kluczowych interesariuszy pod kątem ich wpływu na przygotowanie i realizację Projektu PPP.

Analiza interesariuszy oraz działania zaplanowane na jej podstawie, powinny pozwolić na zmiętygowanie ryzyk związanych z otoczeniem Projektu PPP i ryzykiem politycznym.

Poniższa tabela przedstawia przykładową analizę interesariuszy dla Dużego Projektu PPP.

Tabela 9. Przykładowa tabela analizy interesariuszy

Interesariusz	Rola w Projekcie PPP	Wpływ na Projekt PPP	Sposób komunikacji	Działanie/zadanie w ramach projektu wymagające interakcji z interesariuszem wg etapów Projektu PPP
Podmiot Publiczny	Zamawiający/Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Projektu PPP	Wysoki	Wymiana informacji w zakresie prac nad Projektem PPP między wszystkimi komórkami organizacyjnymi i organami zaangażowanymi w Projekt PPP	Na wszystkich etapach Projektu PPP przy wykorzystaniu Zespołu Projektowego w zakresie odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej (np. wydział planowania inwestycji, skarbnik, wydział zamówień publicznych itd.)
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Centralna Jednostka ds. PPP)	Odpowiedzialne za rynek PPP i realizację Polityki PPP, wsparcie projektów, prowadzenie bazy danych o projektach PPP kształtujące politykę odnośnie PPP	Średni	- Wniosek o Opinię PPP - Wniosek o Test PPP - Informacja o wszczęciu postępowania - Uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa w roli biegłego w negocjacjach/dialogu lub przekazanie	- Na Etapie Przygotowawczym – zgłoszenie do bazy danych o projektach i Opinia PPP, Test PPP (jeśli dotyczy) - Na etapie Postępowania PPP: możliwość wsparcia w dialogu/negocjacjach

			- informacji z sesji negocjacji/dialogu z kwestiami wymagającymi wsparcia - Informacja o zmianach do Umowy o PPP	Na Etapie Operacyjnym – informacje o zawarciu i zmianach Umowy o PPP
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku projektów rządowych)	Wydawanie obligatoryjnych opinii na temat Umów o PPP powyżej wartości 50.000.000 zł	Wysoki	- Wydanie opinii prawnej o istotnych postanowieniach Umowy o PPP (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - Wydanie dodatkowej opinii prawnej w przypadku istotnej zmiany Umowy o PPP (§ 28 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa	- Na etapie Postępowania PPP – opinia wydawana na wniosek Podmiotu Publicznego - Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – wydawanie dodatkowych opinii w przypadku istotnych zmian Umowy o PPP na wniosek Podmiotu Publicznego

		Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz.U. z 2017 r. poz. 939)		
Inne organy administracji publicznej (np. Ministerstwo Finansów, Regionalna Izba Obrachunkowa, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, organy kontroli)	Odpowiedzialne przykładowo za: finanse publiczne, podatki, klasyfikację majątkową projektów, kontrolę, interpretację przepisów prawa	Wysoki/ średni	W razie potrzeby wystąpienie z formalnym zapytaniem (np. wniosek o interpretację przepisów podatkowych)	Na Etapie Przygotowawczym – np. konsultacje odnośnie Mechanizmu Wynagradzania i wpływu na dług publiczny poprzez wystąpienie do właściwych organów z formalnym zapytaniem, np. wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wyrażenie zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 zł

				• Na etapie Postępowania PPP – np. wniosek o interpretację do Prezesa UZP • Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – np. informacja o wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego mająca wpływ na dług publiczny, interpretacje podatkowe
Partnerzy Prywatni	Kluczowi interesariusze w projekcie, zarówno z punktu widzenia konkurencyjności procesu, jak i wpływu na założenia i ostateczny kształt projektu zaprezentowany w trakcie dialogu/negocjacji i odzwierciedlony w złożonych ofertach	Wysoki	• Badanie rynku • Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego – dialog/negocjacje • Marketing projektu • Komunikacja zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP (np. doręczanie raportów przez Partnera Prywatnego, spotkania, doręczanie określonej korespondencji)	• Na Etapie Przygotowawczym – weryfikacja założeń i atrakcyjności projektu • Na etapie Postępowania PPP – formalna interakcja wynikająca z postępowania • Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – zgodnie z Umową o PPP i instrukcją zarządzania Umową o PPP

Instytucje Finansujące	Kluczowi interesariusze w projekcie, ich chęć do sfinansowania projektu przy określonych ryzykach będzie istotna dla powodzenia projektu	Wysoki	• Badanie rynku • Bezpośrednie spotkania i konsultacje głównych założeń Projektu • Marketing Projektu • Odpowiedzi na pytania Instytucji Finansujących przekazane przez Partnera Prywatnego • W przypadku zawarcia Umowy Bezpośredniej zgodnie z jej zapisami • W przypadku zmian do Umowy o PPP za komunikację z Instytucjami Finansowymi odpowiedzialny jest Partner Prywatny, który pozyskał finansowanie	• Na Etapie Przygotowawczym – weryfikacja założeń i atrakcyjności projektu • Na etapie Postępowania PPP – w przypadku uczestniczenia Instytucji Finansujących w negocjacjach/dialogu zastosowanie formalnej komunikacji wynikającej z wymogów Postępowania • Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – zgodnie z Umową o PPP i ew. Umową Bezpośrednią
Użytkownicy infrastruktury	Z założenia realizacja projektu powinna być atrakcyjna dla Użytkowników Infrastruktury Publicznej, ponieważ dotyczy celów publicznych	Wysoki/Średni/ Niski (w zależności od modelu realizacji Przedsięwzięcia)	• Ocena potrzeb Użytkowników może zostać dokonana w ramach Oceny Efektywności oraz przygotowania	• Na Etapie Przygotowawczym – analiza założeń Projektu PPP i potrzeb Użytkowników

			Umowy o PPP (w tym standardów utrzymania)	Na Etapie Operacyjnym – np. konsultacje w związku z planowanym wzrostem opłat
Opinia publiczna/ społeczności lokalne	Możliwość wpływania na Projekt i jego realizację	Wysoki/Średni/ Niski	- Bezpośrednie spotkania - Publikacja określonych informacji o Projekcie - Ewentualne konsultacje społeczne, odpowiedzi na ewentualne zapytania	- Na Etapie Przygotowawczym – weryfikacja założeń Projektu PPP i wpływu na społeczność lokalną - Na etapie Postępowania PPP – informacja o ewentualnych zmianach do projektu w wyniku dialogu/negocjacji - Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – wszelkie aspekty powodujące uciążliwość Projektu PPP oraz osiąganie kamieni milowych i konkretnych rezultatów Projektu PPP
Media/media społecznościowe	Projekt PPP może stanowić przedmiot zainteresowania mediów, media mogą	Średni/Wysoki	Briefingi prasowe, komunikaty pisemne, konferencje prasowe	Na Etapie Przygotowawczym – informowanie

	kreować zainteresowanie opinii publicznej		lub udział w spotkaniach z lokalnymi społecznościami, komunikaty w mediach społecznościowych	o Projekcie opinii publicznej • Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – informowanie o postępach w Projekcie
Organizacje pozarządowe	W zależności od postrzegania wpływu projektu na środowisko, organizacje ekologiczne mogą wpływać na jego kształt i możliwość realizacji. Organizacje miejskie mogą mieć zastrzeżenia dotyczące wpływu na dobrostan mieszkańców	Wysoki/Niski	• Spotkania bezpośrednie • Odpowiedzi na pisemne zapytania • Publikacja informacji o projekcie związanych z ochroną środowiska do wiadomości publicznej	• Na Etapie Przygotowawczym – w celu mitygacji ryzyka protestów • Na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym – w celu mitygacji ryzyka protestów

3.2 Analizy techniczne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja Techniczna

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Prac Projektowych

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Robót

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania

Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Tom IV: Część II Punkt 4.1 – Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

3.2.1 Cel i zakres analiz technicznych

Punktem wyjścia do przygotowania Projektu PPP w aspekcie technicznym jest określenie jego zakresu, w ujęciu wielobranżowym na przestrzeni całego życia Projektu PPP, czyli włącznie z okresem utrzymania (ang. *whole-life costing*).

Celem analiz technicznych na etapie Oceny Efektywności jest:

- audyt i analiza jakościowa przygotowanych dokumentów i ewentualnie przygotowanie rekomendacji jakie dokumenty (m.in. dane, informacje) oraz w jakim zakresie należy uzupełnić jeszcze przed przystąpieniem do Postępowania PPP;
- przygotowanie założeń do PFU itp., który będzie stanowić punkt wyjścia do Dialogu Konkurencyjnego/negocjacji;
- przygotowanie założeń do standardów utrzymania, które będą stanowić punkt wyjścia do Dialogu Konkurencyjnego/negocjacji;
- określenie wykonalności technicznej oraz warunków brzegowych dla Projektu PPP w świetle przyjętych rozwiązań technicznych (np. założeń dotyczących standardów wykonania, linii rozgraniczającej inwestycji, podstawowych parametrów technicznych);
- określenie kluczowych aspektów technicznych realizacji Projektu PPP na przestrzeni całego życia Projektu PPP, z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń technicznych wynikających z przepisów prawa dla danej branży czy sektora, w którym ma być realizowany Projekt PPP (np. w sektorze wodno-kanalizacyjnym istotne jest dostosowanie się do przepisów unijnych);

- określenie zakresu przedmiotowego Projektu PPP, ustalenie możliwych wariantów jego realizacji, weryfikacja możliwości podziału zamówienia na części;
- ustalenie istotnych aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
- określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w Formule Tradycyjnej.

Wyjaśnienie powyższych kwestii powinno być dokonane przed podjęciem Dialogu Konkurencyjnego celem zwiększenia jego efektywności.

Zakres pozostałych analiz technicznych na kolejnych etapach realizacji Projektu PPP zależy od stopnia zaawansowania i aktualności dokumentacji będącej w posiadaniu Podmiotu Publicznego przed przystąpieniem do Oceny Efektywności.

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny rozpoczyna analizy dla Projektu PPP i nie posiada żadnych, nawet wstępnych, opracowań, to pierwszym celem analiz będzie opracowanie dokumentów o charakterze wstępnych założeń studialnych tj. Studium Wykonalności, analiz chłonności (w przypadku obiektów kubaturowych) lub bardziej szczegółowych Koncepcji Projektowych (np. koncepcja architektoniczna, koncepcja wielobranżowa). Dokumenty powyższe będą wówczas podstawą do przygotowania PFU.

Natomiast, gdy przygotowania Podmiotu Publicznego są bardziej zaawansowane i Podmiot Publiczny dysponuje wcześniej wykonanymi opracowaniami dotyczącymi Projektu PPP, to przewidywanym efektem analiz technicznych może być w szczególnych przypadkach – pełna dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych decyzji zezwalających na realizację Przedsięwzięcia (m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

Celowość przygotowania przez Podmiot Publiczny poszczególnego rodzaju dokumentacji zależy od indywidualnych cech danego Projektu PPP.

W części przypadków może być celowe, aby pełna dokumentacja projektowa została przygotowana przez Podmiot Publiczny, np. w celu skrócenia czasu realizacji całego Projektu PPP oraz w przypadku projektów powtarzalnych, gdzie wpływ know-how Partnera Prywatnego ma mniejsze znaczenie – np. projekty drogowe. Z drugiej strony w przypadku większości projektów kubaturowych oraz dla projektów typowo technologicznych czy nowatorskich może znacząco wpłynąć na ograniczenie zastosowania specjalistycznych rozwiązań technicznych.

Zakres analiz technicznych zależy również od celu, jaki chce osiągnąć Podmiot Publiczny. Im bardziej szczegółowo są przygotowane dokumenty w wyniku analiz technicznych, tym Podmiot Publiczny będzie mógł z większą dokładnością określić zakres przedmiotowy Projektu PPP, a co za tym idzie koszt realizacji Projektu PPP. Idąc dalej, im mniej niepewności w ocenie szczegółowego zakresu prac przez wykonawców biorących udział w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego, tym bardziej zbliżone ceny ofertowe składane przez nich w postępowaniu. Niekoniecznie jest to korzystne z punktu widzenia optymalizacji rozwiązań, które mogłyby zaproponować Partner Prywatny. Uogólnienie PFU wymagałoby jednak odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie jakości robót budowlanych na poziomie KPI na Etapie Operacyjnym.

W przypadku złożonych i Dużych Projektów PPP zalecane jest wykonanie co najmniej Koncepcji Projektowej lub analiz chłonności terenu, która pozwoli Podmiotowi Publicznemu na:

- lepsze zdefiniowanie swoich potrzeb;
- zidentyfikowanie i rozwiązywanie głównych problemów;

natomiast Partnerowi Prywatnemu umożliwi:

- lepsze przygotowanie oferty spełniającej cele Projektu PPP (niższa cena ofertowa);
- skrócenie czasu koniecznego na przygotowanie oferty i organizację finansowania (Instytucje Finansujące wymagają precyzyjnego opisu przedmiotu inwestycji).

Wobec powyższego, przed przystąpieniem do analiz technicznych, Podmiot Publiczny powinien określić, jaką dokumentacją już dysponuje oraz jakie cele chce osiągnąć przy pomocy analiz technicznych. W uzasadnionych przypadkach w ramach analiz technicznych można przeprowadzić badanie rynku w celu poznania opinii potencjalnych interesariuszy Projektu PPP w zakresie koniecznym do opracowania dokumentów (zwłaszcza odnosi się to do projektów innowacyjnych, gdzie jest brak ugruntowanych doświadczeń realizacyjnych na rynku polskim).

Brak lub niewłaściwe przygotowanie analiz technicznych może skutkować niewłaściwym oszacowaniem kosztów projektu, brakiem zainteresowania rynku Projektem PPP (w tym niemożnością uzyskania finansowania) oraz zbędnym wydłużeniem harmonogramu realizacji.

3.2.2 Przedmiot analiz technicznych

Przedmiotem analiz technicznych wszystkich inwestycji infrastrukturalnych (budownictwo kubaturowe, inżynieryjne, gospodarka wodno-ściekowa itp.) jest:

- określenie potrzeb/działań priorytetowych odpowiadających zaspokojeniu oczekiwań społecznych (np. konieczność remontu odcinka drogi, budowy obwodnicy miejscowości, konieczność rozbudowy/przebudowy istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, podłączenia nowych odbiorców czy zagospodarowania wód opadowych itp.);
- określenie zakresu/zasięgu Projektu PPP (np. długość drogi, liczba odbiorców sieci wodno-kanalizacyjnej);
- określenie opcji realizacji projektu – czy w ramach Projektu PPP zawarty jest element utrzymania (np. całościowa usługa przewozu tramwajami wraz z utrzymaniem infrastruktury, czy wyłącznie utrzymanie torowiska i trakcji);
- analiza dostępności terenu (własności gruntów);
- analiza techniczna parametrów istniejącej infrastruktury (stan nawierzchni drogi, przepustów, rowów, stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, pompowni);
- analiza geologiczna, zanieczyszczeń gruntów, na których będzie realizowany Projekt PPP;
- analiza formalno-prawna posiadanych lub niezbędnych do wykonania projektu Decyzji Administracyjnych np. Decyzja Środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, pozwolenia wodnoprawne, warunki techniczne przyłączenia do sieci, itd.;
- analiza techniczna rozwiązań projektowych wraz ze wstępną analizą kosztów danego rozwiązania;
- wariantowanie rozwiązań technicznych oraz etapowanie prac;

- analiza środowiskowa rozważanych wariantów (w tym jej zgodność z wcześniej uzyskanymi decyzjami, np. Decyzją Środowiskową, jeżeli została wydana);
- określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w Formule Tradycyjnej.

3.2.3 Metodologia prowadzenia analiz technicznych

W celu przeprowadzenia prawidłowych i rzetelnych analiz, należy postępować metodologicznie, analizując na każdym etapie informacje, oraz wyciągać z nich odpowiednie wnioski, które umożliwią sprawną i kompleksową ocenę Projektu PPP zarówno pod kątem technicznym, środowiskowym, prawnym jak i ekonomicznym.

Dobłą praktyką jest przeprowadzenie analiz technicznych w następujących krokach:

Krok 1 **Określenie celu analiz technicznych**

Przystępując do analiz technicznych należy dokładnie określić ich cel, a wszystkie działania następne powinny być jemu podporządkowane tj. powinny umożliwiać wyznaczenie warunków brzegowych realizacji danego Projektu PPP oraz wstępne zdefiniowanie zakresu rzeczowego.

Krok 2 **Określenie stanu zaawansowania dokumentów o charakterze technicznym przed przystąpieniem do analiz**

Metodologia prowadzenia analiz jest ściśle zależna od etapu na jakim znajduje się przygotowanie Projektu PPP, tj. czy projekt rozpoczyna się od stanu "zero", czy też zostały przeprowadzone wstępne analizy, których efektem jest Studium Wykonalności, analiza chłonności, Koncepcja Projektowa czy też inna dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy). Dotyczy to zarówno projektów obejmujących budowę nowej Infrastruktury Publicznej, jak również przebudowę już istniejącej.

PRZYKŁAD



W projektach drogowych, ważnym elementem jest wykonanie pomiarów ruchu (w stanie istniejącym) oraz prognoz natężenia. Prognozowane natężenie ruchu na nowobudowanych drogach w systemie koncesyjnym będzie wiążące w zakresie obliczenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego (obniżanie lub zwiększanie wynagrodzenia w zależności od rzeczywistych pomiarów ruchu w stosunku do planowanego natężenia). W systemie Opłaty za Dostępność parametr ten nie będzie wpływał na otrzymywane wynagrodzenie przez Partnera Prywatnego (chyba, że Umowa o PPP będzie stanowić inaczej na - np. pojawi się konieczność szybszego remontu/ przebudowy dróg z racji na nieprzewidzianie wysoki wzrost natężenia ruchu). Brak prawidłowych analiz ruchu w modelu z Opłatą za Dostępność wpłynie np. na konieczność oszacowania ryzyka przez Partnera Prywatnego a tym samym wzrost kwoty oferty. Analizy te powinny zostać przygotowane przez Podmiot Publiczny, ponieważ w zależności od przyjętego

modelu rozliczeń, mogą one stanowić podstawę do określenia wzajemnych rozliczeń finansowych.

Krok 3

Analiza dokumentów o charakterze prawno-technicznym. Analiza stanu prawnego nieruchomości

W następnym kroku należy sprawdzić akty prawne, które ustalają przeznaczenie terenu (w tym dla inwestycji celu publicznego), na którym planowana jest realizacja Projektu PPP oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. Konieczne jest określenie, czy dla danego terenu jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne akty prawa. Jednocześnie należy przeprowadzić analizę stanu prawnego terenu (nieruchomości), na którym ma powstać inwestycja lub jeśli już istnieje Infrastruktura Publiczna, to czy uregulowane są wszystkie stosunki własnościowe, a w przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy podpisane są stosowne służebności gruntu (jeśli zachodzi taka konieczność). Informacje te są bardzo istotne ze względu na następne etapy przygotowania Projektu PPP czy to projektowanie, budowę, czy też Etap Operacyjny.

Krok 4

Przeprowadzenie analiz technicznych i pozyskanie Decyzji Administracyjnych

Następnie należy przeprowadzić wielobranżowe analizy techniczne możliwych rozwiązań projektowych. Efektem tych prac powinno być wskazanie optymalnych z perspektywy uwarunkowań technicznych rozwiązań (jeśli nie zostało to przygotowane wcześniej).

Krok ten pozwoli zidentyfikować ewentualne ryzyka na kolejnych etapach realizacji Projektu PPP, doprecyzuje jego zakres i uszczegółowi dane wejściowe. Pozwoli również na określenie kosztów Projektu PPP oraz na wybranie preferowanego wariantu realizacji Projektu PPP. Warto również korzystać z opinii jednostek naukowych, które mogą wspomóc opracowywanie analiz.

Po przeprowadzeniu wyżej opisanych analiz, należy podjąć decyzję, czy za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozyskanie Decyzji Administracyjnych odpowiedzialny będzie Podmiot Publiczny czy Partner Prywatny.

Dopuszczalne są obydwa powyższe rozwiązania, niemniej jednak za dobrą praktykę uznać należy rozwiązanie pośrednie, w ramach którego Podmiot Publiczny odpowiadać będzie za Decyzję Środowiskową a Partner Prywatny za projektowanie i uzyskanie Pozwolenia na Budowę.

Wskazane jest również, aby Podmiot Publiczny posiadał już Decyzję Środowiskową w momencie ogłoszenia Postępowania PPP, ponieważ wpłynie to pozytywnie na Bankowalność. Wynika to z faktu, iż Instytucje Finansujące zapewniają stabilność warunków finansowania przez określony czas, który zazwyczaj będzie krótszy niż czas potrzebny na uzyskanie Decyzji Środowiskowej (w złożonych projektach, w które angażują się organizacje ekologiczne może to być nawet kilka lat). W konsekwencji, jeśli to Partner Prywatny miałby rozpocząć proces pozyskiwania Decyzji Środowiskowej po podpisaniu Umowy o PPP, Instytucje Finansujące prawdopodobnie nie byłyby w stanie w ogóle udzielić finansowania z uwagi na niepewny okres rozpoczęcia inwestycji.

W praktyce, aby pogodzić korzyści płynące z jednego i drugiego podejścia spotykane jest rozwiązanie w ramach, którego Partner Prywatny uprawniony zostaje w Umowie PPP do dokonania zmiany Decyzji Środowiskowej, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt – optymalne dla danego Partnera Prywatnego rozwiązania techniczne. W Umowie PPP powinien wówczas

zostać zawarty podział pomiędzy strony ryzyk związanych z takim rozwiązaniem, w tym w szczególności wydłużenia okresu projektowania i wyższych kosztów inwestycyjnych (które jednakże mogą prowadzić do istotnych oszczędności na etapie eksploatacji, dlatego ostatecznie mogą okazać się korzystne również dla Podmiotu Publicznego).

Podobne rozwiązanie może zostać zastosowane w odniesieniu do Pozwolenia na Budowę, jeśli Podmiot Publiczny już nim dysponuje. W praktyce Partner Prywatny zazwyczaj preferować będzie rozwiązanie, w ramach którego to on zaprojektuje infrastrukturę, ponieważ to on będzie ją budował a ponadto eksploatował przez bardzo długi okres.

Jeśli jednak projekt został już wykonany, można podjąć próbę jego wykorzystania, umożliwiając Partnerowi Prywatnemu dokonanie w nim odpowiednich zmian, mających na celu jego optymalizację. W takim przypadku niezbędne jest uwzględnienie ewentualnej konieczności przeniesienia na Partnera Prywatnego autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie, w jakim Podmiot Publiczny jest uprawniony do ich przeniesienia, a także ewentualnej zgody Podmiotu Publicznego na wykonywanie praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich może być przedmiotem odrębnej umowy, której zawarcie zostanie przewidziane w Umowie o PPP, jak i stanowić integralny element samej Umowy o PPP. Powyższa sytuacja może wpłynąć na harmonogram realizacji Projektu PPP poprzez konieczność uzyskania zamiennych Decyzji Administracyjnych.

Tabela 10. Pozyskiwanie Decyzji Środowiskowych przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego - porównanie wariantów

	Wariant I: Decyzja Środowiskowa pozyskiwana przez Partnera Prywatnego	Wariant II: Decyzja Środowiskowa pozyskiwana przez Podmiot Publiczny
Wady	Konieczność ujęcia w ofercie ryzyka związanego z ewentualną zmianą warunków finansowania (ponieważ okres pozyskiwania warunków finansowania jest z reguły krótszy niż czas pozyskiwania Decyzji Środowiskowej) i jest niemożliwe do oszacowania na etapie Postępowania PPP.	Konieczność przygotowania dokumentacji technicznej (np. Koncepcja Projektowa, analiza chłonności, analizy wariantów lokalizacyjnych lub technologicznych Przedsięwzięcia) oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie Decyzji Środowiskowej przy braku pełnej wiedzy dotyczącej rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych (w tym możliwość wprowadzenia niepotrzebnych ograniczeń rozwiązań technicznych Partnera Prywatnego – ryzyko zawyżenia kosztów Projektu PPP). Mogą pojawić się dodatkowe koszty w wyniku konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub konieczności uzyskania zmiany Decyzji Środowiskowej na etapie opracowania dokumentacji projektowej

		w związku z wprowadzeniem zmian technicznych lub technologicznych w stosunku do wydanej uprzednio Decyzji Środowiskowej. Powyższe okoliczności mogą wpłynąć na wydłużenie harmonogramu realizacji Etapu Inwestycyjnego, jednakże w mniejszym stopniu niż gdyby Decyzja Środowiskowa nie była pozyskana przez Podmiot Publiczny przed zaproszeniem do składania ofert.
Zalety	Lepsze dopasowanie rozwiązań technicznych i technologicznych preferowanych przez danego Partnera Prywatnego (w niektórych typach projektów każdy z Partnerów Prywatnych może stosować indywidualne rozwiązania wynikające z własnego doświadczenia).	Ustalone uwarunkowania Decyzji Środowiskowej pozwalające na precyzyjne oszacowanie oferty przez potencjalnych Partnerów Prywatnych. Istotne ograniczenie wystąpienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów na etapie realizacji Projektu PPP wynikających z postanowień Decyzji Środowiskowej (ewentualne koszty wynikające z przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko są nieporównywalnie niższe w odniesieniu do kosztów pozyskiwania Decyzji Środowiskowej). Uzyskanie Decyzji Środowiskowej przez Podmiot Publiczny wpływa na skrócenie harmonogramu Etapu Inwestycyjnego. Pozytywny wpływ na proces pozyskania i warunki finansowania.

Jeśli Podmiot Publiczny zdecyduje się na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej będzie miał dokładniejsze dane, większe możliwości wpływu na zakres Projektu PPP oraz uzyska dokładniejsze informacje na temat kosztów inwestycji i jej realizacji, ale z drugiej strony ogranicza możliwość wprowadzenia przez Partnera Prywatnego innych, być może lepszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Należy również zaznaczyć, iż w większości przypadków Podmiot Publiczny zgodnie z art. 103 ust. 2 Ustawy PZP jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, opisuje przedmiot zamówienia za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Powyższy przepis odsyła do "robót budowlanych" w rozumieniu Prawa Budowlanego a nie do "zamówienia na roboty budowlane" w rozumieniu Ustawy PZP. W konsekwencji należy uznać, że w każdym przypadku, w którym przedmiotem zamówienia (nawet pobocznym) będzie projektowanie i roboty budowlane, konieczne będzie ich opisanie w formie PFU. Oznacza to, że w przypadku Projektu PPP realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy PZP, PFU nie będzie wymagane tylko wówczas, gdy projekt ten w ogóle nie będzie obejmował elementu projektowania i robót budowlanych. PFU będzie natomiast

konieczne zarówno w przypadku Projektu PPP uznanego na gruncie Ustawy PZP za zamówienie na roboty budowlane, jak i za zamówienia na usługi, jeśli ubocznym przedmiotem zamówienia na usługi będzie także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

DOBRE PRAKTYKI



Analizy techniczne

Za dobrą praktykę należy uznać podział zadań, zgodnie z którym Podmiot Publiczny przygotowuje wielobranżowe analizy techniczne możliwych rozwiązań projektowych lub Koncepcji Projektowej wraz z Decyzją Środowiskową, natomiast Partner Prywatny odpowiada za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie Pozwolenia na Budowę (z wyłączeniem ryzyk, których nie kontroluje). Taki podział zadań (odzwierciedlony w PFU przygotowanym przez Podmiot Publiczny) wpłynie na optymalizację ryzyka oraz da możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy Partnera Prywatnego. Pozostałe Decyzje Administracyjne (np. pozwolenie na budowę) powinny być pozyskiwane przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego, w zależności od tego, która ze stron jest w stanie lepiej zarządzać tym procesem w konkretnym Projekcie PPP. Jeżeli w danym przypadku jest to uzasadnione, można również przewidzieć rozwiązanie zgodnie z którym Partner Prywatny uprawniony będzie do dokonania zmiany Decyzji Środowiskowej lub Pozwolenia na Budowę.

DOBRE PRAKTYKI



Dobłą praktyką mającą na celu optymalizację rozwiązań technicznych i co za tym idzie kosztów, jest pozostawienie wymagań w PFU na niezbędnym poziomie ogólności. Nie należy zbyt szczegółowo opisywać konkretnych rozwiązań technologicznych, tak aby nie ograniczać możliwości korzystania z know-how Partnera Prywatnego, który niejednokrotnie jest znacznie bardziej doświadczony od Podmiotu Publicznego.

Wszystkie powyżej opisane kroki analizy technicznej pozwolą na dokładne, rzetelne przygotowanie Postępowania PPP. W tym miejscu należy podkreślić, iż im więcej zostanie przeprowadzonych analiz na etapie przed wyłonieniem Partnera Prywatnego, do których również zaliczają się opracowania projektowe, tym lepiej przygotowany zostanie Projekt PPP i pojawią się mniejsze problemy (w tym ograniczenie katalogu ryzyk projektowych) na etapie Postępowania PPP, jak i podczas wykonywania Umowy o PPP.

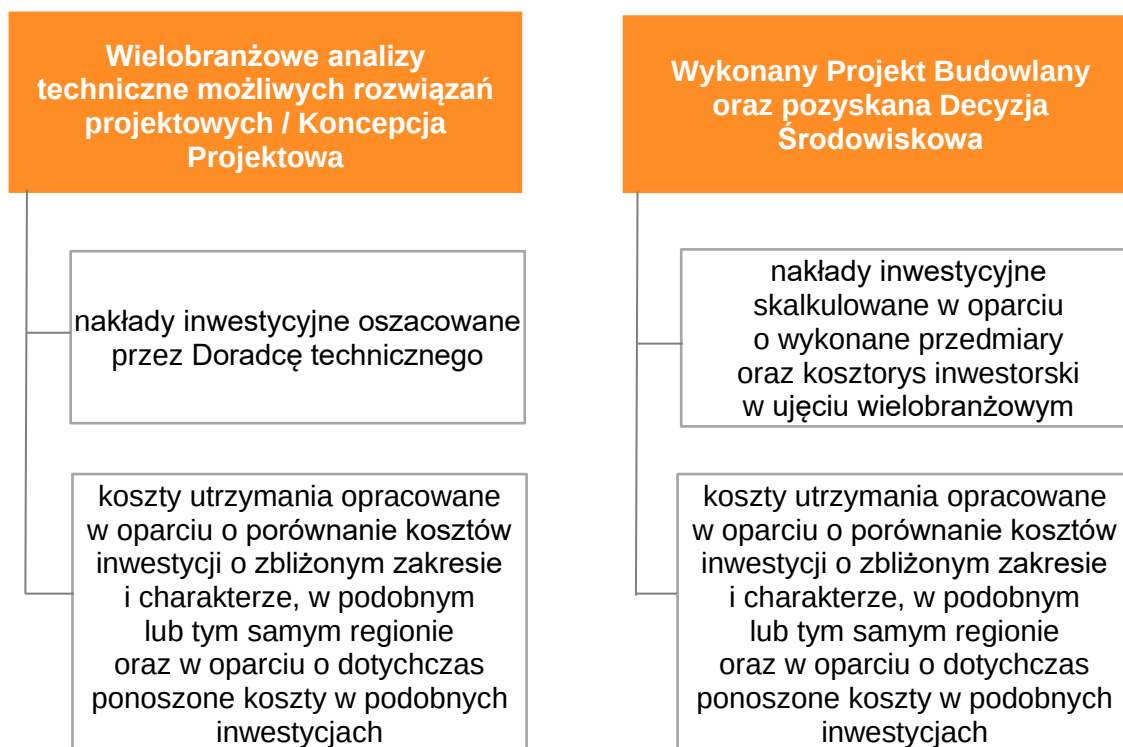
3.2.4 Metodologia obliczania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych Projektu PPP

Metoda obliczania kosztów inwestycyjnych jest zależna od tego, jaki zakres dokumentacji oraz jakie analizy techniczne zostały już wykonane dla danego Projektu PPP.

Natomiast co do kosztów utrzymania istotne jest dokonanie weryfikacji czy oczekiwane standardy pokrywają się z tymi obecnie stosowanymi przez Podmiot Publiczny. Praktyka pokazuje, że Podmioty Publiczne oczekują uzyskania wyższych standardów w wyniku realizacji Projektu PPP przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania (np. ograniczenie obecnych wydatków remontowych i postępującej degradacji Infrastruktury Publicznej).

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że Podmioty Publiczne na ogół zbyt optymistycznie podchodzą do oceny kosztów inwestycyjnych i utrzymania/zarządzania danego projektu (niedoszacowanie). Pojawia się w związku tym ryzyko, że rzeczywiste koszty ujęte w ofertach Partnerów Prywatnych mogą zdecydowanie przekraczać zakładane budżety.

Schemat 10. Metody szacowania nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania



W ramach Oceny Efektywności Podmiot Publiczny oprócz potwierdzenia możliwości technicznych realizacji Projektu PPP otrzyma szacunek kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych. Należy pamiętać, aby analizy techniczne przygotowane były przez osoby kompetentne, o dużej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu. Przekłada się to na wykonanie dokładnych i kompleksowych analiz, a co za tym idzie zastosowanie optymalnych rozwiązań. Przy wstępnych wycenach kosztów można opierać się na różnego rodzaju opracowaniach naukowych, doradztwie specjalistycznych jednostek projektowych czy też porównaniu z nakładami inwestycyjnymi dla projektów o podobnym zakresie i skali prac rzeczowych oraz o zbliżonych rozwiązaniach technicznych. W sytuacji, w której na etapie sporządzania Oceny Efektywności dla Projektu PPP Podmiot Publiczny dysponuje wykonanym wcześniej projektem budowlanym lub wykonawczym, może na jego podstawie pozyskać dokładniejsze dane o nakładach inwestycyjnych. Niemniej jednak, jak już wskazano powyżej, sporządzanie tego typu dokumentacji projektowej, jakkolwiek korzystne z perspektywy dokładności szacowania kosztów inwestycji, nie powinno być regułą dla Projektów PPP. Należy również pamiętać o aktualizacjach wykonanych analiz technicznych w przypadku opóźnień w realizacji danego Projektu PPP.

Koszty operacyjne należy oszacować dla każdego roku eksploatacji oraz dla poszczególnych zadań powierzonych Partnerowi Prywatnemu na Etapie Operacyjnym, np. utrzymanie Infrastruktury Publicznej, zarządzanie, świadczenie innych usług. Określenie kosztów operacyjnych powinno opierać się na analizie kosztów inwestycyjnych (szacowanie średnich nakładów na remonty, analizie kosztów remontowych istniejącej podobnej infrastruktury) oraz oczekiwaniach Podmiotu Publicznego dotyczących parametrów jakościowych (np. w zakresie

obsługi Użytkowników). Koszty zarządzania/ utrzymania winny obejmować wszelkie wydatki na tzw. utrzymanie bieżące, często będą obejmować również wydatki na remonty przeprowadzane, co do zasady, co kilka lat w celu zapewnienia określonego standardu. W przypadku niektórych projektów należy zidentyfikować dodatkowe źródła potencjalnych przychodów, w celu obniżenia kosztów Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego.

Powyższe analizy pozwolą na określenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP. Na potrzeby Oceny Efektywności (Value for Money) niezbędne jest również oszacowanie kosztów dla realizacji tej samej inwestycji przez Podmiot Publiczny przy zastosowaniu Formuły Tradycyjnej. Różnice wysokości kosztów wynikać mogą z ich optymalizacji w cyklu życia aktywa (ang. *whole-life costing*) lub z konieczności przeprowadzenia dodatkowych procedur przetargowych przez Podmiot Publiczny.

3.2.5 Metodyka wyznaczania Kluczowych Wskaźników Efektywności

Kluczowe Wskaźniki Efektywności służą do sprawdzania efektywności świadczenia usługi przez Partnera Prywatnego. Na podstawie stopnia spełnienia tych wskaźników dokonywane są korekty wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku, gdy jakość usług odbiega od określonego w Umowie o PPP standardu. Zasadniczo wskaźniki te powinny być powiązane z każdym kluczowym wymaganiem, jakie postawiono w Dokumentacji Postępowania.

PRZYKŁAD



Przykładowo w przypadku budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów jednym z istotnych elementów jest takie przygotowanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych punktu przyjęcia i rozładunku odpadów, aby pojazdy dostarczające te odpady nie oczekiwały na rozładunek dłużej niż np. 15 minut. W tym celu należy:

- ściśle zdefiniować, w jakich warunkach powyższe wymaganie powinno być dotrzymane (np. czy awaria samochodu na terenie zakładu powodująca potencjalne utrudnienie w ruchu będzie wpływała na naliczanie czasu);
- określić granice pomiaru czasu oraz urządzenia za pomocą których będzie on mierzony;
- określić średni czas przebywania samochodu na terenie zakładu (na tej podstawie określa się parametr graniczny – w tym przypadku jako 200% wartości średniej);
- wskazać czy punkty karne naliczane są dla każdego przypadku naruszenia czy każdej minuty przekroczenia (możliwe są dwa przypadki: a) 1 punkt karny za każdy pojazd bez względu na czas opóźnienia, b) 1 punkt karny za każdą minutę opóźnienia liczoną osobno dla każdego pojazdu);
- wskazać w jakim dokumencie powinny być przedstawiane informacje dotyczące czasu przebywania samochodu na terenie zakładu (raport dzienny, miesięczny?);
- określić w jaki sposób punkty karne zamieniane są na płatności (np. 1 pkt karny = 1000 zł). Przy budowie tej relacji należy wyważyć wartości tak, aby odpowiadały one rzeczywistym stratom jakie może ponieść Podmiot Publiczny w wyniku niewłaściwego działania Partnera Prywatnego.

Każdy Wskaźnik Efektywności powinien spełniać następujące wymagania:

- powinien być możliwy do zweryfikowania tj. Umowa o PPP powinna precyzyjnie wskazywać za pomocą jakiego miernika czy raportu jest weryfikowany, tak aby można było jednoznacznie stwierdzić, czy został on spełniony czy nie, przy czym należy mieć na uwadze, że monitoring niektórych parametrów może być kosztowny, dlatego też monitorowanie niektórych wskaźników może być nieuzasadnione;
- jego zastosowanie powinno wynikać z oczekiwanego przez Podmiot Publiczny efektu usługi. Zbyt duża liczba wskaźników prowadzi do sytuacji, gdy Zespół Projektowy monitorujący realizację Umowy o PPP będzie skupiał się na nieistotnych parametrach, których dotrzymywanie nie niesie za sobą istotnych korzyści dla Podmiotu Publicznego czy Użytkowników;
- liczba przypisanych punktów karnych (ich wartość) powinna być powiązana z rzeczywistymi stratami po stronie Podmiotu Publicznego (w tym np. utratą wizerunku), ale jednocześnie powinna motywować Partnera Prywatnego do utrzymywania wysokiej jakości świadczonych usług przez cały okres Umowy o PPP.

3.2.6 Oczekiwany rezultat analiz technicznych

Analizy techniczne powinny odpowiedzieć na następujące pytania:

- Czy realizacja Projektu PPP jest możliwa? Innymi słowy czy wszystkie założenia poczynione przez Podmiot Publiczny są wykonalne, np. czy istnieje odpowiedni niezagospodarowany teren dla budowy obwodnicy; czy można podłączyć wszystkich odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej; czy odbiorniki mogą przyjąć zakładaną ilość ścieków, a źródła wody będą wystarczające do zasilenia wszystkich odbiorców; jakie działania są niezbędne do realizacji celu, np. niezbędny wykup gruntów?
- Czy zakres Projektu PPP spełni zakładany przez Podmiot Publiczny cel?
- Jaki zasięg powinien mieć dany Projekt PPP, jakich Użytkowników powinien objąć?
- Jakie są dane wyjściowe, zakładane parametry techniczne, materiały, urządzenia itp., aby Projekt PPP był optymalny kosztowo zarówno na Etapie Inwestycyjnym jak i na Etapie Operacyjnym?
- Jakich ryzyk technicznych mogą spodziewać się Podmiot Publiczny i Partner Prywatny na Etapie Inwestycyjnym jak i na Etapie Operacyjnym?
- Czy wybrany został wariant optymalny realizacji Projektu PPP?
- Jakie są perspektywy w dalszym horyzoncie czasowym? Czy w przyszłości należy myśleć o rozbudowie Infrastruktury Publicznej? Czy istnieją szersze perspektywy poszerzenia działalności Partnera Prywatnego np. pozyskanie nowych Użytkowników?
- Jakie nakłady finansowe zostaną poniesione podczas realizacji Projektu PPP? Jaki kapitał ludzki należy zaangażować do realizacji danego Projektu PPP?
- Czy istnieją dodatkowe potrzeby infrastrukturalne związane z projektem, które powinny zostać zapewnione przez Podmiot Publiczny (np. podłączenia mediów, budowa dróg dojazdowych)?

3.3 Analizy ryzyka

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności
Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania
Tom III: Część II Punkt 2.2 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania
Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót
Tom III: Część II Punkt 2.6 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót
Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania
Tom III: Część II Punkt 3.3 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania
Tom IV: Część II Punkt 1.4 – Ryzyka i roszczenia
Tom IV: Część II Punkt 2.4 – Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział

Właściwy podział zadań i ryzyk, jest kluczowy dla powodzenia realizacji Projektu PPP, jego efektywności, a ponadto decyduje o klasyfikacji Projektu PPP pod kątem długu publicznego.

W Ustawie o PPP wskazano podział zadań i ryzyk związanych z projektem pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, jako przykład pozacenowego kryterium oceny ofert.

3.3.1 Metodologia analizy ryzyk

Wybór właściwej metodologii analizy ryzyk zależy w szczególności od:

- wartości Projektu PPP - przy projektach o dużej wartości rekomendowane jest przeprowadzenie pełnej analizy ryzyk;
- złożoności Projektu PPP - przy złożonych i nietypowych projektach wskazane jest zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych z uwagi na wzajemne powiązanie ze sobą niektórych ryzyk;
- kosztów przeprowadzenia analizy ryzyk uzależnionych od wielkości i wartości projektu;
- wymaganej precyzji analiz - jeżeli analiza ryzyk dotyczy kilku podobnych rozpatrywanych wariantów alternatywnych, wówczas niezbędne jest zastosowanie odpowiednio szczegółowej analizy ryzyk, tak aby zapewnić możliwość rzetelnego porównania wariantów.

Analiza powinna zawierać także wycenę ryzyk kluczowych, czyli przedstawienie wartości tych ryzyk w przypadku ich wystąpienia oraz uwzględnienie tych wartości w analizie wrażliwości.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP nie przeprowadzono w ramach Oceny Efektywności analizy geotechnicznej gruntu. Na etapie projektowania zidentyfikowano nośność gruntu inną niż wynikała z oświadczeń Podmiotu Publicznego zawartych w Umowie o PPP. Spowodowało to konieczność zmiany technologii i wzrost kosztów Przedsięwzięcia, których Podmiot Publiczny nie był w stanie ponieść.

3.3.2 Wyodrębnione kategorie ryzyk

W ramach analizy ryzyk można wyodrębnić następujące kategorie ryzyka:

- ryzyka związane z przygotowaniem Projektu PPP;
- ryzyka projektowania;
- ryzyka związane z budową;
- ryzyka dostępności;
- ryzyka związane z popytem;
- ryzyka finansowe;
- ryzyka prawne;
- ryzyka podatkowe;
- ryzyko polityczne
- inne.

Przykładowa matryca ryzyk została przedstawiona w Załączniku nr 8 do Wytycznych Tom I.

PRZYKŁAD



Ryzyko polityczne co do zasady jest alokowane Podmiotowi Publicznemu. Może ono obejmować zmiany prawa negatywnie oddziałujące na przedmiot Umowy o PPP, odstąpienie od Umowy o PPP z powodów politycznych (jak zmiana organu wykonawczego, tj. ministra/prezydenta miasta/burmistrza/wójta), czy wycofania projektów ze ścieżki PPP z tego samego powodu.

Rzadko przywoływanym, chociaż dotkliwym ryzykiem politycznym, jest konieczność zapewnienia przez inny Podmiot Publiczny, niebędący stroną Umowy o PPP, działań, usług lub aktywów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedmiotu Umowy o PPP takich jak infrastruktura dostępowa (drogi, linie kolejowe) do portów, lotnisk czy centrów logistycznych, lub zmian regulacyjnych czy legislacyjnych.

Najczęściej infrastruktura dostępowa jest budowana przynajmniej częściowo równolegle z Infrastrukturą Publiczną w ramach Umowy o PPP, natomiast opóźnienia w jej oddaniu do użytku, czy nawet zaniechania jej budowy powodują znaczące ograniczenie w wykorzystaniu tej infrastruktury przez Partnera Prywatnego, a nawet całkowicie je uniemożliwiają.

Jako ryzyko polityczne uznaje się zatem konieczność uwzględnienia w projekcie działań innego Podmiotu Publicznego (np. realizacja infrastruktury dostępowej do portu morskiego przez Urząd Morski). Tego rodzaju ryzyko polityczne również wpływa na Bankowalność. W projektach realizowanych w innych jurysdykcjach w takich przypadkach stosuje się czasem tzw. umowy typu interface (ang. *interface agreements*), regulujące tzw. punkty styku, czyli umowy podpisywane przez strony Umowy o PPP oraz instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację określonych inwestycji, np. dostępowych, takich jak koleje narodowe, agencje budowy dróg czy ministerstwa (w zakresie regulacji).

Umowy regulujące punkty styku, mogą również zawierać postulaty *de lege ferenda* (czasem w formie warunków zawieszających) w zakresie zmian legislacyjnych, w tym regulacyjnych dotyczących Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Covid-19

Pandemia Covid-19 była zmaterializowanym ryzykiem o charakterze siły wyższej. W jej efekcie wiele Projektów PPP i koncesyjnych poniosło określone straty. Dotyczyły one:

- Etapu Przygotowawczego - wynikające z braków kadrowych, ogólnej niepewności i obawy przed podjęciem zobowiązań zarówno przez stronę publiczną, jak i prywatną;
- Etapu Inwestycyjnego - ze względu na lockdown, niedobór pracowników z powodu chorób i kwarantanny, przerwane łańcuchy dostaw, problemy makroekonomiczne, spowolnienie gospodarcze;
- Etapu Operacyjnego - szczególnie projektów opartych na przejęciu przez Partnerów Prywatnych pełnego ryzyka popytu i świadczące usługi dla ludności, między innymi takich jak parkingi, centra sportowe, hale widowiskowe, transport kolejowy i miejski. Przychody od Użytkowników znacząco spadły, w niektórych okresach do zera, a umowy nie przewidywały wprost sytuacji globalnej pandemii.

Doświadczenia z pandemii, szczególnie z dojrzałych rynków PPP, gdzie realizowane są duże Projekty PPP doprowadziły do nieco odmiennego podejścia do Zarządzania Umowami o PPP ze strony Podmiotów Publicznych, które miało na celu niedopuszczenie do przedterminowego zakończenia Projektów PPP z powodu upadłości Partnerów Prywatnych. Dotyczyło to współpracy stron umowy przy opracowywaniu planów naprawczych, zaniechanie stosowania kar umownych z tytułu niedotrzymywania standardów efektywności a nawet braku świadczenia usług bądź opóźnień w planowanych remontach.

Umowy o PPP (w niektórych jurysdykcjach) zawarte w okresie postpandemicznym zawierają klauzule odnoszące się do ryzyka pandemii, w szczególności dotyczące przywrócenia ekonomicznej równowagi pomiędzy stronami umowy. Celem takich klauzul jest kontynuacja Umowy o PPP i zapewnienie świadczenia usług publicznych.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym przykładzie dot. projektu koncesyjnych w sektorze wystawienniczo-kongresowym Koncesjonariusz zobowiązany był do miesięcznej płatności na rzecz Zamawiającego w zamian za możliwość korzystania z Infrastruktury Publicznej. Ograniczenia wprowadzone przez rząd w celu zwalczania pandemii Covid-19 w istotny sposób zmieniły otoczenie prawne projektów koncesyjnych w tym sektorze, w tym przede wszystkim zostały wprowadzone przepisy ograniczające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze objętym koncesją. Koncesjonariusz nie był w stanie organizować imprez, które były jedynym źródłem przychodu od Użytkowników, umożliwiającym spłatę poniesionych nakładów inwestycyjnych i ponoszenie kosztów utrzymania. Podmiot Publiczny podjął decyzję o zwolnieniu z czynszów wszystkich przedsiębiorców korzystających z obiektów i terenów znajdujących się w zasobie Podmiotu Publicznego, lecz nie objął zwolnieniem Koncesjonariusza.

Umowa Koncesji przewidywała kilka możliwości zmiany umowy i dostosowania płatności do sytuacji siły wyższej, lecz Podmiot Publiczny nie przewidywał możliwości rezygnacji z całości lub części płatności czynszu przez Koncesjonariusza.

W rezultacie Koncesjonariusz ogłosił upadłość i nie był w stanie dalej prowadzić działalności, a umowa Koncesji została rozwiązana przed terminem jej obowiązywania. Spowodowało to stopniową degradację Infrastruktury Publicznej, która po zakończeniu pandemii nie była utrzymywana na dotychczasowym poziomie.

PRZYKŁAD



Podejście sektorowe

Każdy Projekt PPP wymaga indywidualnego określenia ryzyk z nim związanych, niemniej jednak, aby ułatwić Podmiotom Publicznym zidentyfikowanie kluczowych ryzyk można rozważyć przygotowanie matryc ryzyka lub rozporządzeń sektorowych dotyczących kluczowych ryzyk w konkretnych sektorach.

Przykładem jest Rozporządzenie w sprawie Oszczędności Energii.

Takie rozporządzenie sektorowe systematyzuje podejście do ryzyka i pozwala Podmiotom Publicznym na precyzyjne określenie podziału ryzyk oraz zakresu zadań Partnera Prywatnego, a dzięki temu monitorowanie i osiąganie celów projektu jest łatwiejsze.

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002452>

3.3.3 Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to ciągły proces, który trwa przez cały okres realizacji Projektu PPP. Odbyna się w pięciu etapach:

- identyfikacja ryzyka: proces identyfikacji wszystkich ryzyk istotnych dla projektu, zarówno na Etapie Przygotowawczym, Etapie Inwestycyjnym, jak i Etapie Operacyjnym;

- ocena ryzyka: określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk i wielkości ich skutków w przypadku ich materializacji;
- podział ryzyka: przydzielenie odpowiedzialności za skutki każdego z ryzyk jednej ze stron (lub podział tego samego ryzyka pomiędzy obie strony) Umowy o PPP;
- ograniczanie ryzyka: próba zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego negatywnego wpływu (w wymiarze finansowym i niefinansowym) na podejmującego ryzyko;
- monitorowanie i przegląd ryzyka: monitorowanie i przegląd zidentyfikowanych ryzyk oraz zarządzanie nowymi zagrożeniami w miarę rozwoju Projektu PPP i zmiany jego środowiska.

Do prezentacji i wstępnego podziału ryzyk w Projekcie PPP wykorzystywana jest matryca ryzyk. Zawiera ona ryzyka cechujące dany Projekt PPP, dlatego za każdym razem zaleca się jej tworzenie indywidualnie dla każdego Projektu PPP.

Wstępna lista ryzyk dla Projektu PPP powinna zostać sporządzona przez Zespół Projektowy PPP z uwzględnieniem doświadczeń ze zbliżonych projektów na rynku krajowym i zagranicznym.

Następnie, wstępna lista ryzyk powinna zostać omówiona na warsztatach ryzyka przez Podmiot Publiczny i wybranych interesariuszy Projektu PPP. Podczas warsztatów omawiane i dyskutowane są poszczególne potencjalne ryzyka, jakie mogą się pojawić w związku z realizacją konkretnego Projektu PPP. W ramach opracowywania listy możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji przez poszczególne osoby. Działanie to pozwala na całościowe ujęcie szerokich doświadczeń z różnych dziedzin (technicznych, finansowych, prawnych itp.).

W ramach warsztatów, uczestnicy dokonują również wstępnej wyceny skutków finansowych materializacji powyższych ryzyk.

Wynikiem warsztatów jest wstępna matryca ryzyk, która jest listą ryzyk rozszerzoną między innymi o prawdopodobieństwo wystąpienia oraz potencjalne skutki finansowe materializacji ryzyka. W matrycy następuje również wstępne przypisanie ryzyka do strony, która lepiej powinna nim zarządzać (i być za jego minimalizację odpowiedzialna).

Przykładowa matryca ryzyk została zamieszczona w Załączniku nr 8 do Wytycznych Tom I.

3.3.4 Metodologia analizy ryzyka

Dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk określa się prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia - wpływ na Projekt PPP (zarówno po stronie Podmiotu Publicznego jak również Partnera Prywatnego).



PRZYKŁAD

Tabela 11. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki finansowe (wartości przykładowe)

Skala ryzyka	Skutki finansowe
1 Nieznaczące	Wzrost kosztów/utrata przychodów: < 1 mln zł (ok. 0,3% nakładów inwestycyjnych lub 2% przychodów operacyjnych)
2 Niewielkie	Wzrost kosztów/utrata przychodów: 1 mln zł - 10 mln zł (ok. 3% nakładów inwestycyjnych lub 5% przychodów operacyjnych)
3 Istotne	Wzrost kosztów/utrata przychodów: 10 mln zł - 25 mln zł (ok. 5% nakładów inwestycyjnych lub 10% przychodów operacyjnych)
4 Duże	Wzrost kosztów/utrata przychodów: 25 mln zł - 50 mln zł (ok. 10% nakładów inwestycyjnych lub 20% przychodów operacyjnych)
5 Bardzo duże	Wzrost kosztów/utrata przychodów: > 50 mln zł (ok. 20% nakładów inwestycyjnych lub 50% przychodów operacyjnych)

Zaprezentowane powyżej progi procentowe stanowią wartości przykładowe i zależą od konkretnego Projektu PPP (jego wrażliwości na zmianę zarówno nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz przychodów).

Tabela 12. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki czasowe (wartości przykładowe)

Skala ryzyka	Etap Przygotowawczy oraz Etap Inwestycyjny (dla przykładu dotyczącego 3 letniego okresu budowy/ przebudowy instalacji)	Etap Operacyjny
1 Nieznaczące	Maksymalnie jednomiesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu	Kilkudniowe zakłócenia działalności/pracy kluczowej instalacji
2 Niewielkie	1-3 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu	Maksymalnie 2 tygodniowy przestój działalności/pracy kluczowej instalacji
3 Istotne	3-6 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu	Maksymalnie miesięczny przestój działalności/pracy kluczowej instalacji

4 Duże	6-12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu	1-6 miesięczny przestój działalności/pracy kluczowej instalacji
5 Bardzo duże	Ponad 12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu	Ponad 6 miesięczny przestój działalności/pracy kluczowej instalacji

Tabela 13. Skala oceny wystąpienia ryzyka – wpływ na niekorzystny wizerunek w mediach (niekorzystne relacje w mediach)

Skala ryzyka	Opis
1 Nieznaczące	Krótkoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – tydzień.
2 Niewielkie	Istotny wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – do trzech miesięcy.
3 Istotne	Długoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – powyżej trzech miesięcy. Krótkoterminowy wpływ krajowy – poniżej tygodnia.
4 Duże	Istotny wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – do trzech miesięcy.
5 Bardzo duże	Długoterminowy wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – powyżej trzech miesięcy.

Tabela 14. Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Skala ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia
1 Rzadkie	Poniżej 10% szansy wystąpienia
2 Mało prawdopodobne	11% - 25% szansy wystąpienia
3 Możliwe	26% – 50% szansy wystąpienia
4 Prawdopodobne	51% – 75% szansy wystąpienia
5 Prawie pewne	Powyżej 76% szansy wystąpienia

3.3.5 Wstępny podział zidentyfikowanych ryzyk Projektu PPP

Podział ryzyka pomiędzy stronami Umowy o PPP jest zadaniem kompleksowym i wymaga znacznego doświadczenia. Nie istnieje jedna wzorcowa matryca podziału ryzyk, ponieważ dla każdego Projektu PPP (nawet pozornie wyglądającego na podobny) podział ten może być inny.

Klasyfikacji dokonuje się w kilku krokach (po wykonaniu listy potencjalnych ryzyk związanych z Projektem PPP):

- 1) w pierwszym kroku określa się ryzyka, które nie zależą od działań Partnera Prywatnego, są to głównie ryzyka związane np. z działaniami administracji publicznej (pozyskanie Decyzji Administracyjnych), związane z pozyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję (w tym pod przyłącza oraz drogi dojazdowe, jeśli wymaga to uzyskania tytułu prawnego);
- 2) w drugim kroku wyodrębnia się te, które można przypisać Partnerowi Prywatnemu jak np. ryzyko projektowania i prowadzenia budowy, zakupu materiałów utrzymaniowych, utrzymania personelu budowy itp.;
- 3) w trzecim kroku, należy ocenić która ze stron będzie lepiej zarządzała ryzykami nieprzypisanymi w dwóch pierwszych krokach;

PRZYKŁAD



Ryzyko konieczności uzyskania odstępstw od przepisów technicznych w zakresie p.poż. Ocena tego ryzyka powinna odpowiedzieć na pytanie, czy Partner Prywatny na etapie projektowania może przewidywać takie zdarzenie i czy możliwe jest znalezienie kilku alternatywnych zbliżonych kosztowo rozwiązań (koszt tego ryzyka na etapie projektowania jest znacznie niższy w porównaniu do koniecznych przeróbek na etapie realizacji).

- 4) kolejnym krokiem jest weryfikacja wstępnej tabeli podziału ryzyk na etapie Dialogu Konkurencyjnego. Niezwykle ważne jest, aby Partner Prywatny mógł wypowiedzieć się na temat propozycji podziału ryzyk. Można przyjąć, że z uwagi na konkurencyjny charakter Postępowania PPP, Partnerzy Prywatni będą skłonni do przejmowania na siebie ryzyk, które wg nich nie stanowią istotnego zagrożenia (dla konkretnego Partnera Prywatnego z uwagi na jego doświadczenie wycena tego ryzyka nie będzie miała wpływu na finalną cenę ofertową). Z drugiej strony, istnieją ryzyka których materializacja jest mało prawdopodobna, ale jednocześnie z uwagi na uwarunkowania korporacyjne danego Partnera Prywatnego wycena takiego ryzyka jest istotna (np. zmiana kursu walutowego czy inflacja).

Podział ryzyk Projektu PPP powinien opierać się na założeniu, że ryzykiem zarządza strona najlepiej do tego przygotowana i mająca największy wpływ na jego wystąpienie. Przy czym należy pamiętać, że przenoszenie zbyt dużej liczby ryzyk na Partnera Prywatnego powoduje wzrost ceny ofertowej, co w konsekwencji może doprowadzić do przekroczenia budżetu Projektu PPP i niemożliwości jego realizacji (brak uzasadnienia ekonomicznego). Jeżeli dla danego ryzyka nie można w prosty sposób wskazać strony odpowiedzialnej za jego zarządzanie, to sugerowany jest podział tego ryzyka pomiędzy strony lub przypisanie w całości do Podmiotu Publicznego (niższy koszt dla Projektu PPP).

3.3.6 Propozycje w zakresie mitygacji ryzyk Projektu PPP

Dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk należy określić proponowane sposoby ich mitygacji. Główne sposoby mitygacji ryzyka to:

- pozyskanie maksymalnej możliwej ilości informacji o Projekcie PPP począwszy od Oceny Efektywności;

- pozyskanie możliwych do uzyskania na wstępnym etapie Decyzji Administracyjnych;
- ubezpieczenie;
- wybór doświadczonego Partnera Prywatnego;
- zaangażowanie doświadczonego Doradcy;
- właściwa organizacja Zespołu Projektowego PPP (monitoring projektu).

Część ryzyk może zostać ubezpieczona. W praktyce, w Projektach PPP działania w celu zidentyfikowania niezbędnego zakresu ubezpieczenia oraz ramowego programu ubezpieczenia Projektu PPP realizowane są z reguły przez brokera ubezpieczeniowego na zlecenie Podmiotu Publicznego.

Podział ryzyk jest kluczowym czynnikiem wpływającym na Bankowość. Pojedyncze ryzyka mogą być odmiennie postrzegane przez Partnerów Prywatnych. Mogą też być różnie traktowane przez różne Instytucje Finansujące w zależności od ich doświadczeń przy finansowaniu konkretnych Projektów PPP. Z tego względu istotne znaczenie dla Bankowości ma zrozumienie oczekiwań Instytucji Finansujących na etapie Oceny Efektywności (badania rynku), a następnie ich weryfikacja na etapie Dialogu Konkurencyjnego i odzwierciedlenie w Umowie o PPP.

Istotne dla Bankowości są także nałożone przez UE, w ślad za Agendą 2030 oraz Porozumieniem Paryskim, wymogi w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jeżeli Projekt PPP nie będzie spełniał kryteriów Instytucji Finansujących w zakresie ESG (ang. *environment, social, governance* – środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny), uzyskanie finansowania nie będzie możliwe.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Szczegółowe wymogi określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088>) oraz Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288>).

3.4 Analizy prawne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom II: Punkt 3.4 – Projekty Pakietowe – grupowanie Projektów PPP

Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część I Punkt 2 – Charakterystyka Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 7 – Pakietowe Projekty PPP

Analiza prawna stanowi część Oceny Efektywności, a jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Projekt PPP w planowanym przez Podmiot Publiczny kształcie i zakresie może zostać zrealizowany przez Podmiot Publiczny na gruncie obowiązujących przepisów prawa i w jaki sposób Projekt PPP może zostać zrealizowany? Jakie są możliwe i rekomendowane modele prawne realizacji zakładanego Projektu PPP?
- W jaki sposób dokonać wyboru Partnera Prywatnego oraz w jakim trybie?
- Jakie ryzyka prawne zostały zidentyfikowane w planowanym Projekcie PPP, w tym w zakresie stanu prawnego Infrastruktury Publicznej?
- Czy istnieją bariery formalno-prawne w odniesieniu do zidentyfikowanych w ramach analiz technicznych lub finansowych potencjalnych przychodów na etapie zarządzania/ utrzymania?

Poniżej przedstawiono zakres oraz cel prac wykonywanych na etapie Oceny Efektywności.

3.4.1 Analiza prawna możliwości realizacji zakładanego Projektu PPP

Analiza prawna możliwości realizacji zakładanego Projektu PPP, w tym analiza dostępnych modeli prawnych realizacji Projektu PPP powinna mieć na celu wskazanie możliwych i zgodnych z prawem modeli realizacji Projektu PPP. Z reguły w ramach analizy prawnej bada się następujące modele realizacji projektu współpracy publiczno-prywatnej:

- PPP Kontraktowe;
- PPP Instytucjonalne;
- Koncesja;
- inne (np. umowa o budowę i utrzymanie/zarządzanie autostrady w rozumieniu Ustawy o Autostradach Płatnych i KFD, spółka na podstawie UGK lub umowa dzierżawy).

Analiza prawna ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jakie modele dla danego Projektu PPP są prawnie dopuszczalne i ustalić te, które można zastosować do Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Do Projektu PPP dotyczącego Infrastruktury Publicznej, od której zgodnie z przepisami prawa nie można pobierać Opłaty od Użytkowników (np. zgodnie z aktualnym stanem prawnym do takiej zaliczają się drogi gminne czy powiatowe) nie będzie mógł mieć zastosowania model Koncesji. Taki Projekt PPP nie będzie bowiem generował przychodu od Użytkowników, a Partner Prywatny nie będzie w stanie przyjąć na siebie ryzyka ekonomicznego Projektu PPP.

Celem analizy prawnej nie jest jednak odpowiedź, który z prawnie dopuszczalnych modeli Podmiot Publiczny powinien zastosować, oraz dlaczego jest on korzystniejszy dla tego konkretnego Projektu PPP. Te kwestie należeć będą do analiz rynkowych, popytu, ryzyka i ekonomiczno-finansowych, które w zakresie rekomendacji co do zastosowania konkretnego modelu spośród kilku prawnie dopuszczalnych będą uzupełniały analizę prawną.

Analiza prawna zawierać powinna natomiast rekomendacje, co do:

- ewentualnych działań Podmiotu Publicznego w zakresie prawnym, które powinny zostać podjęte w celu należytego przygotowania postępowania na wybór Partnera Prywatnego (np. uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z aktualnym stanem prawnym, uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, konieczność rozwiązania umów ograniczających możliwość korzystania z nieruchomości);
- ewentualnych działań Podmiotu Publicznego w zakresie prawnym, które powinny zostać podjęte w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia Umowy o PPP (np. pozyskanie koniecznych zgód);
- najwłaściwszej procedury oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego (np. czy zastosować przetarg nieograniczony czy Dialog Konkurencyjny jako tryb wyboru Partnera Prywatnego, a w przypadku projektów o wartości poniżej progów unijnych – który z trybów podstawowych określonych w art. 275 Ustawy PZP?);
- sposobów mitygacji zidentyfikowanych ryzyk prawnych, w tym w zakresie stanu prawnego Infrastruktury Publicznej.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku projektów pakietowych (łączyjących wiele Małych Projektów w jeden) Ocena Efektywności powinna przynieść odpowiedź na pytanie o wybór optymalnej struktury organizacyjno-prawnej takiego projektu. Pewne wskazówki w tym zakresie może przynieść lektura opracowania: <https://www.ppp.gov.pl/analiza-struktury-organizacyjno-prawnej-pakietowego-ppp>

3.4.2 Analiza sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego

Analiza sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego powinna być prowadzona dla konkretnego, rekomendowanego modelu realizacji Projektu PPP. W ramach tej analizy Doradca powinien zmierzyć się z dostosowaniem właściwego trybu do planowanego Projektu PPP. Z reguły dla Projektów PPP, dla których rekomendowano zastosowanie procedury z Ustawy PZP, wskazywany jest tryb Dialogu Konkurencyjnego (a w przypadku Postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych – tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami, o którym mowa w art. 275 pkt 3 Ustawy PZP), natomiast tryby te nie powinny być *a priori* traktowane jako jedyne i najwłaściwsze dla wszystkich Projektów PPP. Zawsze rekomendacja ta powinna być poprzedzona analizą danego Projektu PPP.

Mogą bowiem zdarzyć się takie Projekty PPP, w których Podmioty Publiczne mają wystarczające kompetencje i wiedzę o rynku, ażeby przygotować wyczerpującą Dokumentację Postępowania bez prowadzenia rozmów z rynkiem Partnerów Prywatnych i rozbudowanych negocjacji z Partnerami w Prywatnymi w ramach Dialogu Konkurencyjnego (możliwe jest natomiast zastosowanie wstępnych konsultacji rynkowych jako działania uzupełniającego w celu opracowania Dokumentacji Postępowania). W szczególności będzie to dotyczyć nieskomplikowanych, powtarzalnych projektów o niższej wartości, przewidujących standardowe rozwiązania technologiczne, w których ryzyka są zidentyfikowane i znane. Na rynku polskim przykładem takich Projektów PPP mogą być niektóre przedsięwzięcia z zakresu tzw. efektywności energetycznej.

Analiza powinna wskazać również proponowane Kryteria Ewaluacji mające za cel przeprowadzenie efektywnego Postępowania PPP i pozyskanie jak najlepszych ofert od jak najbardziej wiarygodnych Partnerów Prywatnych.

Kryteria Ewaluacji powinny być przygotowane, tak aby miały związek z Projektem PPP, były proporcjonalne do zakresu Projektu PPP i żeby zapewniały rzeczywistą konkurencję pomiędzy wykonawcami.

PRZYKŁAD



Przykładem niewłaściwego oczekiwania od Partnerów Prywatnych jest wskazanie doświadczenia dotyczącego innego rodzaju infrastruktury, np. wymaganie od Partnera Prywatnego wykazania się doświadczeniem przy projektowaniu mostów, podczas gdy Projekt PPP nie obejmuje tego typu obiektów inżynierskich. Wymaganiem nieadekwatnym byłoby ustalenie wymagań niewspółmiernych dla zakresu Projektu PPP, np. w przypadku oczekiwania od wykonawcy wykazania się doświadczeniem przy projektowaniu/realizacji budynku użyteczności publicznej o wartości przekraczającej 300 mln zł, podczas gdy Projekt PPP dotyczy budynku o wartości nieprzekraczającej 50 mln zł.

Ponieważ ustalenie adekwatnych i proporcjonalnych Kryteriów Ewaluacji często wymaga wiedzy o rynku Partnerów Prywatnych, w celu zapewnienia proporcjonalności oraz adekwatności Kryteriów Ewaluacji, należy rekomendować, ażeby były one wypracowywane przez Doradcę prawnego we współpracy z Doradcą technicznym oraz Doradcą finansowym.

3.4.3 Analiza stanu prawnego Infrastruktury Publicznej

Analiza stanu prawnego Infrastruktury Publicznej oraz możliwych form wniesienia Infrastruktury Publicznej do Projektu PPP nie jest typowa dla zakresów prac Doradców prawnych poza rynkiem polskim. Natomiast z uwagi na szczególne kwestie związane ze stanem prawnym części Infrastruktury Publicznej właściwe dla jurysdykcji polskiej, w ramach niniejszych Wytycznych Tom I rekomendujemy, ażeby analiza prawna składnika majątkowego dokonywana była w ramach Oceny Efektywności.

Kwestie takie wynikają między innymi ze skomplikowanych procesów wywłaszczeniowych i uwłaszczeniowych, jakie miały miejsce na przestrzeni lat w Polsce (np. ustawowe uwłaszczenie jednostek samorządu terytorialnego, czy szkół wyższych), jak również z procedur uzyskiwania określonych zgód od właściwych podmiotów (np. zgoda senatu szkoły wyższej na rozporządzanie mieniem szkoły wyższej).

Ustalenie wszystkich niezbędnych czynności leżących w gestii Podmiotu Publicznego na etapie przygotowania Oceny Efektywności w odniesieniu do Infrastruktury Publicznej jest niezbędne z uwagi na sporządzenie prawidłowego i realnego harmonogramu przygotowania Projektów PPP, uwzględniającego czas i koszty związane z takimi czynnościami Podmiotu Publicznego.

PRZYKŁAD



Jeżeli analiza prawna wykaże konieczność wyłączenia części nieruchomości leżącej w pasie drogowym, harmonogram przygotowania Projektu PPP powinien uwzględniać czas i koszty konieczne do przeprowadzenia postępowania wyłączeniowego. Brak identyfikacji tej kwestii na etapie Oceny Efektywności spowoduje konieczność przedłużenia Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, a w sytuacji, gdy na etapie wyboru problem ten również nie zostanie zidentyfikowany, powstanie po stronie Partnera Prywatnego roszczeń odszkodowawczych z Umowy o PPP.

Zaniedbanie tej kwestii na etapie Oceny Efektywności powoduje, że Podmioty Publiczne są zaskakiwane na etapie np. Dialogu Konkurencyjnego informacją o ryzyku, które powinno być mitygowane na wcześniejszym etapie, co w konsekwencji powoduje niepotrzebne wydłużenie się postępowania na wybór Partnera Prywatnego.

Analiza stanu prawnego składnika majątkowego Podmiotu Publicznego ma na celu:

- ustalenie możliwości wniesienia planowanego składnika do Projektu PPP;
- wskazanie możliwych form wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP wraz z rekomendacją;
- ustalenie koniecznych działań do podjęcia przez Podmiot Publiczny w celu wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP (np. konieczność uzyskania określonych zgód);
- zidentyfikowanie ryzyk związanych ze stanem prawnym składnika majątkowego (np. obciążenie hipoteką, istniejące umowy ograniczające korzystanie z nieruchomości, konieczność odrolnienia gruntu, konieczność wyłączenia).

Analiza stanu prawnego Infrastruktury Publicznej prowadzona jest we współpracy z Doradcą technicznym, dla którego wyniki analizy prawnej są konieczne w celu prowadzenia analizy technicznej (vide: Część II Punkt 3.2.2 Przedmiot analiz technicznych).

Przykładowa lista dokumentów i informacji jakie powinien otrzymać Doradca prawny do analizy stanu prawnego Infrastruktury Publicznej została zawarta w Załączniku nr 2 do Wytycznych Tom I.

3.5 Analizy podatkowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 2 – Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część I Punkt 2.8 – Objasnienia podatkowe Ministra Finansów

Na etapie Oceny Efektywności należy przeprowadzić szczegółową analizę podatkową dla rozważanego Projektu PPP. Celem analizy podatkowej jest ustalenie wpływu przepisów podatkowych oraz ich wykładni na koszty danego Projektu PPP oraz rozpoznanie tych obszarów, w których klasyfikacja podatkowa jest niejednoznaczna. Analiza podatkowa pozwala na ocenę

wpływu obciążeń podatkowych na koszty Projektu PPP w poszczególnych okresach jego trwania, co przekłada się na założenia modelu finansowego dla Projektu PPP. Analiza podatkowa pozwala również na zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia dalszych działań w tym zakresie, w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego – przy czym wniosek taki może zostać złożony w różnych trybach, zależnie od okoliczności i potrzeb. Jakkolwiek analiza podatkowa dotyczy zarówno Partnera Prywatnego, jak i Podmiotu Publicznego, to ze względu na odmienne uwarunkowania każdego z ww. podmiotów, jej zakres i charakter może być w każdym z przypadków różny.

Na etapie Oceny Efektywności Projekt PPP jest przedmiotem weryfikacji i strukturyzacji. Podobnego planowania wymagają zapisy przyszłej Umowy o PPP, co ma szczególne znaczenie z perspektywy prawidłowej klasyfikacji podatkowej. Przede wszystkim, z uwagi na zmienność prawa podatkowego oraz praktyki interpretacyjnej, istotnym założeniem analizy podatkowej – oraz wypracowanych w wyniku tej analizy rozwiązań - powinna być elastyczność oraz uwzględnienie długoterminowej perspektywy.

W uproszczeniu, analiza podatkowa obejmuje następujące etapy i działania:

- 1) identyfikacja planowanych w ramach Projektu PPP transakcji / świadczeń Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego;
- 2) identyfikacja innych operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe (np. uzyskiwanie dotacji, dokonywanie korekt, płatności o charakterze odszkodowawczym, posiadanie nieruchomości);
- 3) analiza w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności ustalenie:
 - klasyfikacji podatkowej planowanych świadczeń każdego z podmiotów;
 - zakresu i sposobu opodatkowania dla poszczególnych świadczeń;
 - podstawy opodatkowania oraz stawki podatku;
 - terminów płatności zobowiązań podatkowych;
 - możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego dla Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, ograniczenia w ww. zakresie wynikające z obowiązujących przepisów;
 - wpływu powyższego na koszty Projektu PPP;
- 4) analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym w szczególności ustalenie:
 - wpływu planowanych świadczeń na przychody i koszty wykazywane w związku z projektem, w tym, moment ich rozpoznania dla celów CIT;
 - klasyfikacji do źródła przychodów;
 - ewentualnych ograniczeń w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych, w szczególności kosztów związanych z finansowaniem czy kosztów tzw. usług niematerialnych;
 - podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem sytuacji, gdy wartość rynkowa odbiega od ceny rynkowej;
 - terminów płatności zobowiązań podatkowych;

- zasad rozliczania straty podatkowej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów;
- 5) analiza w zakresie podatku od nieruchomości, mająca na celu przede wszystkim ustalenie, na którym z podmiotów spoczywa obowiązek podatkowy i jaka jest podstawa opodatkowania;
- 6) analiza w zakresie innych podatków, o ile dotyczą Projektu PPP;
- 7) w odniesieniu do przeprowadzonych analiz:
- uwzględnienie zarówno brzmienia przepisów, jak i stosownej praktyki podatkowej oraz orzeczniczej, w tym, jej zmienności w czasie;
 - ustalenie obszarów wątpliwości podatkowych, wraz z podjęciem decyzji o ewentualnym wystąpieniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (i trybie takiego wystąpienia);
 - uwzględnienie możliwości zmian w przepisach podatkowych (w tym, zmian planowanych lub oczekiwanych) w kolejnych latach podatkowych oraz potencjalnego wpływu takich zmian na Projekt PPP i koszty projektu;
 - uwzględnienie pozostałych czynników ryzyka podatkowego.
- 8) weryfikacja spójności pomiędzy wynikiem powyższych analiz, a planowanym sposobem rozliczeń podmiotów w ramach Projektu PPP oraz dokumentowaniem tych rozliczeń.

3.6 Analizy rynkowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 4.3 – Kryteria Oceny Podmiotowej
Tom II: Punkt 4.5 – Kryteria Oceny Ofert
Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności
Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

Analizy rynkowe i testowanie rynku są integralnym elementem przygotowania Projektu PPP. Pozwalają na ocenę zainteresowania rynku konkretnym Projektem PPP i weryfikację czy przyjęte założenia są właściwe z punktu widzenia Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących.

Istotne jest określenie momentu w trakcie przygotowywania Projektu PPP, w którym będzie dokonywane badanie rynkowe. Prawdopodobnie najlepszym momentem jest przeprowadzenie badań rynkowych wówczas, gdy kluczowe elementy definiujące Projekt PPP są ustalone, natomiast nie są one zbyt szczegółowo określone i pozwalają na możliwość modyfikacji w wyniku badań rynkowych. W przypadku zbyt wczesnych konsultacji z rynkiem nie będzie możliwości uzyskania konkretnych informacji, a próba powtórzenia badania rynku dość rzadko spotyka się z ponownym zainteresowaniem ze strony Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących (wyjątek stanowią bardzo duże projekty).

DOBRE PRAKTYKI



Podejście do testowania rynku

- ✓ Do każdego kontaktu z rynkiem, należy się dokładnie przygotować, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji, a jednocześnie właściwie reprezentować interesy Podmiotu Publicznego.
- ✓ Należy przeprowadzić testy rynkowe na początkowym etapie Projektu PPP, po ustaleniu kluczowych parametrów projektu, ale przed opracowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania na wybór Partnera Prywatnego.
- ✓ Należy rzetelnie przygotować dokumentację źródłową/kluczowe założenia do projektu, pytania powinny być formułowane i wypowiedzane dokładnie, unikając żargonu i jasno przedstawiając kwestie do omówienia z rynkiem.
- ✓ Proces wyboru podmiotów (m.in. wykonawców, operatorów, Instytucji Finansujących) do wzięcia udziału w badaniu rynku powinien być jasno określony i mieć zastosowanie do wyboru podmiotów do przeprowadzenia spotkań czy zaproszenia podmiotów do odpowiedzi na kwestionariusze.
- ✓ Należy rozważyć wykorzystanie formatu spotkania "jeden na jeden" z wybranymi podmiotami i Instytucjami Finansującymi. Nie wszyscy mogą chcieć prowadzić rozmowy przy udziale potencjalnych konkurentów. Przy organizacji spotkań indywidualnych należy zapewnić, że nikt nie będzie traktowany w szczególnie, uprzywilejowany sposób.
- ✓ Należy uwzględnić przepisy Ustawy PZP (art. 84) odnoszące się do wstępnych konsultacji rynkowych, stanowiących odzwierciedlenie wymagań dotyczących testowania rynku w zamówieniach publicznych
- ✓ Należy zaangażować więcej niż jedną osobę po stronie Podmiotu Publicznego. Przekaz do respondentów powinien być spójny a spotkania odpowiednio udokumentowane. Otrzymane informacje rynkowe i informacje zwrotne, są podstawowym celem badania rynku, należy więc skorzystać z nich w jak najszerszym zakresie.
- ✓ Należy wyznaczyć realny termin na zapoznanie się z przekazanymi dokumentami, tak aby otrzymać wartościową informację zwrotną dotyczącą projektu. W przypadku dużych projektów, interesujących dla podmiotów międzynarodowych, warto rozważyć przygotowanie informacji w języku angielskim.
- ✗ Nie należy poświęcać czasu na słuchanie prezentacji sprzedażowych. Celem badania jest weryfikacja postrzegania Projektu PPP przez sektor prywatny w jego bieżącym kształcie. Nie należy, jednakże, zamykać się na propozycje rozwiązań, które mogą być korzystniejsze dla Projektu PPP. Jednocześnie należy unikać prób dostosowywania Projektu PPP, tak aby pasował do konkretnej propozycji jednego z uczestników procesu.
- ✗ Nie należy ograniczać zakresu badania rynku. Kwestionariusze powinny zostać skierowane do szerokiego grona podmiotów, np. do operatorów, firm budowlanych oraz Instytucji Finansujących. Należy zachować otwartość na proponowane rozwiązania, jednakże

koncentrując się na wynikach, a nie na specyficznych sposobach ich osiągnięcia, które może oferować ograniczone grono Partnerów Prywatnych.

- ✗ Powinno unikać się "języka" zamówień publicznych takiego jak np. "oferenci" ani w żaden inny sposób nie sprawiać wrażenia, że badanie rynku jest częścią procesu Postępowania PPP. Ten etap ma jedynie na celu zebranie informacji.

3.6.1 Wstępne konsultacje rynkowe i memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne jest dokumentem przygotowywanym na potrzeby badania rynku i powinno zawierać informacje o projekcie umożliwiające Partnerom Prywatnym podjęcie wstępnej decyzji o zaangażowaniu w Projekt PPP na etapie Postępowania PPP. W memorandum informacyjnym należy umieścić wszystkie dostępne informacje o Projekcie PPP ze wskazaniem tych obszarów (w formie kwestionariusza), co do których oczekiwana jest informacja zwrotna z rynku. Na etapie badania rynku memorandum informacyjne ma charakter wstępny.

Struktura i zawartość memorandum informacyjnego

W oparciu o praktykę międzynarodową we wstępnym memorandum przeznaczonym na potrzeby badania rynku powinny znaleźć się m.in. następujące informacje:

- 1) wprowadzenie do Projektu PPP, jego cele strategiczne i prezentacja Podmiotu Publicznego;
- 2) zakres Projektu PPP, w tym określenie infrastruktury (stan obecny oraz planowany po realizacji Projektu PPP) oraz oczekiwanych standardów świadczenia usług przez Partnera Prywatnego;
- 3) wstępnie zakładany podział ryzyk oraz określenie zadań planowanych do przekazania Partnerowi Prywatnemu;
- 4) identyfikację kluczowych ryzyk technicznych, które mogą wpływać na możliwość realizacji Projektu PPP;
- 5) szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych;
- 6) potencjalne źródła przychodów na Etapie Operacyjnym;
- 7) planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
- 8) struktura finansowa;
- 9) struktura prawna;
- 10) wskazanie procedury i trybu Postępowania PPP;
- 11) proponowany harmonogram przygotowania i realizacji Projektu PPP (w tym fazy projektowania, budowy i utrzymania/ zarządzania);
- 12) wskazanie interesariuszy i struktury organizacyjnej Projektu PPP;
- 13) lista dostępnych dokumentów / analiz / pozwoleń;
- 14) kwestionariusz z pytaniami do Partnerów Prywatnych lub Instytucji Finansujących.

Zaktualizowane, jeśli z badania rynku wynika taka potrzeba, memorandum informacyjne dołączane jest do Dokumentacji Postępowania.

3.6.2 Badanie rynku potencjalnych Partnerów Prywatnych

Badanie rynku jest procedurą wspomagającą określenie zakresu i warunków realizacji Projektu. W przypadku projektów, które charakteryzują się powtarzalnością lub w których stosowane są standardowe rozwiązania, badanie rynku może nie być zasadne, a tym samym nie zachodzi konieczność jego przeprowadzenia lub może dotyczyć tylko wąsko określonych zagadnień, odbiegających od obowiązujących standardów.

Analizowana procedura obejmuje trzy kroki:

- 1) identyfikacja potencjalnych Partnerów Prywatnych;
- 2) badanie rynku;
- 3) wnioski z badania rynku – uwzględnienie w analizach.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku Małych Projektów oraz w przypadku Projektów PPP, dla których Podmiotowi Publicznemu trudno jest samodzielnie ocenić potencjał rynkowy, badanie rynku potencjalnych Partnerów Prywatnych przeprowadzone powinno zostać w pierwszej kolejności na początku całego procesu przygotowania Projektu PPP, w celu ustalenia czy rynek odpowie na zapytanie ofertowe i weźmie udział w Postępowaniu PPP.

Krok 1

Identyfikacja potencjalnych Partnerów Prywatnych

Sporządzenie listy doświadczonych wykonawców oraz inwestorów branżowych w oparciu o informacje o podmiotach biorących udział w inwestycjach prowadzonych w danym sektorze. Lista doświadczonych podmiotów powinna zawierać podmioty zarówno z rynku lokalnego, jak i z rynków międzynarodowych.

Lista potencjalnych Partnerów Prywatnych powinna obejmować firmę, osobę kontaktową, adresy e-mailowe i numery telefonów. W celu ułatwienia późniejszej analizy, podmioty należy pogrupować według ich podstawowych kompetencji tj. inwestorów branżowych, spółki budowlane i operatorów. W celu otrzymania szczegółowych odpowiedzi, zawierających istotne z punktu widzenia Podmiotów Publicznych informacje, należy przeprowadzić badanie rynku w sposób transparentny i z zachowaniem poufności.

Krok 2

Badanie rynku

Ze względu na niepewną na etapie testowania rynku podstawę proceduralną wyboru Partnera Prywatnego, rekomenduje się w celu wykonania badania rynku do skorzystania z instytucji wstępnych konsultacji rynkowych określonych w art. 84 Ustawy PZP.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie zamieszczana jest obligatoryjnie na stronie internetowej Zamawiającego (art. 84 ust. 2 Ustawy PZP). Prowadząc konsultacje rynkowe, Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane

przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania, pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

Zamawiający – w przypadku postępowania wszczynanego zgodnie z Ustawą PZP – zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 84 ust. 4 Ustawy PZP).

W celu efektywnego badania rynku Podmiot Publiczny powinien przygotować materiały informacyjne w formie np. prezentacji, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów opisujących Projekt PPP.

Badanie rynku może zostać przeprowadzone w formie zebrań z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, spotkań indywidualnych z wybranymi potencjalnymi Partnerami Prywatnymi lub kwestionariusza z pytaniami dotyczącymi planowanego Projektu PPP przesłanego do zidentyfikowanych w Kroku 1 podmiotów i instytucji. Spotkania z Partnerami Prywatnymi powinny odbywać się z upoważnienia i z udziałem Podmiotu Publicznego/Zespołu Projektowego PPP, jeśli organizują i przeprowadzają je Doradcy. Ze względu na ich mniej sformalizowany charakter mogą odbywać się w siedzibie Podmiotu Publicznego lub w siedzibie podmiotów zaproszonych do spotkań. W sytuacji, gdy nie istnieje możliwość spotkania bezpośredniego można rozważyć udział w tele/wideokonferencji.

W celu zapewnienia jednolitego traktowania wszystkich uczestników badania rynku w formie spotkań, Podmiot Publiczny powinien przygotować proponowaną agendę i zakres zagadnień do dyskusji. Określenie ram czasowych spotkania pozwoli na efektywne przeprowadzenie badania, a zakres zagadnień umożliwi przygotowanie się do spotkania Partnerom Prywatnym.

W ramach testowania rynku należy sprawdzić przede wszystkim te aspekty Projektu PPP, co do których brak jest pewności i które odbiegają od przyjętych rozwiązań rynkowych, a tym samym mogą budzić także wątpliwości po stronie Partnerów Prywatnych.

Faza badania rynku od momentu przekazania memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego/kwestionariusza do momentu odbycia spotkań lub otrzymania wypełnionych kwestionariuszy nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. W przypadku konieczności zorganizowania spotkań, można wskazać Partnerom Prywatnym datę przekazania wstępnego memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego/kwestionariusza z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o termin niezbędny do zapoznania się z jego treścią ustalić terminy spotkań. Należy wskazać termin, do którego Partnerzy Prywatni powinni odesłać wypełnione kwestionariusze, tak aby Podmiot Publiczny i jego Doradcy mogli zapoznać się z odpowiedziami przed spotkaniami i mieć możliwość przedyskutowania tych odpowiedzi na spotkaniach.

Krok 3

Wnioski z badania rynku – uwzględnienie w analizach

Celem badania rynku jest poznanie opinii potencjalnych Partnerów Prywatnych co do zaproponowanych kluczowych rozwiązań dla opracowanych Projektu PPP. Wnioski z badania rynku powinny zostać wzięte pod uwagę przy formułowaniu rozwiązań szczegółowych, które będą następnie wykorzystane do sformułowania SWZ/OPIW na etapie Postępowania.

Odpowiedzi Partnerów Prywatnych powinny zostać zebrane w sposób anonimowy, najlepiej w formie tabelarycznej oraz podsumowane w postaci kluczowych wniosków i wynikających z nich rekomendacji wprowadzenia zmian do pierwotnych założeń Projektu PPP. W przypadku uzyskania

od jednego z podmiotów odpowiedzi sprzecznych ze stanowiskiem większości badanych, należy je szczegółowo przeanalizować pod kątem ewentualnej wartości dodanej dla Projektu PPP. Weryfikacja taka powinna wykazać czy proponowane odosobnione podejście nie jest przypadkiem korzystniejsze dla Projektu PPP, np. wprowadza elementy innowacyjności, czy też należy je zignorować w procesie modyfikacji dokumentacji z uwagi na ryzyko zaburzenia konkurencyjności w procesie wyboru Partnera Prywatnego. Podczas analizy uzyskanego materiału należy zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie rozważyć proponowane przez rynek rozwiązania, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zmodyfikowane założenia realizacji Projektu PPP zwiększą jedynie korzyści dla Partnera Prywatnego a nie dla Projektu PPP.

W przypadku prowadzenia badania rynku w formie rozesłania pisemnych kwestionariuszy, praktyka międzynarodowa wskazuje, że Podmioty Publiczne otrzymują ok. 40-45% odpowiedzi. Taki wskaźnik jest wystarczający dla wyciągnięcia wiarygodnych wniosków i wdrożenia rozwiązań wykazujących korzyści dla Podmiotu Publicznego.

3.6.3 Badanie rynku potencjalnych Instytucji Finansujących

Krok 1 Identyfikacja potencjalnych Instytucji Finansujących

Co do zasady, w przypadku Instytucji Finansujących należy przeprowadzić takie same działania jak w przypadku Partnerów Prywatnych przedstawione w Części II Punkcie 3.6.2 Badanie rynku potencjalnych Partnerów Prywatnych.

Różnica będzie polegała na określeniu listy podmiotów finansujących projekty o podobnym charakterze (PPP i *project finance*). Z założenia lista ta będzie obejmowała Instytucje Finansujące projekty PPP zarówno na rynku polskim, w przypadku Małych Projektów, jak i na rynkach zagranicznych, w przypadkach Dużych Projektów, wymagających udziału kilku lub kilkunastu Instytucji Finansujących.

Krok 2 Badanie rynku

Samo badanie rynku może zostać przygotowane identycznie jak w przypadku badania Partnerów Prywatnych, jednakże elementem różnicującym będzie merytoryczna zawartość kwestionariusza obejmującego pytania do Instytucji Finansujących.

Celem konsultacji Instytucji Finansowych jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy Projekt PPP jest bankowalny. Z uwagi na fakt, iż na Bankowalność wpływa przede wszystkim proponowany przez Podmiot Publiczny podział ryzyk w Projekcie PPP zagadnienie to powinno zostać omówione w pierwszej kolejności. Odzwierciedleniem podziału ryzyk jest Mechanizm Wynagradzania a zatem będzie to jeden z podstawowych dokumentów konsultowanych z Podmiotami Finansującymi. W dalszej kolejności omówić należy zagadnienia dotyczące parametrów finansowania (np. wysokość kredytu, termin zapadalności, marże i opłaty, wymagane zabezpieczenia itp.).

Konsultacje prowadzone w powyższy sposób pozwolą na uzyskanie potwierdzenia czy Mechanizm Wynagradzania oraz podział ryzyk zapewniają Partnerowi Prywatnemu spłatę zobowiązań finansowych i potwierdzają wykonalność Projektu PPP oraz czy podział ryzyk jest optymalny.

Krok 3

Wnioski z badania rynku – uwzględnienie w analizach

Celem badania rynku jest poznanie opinii Instytucji Finansujących odnośnie do kluczowych rozwiązań dla Projektu PPP oraz poznanie proponowanych przez Instytucję Finansującą instrumentów finansowych, szacunkowych kosztów i warunków pozyskania finansowania. Wnioski z badania rynku powinny zostać wzięte pod uwagę przy formułowaniu rozwiązań szczegółowych, które będą następnie wykorzystane do sformułowania SWZ/OPIW na etapie Postępowania PPP.

Podobnie jak w przypadku badania rynku Partnerów Prywatnych, odpowiedzi Instytucji Finansujących powinny zostać zebrane w sposób anonimowy, najlepiej w formie tabelarycznej oraz podsumowane w postaci kluczowych wniosków i wynikających z nich rekomendacji wprowadzenia zmian do pierwotnych założeń Projektu PPP. Szczególnej weryfikacji wymaga ewentualnie uzyskane stanowisko sprzeczne ze stanowiskiem większości. Konieczne jest zbadanie czy wnosi ono dodatkową wartość do projektu, np. wpływa na zmniejszenie kosztów finansowania, czy też ma na celu jedynie maksymalizację korzyści Instytucji Finansującej.

Wnioski z badania rynku Instytucji Finansujących stanowią dla Podmiotu Publicznego jedynie punkt odniesienia dla oszacowania kosztów finansowania Projektu PPP i podziału ryzyk, bowiem co do zasady w większości Projektów PPP to Partner Prywatny pozyskuje i negocjuje warunki finansowania z Instytucjami Finansującymi. W takim przypadku rola Podmiotu Publicznego na etapie Zamknięcia Finansowego może być wspierająca.

Wskaźnik zwracanych wypełnionych kwestionariuszy podobnie jak w przypadku odpowiedzi otrzymanych od Partnerów Prywatnych kształtuje się na poziomie ok. 40-45%.

3.7 Analiza popytu

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom IV: Część I Punkt 6 – Skutki niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.4.1 – Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

W ramach analiz rynkowych należy przeprowadzić analizę popytu. Generalnie, ocena rynku i analiza popytu stanowią ważną podstawę do określenia zakresu (definicji i skali wyników) Projektu PPP. Wyniki analizy popytu wpływają na wszystkie pozostałe części analiz i stanowią podstawę do dalszych analiz finansowych.

Analiza popytu powinna bazować na historycznych danych dotyczących konkretnego sektora na rynku i brać pod uwagę szereg czynników decydujących o zapotrzebowaniu na daną usługę oraz chęci płacenia za nią określonej ceny przez Użytkowników.

DOBRE PRAKTYKI



Podejście do analizy popytu

- określenie źródła danych historycznych;
- uwzględnienie w analizie dostępnych benchmarków (najlepszych praktyk i ich mierników);
- uwzględnienie czynników wpływających na popyt na określone usługi (np. zmiany zachowań i preferencji konsumentów i przedsiębiorstw w kontekście rozwoju gospodarczo-społecznego, usługi alternatywne, odległość od innych obiektów o podobnym charakterze, elastyczność popytu);
- uwzględnienie sytuacji demograficznej;
- określenie ceny za usługi z uwzględnieniem skłonności Użytkowników do płacenia oraz czynników makroekonomicznych takich jak np. poziom bezrobocia, wysokość przychodów per capita lub na gospodarstwo domowe itp.;
- zidentyfikowanie ograniczeń regulacyjnych lub zasad kształtowania poziomu stawek Opłat od Użytkowników.

Szczegółowy zakres analizy można wykonać w następujących krokach:

- analiza potrzeb i identyfikacja docelowych Użytkowników w oparciu o badanie poziomu i jakości istniejących usług oraz identyfikacja potencjalnych braków. Analiza ta powinna być wspierana poprzez oczekiwania co do poziomu usług określonych w strategii czy polityce odnośnie do danego sektora. W ramach analizy potrzeb należy określić Użytkowników danej usługi, np. w oparciu o dane dotyczące lokalizacji (np. w sektorze wodno-kanalizacyjnym) lub potrzeby określonej grupy społeczno-gospodarczej (np. szkoła w przypadku nowych osiedli mieszkaniowych);
- analiza opcji - przeprowadzona w kontekście wykorzystania istniejących zasobów, ich remontu lub stworzenia nowych, w tym także warianty lokalizacji mogące mieć istotny wpływ na popyt na konkretną usługę. W ramach analizy opcji należy także przeanalizować szereg scenariuszy od scenariusza bazowego, poprzez pesymistyczny i optymistyczny, w ramach, których należy uwzględnić także całkowitą niechęć do płacenia za usługi, które do momentu realizacji Projektu PPP były bezpłatne lub obłożone bardzo niską opłatą;
- przy prowadzeniu analizy popytu istotne jest precyzyjne i jasne określenie rezultatów Projektu PPP i jego podstawowych parametrów w zakresie świadczonej usługi (a nie wytworzonych aktywów). Należy określić moment dokonania inwestycji, rozpoczęcia świadczenia usług i czas trwania Projektu PPP;
- określenie optymalnej stawki Opłat od Użytkowników, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych, regulacyjnych, otoczenia konkurencyjnego i benchmarków oraz określonej elastyczności popytu;
- prognoza popytu – obejmuje prognozę potencjalnego zapotrzebowania na określone usługi wśród Użytkowników oraz oczekiwanego wzrostu popytu w całym okresie realizacji Projektu PPP. Zwykle wymaga to oszacowania poziomu popytu, który nie jest obecnie spełniany

(to jest poziomu potrzeb) z powodu braku aktywów lub poziomu jakości. Należy również oszacować zdolność lub gotowość Użytkowników do zapłaty za usługę (jeśli dotyczy).

PRZYKŁAD



Ustawa o PPP w przepisie art. 7 ust. 5 i 6 nakłada obowiązek wprowadzenia do Umowy o PPP maksymalnej wysokości opłat od użytkowników, również w sektorach nieregulowanych. Przepis ten nastręcza trudności Partnerom Prywatnym w Projektach PPP opartych na przekazaniu im całkowitego ryzyka ekonomicznego, takich jak centra kongresowe, aquaparki, porty czy centra logistyczne.

Jeżeli wskazywanie wprost wysokości Opłat od Użytkowników (wraz z mechanizmem ich waloryzacji) nie jest zgodne z międzynarodowymi praktykami, wówczas konieczne jest wskazanie w Umowie o PPP metodyki ich ustalania w oparciu o zobiektywizowane wskaźniki, jak na przykład "150% wysokości opłat przeładunkowych we wskazanych 10 portach morskich na danym obszarze".

Dobre praktyki międzynarodowe wskazują na wykorzystanie w zakresie analizy popytu renomowanych Doradców, specjalizujących się w tego typu analizach. Samodzielne wykonanie analiz popytu przez Podmiot Publiczny może powodować przyjęcie bardziej optymistycznych założeń, które na etapie negocjacji z Partnerem Prywatnym będą kwestionowane i mogą spowodować brak realizacji Projektu PPP.

Analizy popytu wykonywane i zlecane są zarówno przez Podmiot Publiczny, jak i Partnerów Prywatnych, oraz Instytucje Finansujące, w celu dodatkowej weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości prognoz.

W przypadku Koncesji analiza popytu odgrywa kluczową rolę ze względu na fakt, że ryzyko popytu jest w większości przeniesione na Partnera Prywatnego i od wielkości zapotrzebowania na daną usługę zależy poziom przychodów Partnera Prywatnego, a to ściśle wiąże się z postrzeganiem tego ryzyka przez Instytucje Finansujące, a co za tym idzie z możliwością pozyskania finansowania na realizację Projektu PPP. Analiza popytu wykonana po stronie Podmiotu Publicznego pozwala na efektywne prowadzenie negocjacji/dialogu i stworzenie konkretnych zapisów umownych, które odzwierciedlają potrzeby i korzyści Użytkowników.

3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom IV: Część I Punkt 6 – Skutki niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.4.1 – Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

Tom IV: Część II Punkt 1.5 – Model Finansowy

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

W ramach Oceny Efektywności należy przeprowadzić analizy finansowe i ekonomiczne dla rozważanego Projektu PPP. Analiza finansowa pozwala na ocenę opłacalności Projektu PPP na podstawie przepływów pieniężnych prognozowanych w całym okresie trwania Umowy PPP. W związku ze specyfiką Projektów PPP, analizy finansowe prowadzone są zarówno z punktu widzenia Partnera Prywatnego, jak i Podmiotu Publicznego. Analiza ekonomiczna służy ustaleniu, czy realizacja danej inwestycji jest korzystna (opłacalna) ze społecznego punktu widzenia.

Na etapie Oceny Efektywności Projekt PPP jest przedmiotem weryfikacji i strukturyzacji, w związku z czym rozpatrywane mogą być różne warianty jego realizacji. Wariantowość obejmować może zakres rzeczowy Przedsięwzięcia, zakres zadań powierzonych Partnerowi Prywatnemu, warianty Mechanizmu Wynagradzania Partnera Prywatnego, lokalizacji lub okresu trwania Umowy o PPP a także podział ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego.

Prowadzone dla projektu analizy finansowe i ekonomiczne obejmują:

- analizę potencjału komercyjno-finansowego Projektu PPP – weryfikacja wykonalności poszczególnych wariantów projektu w formule PPP poprzez ocenę ich potencjału komercyjnego i Bankowości przy zadanych założeniach oraz porównanie rozważanych wariantów;
- analizę kosztów i korzyści Projektu PPP – analizę wariantów realizacji Przedsięwzięcia w formule PPP z perspektywy ekonomicznej i ocenę zasadności realizacji projektu przez Podmiot Publiczny uwzględniającą między innymi określenie dostępnych środków na sfinansowanie zamówienia, w tym środków własnych, a także określenie wartości zamówienia dla każdego z możliwych wariantów jego realizacji;
- ocenę skutków finansowych realizacji Projektu PPP dla budżetu Podmiotu Publicznego w wybranym wariantcie optymalnym i ocenę dostępności finansowej dla Podmiotu Publicznego lub ocenę dostępności finansowej dla Użytkowników.

Dodatkowo, w przypadku Projektów PPP, dla których rozważane jest wsparcie z funduszy unijnych analizy finansowe i ekonomiczne służą weryfikacji, czy Projekt PPP spełnia warunki dla pozyskania dofinansowania, a w uzasadnionych przypadkach – ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków UE.

3.8.1 Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej

Podstawową metodą wykorzystywaną do analiz ekonomiczno-finansowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zgodnie z którą podstawą do oceny Projektu PPP są prognozowane wpływy i wydatki w okresie realizacji Projektu PPP, które następnie są dyskontowane w celu uwzględnienia wartości pieniądza w czasie.

W analizach ekonomiczno-finansowych możliwe jest porównanie pomiędzy sobą rozważanych wariantów na podstawie wskaźników – wewnętrznej stopy zwrotu (ang. *Internal Rate of Return*, *IRR*) i wartości bieżącej netto (ang. *Net Present Value*, *NPV*). Wartość bieżącą netto ustala się poprzez dyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych określoną stopą dyskontową, stanowiącą poziom odniesienia dla alternatywnego kosztu kapitału w długim okresie. Wewnętrzną stopę zwrotu (*IRR*) określa się jako stopę dyskontową, przy której wartość bieżąca netto przepływów kosztów i korzyści inwestycji jest równa 0.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych powinien być model finansowy Projektu PPP. Model finansowy przygotowywany jest w formie powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych, najczęściej w programie MS Excel.

Model powinien uwzględniać aktualne na dzień sporządzenia Oceny Efektywności przepisy prawa, w tym aktualnie obowiązujące Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR nr 10) oraz podatków. Ponadto należy uwzględnić aktualnie obowiązujące objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 odnoszące się do rozliczenia w zakresie podatku od towaru i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zebrane w modelu finansowym założenia i dane wyjściowe dotyczące przedsięwzięcia pozwalają na kalkulacje przepływów finansowych dla interesariuszy projektu, a następnie obliczenie pożądanych wskaźników finansowych.

W praktyce, obok wskazanych głównych celów dla analiz finansowych, model finansowy służyć będzie weryfikacji wielu założeń lub ich wypracowaniu – na przykład określeniu optymalnego okresu trwania Umowy o PPP lub weryfikacji zakładanego Mechanizmu Wynagradzania. W związku z tym, model powinien być dynamiczny i elastyczny, umożliwiając generowanie projekcji przepływów dla różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wyznaczanie wybranych wartości. Wypracowany w ramach Oceny Efektywności model finansowy Przedsięwzięcia wykorzystywany może być również na dalszych etapach postępowania na wybór Partnera Prywatnego, umożliwiając weryfikację i ocenę skutków istotnych zmian do założeń dokonywanych na różnych etapach.

Analizy finansowe prowadzone są w oparciu o model finansowy obejmujący w swojej strukturze dla zdefiniowanego okresu (lub rozważanych okresów) trwania Umowy o PPP najczęściej:

- 1) Prognozę Partnera Prywatnego lub Spółki PPP (wspólnej dla Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego) zawierającą:
 - prognozowany poziom nakładów inwestycyjnych;
 - prognozowany poziom kosztów operacyjnych;
 - prognozowany poziom nakładów odtworzeniowych;
 - prognozowany poziom podatków CIT, VAT oraz innych podatków i opłat;
 - kwantyfikację ryzyka przenoszonego na Spółkę PPP lub Partnera Prywatnego;

- określenie źródeł finansowania Przedsięwzięcia i ich struktury (np. dług, kapitał własny, pożyczki podporządkowane) oraz poziomu ich zaangażowania;
- prognozowany poziom kosztów finansowych;
- zakładane kowenanty oraz rachunki rezerwowe wymagane przez Instytucje Finansujące;
- prognozowane przychody od Użytkowników i przychody od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy);
- zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
- wartość rezydualną projektu dla Spółki PPP lub Partnera Prywatnego (końcowa płatność od Podmiotu Publicznego), jeżeli występuje;
- prognozowane przychody Spółki PPP lub Partnera Prywatnego (poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, przychody z Opłat od Użytkowników, dopłaty od Podmiotu Publicznego);
- prognozowana dystrybucja zysków Spółki PPP lub Partnera Prywatnego (np. w formie dywidendy, odsetek i spłat kapitału od pożyczek podporządkowanych);
- projekcje sprawozdań finansowych Spółki PPP lub Partnera Prywatnego (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych);
- wolne przepływy pieniężne dla Projektu PPP z punktu widzenia Spółki Projektowej (ang. *Free Cash Flow to Firm*, tj. *FCFF*) oraz wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (ang. *Free Cash Flow to Equity*, tj. *FCFE*);
- wskaźniki NPV i IRR dla Projektu PPP z punktu widzenia Spółki Projektowej i właścicieli kapitału własnego.

2) Prognozę Podmiotu Publicznego zawierającą:

- przepływy dla Podmiotu Publicznego w Projekcie PPP (np. poziom Opłaty za Dostępność i innych elementów wynagrodzenia, wpływy z opłat od Użytkowników, jeśli pobierane są na rzecz Podmiotu Publicznego, oszczędności, jeśli objęte Projektem);
- wartość rezydualną Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego (wartość inwestycji po zakończeniu obowiązywania umowy z Partnerem Prywatnym), jeżeli występuje;
- wskaźniki NPV i IRR dla Podmiotu Publicznego;
- wpływ Projektu PPP na budżet Podmiotu Publicznego (np. JST), w przypadku projektów niegenerujących dochodu.

PRZYKŁAD



W Projekcie budowy nowej siedziby urzędu Podmiot Publiczny w ramach dodatkowych analiz uwzględnił inne przepływy pieniężne ważne z punktu widzenia Podmiotu Publicznego a nie mające odzwierciedlenia w OzD. Obejmowały one m.in. oszczędności energii, przychody z najmu przestrzeni komercyjnej, koszty dodatkowej inwestycji w parking, koszty utrzymania zieleni, nie uwzględnione w Umowie o PPP. Pozwoliło to określenie poziomu przepływów po stronie Podmiotu Publicznego przy realizacji Projektu PPP i powiązanych innych zadań.

Wskazane powyżej składowe umożliwiają ocenę finansową Projektu PPP z punktu widzenia Instytucji Finansujących, Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego (zgodnie ze wskazówkami określonymi w Części II Punkcie 3.6 Analizy rynkowe).

Model finansowy może posłużyć również do:

- analizy ekonomicznej Projektu PPP – poprzez odpowiednie korekty przepływów finansowych oraz uwzględnienie zmonetyzowanych efektów zewnętrznych projektu (Część II Punkt 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe);
- analizy dostępności Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego – poprzez odniesienie przepływów finansowych z projektu dla Podmiotu Publicznego do projekcji budżetowych Podmiotu Publicznego (Część II Punkt 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe);
- analizy wpływu Projektu PPP na jednostkowe wskaźniki zadłużenia Podmiotu Publicznego (o ile mają zastosowanie) – poprzez odniesienie przepływów finansowych z projektu dla Podmiotu Publicznego w podziale na część majątkową i bieżącą do projekcji budżetowych Podmiotu Publicznego w podziale na poszczególne składowe oraz wyznaczenie wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach (Część II Punkt 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe);
- oceny efektywności (Value for Money) – poprzez przygotowanie Komparatora Sektora Publicznego i jego porównanie z płatnościami na rzecz Partnera Prywatnego w modelu PPP (Część II Punkt 3.9 Analiza Value for Money).

Model finansowy dla Projektu PPP stanowi narzędzie umożliwiające podjęcie świadomych decyzji co do dalszych kroków, w różnych fazach Etapu Przygotowawczego.

Na Etapie Przygotowawczym model finansowy powinien zawierać założenia przemyślane, oparte o sytuację rynkową i makroekonomiczną, tak, aby ich potencjalna modyfikacja w fazie Postępowania (po zakończeniu Dialogu Konkurencyjnego) nie spowodowała konieczności rezygnacji z realizacji Projektu PPP ze względu na brak dostępności finansowej lub konieczności znacznej modyfikacji zakresu.

Natomiast wskazana powyżej struktura modelu finansowego i poziom szczegółowości będą się różnić w konkretnych Projektach PPP, a zależą od ich kompleksowości, doświadczeń Podmiotu Publicznego i dysponowania odpowiednimi danymi wsadowymi (np. doświadczenia GDDKiA w realizacji infrastruktury drogowej lub budowa kolejnej placówki edukacyjnej w gminie pozwalają na zastosowanie odpowiednich benchmarków), a także od metodyki Doradcy, który przygotowuje model.

DOBRE PRAKTYKI



Modelowanie finansowe

- założenia i projekcje finansowe prezentowane w jednolitych i oznaczonych jednostkach czasowych;
- osobne, oznaczone obszary lub arkusze dla założeń, kalkulacji i wyników w modelu;
- zaznaczenie komórek, w których dane są wpisywane ręcznie - co do zasady wartości liczbowe powinny być wpisane do arkusza założeń, nie w arkuszach obliczeniowych;

- spójne formuły w ramach wierszy bez wartości liczbowych w ramach formuły; oznaczenie w przypadku niespójności formuły (w uzasadnionych przypadkach);
- spójny układ powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych – w każdym arkuszu ta sama jednostka czasu przedstawiona w tej samej kolumnie (przykładowo rok 2018 w każdym arkuszu w kolumnie J, 2019 w kolumnie K, itd.);
- brak odniesień cyklicznych albo kwot bilansujących;
- dobra formuła to prosta formuła;
- każda zmiana to zapisanie nowej wersji wraz z opisem, co zostało zmienione;
- mechanizmy sprawdzające wbudowane w model, pozwalające na weryfikację poprawności założeń i wyników (np. czy aktywa równe pasywowi, czy wypłata dywidendy nie powoduje spadku bilansu gotówki poniżej zera);
- oznaczenie jednostek, walut, wartości nominalnych i realnych;
- brak ukrytych rzędów, kolumn, komórek lub arkuszy.

3.8.2 Założenia dla analiz ekonomiczno-finansowych

Model finansowy Przedsięwzięcia i analizy ekonomiczno-finansowe bazować będą na wynikach przeprowadzonych analiz prawnych, technicznych, podatkowych, popytu, rynkowych i analiz ryzyk. Należy mieć na uwadze, że w wyniku przeprowadzonych analiz finansowych, konieczna może okazać się zmiana przyjętych założeń i ponowne przeprowadzenie analiz w innych obszarach, a następnie – ponowne przeprowadzenie analizy finansowej. Z punktu widzenia zasadności i efektywności analiz należy ograniczyć liczbę tego typu weryfikacji, poruszając się w rozsądnych zakresach uzasadnionych zdefiniowanym celami Projektu PPP, które nie powinny być istotnie czy często zmieniane w wyniku analiz.

Tabela 15. Założenia do analizy finansowej

Założenia	Przykładowy zakres danych	Źródło danych do analizy
Założenia makroekonomiczne	• Prognozy inflacji, wskaźników wzrostu wynagrodzeń, kursów walutowych, stóp procentowych	• Prognozy publikowane przez właściwe ministerstwa (patrz: Źródła informacji poniżej). W zakresie niepokrytym oficjalnymi prognozami, założenia Doradcy finansowego wraz z objaśnieniem
Nakłady inwestycyjne Partnera Prywatnego dla rozważanych wariantów	• Nakłady inwestycyjne netto na realizację Projektu PPP wraz z harmonogramem ich ponoszenia, które obejmować mogą prace projektowe, budowę, ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, remont, rekonstrukcję	• Wyniki przeprowadzonych analiz technicznych (Część II Punkt 3.2.4 Metodologia obliczania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych Projektu PPP)

Założenia	Przykładowy zakres danych	Źródło danych do analizy
	lub remont), nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty operacyjne w tym koszty odtworzeniowe Partnera Prywatnego dla rozważanych wariantów	- Koszty operacyjne netto w analizowanym okresie obejmujące m.in.: koszty bieżącego utrzymania infrastruktury, opłaty, naprawy bieżące, koszty personelu, obsługi marketingowej, prawnej, technicznej, operacyjnej, finansowej, koszty ubezpieczeń - Koszty odtworzeniowe ponoszone w okresie operacyjnym	Wyniki przeprowadzonych analiz technicznych, założenia Doradcy finansowego, średnie rynkowe (Część II Punkt 3.2.4 Metodologia obliczania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych Projektu PPP)
Założenia dotyczące struktury organizacyjnej	Struktura Przedsięwzięcia (np. PPP Instytucjonalne, realizacja projektu przez Partnera Prywatnego etc.)	Wyniki analiz prawnych (Część II Punkt 3.4.1 Analiza prawna możliwości realizacji zakładanego Projektu PPP)
Założenia dotyczące podatków	Obowiązujące stawki dla rozważanych podatków, terminy płatności zobowiązań podatkowych, określenie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (podatku VAT) dla Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, zasady rozliczania straty podatkowej (dla podatku CIT), podatki od nieruchomości etc.	Wyniki analiz podatkowych (Część II Punkt 3.5 Analizy podatkowe)
Założenia dotyczące przychodów od Użytkowników i podmiotów trzecich dla rozważanych wariantów	Prognozowany popyt na usługi i odpowiadające mu prognozowane stawki opłat (o ile występują) lub sposób ich wyznaczania, w uzasadnionych przypadkach – elastyczność popytu, przychody od podmiotów trzecich – o ile występują, przychody związane ze zbyciem określonych składników majątkowych – o ile występują	Wyniki przeprowadzonej analizy popytu (Część II Punkt 3.7 Analiza popytu) Uwaga! Dla części Projektów PPP prognozowany poziom Opłat od Użytkowników będzie przedmiotem oszacowania w ramach analizy finansowej

Założenia	Przykładowy zakres danych	Źródło danych do analizy
Sposób wynagradzania Partnera Prywatnego dla rozważanych wariantów	• Założenia dotyczące źródeł przychodów Partnera Prywatnego, ustalenie zasad wypłacania wynagrodzenia, indeksacja wynagrodzenia	• Wyniki analizy popytu, dialogu z rynkiem, założenia Podmiotu Publicznego i Doradcy finansowego – przedmiot weryfikacji w ramach analiz finansowych Uwaga! Dla Projektów PPP zakładających płatności od Podmiotu Publicznego, ich poziom będzie przedmiotem oszacowania w ramach analizy finansowej
Struktura i koszty finansowania Partnera Prywatnego dla rozważanych wariantów	• Założenia dotyczące struktury finansowania Partnera Prywatnego, obejmujące wskazanie udziału źródeł finansowania wraz z ich procentowym udziałem. Źródła finansowania całego projektu obejmować mogą kapitał własny Partnera Prywatnego oraz zapewnione przez niego komercyjne źródła finansowania (np. kredyty (najczęściej wykorzystywane), obligacje projektowe lub bezzwrotne dotacje (np. dotacja ze środków unijnych w ramach Projektu Hybrydowego) oraz finansowanie zapewnione przez Podmiot Publiczny: wkład własny Podmiotu Publicznego, instrumenty zwrotne lub bezzwrotne dotacje, pozyskiwane przez Podmiot Publiczny • Założenia dotyczące kosztu komercyjnych źródeł finansowania oraz dodatkowych wymagań Instytucji Finansujących (np. utrzymywania odpowiednich wskaźników obsługi zadłużenia) • Założenia dotyczące oczekiwanego przez Partnera Prywatnego zwrotu z zaangażowanego kapitału	• Wyniki testowania rynku lub założenia Doradcy finansowego. W zakresie założenia dotyczącego oczekiwanego przez Partnera Prywatnego zwrotu z zaangażowanego kapitału, powszechnym sposobem ustalania jego poziomu jest ustalenie go na podstawie informacji z innych Projektów PPP Istotna jest tu rola doświadczonych Doradców, jako że Podmiot Publiczny rzadko posiada informacje o faktycznie uzyskiwanych stopach zwrotu. W przypadkach, w których informacje o podobnych projektach nie są dostępne, informacje te można uzyskać w ramach testowania rynku. Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału powinna uwzględniać jedynie ryzyko rynkowe (systematyczne), nie zaś ryzyko Projektu PPP, w celu uniknięcia podwójnego uwzględniania kosztów ryzyka w kalkulacji

Założenia	Przykładowy zakres danych	Źródło danych do analizy
	- Założenia dotyczące utrzymywania wymaganych poziomów rezerw - Założenia dotyczące okresu finansowania	
Wycena ryzyk przekazywanych Partnerowi Prywatnemu dla rozważanych wariantów	Założenia dotyczące rezerw na ryzyko tworzonych przez Partnera Prywatnego oraz oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału własnego	Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyk oraz założenia Doradców (analizy w tym zakresie wymagają najczęściej współpracy Doradcy technicznego, podatkowego, prawnego i finansowego, lub wyspecjalizowanego Doradcy w zakresie ryzyk)
Założenia dot. zapotrzebowania na kapitał obrotowy	Wskaźniki rotacji zapasów, zobowiązań i należności	Średnie branżowe lub założenia Doradcy finansowego
Okres Umowy o PPP	Założenia dotyczące okresu na jaki zostanie zawarta Umowa o PPP	Wyniki analiz technicznych, testowania rynku, celów Podmiotu Publicznego oraz oceny dostępności finansowej a także praktyki rynkowej dla konkretnego sektora Uwaga! Okres na jaki zostanie zawarta Umowa o PPP może stanowić jedno z założeń lub może zostać ustalony na podstawie analizy finansowej. W Koncesji kwestia okresu umowy jest regulowana przepisami Ustawy o Umowie Koncesji, zgodnie z którymi w przypadku umowy Koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy Koncesji nie może przekraczać okresu, w którym Koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem,

Założenia	Przykładowy zakres danych	Źródło danych do analizy
		inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania Koncesji

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Źródła prognoz makroekonomicznych

"Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" zawierające prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2060 i dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zaleca się, aby analizy finansowe prowadzone były w cenach nominalnych, tj. z uwzględnieniem inflacji. W związku z długoterminowym charakterem Umowy o PPP, inflacja będzie mieć istotny wpływ na faktyczne przepływy dla Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego.

Dodatkowo, w analizie nie należy uwzględniać kosztów, które zostały już poniesione i nie mogą zostać odzyskane (ang. *sunk costs*, np. już poniesione koszty doradztwa czy poniesione koszty własne Podmiotu Publicznego).

3.8.3 Analiza atrakcyjności komercyjnej i Bankowości Projektu PPP

Projekt PPP można uznać za wykonalny z perspektywy komercyjno-finansowej, jeśli prognozowane przychody Partnera Prywatnego pozwalają na pokrycie wszystkich oczekiwanych kosztów, tj. kosztów utrzymania, kosztów zarządzania, kosztów finansowych, podatków, spłaty zadłużenia oraz wypracowania oczekiwanego zwrotu z zaangażowanego kapitału. W związku z tym, w pierwszej kolejności prowadzona jest analiza Projektu PPP z perspektywy Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem kwestii jego zdolności do spłaty zadłużenia i możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego – Bankowości. W celu dokonania wstępnej oceny w zakresie Bankowości w ramach analizy finansowej, niezbędne jest dokonanie szczegółowej analizy przyszłych przepływów pieniężnych Projektu PPP, a w szczególności ich stabilności i przewidywalności.

Kluczowe znaczenie dla analiz w tym kontekście będzie miał wybór właściwego Mechanizmu Wynagradzania, odpowiadającego celom Podmiotu Publicznego związanym z Projektem PPP, jego specyfice i towarzyszącym uwarunkowaniom. W ramach Oceny Efektywności należy zweryfikować założenia Projektu PPP przyjęte na etapie jego identyfikacji. Pomocna może być ponowna analiza zgodnie z pytaniami wskazanymi w Części II Punkcie 1.3 Wstępna ocena PPP jako modelu realizacji projektu oraz odpowiedź na następujące pytania dodatkowe:

Atrakcyjność komercyjna

- *Koncesja: Czy Partner Prywatny może zarządzać ryzykiem popytu?*
- *Koncesja: Czy przychody od Użytkowników i podmiotów trzecich zapewnią pokrycie nakładów i kosztów projektu?*
- *W jaki sposób model wynagradzania wpłynie na oczekiwaną stopę zwrotu Partnera Prywatnego?*
- *Czy przychody Partnera Prywatnego będą stabilne i przewidywalne?*

Dla Projektów PPP, w których Mechanizm Wynagradzania ma być oparty o Opłaty od Użytkowników lub Myto Ukryte należy określić czy Partner Prywatny będzie mógł faktycznie zarządzać ryzykiem popytu oraz czy możliwe jest racjonalne prognozowanie popytu w całym okresie trwania Umowy o PPP. Istotne znaczenie będzie mieć to czy popyt na daną usługę jest ustabilizowany i przewidywalny w kolejnych latach. Przykładowo, projekt przebudowy istniejącego lotniska o stabilnym natężeniu ruchu pasażerskiego będzie postrzegany przez Partnera Prywatnego jako znacznie mniej ryzykowny i potencjalnie możliwy do realizacji w Koncesji w przeciwieństwie do projektu typu "greenfield", gdzie brak danych historycznych zmniejsza przewidywalność przychodów. Dodatkowo, w przypadku Koncesji, należy zwrócić uwagę na to jaki wpływ będzie mieć Koncesjonariusz na poziom Opłat od Użytkowników i czy ograniczenia w tym zakresie przekładać się będą na przewidywalność przychodów.

O adekwatności danego modelu wynagradzania decydować będzie również to czy przewidywane przychody Partnera Prywatnego będą wystarczające do pokrycia kosztów operacyjnych Projektu PPP (w tym kosztów remontów), nakładów budowlanych i zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu. Należy mieć na uwadze, że sam Mechanizm Wynagradzania może wpłynąć na oczekiwania Partnera Prywatnego w zakresie stopy zwrotu, co Podmiot Publiczny może zweryfikować poprzez analizę benchmarkową lub testowanie rynku. Oczekiwania będą tym wyższe, im więcej ryzyk zostanie w ramach mechanizmu wynagradzania przeniesionych na Partnera Prywatnego, co z kolei przełoży się na ostateczne koszty dla Użytkowników.

Bankowalność Projektu PPP

- *Czy możliwe jest pozyskanie finansowania dla projektu przez Partnera Prywatnego?*
- *Jaka będzie zdolność do spłaty zadłużenia przez Partnera Prywatnego przy danym Mechanizmie Wynagradzania?*
- *W jaki sposób model wynagradzania wpłynie na koszty finansowanie*

Decyzja o wyborze Mechanizmu Wynagradzania powinna brać pod uwagę uwarunkowania związane z Bankowalnością.

Przewidywalność przepływów pieniężnych (pewność ich źródła i wielkości) określa zdolność do spłaty zadłużenia i tym samym poziom ryzyka dla Instytucji Finansujących. Ryzyko Projektu PPP przy zastosowaniu Opłaty za Dostępność jako Mechanizmu Wynagradzania jest postrzegane przez Instytucje Finansujące jako mniejsze niż przy Koncesjach, ponieważ Partner Prywatny nie ponosi ryzyka popytu.

Ocena ryzyka dokonywana przez Instytucje Finansujące będzie mieć bezpośrednie przełożenie na koszty finansowania Projektu PPP i oczekiwane zabezpieczenia. Co więcej, w przypadku próby przeniesienia na Partnera Prywatnego ryzyk, którymi nie jest w stanie zarządzać, pozyskanie finansowania dla Projektu PPP może nie być możliwe w związku ze zbyt dużym ryzykiem dla Instytucji Finansujących. Finansowanie może być także

<i>projektu i oczekiwane zabezpieczenia?</i>	niemożliwe w przypadku niespełniania kryteriów Instytucji Finansujących w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju.
• <i>Czy projekt spełnia wymogi odnośnie do zrównoważonego rozwoju?</i>	Przydatnym narzędziem pozwalającym na weryfikację założeń w tym obszarze jest testowanie rynku.

W zasadzie we wszystkich Projektach PPP, opartych na formule *project finance*, finansowanie obejmuje duży (70-90%) udział kapitału obcego, czyli przede wszystkim długoterminowe finansowanie dłużne udzielane przez banki. Należy także wskazać, iż istnieją przykłady Projektów PPP, w ramach których Umowa o PPP została podpisana, jednak Projekt PPP nie jest realizowany z powodu braku możliwości pozyskania finansowania przez Partnera Prywatnego. Wynika to z faktu, że banki udzielają finansowania tylko wówczas, gdy są pewne, że dług zostanie spłacony w umownym terminie i pełnej wysokości – stąd termin Bankowość, który oznacza, że bank/Instytucja Finansująca jest gotowa udzielić finansowania dla danego Projektu PPP.

Banki przed podjęciem decyzji o przyznaniu finansowania bardzo skrupulatnie oceniają Projekt PPP poprzez proces *due diligence*, w którym brane są pod uwagę następujące czynniki:

- stabilność i pewność źródeł spłaty finansowania (Projekty PPP oparte o Oplatę za Dostępność są uważane za mniej ryzykowne);
- podział ryzyk w Projekcie PPP (podział ryzyk musi być jasno zdefiniowany w Umowie o PPP, a Partner Prywatny nie może odpowiadać za ryzyka, których nie jest w stanie kontrolować);
- doświadczenie Partnera Prywatnego (brak doświadczenia może być postrzegany jako ryzyko mniej efektywnej realizacji Projektu PPP);
- postanowienia Umowy o PPP, takie jak zrównoważone kary umowne i pomniejszenia płatności (zbyt wysokie mogą stworzyć zagrożenie spłaty), ustalenie maksymalnego poziomu kar (od którego zależny jest też poziom udzielonego przez bank finansowania), warunki zakończenia umowy przed terminem, zarówno przez Podmiot Publiczny, jak i Partnera Prywatnego, mechanizm rozliczenia stron w przypadku rozwiązania Umowy o PPP;
- obowiązki informacyjne oraz zasady współpracy z bankiem w przypadku zagrożenia Projektu PPP lub wypowiedzenia Umowy o PPP (Umowa Bezpośrednia, "*step in rights*" czyli tzw. prawo interwencji);
- potencjalne gwarancje stron trzecich (spółek matek, instytucji gwarancyjnych, strony publicznej) w przypadku postrzeganego ryzyka spłaty zadłużenia.

Podmiot Publiczny ma szansę wpłynąć na Bankowość, uwzględniając powyższe czynniki w procesie Oceny Efektywności, jak również przy opracowaniu warunków udziału w Postępowaniu oraz poprzez uwzględnienie udziału banków w testach rynku. Istotne jest również, aby w Dialogu Konkurencyjnym lub innych negocjacjach odbyła się sesja poświęcona finansowaniu, w której dopuszczalny będzie udział banków.

Podejście do oceny Projektów PPP dokonywanej na podstawie modelu finansowego zależy będzie od wybranego Mechanizmu Wynagradzania - zakładanego źródła przychodów Partnera Prywatnego:

- dla Projektów PPP, w których występują płatności od Podmiotu Publicznego, w ramach analizy oszacowana zostanie wysokość opłat zapewniająca komercyjno-finansową wykonalność Projektu PPP;
- dla Projektów PPP, w których przychody pochodzą wyłącznie od Użytkowników i podmiotów trzecich w ramach analizy finansowej weryfikowana będzie możliwość pokrycia wszystkich kosztów, spłaty zadłużenia i zaangażowanego kapitału oraz wypracowania zwrotu poprzez prognozowane przychody od Użytkowników, a w szczególnych przypadkach – udział Podmiotu Publicznego w zyskach Projektu PPP, lub też wyznaczenie poziomu opłat zapewniającego komercyjno-finansową wykonalność Projektu PPP.

Płatności od Podmiotu Publicznego

W większości Projektów PPP, w których źródłem przychodów Partnera Prywatnego jest Opłata za Dostępność lub Myto Ukryte, płatność dokonywana będzie w regularnych okresach (np. miesięcznych lub innych dopasowanych np. do profilu spłaty kredytu) począwszy od rozpoczęcia utrzymania/ zarządzania danym aktywem. Co do zasady, wysokość Opłaty za Dostępność, jednostkowego Myta Ukrytego lub ich poszczególnych składowych, będzie stała w okresie trwania Umowy o PPP – docelowo jej wysokość stanowić będzie przedmiot oferty Partnera Prywatnego.

W ramach prowadzonych analiz finansowych należy rozważyć jaka część wynagrodzenia powinna być objęta indeksacją. Ryzyko związane ze wzrostem cen co do zasady dotyczyć będzie kosztów utrzymania/ zarządzania. Indeksacja płatności może być dokonywana np. wskaźnikiem inflacji, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług w sektorze budowlanym, wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw lub kombinacją ww. wskaźników. Dobór właściwego wskaźnika lub koszyka wskaźników może zostać wykonany na podstawie analizy struktury kosztów Partnera Prywatnego w Projekcie PPP, jak również może być przedmiotem dyskusji z Partnerami Prywatnymi w ramach testów rynkowych.

Indeksacja wynagrodzenia odbywać się będzie w uzgodnionych momentach trwania Umowy o PPP (np. w styczniu każdego roku). Podstawowe założenia w zakresie struktury wynagrodzenia Partnera Prywatnego, w tym jego składowe i indeksacja w oparciu o określone wskaźniki inflacji, powinny być ujęte w modelu finansowym.

Dla Projektów PPP, w których rozważane jest Myto Ukryte, Opłata za Dostępność lub ich komponenty, oszacowanie płatności Podmiotu Publicznego dla każdego z rozważanych wariantów realizacji przedsięwzięcia w formule PPP wykonywane jest w dynamicznym modelu finansowym. Algorytm oszacowania płatności przedstawić można w następujących krokach:

Krok 1: Szacunek kosztów i przychodów

Krok 2: Uwzględnienie ryzyka

Krok 3: Struktura finansowania

Krok 4: Wyznaczenie poziomu płatności dla Partnera Prywatnego

Krok 1 Szacunek kosztów i przychodów

Szacunek przepływów pieniężnych dla całego Projektu PPP i dla Partnera Prywatnego będzie wypadkową przyjętych założeń, na podstawie których należy wyznaczyć przepływy związane z kosztami inwestycyjnymi i kosztami operacyjnymi, w tym kosztami odtworzeniowymi, zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, wysokością przychodów od Użytkowników i podmiotów trzecich (jeśli występują), wartością rezydualną (jeśli w chwili zakończenia Umowy o PPP Podmiot Publiczny płaci Partnerowi Prywatnemu za zwrot aktywów) oraz oszacowanymi przepływami podatkowymi.

Krok 2 Uwzględnienie ryzyka

Następnie w przepływach pieniężnych należy uwzględnić ryzyko Partnera Prywatnego. Wycena ryzyka powinna odnosić się wyłącznie do ryzyka przekazywanego Partnerowi Prywatnemu. Możliwe są następujące podejścia do ujęcia ryzyka:

- kwantyfikacja oczekiwanych skutków ryzyk poprzez obliczenie ich prostej wartości oczekiwanej: przemnożenie oszacowanego prawdopodobieństwa materializacji poszczególnych ryzyk i ich skutków w kilku scenariuszach, dla których określone zostało prawdopodobieństwo, a następnie uwzględnienie oczekiwanych skutków ryzyk w przepływach finansowych;
- kwantyfikacja oczekiwanych skutków ryzyk w oparciu o metodę Monte Carlo, która uwzględnia rozkład ich prawdopodobieństwa. Ze względu na poziom swojego skomplikowania jej użycie wymaga zaangażowania doświadczonych Doradców i dostępności danych o kosztach ryzyka z poprzednich projektów, które stają się podstawą założeń co do rozkładu prawdopodobieństwa, podobnie jak poprzednio, możliwe jest uwzględnienie oczekiwanych skutków ryzyk w przepływach finansowych;
- uwzględnienie ryzyka w założeniach dotyczących oczekiwanej przez Partnera Prywatnego stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału; założenia w tym zakresie mogą być przedmiotem rozmów z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi w ramach testowania rynku (Część II Punkt 3.6 Analizy rynkowe);
- uwzględnienie założenia rezerw na określone grupy ryzyk – na podstawie oceny ryzyka i analiz technicznych.

Wyznaczone wartości pieniężne ujmowane są w przepływach finansowych.

Analiza w powyższym zakresie powinna bazować na przeprowadzonej analizie ryzyka oraz dokonanego podziału ryzyk, zgodnie z metodyką określoną w Części II Punkcie 3.3.5 Wstępny podział zidentyfikowanych ryzyk Projektu PPP. Należy podkreślić, że na potrzeby kwantyfikacji ryzyka i uwzględnienia jego skutków w modelu finansowym zasadne jest dokonanie odpowiedniej agregacji zidentyfikowanych ryzyk projektowych. Innymi słowy, nie jest konieczna analiza scenariuszowa każdego z ryzyk zdefiniowanych w macierzy ryzyk dla Projektu PPP. Sposób agregacji i jego uzasadnienie powinno być każdorazowo objaśnione w analizach.

PRZYKŁAD



Przedstawiony poniżej przykład przedstawia kwantyfikację oczekiwanych skutków ryzyk poprzez obliczenie ich prostej wartości oczekiwanej.

Tabela 16. Kwantyfikacja ryzyk projektowych dla modelu PPP

		Ryzyko w wariacie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego		
Ryzyko		Prawdopodobieństwo (a)	Wycena zdarzenia w mln zł (b)	Wartość oczekiwana ryzyka w mln zł (a*b)
Ryzyko związane z kosztami inwestycji	Nakłady przeszacowane	15%	25	3,75
	Brak różnicy	40%	0	0
	Przekroczenie niewielkie	25%	-25	-6,25
	Przekroczenie średnie	15%	-50	-7,5
	Przekroczenie znaczne	5%	-75	-3,75
Średnioważona wartość ryzyka		100%		-13,75

Kolejnym krokiem w tym przykładzie byłoby ujęcie w przepływach wartości ryzyka w wysokości - 13,75 mln zł w modelu finansowym. Co ważne, skwantyfikowane ryzyka należy umieścić we właściwym okresie, np. w przypadku przekroczeń w nakładach inwestycyjnych, wartość ryzyka powinna zostać rozłożona na poszczególne lata proporcjonalnie zgodnie z harmonogramem ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Krok 3 Struktura finansowania

W kolejnym kroku należy określić zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, a następnie strukturę finansowania Projektu PPP i jej warunki. Należy zaznaczyć, że łączne zapotrzebowanie na finansowanie Projektu PPP nie jest tożsame z szacowanymi nakładami inwestycyjnymi, które stanowią jedynie część potrzebnych środków finansowych. Na łączne zapotrzebowanie składać się będą również wycena ryzyka dla okresu budowy/rezerwa od nakładów inwestycyjnych oraz koszty Partnera Prywatnego w okresie budowy, w tym koszty finansowe związane

z zamknięciem finansowym, utrzymywaniem odpowiedniego salda na wymaganych przez Instytucje Finansujące rachunkach.

W odniesieniu do struktury i warunków finansowania, należy określić w szczególności:

- stosunek długu do kapitału własnego – w większości Projektów PPP udział długu będzie wyższy niż udział kapitału własnego (w tym pożyczek podporządkowanych, tj. pożyczek udzielanych Partnerowi Prywatnemu przez jego udziałowców);
- termin spłaty zadłużenia – im dłuższy okres spłaty zadłużenia, tym mniejsza będzie spłata zadłużenia w pojedynczym okresie, ale tym wyższa będzie łączna kwota zapłaconych odsetek. Z drugiej strony im mniejsza spłata zadłużenia, tym większe możliwości dystrybucji zysków przez Partnera Prywatnego. Odpowiednia optymalizacja spłaty finansowania względem dystrybucji ma znaczący wpływ na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia przez Partnera Prywatnego. Należy podkreślić, że okres spłaty zadłużenia nie może przekraczać okresu trwania Umowy o PPP a z reguły jest to okres krótszy;
- profil spłaty zadłużenia – przykładem mogą być równe spłaty kapitału w okresie, annuitet (tzn. równe raty w okresie obejmujące spłatę kapitału i odsetki), rata balonowa (spłata kapitału na koniec okresu spłaty, w okresie spłaty zadłużenia spłacane są wyłącznie odsetki) czy spłata według minimalnego DSCR (tzw. *DSCR sculpting*; wysokość spłaty w pojedynczym okresie uzależniona od wysokości wskaźnika);
- koszty finansowe, na które składać się będą najczęściej stopa procentowa powiększona o marżę, opłaty i prowizje bankowe oraz potencjalnie – koszty transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej.

Instytucje Finansujące oczekują często utrzymywania w okresie spłaty zadłużenia określonego poziomu następujących wskaźników:

- DSCR (ang. *Debt Service Coverage Ratio*) obliczany jako iloraz środków dostępnych do spłaty zadłużenia oraz obsługi długu (spłata kapitału i koszty finansowe);
- LLCR (ang. *Loan Life Coverage Ratio*) obliczany jako iloraz NPV środków dostępnych do spłaty (zdyskontowanych kosztem długu) oraz bilansem zadłużenia;
- DSCR z gotówką (z bilansem otwarcia gotówki), obliczany jako iloraz środków dostępnych do spłaty zadłużenia wraz z bilansem otwarcia gotówki oraz obsługi długu (spłata kapitału i koszty finansowe);
- dług/kapitał (ang. *Gearing, leverage*) obliczany jako stosunek długu komercyjnego do sumy długu komercyjnego i wkładu Partnera Prywatnego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane Partnera Prywatnego);
- Debt/EBITDA obliczany jako stosunek poziomu długu do wyniku EBITDA (ang. *Earnings before interests, taxes and depreciation and amortisation*).

Dodatkowo, często wymagany przez banki zobowiązaniem kredytowym jest utrzymywanie odpowiedniego stanu środków pieniężnych na rachunkach rezerwowych. Przykładem może być rachunek do obsługi zadłużenia – DSRA (ang. *Debt Service Reserve Account*) oraz rachunek obejmujący rezerwę na utrzymanie i remonty – MRA (ang. *Maintenance Reserve Account*).

Krok 4

Wyznaczenie poziomu płatności Podmiotu Publicznego dla Partnera Prywatnego

Oczekiwany poziom przychodów Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego – wysokość Opłaty za Dostępność lub Opłaty od Użytkowników, należy wyznaczyć w taki sposób, aby Projekt PPP był bankowalny oraz atrakcyjny komercyjnie.

Płatności od Podmiotu Publicznego powinny być wyznaczone w taki sposób, aby całkowite przychody z Projektu PPP dla założonego okresu trwania Umowy o PPP:

- pokrywały wszystkie koszty ponoszone przez Partnera Prywatnego, w tym koszty ryzyk;
- pozwalały na obsługę zadłużenia;
- pozwalały na utrzymanie wymaganych przez Instytucje Finansujące wskaźników obsługi zadłużenia (np. wymóg utrzymywania wskaźnika DSCR na określonym poziomie w okresie spłaty zadłużenia) oraz odpowiednich sald na rachunkach rezerwowych;
- zapewniały oczekiwany przez Partnera Prywatnego zwrot z zaangażowanego kapitału (mając na uwadze, że ryzyko dla Projektu PPP szacowane jest odrębnie, na potrzeby kalkulacji, stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału powinna uwzględniać jedynie ryzyko rynkowe, w celu uniknięcia podwójnego uwzględniania kosztów ryzyka w kalkulacji).

UWAGA



Opisane powyżej podejście, przedstawiające algorytm wyznaczenia Opłaty za Dostępność lub Myta Ukrytego w następujących po sobie krokach, stanowi pewne uproszczenie. Określone powyżej kroki dokonywane są co do zasady poprzez zapewnienie odpowiednich formuł w dynamicznym modelu finansowym, a sposób określania opłat pozwalających na pokrycie wskaźników i zapewnienie oczekiwanego zwrotu będzie mieć charakter iteracyjny, między innymi ze względu na wpływ przepływów podatkowych czy obsługi długu komercyjnego.

Wyznaczone płatności Podmiotu Publicznego należy odnieść następnie do środków, jakie może on przeznaczyć na realizację Projektu PPP – w ramach oceny dostępności finansowej projektu dla Podmiotu Publicznego. Wytyczne w tym zakresie przedstawione są w Części II Punkcie 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe.

Alternatywnie, w ramach analizy finansowej można oszacować, jaki powinien być okres trwania Umowy o PPP zapewniający, przy określonym poziomie płatności od Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego, możliwość obsłużenia zadłużenia, pokrycia kosztów przedsięwzięcia, spełnienia wymogów Instytucji Finansujących, uzyskania zwrotu z zaangażowanego przez Partnera Prywatnego kapitału i uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Wynik takiej analizy należy zweryfikować z analizami rynkowymi oraz technicznymi (uwzględniając np. konieczność dodatkowych remontów przy długim okresie trwania Umowy o PPP).

Projekty z Opłatą od Użytkowników

W przypadku Projektów PPP, w których wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowią przede wszystkim przychody od Użytkowników, analiza finansowa przeprowadzona w sposób analogiczny jak powyżej posłużyć może:

- wyznaczeniu poziomu stawek opłat pozwalających na pokrycie kosztów i ryzyk, obsługę zadłużenia, spełnienie wymogów Instytucji Finansujących, zwrot zaangażowanego kapitału i uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu przez Partnera Prywatnego dla ustalonego czasu trwania Umowy o PPP – wyznaczony w ten sposób poziom stawek będzie przedmiotem dalszych analiz w ramach oceny dostępności finansowej dla Użytkowników;
- przy ustalonym poziomie stawek Opłat od Użytkowników – weryfikacji, czy przy danym poziomie przychodów od Użytkowników i przy danym okresie trwania Umowy o PPP Partner Prywatny ma możliwość obsłużenia zadłużenia, pokrycia kosztów i ryzyk, spełnienia wymogów Instytucji Finansujących, uzyskania zwrotu z zaangażowanego przez Partnera Prywatnego kapitału i uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji lub wyznaczeniu właściwego okresu trwania Umowy o PPP.

W przypadku projektów realizowanych w trybie Ustawy o Umowie Koncesji, zgodnie z przepisami art. 45 ust. 2 ww. ustawy analiza w powyższym zakresie powinna weryfikować, czy czas trwania Umowy o PPP jest wystarczający, aby Koncesjonariusz miał możliwość obsłużenia zadłużenia, pokrycia kosztów, spełnienia wymogów Instytucji Finansujących, uzyskania zwrotu z zaangażowanego kapitału i uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

Analiza w powyższym zakresie wykazać może, że nie jest możliwe oparcie wynagrodzenia Spółki PPP lub Partnera Prywatnego wyłącznie o Opłaty od Użytkowników i podmiotów trzecich. W takiej sytuacji, należy rozważyć zasadność zastosowania modelu mieszanego lub innej formy wsparcia Projektu PPP przez Podmiot Publiczny. Wymaga to ponownego przeprowadzenia analiz finansowych. Należy mieć na uwadze, że w przypadku mieszanych modeli wynagradzania, należy ocenić dostępność finansową Projektu PPP zarówno dla Podmiotu Publicznego, jak i dla Użytkowników.

Z drugiej strony, analiza wykazać może, że przy ustalonym poziomie przychodów Partner Prywatny będzie mieć możliwość uzyskania zwrotu z zaangażowanego kapitału w krótszym niż zakładano czasie, lub też dla ustalonego okresu trwania Umowy o PPP możliwy do uzyskania zwrot istotnie przewyższać będzie oczekiwany rynkowo poziom. W takiej sytuacji rozważyć można skrócenie okresu trwania Umowy o PPP lub wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na podział zysku z Projektu PPP pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem prawno-podatkowych skutków takiego mechanizmu.

Porównanie rozważanych wariantów z perspektywy Podmiotu Publicznego

Po potwierdzeniu wykonalności rozważanych wariantów z perspektywy komercyjno-finansowej, możliwe jest ich porównanie z perspektywy Podmiotu Publicznego. Wówczas, w przepływach należy ująć:

- prognozowane płatności dokonywane przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego;
- prognozowane płatności dokonywane przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego (np. związane z mechanizmem podziału zysku);

- wartość rezydualną Projektu PPP – w przypadkach, w których okres trwania Umowy o PPP nie jest tożsamy z okresem użytkowania danego aktywa.

Metodyka wyliczenia wartości rezydualnej powinna być dopasowana do specyfiki projektu. Możliwe podejścia w tym zakresie zaprezentowane zostały przykładowo w dokumencie "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects" (z ang. *Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych*, wersja angielskojęzyczna, Komisja Europejska, grudzień 2014).

W celu ustalenia wartości bieżącej netto (NPV) przepływów na moment analizy, należy je zdyskontować. Trzeba też zwrócić uwagę, że w Projektach PPP nie tylko przepływy, ale również koszt kapitału będą różne dla Projektu, dla Partnera Prywatnego i dla Podmiotu Publicznego. Dla analizy finansowej prowadzonej z perspektywy Podmiotu Publicznego zalecane jest stosowanie społecznej stopy dyskontowej (SSD) na poziomie 7,5%. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie innego poziomu SSD, jednak każdorazowo taka decyzja powinna być uzasadniona sytuacją makroekonomiczną lub charakterystyką danego sektora.

Z perspektywy Projektu (FCFF) wartość bieżąca przepływów pieniężnych dyskontowana jest średnim ważonym kosztem kapitału (ang. *Weighted Average Cost of Capital - WACC*), co pozwala na uwzględnienie całej struktury finansowej z udziałem wszystkich inwestorów. Natomiast z perspektywy przepływów pieniężnych dla Partnera Prywatnego (FCFE) wartość bieżąca przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych dyskontowana jest kosztem kapitału własnego, ponieważ obejmuje on jedynie kwotę dla inwestorów kapitałowych.

Ustalenie wartości NPV dla rozważanych wariantów realizacji przedsięwzięcia umożliwia ich porównanie pomiędzy sobą oraz ocenę ich opłacalności. Należy mieć na uwadze, że w związku ze specyfiką działalności sektora publicznego, wiele spośród rozważanych Projektów PPP będzie mieć ujemną wartość bieżącą netto.

3.8.4 Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna służy ustaleniu, czy realizacja danej inwestycji jest korzystna z perspektywy społeczeństwa. W przypadku, w którym rozważanych jest więcej niż jeden wariant realizacji inwestycji, analiza ekonomiczna może pozwolić na porównanie wariantów i ocenę, który jest najkorzystniejszy dla społeczeństwa.

Analiza ekonomiczna dokonywana jest w sposób ilościowy na bazie wykonanej analizy finansowej – poprzez uwzględnienie odpowiednich korekt fiskalnych, wartości rezydualnej projektu oraz monetyzację efektów zewnętrznych – kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych generowanych przez projekt.

MAŁE PROJEKTY PPP



W przypadku Małych Projektów ze względu na znaczące koszty związane z dokładnym opracowaniem analizy ilościowej, możliwe jest odstępianie od jej przeprowadzenia i wykonanie wyłącznie analizy jakościowej, to jest opisanie jakościowo wszystkich istotnych społecznych, ekonomicznych i środowiskowych skutków realizacji Projektu PPP.

Można wyróżnić następujące kroki ilościowej analizy ekonomicznej:

Krok 1: Przeliczenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe i korekta fiskalna

Krok 2: Monetyzacja kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych (efektów zewnętrznych)

Krok 3: Zdyskontowanie oszacowanych kosztów i korzyści

Krok 4: Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej

Krok 5: Porównanie wyników analizy ekonomicznej w rozważanych wariantach

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Szczegółowe wskazówki w zakresie przygotowania analizy ekonomicznej oraz szacowania kosztów ekonomiczno-społecznych zawarte są m.in. w następujących opracowaniach dostępnych na stronie internetowej MFiPR: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/>:

- Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027
- Vademecum AE: Vademecum analizy ekonomicznej (ang. *Economic Appraisal Vademecum* 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021
- Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. *Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects*), Komisja Europejska, grudzień 2014. Pomimo faktu, iż Przewodnik AKK został opracowany jako dokument metodologiczny dla projektów inwestycyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020 i formalnie nie obowiązuje w perspektywie finansowej 2021-2027, zaleca się stosowanie jego postanowień, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii, w których do tego dokumentu odsyłają postanowienia Vademecum AE

Ponadto w przypadku sektora transportowego można skorzystać z publikacji dedykowanych temu sektorowi:

- Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej dla perspektywy finansowej 2021-2027, Inicjatywa JASPERS, 2023, <https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analzy-kosztow-i-korzysci/niebieskie-ksiegi-2021-2027/>
- Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych Unii Europejskiej. Vademecum beneficjenta, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, maj 2016; <https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci>

Krok 1

Przeliczenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe i korekta fiskalna

Punktem wyjścia dla analizy ekonomicznej są koszty oszacowane w ramach analizy finansowej. Wydatki te, zgodnie z przyjętym w Wytycznych podejściem, są prezentowane w cenach nominalnych, będących rynkowymi cenami przyjętymi dla potrzeb analizy finansowej. Ceny rynkowe należy przeliczyć na ceny rozrachunkowe w celu uwzględnienia czynników takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja itp. Niniejsze przeliczenie ma na celu zapewnienie, że w kalkulacji

wykorzystywane będą ceny odzwierciedlające koszt alternatywny wkładu w Projekt PPP oraz faktyczną gotowość do zapłaty za produkt końcowy. Należy dokonać korekty o transfery fiskalne, które nie odzwierciedlają realnych kosztów lub korzyści ekonomicznych dla społeczeństwa. Jeśli można obliczyć dokładną wartość płatności transferowych, należy je bezpośrednio wyeliminować z przepływów pieniężnych, możliwe jest również dokonanie korekt na podstawie wyznaczonych wskaźników. Szczegółowe informacje na temat przekształcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe wraz z przykładowymi czynnikami konwersji przedstawione zostały m.in. w *Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych*.

Krok 2 Monetyzacja kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych

Kolejnym krokiem analizy ekonomicznej jest uwzględnienie w kalkulacji korekty o efekty zewnętrzne – korzyści lub koszty osób trzecich. Projekt PPP oddziaływać może na szerokie grono odbiorców niemających na Projekt PPP bezpośredniego wpływu. Dla potrzeb analizy ekonomicznej efekty zewnętrzne określa się jako koszty społeczno-ekonomiczne.

Na potrzeby ilościowej analizy ekonomicznej Projektu PPP należy zidentyfikować efekty zewnętrzne i przełożyć je na wartości pieniężne. Metodyka szacowania kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych przedstawiona została m.in. w *Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych* oraz pozostałych źródłach wskazanych powyżej.

Krok 3 Wyznaczenie wartości rezydualnej

W przypadkach, w których okres trwania Umowy o PPP nie jest tożsamy z okresem użytkowania danego aktywa, w kolejnym kroku należy wyznaczyć ekonomiczną wartość rezydualną dla projektu, tj. skumulowaną wartość inwestycji po zakończeniu okresu trwania Umowy o PPP. Warto pamiętać, że wartość rezydualna wyznaczona w ramach analiz finansowych nie musi być tożsama z wartością rezydualną wyznaczoną w analizach ekonomicznych, która uwzględnia ekonomiczną wartość kosztów i korzyści Projektu PPP.

Krok 4 Zdyskontowanie oszacowanych kosztów i korzyści

Koszty i korzyści, które pojawiają się w różnych okresach muszą zostać zdyskontowane, aby odzwierciedlić bieżącą wartość przyszłych przepływów finansowych i efektów zewnętrznych. Tym samym również w analizie ekonomicznej przyjmuje się wartość współczynnika dyskonta, aby określić, jak społeczeństwo ocenia koszty i korzyści, które osiągnie w przyszłości wobec tych występujących obecnie.

Analiza ekonomiczna prowadzona jest z punktu widzenia interesu społecznego, nie zaś Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego. W związku z tym do dyskontowania przepływów wykorzystywana jest społeczna stopa dyskontowa (SSD). Odzwierciedla ona wycenę przyszłych korzyści i kosztów w stosunku do obecnych z perspektywy społeczeństwa jako całości. Innymi słowy, przedstawia sposób oceny przyszłych korzyści i kosztów w odniesieniu do bieżących korzyści i kosztów z perspektywy społecznej.

Dla oceny Projektów PPP można zastosować SSD na poziomie wskazanym w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027. W przypadku Projektów Hybrydowych, analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w cenach stałych w oparciu o SSD rekomendowane w Vademecum AE. Instytucja zarządzająca w wymogach dotyczących konkretnego naboru może także wskazać na prowadzenie analizy ekonomicznej w cenach bieżących i wówczas wykorzystanie zmodyfikowanej SSD. Decyzja o wyborze innej metodyki określenia SSD może zależeć od charakterystyki danego Projektu PPP, a jej wykorzystanie powinno być oparte o zalecenia wskazane w Vademecum AE.

Krok 5

Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej

Po wykonaniu odpowiednich korekt w kalkulacjach wynikających z transferów fiskalnych i niedoskonałości rynku, a także po uwzględnieniu efektów zewnętrznych oraz zdyskontowaniu otrzymanych wyników, możliwe jest obliczenie wskaźników dotyczących ekonomicznego charakteru Projektu PPP.

- ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ang. *economic net present value, ENPV*), obliczona na bazie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych i będąca różnicą pomiędzy zdyskontowanymi kosztami społecznymi w wariantie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym;
- ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ang. *economic rate of return, ERR*), będąca stopą zwrotu, dla której ENPV równe jest 0;
- wskaźnik korzyści do kosztów (ang. *benefit-cost ratio, BCR*), będący wskaźnikiem odnoszącym zdyskontowane korzyści do zdyskontowanych kosztów.

Z perspektywy interesu społecznego, zasadna jest realizacja tylko tych projektów, w których ENPV ma wartość dodatnią.

Wyznaczone wskaźniki mogą być podstawą do porównywania wariantów realizacji projektu i wyboru wariantu najkorzystniejszego dla społeczeństwa. Zaleca się jednocześnie, aby te czynniki społeczno-gospodarcze, których nie da się wyrazić w wartościach pieniężnych, zostały opisane ilościowo i jakościowo z uwzględnieniem wszystkich istotnych społecznych, ekonomicznych i środowiskowych skutków realizacji Projektu PPP.

3.8.5 Analiza dostępności finansowej

Analiza dostępności finansowej ma na celu weryfikację, czy w całym okresie trwania Umowy o PPP możliwe będzie dokonywanie płatności na poziomie zapewniającym komercyjno-finansową wykonalność projektu oraz weryfikację, jakie są konsekwencje przyjęcia określonych zobowiązań przez Podmiot Publiczny. W związku z tym:

- dla Projektów PPP, w których występują płatności od Podmiotu Publicznego: w ramach analizy dostępności finansowej należy zweryfikować dostępność środków finansowych oraz wpływ zobowiązań na wskaźniki zadłużenia, o ile mają zastosowanie, w całym okresie trwania Umowy o PPP;
- dla Projektów PPP, w których przychody pochodzą od Użytkowników: należy zbadać zdolność i gotowość Użytkowników do dokonywania płatności, zwłaszcza jeśli płatności

od Użytkowników wcześniej nie miały zastosowania lub należy je podnieść z obecnych poziomów;

- dla wszystkich Projektów PPP – należy przeanalizować ich wpływ na dług i deficyt sektora finansów publicznych.

Dostępność finansowa Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego

Analiza dostępności projektu dla Podmiotu Publicznego ma na celu weryfikację czy Podmiot Publiczny stać na dokonywanie płatności na poziomie niezbędnym dla realizacji Projektu PPP. Analiza dokonywana jest poprzez zestawienie:

- prognozowanych płatności na rzecz Partnera Prywatnego w okresie trwania Umowy o PPP;
- prognozowanego w kolejnych latach budżetu danego Podmiotu Publicznego w okresie trwania Umowy o PPP.

Celem analizy jest potwierdzenie, że w każdym roku budżetowym na przestrzeni trwania Umowy o PPP Podmiot Publiczny będzie w stanie dokonywać płatności na rzecz Partnera Prywatnego. Porównanie powinno wskazywać na dostępność środków na realizację danej Umowy o PPP oraz wszystkich pozostałych zadań Podmiotu Publicznego.

W przypadkach, w których wieloletnia prognoza środków budżetowych, jakimi będzie dysponował dany Podmiot Publiczny nie jest dostępna lub dostępna jest wyłącznie krótko- lub średnioterminowa prognoza, należy taką prognozę sporządzić zgodnie z najlepszą wiedzą Podmiotu Publicznego. Należy przeanalizować źródła dochodów danej jednostki publicznej oraz strukturę wydatków i dla każdej z kategorii określić prawdopodobną stopę wzrostu. Przykładowo, w przypadku wpływów z podatków dochodowych, można zastosować uproszczenie poprzez przyjęcie w kolejnych latach stopy wzrostu przychodów podatkowych. Uwagę należy poświęcić także przewidywanym wydatkom jednorazowym, np. związanym z przyjętym wieloletnim planem inwestycyjnym.

Istotne znaczenie dla ustalenia dostępności finansowej Projektu PPP dla JST ma wynik budżetu operacyjnego JST stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi JST, a jej wydatkami bieżącymi. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, JST, planując swój budżet, mają obowiązek równoważyć budżet JST poprzez kontrolę wysokości wydatków bieżących, względem dochodów bieżących i tym samym obowiązane są uwzględniać określony w przepisie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych limit indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Mając na uwadze powyższe, w przypadku Projektów PPP realizowanych przez JST, należy przeanalizować wpływ wydatków Podmiotu Publicznego z tytułu Umowy o PPP na ww. indywidualny wskaźnik zadłużenia. JST. Wpływać na ten wskaźnik będą bowiem wydatki mające charakter wydatków bieżących w rozumieniu przepisu art. 236 Ustawy o Finansach Publicznych, które w kolejnych latach budżetowych pomniejszać będą nadwyżkę operacyjną JST i tym samym limit indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

UWAGA



W obecnym stanie prawnym wydatki bieżące z Umowy o PPP będą pomniejszać nadwyżkę operacyjną JST, natomiast wydatki majątkowe z Umowy o PPP będą dla limitu indywidualnego wskaźnika zadłużenia neutralne.

Dlatego też niezwykle istotne jest ustalenie czy Umowa o PPP wpływa na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych oraz prawidłowe wydzielenie z ewentualnych płatności Podmiotu Publicznego tych części, które stanowią będą wydatki majątkowe oraz tych, które stanowią będą wydatki bieżące w rozumieniu przepisu art. 236 Ustawy o Finansach Publicznych.

Konstrukcja Mechanizmu Wynagradzania może uwzględniać tę specyfikę, wydzielając w ramach wynagrodzenia Partnera Prywatnego części związane z:

- wytworzeniem lub nabyciem Infrastruktury Publicznej/wartości niematerialnych i prawnych (wydatki majątkowe);
- zarządzaniem i utrzymaniem aktywa oraz świadczeniem usług (wydatki bieżące).

Dostępność finansowa Projektu PPP dla Użytkowników

Analiza dostępności finansowej projektu dla Użytkowników dokonywana jest wyłącznie dla Projektów, w których zakładany jest pobór Opłat od Użytkowników. Analiza ta jest ściśle powiązana z analizą popytu. Jej celem jest weryfikacja, czy Użytkowników będzie stać na dokonywanie płatności na poziomie niezbędnym dla realizacji Projektu PPP oraz czy przewidywany strumień płatności od Użytkowników w danym okresie będzie stabilny, przewidywalny.

W związku z tym należy przeanalizować następujące aspekty:

Zdolność i skłonność Użytkowników do płacenia	Czy Użytkowników stać na płatność za usługę w określonej wysokości? Czy Użytkownicy są gotowi płacić za daną usługę? Czy wprowadzenie opłat może doprowadzić do zaprzestania korzystania z danej usługi?
Dostępność usług alternatywnych	Czy są dostępne usługi alternatywne? Jak kształtuje się poziom opłat dla usług alternatywnych?
Stabilność preferencji i zachowań Użytkowników	Czy preferencje i zachowania Użytkowników są przewidywalne w czasie? Czy preferencje Użytkowników będą stabilne w długim okresie?
Elastyczność popytu Użytkowników	W jaki sposób jednostkowa zmiana stawki wpłynie na popyt – proporcjonalnie, mniej niż proporcjonalnie, więcej niż proporcjonalnie?
Czynniki makroekonomiczne i demograficzne wpływające na popyt	W jaki sposób kształtować się będzie w przyszłości liczba potencjalnych Użytkowników? Jakie czynniki makroekonomiczne i demograficzne będą wpływać na popyt i w jaki sposób?

Podsumowaniem przeprowadzonych ilościowo lub jakościowo analiz w powyższym zakresie może być potwierdzenie dostępności Projektu PPP dla Użytkowników lub identyfikacja czynników, wpływających na brak dostępności. W przypadku stwierdzenia, że prognozowany strumień Opłat od Użytkowników nie jest wystarczający dla realizacji Projektu PPP, można rozważyć zasadność wprowadzenia mieszanego Mechanizmu Wynagradzania, łączącego płatności od Użytkowników

z płatnościami od Podmiotu Publicznego, lub też oparcia wynagrodzenia Partnera Prywatnego wyłącznie na płatnościach od Podmiotu Publicznego. W obu sytuacjach należy ponownie przeprowadzić analizy finansowe i zweryfikować dostępność Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego.

Wpływ na dług publiczny

Umowy o PPP mogą mieć wpływ zarówno na indywidualny wskaźnik zadłużenia, jak i na poziom państwowego długu publicznego, jeżeli Podmiotem Publicznym jest jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych.

Sposób klasyfikacji wpływu zobowiązań z Umowy o PPP na poziom państwowego długu publicznego określa art. 18a Ustawy o PPP i, oceniając ten wpływ, Podmiot Publiczny opiera się na ww. przepisie. Dla oceny wpływu na państwowy dług publiczny kluczowy jest podział ryzyka budowy, dostępności i popytu między stronami Umowy o PPP. Zgodnie z art. 18a Ustawy o PPP zobowiązania wynikające z Umów o PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu - z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez Podmiot Publiczny oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania Umowy o PPP. Przepisy Rozporządzenia w sprawie Ryzyka wskazują przykładowe rodzaje ryzyka.

Zgodnie z przepisem art. 18 a Ustawy o PPP na ocenę podziału ryzyka, mogą mieć wpływ dodatkowe czynniki, takie jak:

- wysokość zaciągniętych przez Podmiot Publiczny zobowiązań finansowych zapewniających pokrycie kosztów inwestycyjnych poniesionych przez Partnera Prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;
- wysokość udzielonych przez Podmiot Publiczny gwarancji spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Partnera Prywatnego w celu realizacji Projektu PPP lub gwarancji zwrotu z zainwestowanego przez niego kapitału;
- zasady końcowej alokacji środka trwałego i jego wartość na zakończenie okresu obowiązywania Umowy o PPP dotyczące (i) stopnia, w jakim Podmiot Publiczny ma możliwość nabycia środka trwałego lub (ii) ceny nabycia środka trwałego przez Podmiot Publiczny;
- zasady przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP;
- zasady dotyczące zmian charakteru Umowy o PPP oraz przyczyny tych zmian, w szczególności, jeżeli zmiany te zmieniają podział ryzyka pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym.

W przypadku, gdy Umowa o PPP będzie wpływać na państwowy dług publiczny, wówczas Podmiot Publiczny zobowiązany jest wskazać m.in. wartość zobowiązań z tytułu takiej Umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego w sprawozdaniu Rb-Z-PPP.

Analiza podziału ryzyk pod kątem wpływu na państwowy dług publiczny powinna zostać przeprowadzona po ukształtowaniu się warunków Umowy o PPP, czyli najczęściej po zakończeniu etapu negocjacyjnego (np. Dialogu Konkurencyjnego).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych, Edycja 2014, (Podręcznik EUROSTAT)
<https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/Manual-ESA2010-2014-1.pdf>

3.8.6 Projekty z dofinansowaniem UE

W przypadku niektórych inwestycji publicznych, płatności od Użytkowników i podmiotów trzecich mogą nie być wystarczające dla pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją tych inwestycji, albo wręcz pobieranie Opłat od Użytkowników może nie być możliwe, choć jednocześnie ich realizacja może być uzasadniona z punktu widzenia interesu społecznego. W przypadku takich projektów, w sytuacji gdy ich wykonalność komercyjno-finansowa uzależniona jest od płatności Podmiotu Publicznego, można rozważyć pozyskanie dofinansowania dla Projektu PPP. Finansowanie może być pozyskane przez Podmiot Publiczny albo przez Partnera Prywatnego po zawarciu Umowy o PPP.

Metodyka analiz finansowych i ekonomicznych dla tego typu projektów w perspektywie finansowej 2021-2027 powinna być zgodna z metodyką wskazaną w stosownych dokumentach w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Należy zaznaczyć, że metodyka analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie zasadniczo różni się od metodyki stosowanej w trakcie analizy finansowej sporządzanej na potrzeby wyznaczenia poziomu płatności Podmiotu Publicznego dla Partnera Prywatnego.

Ocena Efektywności w Projektach Hybrydowych rozszerzona o wytyczne instytucji zarządzającej w zakresie przyznawania dofinansowania z UE dla konkretnego naboru, może być równoważna ze Studium Wykonalności i jako tzw. inny dokument stanowić załącznik do aplikacji o środki unijne.

Wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia zawarte są także w odpowiedzi na pytanie 17 w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027:

https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/131060/NZP_PH_19_03_RZ.pdf.

W przypadku Projektów Hybrydowych dotyczących efektywności energetycznej zastosowanie ma Analiza Potrzeb i Wymagań. Więcej na temat Analizy Potrzeb i Wymagań w Części II Punkcie 1.1.2 Analiza opcji realizacji inwestycji i Części II Punkcie 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP.

W celu rozpoznania możliwości pozyskania finansowania dla Projektu PPP oraz wyboru odpowiedniej struktury Projektu PPP, w pierwszej kolejności należy rozpoznać zasady i warunki unijnego dofinansowania, a w szczególności:

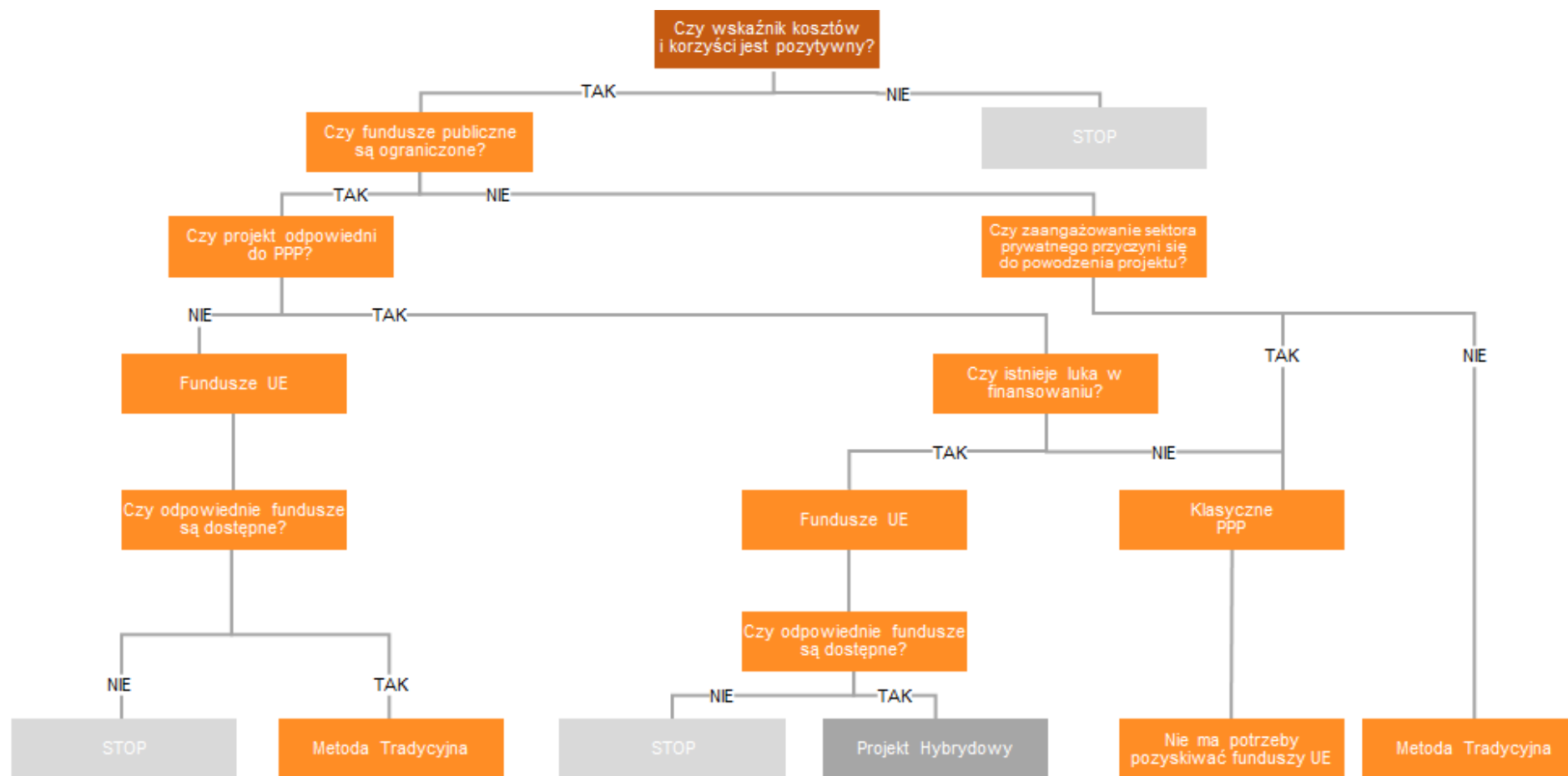
- wymagania UE w zakresie kwalifikowalności wydatków PPP i sposobu ustalania maksymalnej dozwolonej kwoty dofinansowania z UE dla konkretnego Projektu PPP;
- procedury i warunki przyznawania dofinansowania z UE przez instytucje zarządzające.

Na tej podstawie należy przeanalizować, która ze stron powinna być beneficjentem środków unijnych i w jakiej formule środki te mogą zostać wykorzystane w projekcie. Uwzględnić należy następujące kwestie:

- wpływ wykorzystania środków unijnych na efektywność realizacji projektu w formule PPP – wykorzystanie dofinansowania nie powinno zmniejszać motywacji Partnera Prywatnego do optymalizacji kosztów w całym okresie trwania projektu;
- ograniczenie ryzyka związanego z uznaniem dotacji za nieuzasadnioną pomoc publiczną (przykład sposobu przeprowadzenia testu pomocy publicznej został wskazany w przykładowej Analizie Potrzeb i Wymagań ("APIW") - więcej na temat APIW w ramce w Części II Punkcie 1.1.2 Analiza opcji realizacji inwestycji i Części II Punkcie 3 Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP;
- ograniczenie ryzyka konieczności zwrotu dotacji w przypadku zmian w Projekcie PPP.

W szczególności w ramach analiz Projektu Hybrydowego analizy finansowe powinny obejmować określenie wartości dofinansowania dla projektu. Na etapie Oceny Efektywności, w związku z brakiem pewności co do pozyskania finansowania, zarówno w ramach oceny komercyjno-finansowej wykonalności Projektu PPP, oceny jego dostępności finansowej jak i prowadzonej dalej analizy efektywności realizacji inwestycji, analizowane powinny być równolegle warianty zakładające pozyskanie dofinansowania, jak i warianty bez dofinansowania ze środków unijnych.

Schemat 11. Drzewo decyzyjne dla Projektów Hybrydowych



3.8.7 Analiza wrażliwości

Analizy ekonomiczno-finansowe opierają się na prognozach dotyczących przyszłych trendów i zdarzeń, wskutek czego obarczone są pewną dozą niepewności. W związku z tym, obok obliczenia przyszłych przepływów finansowych i wyników przy zadanych założeniach, przeprowadzona powinna zostać analiza wrażliwości. W ramach analizy wrażliwości określone są główne czynniki wpływające na wyniki oraz zakres odchyłeń, przy którym wnioski z analiz nadal są prawdziwe.

W pierwszej kolejności, w ramach analizy wrażliwości identyfikuje się zmienne kluczowe, to jest zmienne, które wywierają największy wpływ na wyniki Projektu PPP. Analizę przeprowadza się poprzez różnicowanie pojedynczych zmiennych i określanie wpływu tej zmiany przy pozostałych czynnikach niezmiennych na ekonomiczne i finansowe wskaźniki wartości bieżącej netto. Za istotne uznaje się te zmienne, których zmiana o $\pm 1\%$ (lub 1 punkt procentowy w przypadkach, w których zmienna wyrażona jest w procentach) z wartości przyjętej w odniesieniu do stanu bazowego powoduje zmianę przekraczającą 1% wartości bieżącej netto.

Zmienne rozpatrywane w ramach analizy wrażliwości powinny być dobrane w sposób odpowiadający specyfice Projektu PPP. Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:

- nakłady inwestycyjne;
- koszty działalności operacyjnej, w tym koszty remontów;
- prognozowany popyt;
- dostępność infrastruktury;
- ceny jednostkowe świadczonych usług;
- stopa procentowa;
- wskaźnik inflacji;
- oczekiwana stopa zwrotu lub wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego;
- (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego, przyjęte w analizie.

Następnie, dla zmiennych wybranych do analizy analizowany jest wpływ przy określonych scenariuszach na wynik (np. $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 15\%$). Wskazany może zostać również zakres, przy którym wnioski z przeprowadzonej analizy pozostają niezmienione. Im szerszy zakres zmiennych, przy których wyniki projektu pozostają niezmienione, tj. im mniejsza wrażliwość na określone zmienne, tym mniejsze będzie ryzyko związane z jego implementacją. Wnioski z analizy wrażliwości powinny być uwzględnione w docelowej macierzy ryzyk.

3.9 Analiza Value for Money

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom II-IV



Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom IV: Część II Punkt 1.8 – Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.9.7 – Badanie zadowolenia Użytkowników

Wybrana formuła realizacji inwestycji publicznej powinna zapewniać osiągnięcie zakładanych celów Podmiotu Publicznego w najbardziej efektywny sposób. Efektywność realizacji Projektu PPP odnosi się tu do najlepszego dostępnego rezultatu dla społeczeństwa, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do kosztów w całym okresie realizacji Projektu PPP, czyli w okresie budowy i utrzymania/zarządzania. Analizę porównującą efektywność realizacji projektu w formule PPP w porównaniu do Formuły Tradycyjnej określa się jako analizę Value for Money.

Analiza Value for Money stanowi zwieńczenie analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności i powinna być przeprowadzona dla każdego Projektu PPP po potwierdzeniu jego wykonalności. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy rozważany projekt powinien być realizowany metodą PPP czy Metodą Tradycyjną.

Analiza Value for Money obejmuje:

- analizę jakościową, której celem jest całościowa ocena potencjału dla efektywności w formule PPP w porównaniu do Formuły Tradycyjnej, w tym wychwycenie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować;
- analizę ilościową, prowadzoną w przypadku pozytywnego rezultatu analizy jakościowej, w ramach której porównywana jest szacowana wartość bieżąca projektu w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji Metodą Tradycyjną przez Podmiot Publiczny oraz w modelu PPP.

Należy mieć na uwadze, że całościowe wnioski w zakresie efektywności realizacji inwestycji powinny opierać się zarówno na ocenie ilościowej, jak i jakościowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, których wycena nie była możliwa.

Sporządzona w ramach Oceny Efektywności analiza Value for Money może stanowić przydatne narzędzie do weryfikacji ewentualnych zmian wprowadzanych na późniejszych etapach przygotowania Projektu PPP (np. zamian proponowanych przez potencjalnych Partnerów Prywatnych w trakcie Dialogu Konkurencyjnego) i oceny ich wpływu na efektywność realizacji inwestycji. Aktualizacja analiz powinna być dokonana również po zakończeniu dialogu a przed przedstawieniem potencjalnym Partnerom Prywatnym ostatecznej wersji SWZ.

MAŁE PROJEKTY PPP



Jakościowa analiza Value for Money wymagana jest dla wszystkich Projektów PPP. W przypadku Małych Projektów ze względu na znaczące koszty związane z dokładnym opracowaniem analizy ilościowej, możliwe jest odstąpienie od jej przeprowadzenia i wykonanie wyłącznie analizy jakościowej.

3.9.1 Jakościowa analiza Value for Money

W ramach jakościowej analizy Value for Money należy rozważyć możliwe do uzyskania korzyści z perspektywy interesu społecznego w następujących sześciu obszarach:

- czas niezbędny do realizacji Projektu PPP;
- podział zadań;
- podział ryzyk;
- koszty cyklu życia Projektu PPP;
- opłaty od Użytkowników i podmiotów trzecich (jeżeli występują);
- profil wydatkowania środków publicznych.

Wskazane aspekty odnoszone powinny być do korzyści z zastosowania modelu PPP względem Metody Tradycyjnej. Poniżej przedstawiona została lista sprawdzająca umożliwiająca jakościową analizę Value for Money dla inwestycji w formule PPP.

Czas niezbędny do realizacji projektu

- *Czy zastosowanie formuły PPP dla realizacji projektu pozwoli na szybszą realizację projektu?*
- *Czy zastosowanie formuły PPP ograniczy ryzyko opóźnień w porównaniu do Formuły Tradycyjnej?*

Harmonogram realizacji inwestycji (np. wybudowania lub remontu określonego aktywa) może różnić się pomiędzy modelem PPP a Metodą Tradycyjną. Przykładowo, brak możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, a skorzystanie z finansowania zewnętrznego zwiększającego wskaźniki zadłużenia, może uniemożliwiać Podmiotowi Publicznemu realizację inwestycji w następnych kilku latach. Jednocześnie, pomimo ograniczeń w samodzielnym sfinansowaniu transakcji Podmiot Publiczny może posiadać wystarczającą zdolność finansową do dokonywania regularnych płatności na rzecz Partnera Prywatnego w okresie trwania Umowy o PPP. W takim przypadku oddanie Infrastruktury Publicznej do użytkowania może nastąpić szybciej w formule PPP, co może przełożyć się na określone korzyści społeczne (np. skrócenie czasu dojazdu do pracy dla projektów dotyczących infrastruktury transportowej, oszczędność czasu dzięki szybszej obsłudze interesariusza w urzędzie, poprawa zdrowia wynikająca z lepszej jakości wody pitnej dla projektu stacji uzdatniania wody).

Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, wymagać

będzie często więcej czasu niż wybór wykonawcy przy zastosowaniu Metody Tradycyjnej.

Dodatkowo, w typowych Umowach o PPP Partner Prywatny nie otrzymuje wynagrodzenia do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania. Rozwiązanie to istotnie zwiększa motywację Partnera Prywatnego do terminowego zakończenia inwestycji. W przypadku Metody Tradycyjnej motywacja wykonawców i dostawców zależeć będzie od postanowień zawartych z nimi umów.

Podział zadań

- *Czy realizacja projektu w formule PPP pozwoli na zapewnienie lepszej jakości infrastruktury w długim okresie w porównaniu do Formuły Tradycyjnej?*
- *Czy w ramach Projektu PPP zakładany jest wzrost jakości świadczonych usług? Czy taki sam poziom jakości usług mógłby być świadczony w Formule Tradycyjnej?*
- *Czy do realizacji projektu niezbędne są specjalistyczne kompetencje?*

W przypadku realizacji projektu w formule PPP, Partner Prywatny zobowiązuje się do dostarczenia aktywa spełniającego określone wymogi i utrzymania go zgodnie z określonymi parametrami w całym okresie trwania Umowy o PPP. Niedotrzymanie parametrów w zakresie jakości aktywa lub jego dostępności skutkuje naliczeniem kar umownych lub pomniejszeniem wynagrodzenia. Takie rozwiązania pozwalają zapewnić wysoką jakość aktywa na przestrzeni Umowy o PPP. W przypadku realizacji Projektu Metodą Tradycyjną, często bieżące utrzymanie i remonty nie są przeprowadzane w optymalnym czasie z powodu innych, naglących potrzeb inwestycyjnych Podmiotu Publicznego, co może prowadzić do degradacji aktywa.

Umowa o PPP określać będzie wymagania w zakresie standardów świadczonych usług w okresie jej trwania, a poziom ich świadczenia (wypełnienie określonych w umowie mierników i wymogów) będzie monitorowany przez Podmiot Publiczny.

Niedotrzymanie określonych wskaźników jakości skutkować będzie naliczeniem punktów karnych, a w konsekwencji pomniejszeniem wynagrodzenia. W związku z tym, działając w ramach Umowy o PPP, Partner Prywatny ma silną motywację do świadczenia usług na wymaganym poziomie. W przypadku realizacji Projektu w Formule Tradycyjnej, najczęściej określany będzie zakres poszczególnych zadań do wykonania siłami własnymi lub na podstawie umów z wykonawcami, nie zaś oczekiwany rezultat działań i jakość usług. Dodatkowo, potencjalne cięcia w budżecie Podmiotu Publicznego mogą odbić się negatywnie na jakości świadczonych usług. Przykładowo, w przypadku ograniczeń budżetowych w danym roku Podmiot Publiczny może być zmuszony do rezygnacji z określonych działań, które nie one kluczowe z punktu widzenia interesu publicznego.

W przypadku zidentyfikowania potencjału dla wzrostu jakości aktywów i świadczonych usług w jednym z modeli, należy rozważyć czy i w jaki sposób przełoży się to na interes

społeczny. Przykładowo, wzrost jakości świadczonych usług w ramach projektu dotyczącego miejskiego transportu zbiorowego może przełożyć się na większą liczbę pasażerów korzystających z transportu publicznego, którzy wcześniej podróżowali własnymi samochodami. Ograniczenie ruchu samochodowego może skutkować redukcją emisji zanieczyszczeń oraz korzyściami wynikającymi z oszczędności czasu.

Należy jednocześnie rozważyć, czy do realizacji określonych w ramach Projektu PPP zadań wymagane są specjalistyczne kompetencje, których nie posiada, lub posiada w ograniczonym stopniu Podmiot Publiczny. Warto podkreślić, że zarówno model PPP jak i Formuła Tradycyjna umożliwiają wykorzystanie wiedzy sektora prywatnego, niemniej w przypadku wysoko wyspecjalizowanych usług mogą występować korzyści związane z ciągłym zaangażowaniem know-how Partnera Prywatnego czy też brakiem konieczności ich odrębnego zamawiania. Przykładowo, pewne usługi mogą być dla Podmiotu Publicznego trudne do precyzyjnego określenia i zamówienia w zamówieniu publicznym w Formule Tradycyjnej, natomiast Podmiot Publiczny jest w stanie wskazać oczekiwany rezultat.

Podział ryzyk

- *Czy w formule PPP Partner Prywatny będzie mógł zarządzać lepiej niż Podmiot Publiczny przekazanymi mu ryzykami?*
- *Czy te ryzyka mogłyby zostać przekazane wykonawcom w Formule Tradycyjnej?*

W odniesieniu do ryzyk, które mają być przekazane Partnerowi Prywatnemu w modelu PPP, o efektywności decydować będzie nie sam transfer ryzyka, ale transfer tych ryzyk, którymi Partner Prywatny może zarządzać lepiej niż Podmiot Publiczny.

Należy zwrócić uwagę, że pewne ryzyka mogą być przenoszone na wykonawców lub dostawców określonych aktywów lub usług także w przypadku Metody Tradycyjnej. Potencjał zależeć będzie od podziału zadań i ryzyk proponowanego dla danego Projektu PPP.

Koszty cyklu życia projektu

- *Czy możliwe jest osiągnięcie korzyści wynikających z połączenia projektowania, budowy, zarządzania lub utrzymania obiektu i / lub świadczenia danej usługi?*
- *Czy istnieje potencjał do innowacji? Czy jest on różny dla modeli realizacji inwestycji?*

Co do zasady, formuła PPP powinna być użyta w przypadku złożonych projektów, w których dodatkowa wiedza i kompetencje Partnera Prywatnego, jak również jego potencjał innowacyjności, przekładać się mogą na dodatkowe korzyści lub oszczędności. Realizacja prostych projektów w formule PPP może nie być efektywna.

W przypadku części Projektów PPP, może istnieć potencjał dla efektywności ich realizacji w formule PPP dzięki powierzeniu Partnerowi Prywatnemu aktywa na okres jego ekonomicznej użyteczności i optymalizacji kosztów w cyklu życia aktywa (ang. *whole-life costing*). W efekcie to na Partnerze Prywatnym spoczywa obowiązek zaprojektowania aktywa, realizacji jego budowy, a następnie

utrzymania na przestrzeni trwania Umowy o PPP, w związku z czym jest zmotywowany do wyboru rozwiązań, które optymalizują całkowite koszty Projektu PPP. Odmienne, w przypadku realizacji inwestycji Metodą Tradycyjną, zarówno Podmiot Publiczny jak i wykonawca skupiają się najczęściej na nakładach i kosztach ponoszonych na etapie budowy, nie zakładając optymalizacji kosztów operacyjnych na etapie użytkowania.

Dodatkowo, w Projektach PPP, w których istnieje potencjał dla innowacji, Partner Prywatny powinien mieć silną motywację do wprowadzania takich rozwiązań, które zapewnią spełnienie wymogów Umowy przy ograniczeniu ponoszonych kosztów. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przy Formule Tradycyjnej również jest możliwe, potencjał w tym zakresie będzie od zastosowanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań w umowach z wykonawcami i dostawcami.

Oplaty od Użytkowników i podmiotów trzecich (jeżeli występują)

- *Czy w modelu PPP Partner Prywatny ma możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów, obniżających Oplaty od Użytkowników*

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy określić w jaki sposób wybór modelu realizacji inwestycji wpływa na potencjalny poziom przychodów. W niektórych projektach Partner Prywatny będzie mieć możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów (np. od podmiotów trzecich), które w przypadku Metody Tradycyjnej nie będą realizowane, np. wynajem powierzchni użytkowych lub inne dodatkowe, komercyjne wykorzystanie aktywów.

Odmienny profil wydatkowania środków publicznych

- *Czy zidentyfikowano korzyści wynikające z długoterminowego ustalenia kosztów projektu?*
- *Czy zastosowanie modelu PPP dla danego projektu umożliwi Podmiotowi Publicznemu realizację innych projektów dzięki większej dostępności środków w krótkim okresie?*

Co do zasady, z Umowy o PPP wynikać będzie wysokość płatności na rzecz Partnera Prywatnego w całym okresie jej trwania, co pozwala Podmiotowi Publicznemu na długoterminowe planowanie finansowe. W przypadku realizacji projektu Metodą Tradycyjną, ryzyko zmienności poziomu wydatków sektora publicznego i ich nieprzewidywalności na poszczególnych etapach realizacji inwestycji jest znacznie wyższe - wiąże się z nieuwzględnieniem lub niedoszacowaniem przyszłych kosztów, w tym kosztów remontów, a następnie koniecznością pozyskania dodatkowych środków finansowych na pokrycie pojawiających się nieprzewidzianych wydatków.

W formule PPP stroną zapewniającą finansowanie dla realizacji projektu jest co do zasady Partner Prywatny. Płatności od Podmiotu Publicznego, o ile występują, rozpoczynają się najczęściej po zakończeniu realizacji danej inwestycji. W związku z tym korzyścią z zastosowania formuły PPP będzie brak potrzeby angażowania kapitału własnego lub zaciągnięcia finansowania przez Podmiot Publiczny w początkowym okresie, co pozwala w krótkim terminie

na uwolnienie środków finansowych na realizację innych celów
Podmiotu Publicznego.

Podsumowując przeprowadzone dla poszczególnych obszarów analizy jakościowe, zasadne jest sporządzenie arkusza oceniającego modele realizacji inwestycji w poszczególnych obszarach. Arkusz jest narzędziem porządkującym i wspomagającym decyzje w zakresie realizacji projektu, pozwalającym w przejrzysty sposób porównać różnice jakościowe pomiędzy scenariuszami, np. wynikające z lepszej (bo wymuszonej umownie) dbałości o stan aktywa czy poprawy jakości świadczenia.

Przed przystąpieniem do oceny należy przeanalizować cele Podmiotu Publicznego dla realizacji Projektu PPP w kontekście potencjału dla uzyskania efektywności oraz określić na tej podstawie wagi dla zidentyfikowanych kryteriów cząstkowych. Po określeniu wag, każdy z modeli poddawany jest ocenie według poszczególnych kryteriów. Po ustaleniu wartości ważonej punktacji w każdym z obszarów i kryteriów, możliwe jest wyznaczenie punktacji dla Metody Tradycyjnej i dla modelu PPP oraz ich porównanie.

Wzorcowy arkusz oceny został przedstawiony na kolejnej stronie.

Tabela 17. Wzorcowy arkusz oceny jakościowej

Obszary	Kryteria cząstkowe	Waga (a)	Ocena – Formuła Tradycyjna (b)	Wartość ważona	Ocena – model PPP (c)	Wartość ważona
Czas niezbędny do realizacji projektu	Wcześniejsze oddanie Infrastruktury Publicznej do użytkowania	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
	Terminowość ukończenia inwestycji	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Podział zadań	Wyższa jakość aktywa w całym okresie (w tym brak degradacji)	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
	Wzrost jakości usługi	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Podział ryzyk	Transfer ryzyka	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
	Lepsze zarządzanie przekazany ryzykiem	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Szacowane koszty cyklu życia	Optymalizacja kosztów poprzez zarządzanie kosztami w całym cyklu życia aktywa	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
	Potencjał do innowacji	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Opłaty od Użytkowników i podmiotów trzecich	Możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów, obniżających Opłaty od Użytkowników lub Opłatę za Dostępność	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Inny profil wydatkowania środków publicznych	Długoterminowe planowanie finansowe	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
	Dostępność środków finansowych w krótkim okresie	X %	1-10	a*b	1-10	a*c
Razem:		100%		Σ(SUMA)		Σ(SUMA)

Dalszej analizie powinny zostać poddane projekty, dla których na podstawie analizy jakościowej potwierdzono potencjał dla efektywności ich realizacji w modelu PPP.

Value for People - ocena

Ocena Value for People ma formułę oceny jakościowej i może, a wręcz zalecana jest jako uzupełnienie jakościowej oceny Value for Money.

Pięć głównych kryteriów określających "People first PPPs" wykracza w pewnym stopniu poza zakres analizy VfM. Te kryteria, mające na celu zaadresowanie wielu współczesnych wyzwań obejmują:

- poprawę i wyrównanie dostępu do Infrastruktury i usług publicznych, w szczególności dla grup społecznych o niższym statusie finansowym i społecznym;
- skuteczność i efektywność pod względem finansowym i ekonomicznym;
- replikowalność mogącą przyczynić się do wdrożenia innych projektów PPP w danym sektorze w sposób bardziej efektywny;
- neutralność klimatyczną;
- korzyści dla dużych grup interesariuszy, szczególnie lokalnych społeczności, które wcześniej nie były konsultowane i wysłuchiwane.

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) (ang. *United Nations Economic Commission for Europe*, skrót: UNECE) – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych opracowała i udostępniła nową platformę pozwalającą na ocenę czy Projekt (realizowany zarówno metodą tradycyjną, jak i PPP) spełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju w kontekście wyżej opisanych kryteriów. Platforma nazywa się "PPP and Infrastructure Evaluation and Rating System – (PIERS)" i jest bezpłatnie dostępna na stronie UNECE <https://unece.org/ppp/em>.

3.9.2 Ilościowa analiza Value for Money

Metodyka i narzędzia ilościowej analizy Value for Money

Ilościowa analiza Value for Money prowadzana jest z perspektywy społeczeństwa, wskutek czego pozwala na wskazanie takiej formuły realizacji Projektu PPP, która optymalizuje koszty i korzyści dla społeczeństwa. Co ważne, nie zawsze będzie to równoznaczne z rozwiązaniem najtańszym z punktu widzenia Podmiotu Publicznego.

Ilościowa analiza VfM opiera się na zbudowaniu modelu finansowego realizacji przedsięwzięcia w Formule Tradycyjnej (metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, DCF), tj. Komparatora Sektora Publicznego (ang. *Public Sector Comparator*, PSC). Wartość bieżącą przepływów pieniężnych wynikającą z PSC porównuje się z wartością bieżącą przepływów finansowych Podmiotu Publicznego w modelu PPP w tym samym okresie analizy przy zastosowaniu tej samej stopy procentowej. Wyznaczone uprzednio przepływy dla modelu PPP nie podlegają dodatkowym korektom, porównywalność kalkulacji zapewniana jest przez odpowiednie wyliczenia i korekty dokonywane przy wyznaczaniu przepływów dla Komparatora Sektora Publicznego.

Jeżeli w wyniku porównania wartości bieżących dla obu modeli realizacji otrzymana wartość bieżąca przepływów Podmiotu Publicznego jest wyższa w modelu PPP od szacunkowych wartości PSC, wskazuje to na większą efektywność PPP w stosunku do PSC. Należy zauważyć, że wartość bieżąca przepływów Podmiotu Publicznego w wielu przypadkach będzie mieć wartość ujemną.

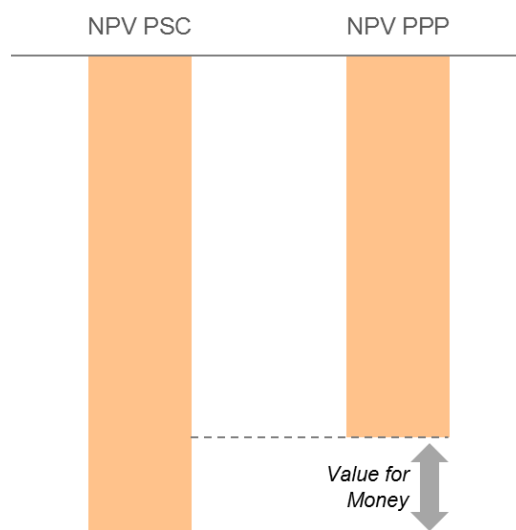
Sposób oszacowania przepływów Podmiotu Publicznego w modelu PPP został przedstawiony w Części II Punkcie 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe. Obydwa modele finansowe (model finansowy obejmujący projekcję przepływów Podmiotu Publicznego w modelu PPP i model finansowy przepływów Podmiotu Publicznego w Formule Tradycyjnej) odnoszą się do tego samego projektu referencyjnego, tj. zakładanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kluczowym założeniem jest to, że parametry projektu referencyjnego są takie same dla obydwu modeli realizacji inwestycji, zarówno jeśli chodzi o zakres przedmiotowy jak i standard obiektu oraz świadczonych usług. Przykładowo, porównywanie szpitala na 700 łóżek z trzydziestoletnim okresem użyteczności ekonomicznej ze skrzydłem szpitalnym na 50 łóżek i dwudziestoletnim okresem trwania umowy byłoby bezzasadne. Jednocześnie ten sam zakres i standard nie oznaczają tego samego poziomu nakładów i kosztów oraz harmonogramu ich ponoszenia - nierzadko Partner Prywatny jest w stanie zrealizować i oddać do użytku dane aktywne szybciej niż Podmiot Publiczny. Dodatkowo, ten sam zakres i standard nie oznaczają takiego samego poziomu przychodów. W szczególnych przypadkach, w Projektach PPP Partner Prywatny będzie mieć możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów, które w przypadku Metody Tradycyjnej nie będą uzyskiwane przez Podmiot Publiczny. Przykładowo, regulacje prawne mogą ograniczać możliwość prowadzenia określonego rodzaju działalności komercyjnej Podmiotowi Publicznemu.

Powyższe nie oznacza jednocześnie, że projekt referencyjny powinien zakładać realizację wszystkich zadań siłami własnymi Podmiotu Publicznego. Należy przyjąć racjonalne założenia w celu odzwierciedlenia sytuacji, w której Podmiot Publiczny realizuje zadania określone w przedmiocie partnerstwa w sposób, w jaki działa zwyczajowo.

Podczas obliczenia PSC, które na wielu etapach wykorzystuje metody podobne do tych używanych podczas wyliczenia przepływów w modelu PPP, zbiera się wyniki już przeprowadzonych analiz technicznych i finansowych, kwantyfikuje ryzyko, a następnie oblicza się ich wartość bieżącą netto metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). W ten sposób prognozuje się wartość bieżącą netto realizacji inwestycji w Formule Tradycyjnej (np. w której Podmiot Publiczny projektuje, finansuje i przeprowadza inwestycję bezpośrednio lub na podstawie odrębnych kontraktów obmiarowych i umów z wykonawcami), którą można porównać z wartością bieżącą w formule PPP.

W przypadku Projektów Hybrydowych, w związku z brakiem pewności co do pozyskania finansowania, na etapie Oceny Efektywności powinny być prowadzone równoległe analizy wariantów zakładających dofinansowanie w rozważanych formach, jak i wariantów bez dofinansowania ze środków unijnych. Innymi słowy, należy sporządzić dwa warianty Komparatora Sektora Publicznego i dokonać wyliczenia wskaźnika Value for Money w dwóch wariantach: porównując model PPP i PSC przy założeniu pozyskania dofinansowania oraz porównać modele PPP i PSC bez dofinansowania, a następnie przeanalizować wyniki.

Schemat 12. Value for Money jako różnica pomiędzy modelami PSC i PPP



Założenia do Komparatora Sektora Publicznego

Komparator Sektora Publicznego jest przygotowywany w oparciu o następujące założenia:

Tabela 18. Założenia do ilościowej analizy Value for Money – Formuła Tradycyjna

Założenia	Przykładowy zakres danych	Uwagi / źródło danych do analizy
Założenia makroekonomiczne	Prognozy inflacji, wskaźników wzrostu wynagrodzeń, kursów walutowych, stóp procentowych.	Analogicznie jak w przypadku analiz ekonomiczno-finansowych (Część II Punkt 3.8 Analizy ekonomiczno-finansowe)
Nakłady inwestycyjne Podmiotu Publicznego	Nakłady inwestycyjne netto na realizację Projektu PPP wraz z harmonogramem ich ponoszenia, które obejmować mogą prace projektowe, budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont, nadzór nad realizacją Przedsięwzięcia, wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych.	Nakłady te mogą się różnić w zakresie wysokości i czasu ich ponoszenia od nakładów obliczonych dla modelu PPP (np. wskutek uproszczonych procesów zakupowych po stronie Partnera Prywatnego). Niemniej jednak ich źródłem powinny być wyniki przeprowadzonych analiz technicznych.
Koszty operacyjne w tym koszty remontów Podmiotu Publicznego	Koszty operacyjne w analizowanym okresie obejmujące m.in.: koszty bieżącego utrzymania infrastruktury, opłaty, naprawy bieżące i remonty, koszty personelu obsługi marketingowej, prawnej, technicznej, operacyjnej, koszty ubezpieczeń.	Podobnie jak w przypadku nakładów inwestycyjnych, wysokość kosztów operacyjnych, w tym kosztów remontów, może się różnić od wyliczeń dla modelu PPP. Szacunki te pozyskuje się również wskutek przeprowadzonych analiz technicznych, na podstawie średnich rynkowych lub założenia od Doradcy finansowego.
Koszty finansowania	Struktura i koszty finansowania projektu w przypadku jego realizacji przez Podmiot Publiczny.	Dane Podmiotu Publicznego – dostępne źródła finansowania zewnętrznego dla projektu
Koszty związane z dodatkowymi zamówieniami	Koszty wynagrodzeń pracowników Podmiotu Publicznego odpowiedzialnych za zamówienia wraz z właściwą alokacją kosztów ogólnego zarządu.	Ze względu na większą liczbę zamówień w przypadku PSC, należy uwzględnić koszty organizacji i przeprowadzenia zamówień publicznych w modelu finansowym. Źródłem danych do analizy powinny być informacje wynikające z systemu rachunkowości zarządczej

Założenia	Przykładowy zakres danych	Uwagi / źródło danych do analizy
		<i>prowadzonej przez Podmiot Publiczny lub w przypadku braku informacji o satysfakcjonującej jakości – odpowiednie szacunki.</i>
Założenia dotyczące podatków (neutralność fiskalna)	Obowiązujące stawki dla rozważanych podatków, terminy płatności zobowiązań podatkowych itp. Co ważne, PSC powinno zostać skorygowane o podatki, tak aby zapewnić porównywalność wariantów z punktu widzenia społeczeństwa (zgodnie z Krokiem 4 poniżej).	<i>Wyniki analiz podatkowych.</i>
Założenia dotyczące przychodów od Użytkowników i podmiotów trzecich	Prognozowany popyt na usługi i odpowiadające mu prognozowane stawki opłat (o ile występują) lub sposób ich wyznaczania, a w uzasadnionych przypadkach: elastyczność popytu, przychody od podmiotów trzecich (o ile występują), przychody związane ze zbyciem określonych składników majątkowych (o ile występują).	<i>Podobnie jak w przypadku modelu PPP - wyniki przeprowadzonej analizy popytu oraz testowania rynku.</i>
Założenia dotyczące zapotrzebowania na kapitał obrotowy	Wskaźniki rotacji zapasów, zobowiązań i należności.	<i>Średnie branżowe lub założenia Doradcy finansowego.</i>
Okres analizy	Okres analizy powinien być zbieżny z okresem, na jaki przewiduje się zawarcie Umowy o PPP.	<i>Wyniki analiz technicznych, testowania rynku, celów Podmiotu Publicznego oraz oceny dostępności finansowej.</i>

Podobnie jak w przypadku kalkulacji dla realizacji inwestycji w formule PPP, zaleca się, aby analizy były przeprowadzone w cenach nominalnych, tj. z uwzględnieniem inflacji. Analogicznie, nie należy uwzględniać kosztów, które zostały już poniesione i nie mogą zostać odzyskane (ang. *sunk costs*).

Metodyka przeprowadzania ilościowej analizy Value for Money

Wyznaczenie wskaźnika Value for Money dla projektu wymaga porównania wartości bieżącej przepływów Podmiotu Publicznego w modelu PPP, wyznaczonej w ramach analiz ekonomiczno-finansowych zgodnie z Częścią II Punktem 3.8.3 Analiza atrakcyjności komercyjnej i Bankowalności Projektu PPP, oraz wartości bieżącej w Formule Tradycyjnej – Komparatora Sektora Publicznego (PSC). Sporządzenie Komparatora Sektora Publicznego oraz wyznaczenie wartości wskaźnika Value for Money, odbywa się w następujących krokach:

Krok 1: Identyfikacja kosztów i przychodów oraz prognoza przepływów pieniężnych dla realizacji projektu Metodą Tradycyjną

Krok 2: Uwzględnienie skutków ryzyka w PSC

Krok 3: Uwzględnienie różnicy w kosztach i korzyściach społeczno-ekonomicznych w PSC

Krok 4: Uwzględnienie neutralności fiskalnej w PSC

Krok 5: Wyznaczenie wartości bieżącej dla PSC oraz wskaźnika Value for Money

Krok 1

Identyfikacja kosztów i przychodów oraz prognoza przepływów pieniężnych dla realizacji projektu w Formule Tradycyjnej

Pierwszym krokiem w procesie budowania Komparatora Sektora Publicznego jest identyfikacja wszystkich istotnych kosztów i przychodów przy założeniu realizacji projektu przez Podmiot Publiczny zgodnie z jego zwyczajowym (tradycyjnym) sposobem działania. Następnie, na tej podstawie wyznaczane są przepływy pieniężne związane z inwestycją na przestrzeni całego życia projektu. Szacunek obejmować będzie nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, koszty związane z dodatkowymi postępowaniami zamówieniowymi, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, przychody od Użytkowników i podmiotów trzecich (jeśli występują), zamodelowanie przepływów podatkowych oraz prognozy co do źródeł i wielkości przychodów na etapie utrzymania/zarządzania.

Pomimo że założenia dotyczące zakresu i jakości prac dla projektu referencyjnego są takie same w obu formułach realizacji inwestycji, nie implikuje to automatycznie tego samego poziomu nakładów kapitałowych, kosztów operacyjnych oraz przychodów. W ramach analiz technicznych należy oszacować poszczególne pozycje oddzielnie zarówno dla wariantu PPP, jak i PSC. Różnice pomiędzy poziomem kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz przychodami mogą wynikać przykładowo z optymalizacji kosztów w cyklu życia aktywa (ang. *whole-life costing*) lub być związane z kosztami dodatkowych postępowań zamówieniowych po stronie Podmiotu Publicznego.

Analiza powinna uwzględniać w sposób realistyczny zakładaną strukturę i koszty finansowania po stronie Podmiotu Publicznego. Należy wyodrębnić bezpośrednie koszty finansowania Podmiotu Publicznego (kredyty, pożyczki, ew. emisje obligacji) związane z rozważanym Projektem PPP.

Ponadto, jeżeli Podmiot Publiczny nie może wytworzyć aktywa w takim samym czasie jak Partner Prywatny, również powinno zostać to uwzględnione w analizie. Harmonogram realizacji inwestycji przyjęty dla Komparatora Sektora Publicznego może być odmienny niż ustalony dla modelu PPP. Późniejsze rozpoczęcie Etapu Operacyjnego powinno mieć odzwierciedlenie również w kalkulacji przepływów związanych z przychodami od Użytkowników i podmiotów trzecich (jeśli dotyczy).

Krok 2

Uwzględnienie skutków ryzyka dla PSC

Kolejnym etapem jest kwantyfikacja ryzyk i uwzględnienie oczekiwanych skutków ryzyk w modelu. Jest to kluczowy element ilościowej analizy Value for Money, często przesądzający o jej wyniku.

Kwantyfikacja ryzyk, które mogą zostać przeniesione na Partnera Prywatnego w każdym z wariantów wymaga dokonania uprzedniej identyfikacji ryzyk oraz ich podziału pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego. Podstawowym założeniem dokonywania podziału ryzyka przy Projektach PPP jest przekazywanie ryzyka tej stronie, która potrafi nim lepiej zarządzać.

W związku z tym, ilościowa analiza ryzyka zakładać może różne prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i różne jego konsekwencje finansowe w modelu PSC, niż to uwzględnione uprzednio w modelu dla formuły PPP. Analiza w tym zakresie powinna bazować na przeprowadzonej analizie ryzyka (zgodnie metodyką wskazaną w Części II Punkcie 3.3 Analizy ryzyka).

W Komparatorze Sektora Publicznego należy uwzględnić wartość ryzyk, które w przypadku realizacji Projektu w formule PPP zostałyby przetransferowane do Partnera Prywatnego. Ryzyka te powinny być uwzględnione w opracowanym wcześniej modelu PPP. Ryzyka, które bez względu na przyjęty wariant realizacji inwestycji pozostają po stronie Podmiotu Publicznego (tzw. ryzyka zatrzymane) nie są uwzględniane w ilościowej analizie Value for Money. Wynika to z tego, że zgodnie z definicją, nie różnicują one wariantów, a ich uwzględnienie wiązałoby się z dalszą komplikacją analizy.

Podstawową metodą kwantyfikacji ryzyk jest obliczenie ich wartości oczekiwanej poprzez przemnożenie oszacowanego prawdopodobieństwa materializacji poszczególnych ryzyk w kilku scenariuszach i ich skutków. Zarówno w PSC jak w modelu PPP, na potrzeby szacowania oczekiwanej wartości możliwe jest przyjęcie pewnych uproszczeń i agregowanie ryzyk w określone grupy na potrzeby ich uwzględnienia w modelu finansowym. Innymi słowy, nie jest konieczna analiza scenariuszowa każdego z ryzyk zdefiniowanych w macierzy ryzyk dla Projektu PPP, niemniej sposób agregacji i jej uzasadnienie powinno być każdorazowo objaśnione w analizach. Co ważne, te same ryzyka mogą mieć różną wartość oczekiwaną (a więc różne prawdopodobieństwo wystąpienia lub też – różną wycenę zdarzenia) w zależności od tego, czy są zarządzane przez Podmiot Publiczny, czy przez Partnera Prywatnego, co jest bezpośrednim skutkiem założenia, iż Partner Prywatny potencjalnie lepiej zarządza przeniesionymi na niego ryzykami.

PRZYKŁAD



Przedstawiony poniżej przykład przedstawia prostą wycenę ryzyka poprzez obliczenie wartości oczekiwanej w kilku scenariuszach.

Tabela 19. Kwantyfikacja ryzyk projektowych dla modeli PPP i PSC

Ryzyko		Ryzyko w wariacie PPP			Ryzyko w Formule Tradycyjnej		
		Prawdopodobieństwo (a)	Wycena zdarzenia w mln zł (b)	Wartość oczekiwana ryzyka w mln zł (a*b)	Prawdopodobieństwo (a)	Wycena zdarzenia w mln zł (b)	Wartość oczekiwana ryzyka w mln zł (a*b)
Ryzyko związane z kosztami inwestycji	Nakłady przeszacowane	15%	25	3,75	10%	25	2,5
	Brak różnicy	40%	0	0	40%	0	0
	Przekroczenie niewielkie	25%	-25	-6,25	25%	-25	-6,25

Ryzyko		Ryzyko w wariancie PPP			Ryzyko w Formule Tradycyjnej		
		Prawdopodobieństwo (a)	Wycena zdarzenia w mln zł (b)	Wartość oczekiwana ryzyka w mln zł (a*b)	Prawdopodobieństwo (a)	Wycena zdarzenia w mln zł (b)	Wartość oczekiwana ryzyka w mln zł (a*b)
	Przekroczenie średnie	15%	-50	-7,5	15%	-50	-7,5
	Przekroczenie znaczne	5%	-75	-3,75	10%	-75	-7,5
Średnioważona wartość ryzyka		100%		-13,75	100%		-18,75
Należy zwrócić uwagę, iż w tym konkretnym przypadku założono, że Partner Prywatny jest w stanie tym ryzykiem zarządzać lepiej (np. wskutek większego doświadczenia w realizacji tego rodzaju inwestycji), w związku z czym prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia kosztów jest niższe, niż w Formule Tradycyjnej. Nie musi to być jednak regułą: analiza może zakładać różną wycenę zdarzenia przy scenariuszach określonych poprzez prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń. Kolejnym krokiem w tym przykładzie byłoby umieszczenie wartości ryzyka w wysokości - 18,75 mln zł w modelu, w którym obliczany jest Komparator Sektora Publicznego. Co ważne, skwantyfikowane ryzyka należy umieścić we właściwym okresie, np. w przypadku przekroczeń w nakładach inwestycyjnych wartość ryzyka powinna zostać rozłożona na poszczególne lata proporcjonalnie zgodnie z harmonogramem ponoszenia nakładów inwestycyjnych.							

Możliwe jest zastosowanie również bardziej złożonych metod wyceny ryzyka. Przykładem jest metoda Monte Carlo, która uwzględnia rozkład prawdopodobieństwa ryzyka. Możliwość jej wykorzystania w wielu przypadkach może być ograniczona w związku z ograniczoną dostępnością danych o kosztach ryzyka z poprzednich projektów, które stają się podstawą założeń co do rozkładu prawdopodobieństwa.

Jeżeli określone ryzyko jest dzielone pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego, w PSC należy uwzględnić wartość tylko tej części ryzyka, która w wariancie PPP zostałaby przeniesiona na Partnera Prywatnego. Część ryzyka, która w każdym wariancie zostaje zatrzymana po stronie Podmiotu Publicznego, nie powinna być uwzględniana w kalkulacji Komparatora Sektora Publicznego.

Po dokonaniu wyceny poszczególnych ryzyk należy uwzględnić je w przepływach Komparatora Sektora Publicznego w okresach, których oczekiwana jest ich materializacja. Konsekwencje ryzyk będą na późniejszym etapie dyskontowane.

Krok 3

Uwzględnienie różnicy w kosztach i korzyściach społeczno-ekonomicznych w PSC

Kolejnym krokiem w procesie obliczania PSC jest uwzględnienie różnic w kosztach i korzyściach społeczno-ekonomicznych. Metodyka ich obliczania została opisana w Części II Punkcie 3.8.4 Analiza ekonomiczna.

Istotą ilościowej analizy Value for Money jest porównywanie wyłącznie modelu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym jego zakres, standard aktywa oraz jakość świadczonych usług są takie same niezależnie od modelu. Założenie to implikuje, że w Etapie Operacyjnym koszty i korzyści ekonomiczno-społeczne nie będą się różnić pomiędzy PPP a PSC.

Metodyka kalkulacji Value for Money dopuszcza jednak uwzględnienie różnic w harmonogramie realizacji danego przedsięwzięcia, co skutkować może późniejszą dostępnością aktywa lub późniejszym rozpoczęciem świadczenia usług. W takich przypadkach społeczno-ekonomiczny koszt braku dostępności aktywa/usługi (dotyczący wyłącznie okresu, w którym aktywo/usługa nie są dostępne) powinien zostać skwantyfikowany i uwzględniony w Komparatorze Sektora Publicznego. Biorąc pod uwagę złożoność takiej kalkulacji, jej przeprowadzenie jest rekomendowane jedynie wówczas, gdy różnica w harmonogramie wynosi co najmniej jeden rok.

Krok 4

Uwzględnienie neutralności fiskalnej

W kolejnym kroku należy upewnić się, że różnice związane z przepływami podatkowymi nie będą wpływać na wyniki analizy i porównywalność Formuły Tradycyjnej z wariantem PPP. Przykładowo w wariantcie PPP mogą występować opłaty i podatki, które nie będą występować w Formule Tradycyjnej w związku z tym, że Podmiot Publiczny jest zwolniony z obowiązku ich uiszczenia. W innych przypadkach, ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe, Partner Prywatny może być zobowiązany do uiszczenia podatku od innej podstawy, rozpoznania obowiązku podatkowego w innym momencie lub też wysokość podatków lub sposób wykładni tych przepisów będą różne ze względu na odmienny poziom ponoszonych kosztów i nakładów.

Potencjalne korzyści związane ze zwolnieniami podatkowymi lub podatkiem zapłaconym w niższej kwocie będą jedynie pozorne, jako że ostatecznym beneficjentem zapłaconych podatków będzie społeczeństwo. W związku z tym, w celu wyeliminowania wpływu przepływów podatkowych na wybór modelu realizacji inwestycji w Komparatorze Sektora Publicznego dokonuje się korekty w zakresie neutralności fiskalnej. Do przepływów w modelu finansowym PSC dodaje się podatki, które zostałyby zapłacone przez Partnera Prywatnego w przypadku realizacji projektu w formule PPP, a których w Formule Tradycyjnej Podmiot Publiczny nie uiszcza, a jeśli uiszcza je w innej wysokości – w Komparatorze Sektora Publicznego należy uwzględnić wyłącznie różnicę.

Typowym przykładem takiego podatku może być podatek CIT oraz podatek od nieruchomości, niemniej, jeśli pomiędzy modelami występują różnice w wysokości zobowiązań z tytułu VAT – również powinno to zostać uwzględnione. Należy mieć na uwadze, że na przepływy VAT w modelu PPP składać się mogą zarówno podatki płacone przez Partnera Prywatnego, jak i podatki płacone przez Użytkowników lub przez Podmiot Publiczny, jeśli nie ma on możliwości ich odzyskania.

PRZYKŁAD



Przedstawiony poniżej przykład przedstawia różnicę pomiędzy wartością bieżącą przepływów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku CIT oraz podatku VAT w modelu PPP i przy założeniu realizacji projektu Metodą Tradycyjną. Na podstawie porównania wartości bieżących ustalana jest wysokość korekty dotyczącej neutralności fiskalnej. Następnie korekta dodawana jest do modelu PSC.

Różnica z przepływami dotyczącymi podatku od nieruchomości wynikać może ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, z którego korzystać będzie Podmiot Publiczny w przypadku Metody Tradycyjnej, a które nie musi dotyczyć Partnera Prywatnego w modelu PPP.

Różnica w przepływach dotyczących podatku CIT wynikać może z odmiennego sposobu kontraktowania usług i zadań w Formule Tradycyjnej i w modelu PPP wpływającego na klasyfikację podatkową wydatków, innych okresów w których rozpoznawane są przychody i koszty, różnic w zakresie udziału usług kompleksowych pomiędzy modelami, odmiennego zakresu zadań własnych Podmiotu Publicznego, kwestii związanych z przenoszeniem własności aktywów w czasie (odpłatne lub nieodpłatne) oraz klasyfikacji ponoszonych przez Partnera Prywatnego wydatków dla celów rachunkowo-podatkowych.

Różnice w przepływach dotyczących podatku VAT wynikać mogą z innych momentów powstania obowiązku podatkowego, różnic w zakresie udziału usług kompleksowych pomiędzy modelami (z czym wiążą się w szczególności różnice w stawkach VAT i różnice w momentach powstania obowiązku podatkowego), możliwego zwolnienia usług finansowych z VAT w modelu PPP, odmiennego zakresu zadań własnych Podmiotu Publicznego (np. w Formule Tradycyjnej zadania związane z utrzymaniem inwestycji mogą wykonywać pracownicy Podmiotu Publicznego, zaś w modelu PPP wszystkie zadania w tym zakresie mogą być powierzone Partnerowi Prywatnemu), różnej liczby przepływów opodatkowanych VAT (np. zbycie przedsiębiorstwa w modelu PPP), różnej kwalifikacji podatkowej Opłat od Użytkowników w zależności od tego czy są one przychodem Podmiotu Publicznego czy Partnera Prywatnego oraz różnic w zakresie możliwości odliczania VAT przez Podmiot Publiczny.

Tabela 20. Korekta w zakresie neutralności fiskalnej

	Podatki zapłacone w modelu PPP	Podatki zapłacone dla PSC przed korektą	Korekta w zakresie neutralności fiskalnej	Podatki zapłacone dla PSC po korekcie
NPV dla podatku od nieruchomości	- 1 mln zł	0	- 1 mln zł	- 1 mln zł
NPV dla CIT	- 19 mln zł	-12 mln zł	-7 mln zł	- 19 mln zł
NPV dla VAT	-34,5 mln zł	- 23 mln zł	- 11,5 mln zł	-34,5 mln zł

Krok 5

Wyznaczenie wartości bieżącej dla PSC oraz wskaźnika Value for Money

Ostatnim etapem analizy jest obliczenie wartości bieżącej dla przepływów wyznaczonych w ramach Komparatora Sektora Publicznego oraz porównanie do wartości bieżącej dla formuły PPP wyznaczonych przy użyciu tej samej stopy dyskontowej. Do dyskontowania przepływów (zarówno dla przepływów finansowych modelu PPP jak i PSC) na potrzeby analizy Value for Money stosuje się społeczną stopę dyskontową (SSD) na poziomie wskazanym w Części II Punkcie 3.8.3 Analiza atrakcyjności komercyjnej i Bankowalności Projektu PPP. Wartość Value for Money wyznacza różnica pomiędzy wartością bieżącą wariantów, a współczynnik Value for Money otrzymuje się zgodnie ze wzorem poniżej

$$VfM [\%] = \frac{NPV\ PPP - NPV\ PSC}{|NPV\ PSC|}$$

gdzie:

NPV PSC – wartość bieżąca netto przepływów dla Komparatora Sektora Publicznego;

NPV PPP – wartość bieżąca netto przepływów dla wariantu PPP.

Podobnie jak w przypadku analiz ekonomiczno-finansowych, należy przeprowadzić analizę wrażliwości. Metody jej przeprowadzenia zostały opisane w Części II Punkcie 3.8.7 Analiza wrażliwości.

3.9.3 Wnioski z analizy Value for Money

Analiza Value for Money służy potwierdzeniu efektywności realizacji projektu w formule PPP. Co do zasady, decyzja o realizacji projektu w formule PPP powinna zostać podjęta dla tych projektów, dla których przeprowadzone analizy potwierdzają większą efektywność w formule PPP niż realizacja przedsięwzięcia w Formule Tradycyjnej. Kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji będzie mieć analiza jakościowa, pozwalająca na całościową ocenę modeli realizacji inwestycji, z uwzględnieniem celów Podmiotu Publicznego i ich priorytetyzacji.

Należy podkreślić, że ilościowa analiza Value for Money pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu decyzji, a nie rozstrzygającą. Z jednej strony nie uwzględnia ona czynników jakościowych, które mogą przemawiać za jednym z wariantów i wiązać się może z pewną dawką uznaniowości (np. na etapie kwantyfikacji ryzyka), przez co jej niewłaściwe użycie może doprowadzić do błędnych wniosków. W związku z powyższym jest to narzędzie wspomagające Podmiot Publiczny, raczej udzielające wskazówek niż ostatecznej odpowiedzi.

Co więcej, analiza ilościowa Value for Money zakłada, że realizacja inwestycji Metodą Tradycyjną jest w ogóle możliwa. Jeżeli Podmiot Publiczny nie jest w stanie zrealizować przedsięwzięcia Metodą Tradycyjną (np. ze względu na brak dostępności wystarczających środków finansowych i brak możliwości zaciągnięcia finansowania), wartość analityczna z przeprowadzenia analizy Value for Money będzie ograniczona. W takich sytuacjach, kluczowe będzie potwierdzenie dostępności finansowej projektu oraz potencjału rynkowego umożliwiającego jego realizację.

3.10 Podsumowanie Oceny Efektywności

Przeprowadzone w ramach Oceny Efektywności analizy i płynące z nich wnioski powinny zostać przedstawione w osobnym raporcie. Raport ten powinien przedstawiać dane wejściowe i założenia do wykonanych analiz, wyniki poszczególnych analiz wraz z omówieniem oraz całościowe wnioski w zakresie wykonalności i efektywności realizacji projektu w formule PPP.

Mając na uwadze, że raport stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji bądź zaniechania prac nad Projektem PPP, a osoby zasiadające w organie decyzyjnym nie zawsze posiadają ekspercką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii czy dziedzin technicznych, raport powinien być napisany w sposób, który zapewnia przekazanie jasnych, zrozumiałych i obiektywnych rekomendacji. Wskazane jest unikanie żargonu branżowego w treści dokumentu oraz niezasypywanie potencjalnych czytelników ogromem danych statystycznych. Zasadnicza część raportu powinna w spójny i dokładny sposób prezentować zakres przeprowadzonych analiz oraz wypływające z nich wnioski. Właściwym miejscem do zaprezentowania szczegółowych analiz ilościowych (np. koszty, analiza ryzyka) czy specyfikacji technicznych są załączniki.

W przypadku potwierdzenia zasadności realizacji projektu oraz potwierdzenia wykonalności i efektywności realizacji projektu w formule PPP, wyniki i produkty Oceny Efektywności obejmować powinny również:

- weryfikację założeń przyjętych we wstępnym opisie Projektu PPP, a w szczególności definicji projektu, zakresu projektu, podziału zadań i ryzyk oraz mechanizmu wynagradzania; wnioski w tym zakresie zawarte w raporcie z Oceny Efektywności zostaną wykorzystane do sporządzenia SWZ/OPiW na potrzeby postępowania na wybór Partnera Prywatnego;
- założenia do strategii prowadzenia przez Podmiot Publiczny postępowania na wybór Partnera Prywatnego, w tym identyfikacja obszarów wymagających dyskusji z Partnerami Prywatnymi, podział ról i zadań członków Zespołu Projektowego PPP oraz Zespołu Doradców;
- model finansowy przedsięwzięcia w modelu PPP oraz Komparator Sektora Publicznego, które mogą stanowić przydatne narzędzia do weryfikacji ewentualnych zmian wprowadzanych na późniejszym etapie i oceny efektywności realizacji inwestycji oraz szacowania wartości zamówienia.

Tabela 21. Tabela podsumowująca zakres Oceny Efektywności dla Małych Projektów PPP

Ocena Efektywności	Małe Projekty PPP		Komentarz
	konieczna	wskazana	
Analiza interesariuszy		v	Szczególnie istotna identyfikacja w zakresie w jakim Projekt PPP wpłynie na społeczności lokalne
Analizy techniczne	v		W zakresie niezbędnym do określenia rezultatów oczekiwanych przez Podmiot Publiczny
Analizy ryzyka	v		W pełnym zakresie
Analizy prawne	v		W pełnym zakresie
Analizy podatkowe		v	Wskazana w przypadku istnienia wątpliwości natury podatkowej
Analizy rynkowe	v		Niezbędna jako pierwszy krok do oceny czy rynek będzie zainteresowany Projektem PPP i czy w związku z tym inne analizy są uzasadnione
Analiza popytu		v	Wskazana, w uproszczonym zakresie, w celu oszacowania zapotrzebowania na wielkość Infrastruktury Publicznej
Analizy ekonomiczno-finansowe	v		W uproszczonym zakresie pozwalającym ocenić wpływ Projektu PPP na bilans i budżet Podmiotu Publicznego
Analiza Value for Money	v		Wymagane jest przeprowadzenie analizy jakościowej

4. Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM II-IV



Tom II: Punkt 3.1 – Czynności przygotowawcze
Tom II: Punkt 3.2 – Harmonogram Postępowania
Tom III: Część I Punkt 2.5 – Harmonogram
Tom IV: Część II Punkt 2 – Etap Przygotowawczy

4.1 Decyzja Podmiotu Publicznego o kontynuowaniu projektu w formule PPP

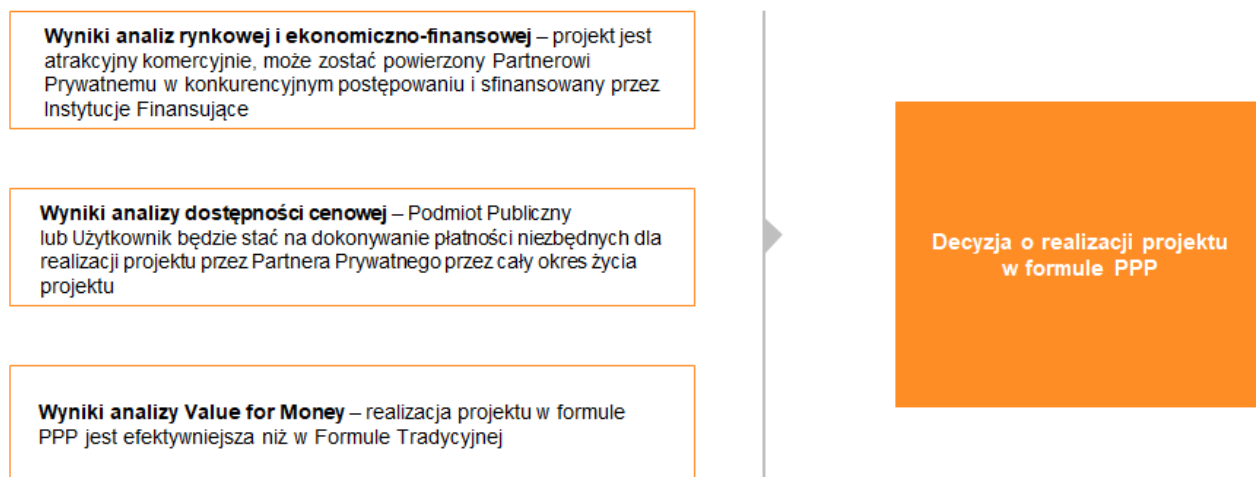
Proces decyzyjny jest stałym elementem Projektów PPP. Na każdym etapie, w każdej fazie i w momencie osiągnięcia kamieni milowych Podmiot Publiczny musi podejmować decyzje odnośnie do kontynuacji Projektu PPP i przechodzeniu do kolejnego etapu. Warto przy tym pamiętać, iż w określonych sytuacjach swoboda Podmiotu Publicznego w zakresie takiej decyzji ulega ograniczeniom. Dotyczy to dużych inwestycji finansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 500.000.000 zł (pięćset milionów). Planowanie takiej inwestycji wymaga bowiem przeprowadzenia tzw. Testu PPP (tj. procedury wymaganej przepisami Ustawy o Finansach Publicznych), kończącego się wydaniem niewiążącej opinii przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji⁵. Co do zasady przeprowadzenie Testu PPP nie będzie jednak konieczne, jeśli planowana inwestycja będzie realizowana na podstawie Ustawy o PPP albo Ustawy o Umowie Koncesji.

Przygotowując harmonogram Projektu PPP, należy wziąć pod uwagę czas niezbędny na decyzje Podmiotu Publicznego, z uwzględnieniem zarówno terminów wynikających z obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych Podmiotu Publicznego jak i zwyczajowych terminów funkcjonujących w ramach danego Podmiotu Publicznego i jego struktury organizacyjnej.

Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu postępowania na wybór Partnera Prywatnego należy wziąć pod uwagę wyniki Oceny Efektywności oraz wszystkie czynniki wpływające na możliwość realizacji Projektu PPP.

⁵ Minister do spraw rozwoju regionalnego może, przed wydaniem opinii, zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów o wydanie opinii o planowanym przez wnioskodawcę sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.

Schemat 13. Narzędzia wspomagające decyzję Podmiotu Publicznego w zakresie realizacji Projektu PPP



Warto w tym miejscu pamiętać o dodatkowym narzędziu wynikającym z Ustawy o PPP, tzw. Opinii PPP, przydatnym przede wszystkim Podmiotom Publicznym realizującym mniejsze Projekty PPP. Zgodnie z Ustawą o PPP Podmiot Publiczny może bowiem wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (tzw. Opinia PPP). Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniuje przedłożoną dokumentację w zakresie poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz w ramach Oceny Efektywności, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, Mechanizmów Wynagradzania Partnera Prywatnego, w tym wysokości Opłat od Użytkowników (jeśli takie opłaty są planowane) oraz warunków ich zmiany. Pozytywna opinia w przedmiotowym zakresie z całą pewnością może stanowić dodatkowe wsparcie w procesie podejmowania decyzji o realizacji projektu w formule PPP.

W przypadku, gdy wyniki analiz dadzą pozytywne odpowiedzi na powyżej postawione pytania i dodatkowo projekt uzyska Opinię PPP, decyzja Podmiotu Publicznego o kontynuacji projektu w formule PPP powinna być niemalże automatyczna, z zachowaniem otrzymania odpowiednich zgód organów nadzorczych, jeśli nie zostały one udzielone w momencie rozpoczęcia Oceny Efektywności. W przypadku, gdy analizy nie potwierdzają w pełni sensowności Projektu PPP w oparciu o przyjęte założenia i cele lub Projekt PPP nie otrzyma pozytywnej Opinii PPP, Podmiot Publiczny może podjąć decyzję o rezygnacji z projektu lub modyfikacji jego zakresu. W przypadku podjęcia decyzji o modyfikacji zakresu, należy określić nowe założenia, zarówno co do wyników analizy, poziomu modyfikacji, szczególnie przy znaczącym ograniczeniu Projektu PPP, jak i harmonogramu prac. Gdyby harmonogram wykazywał znaczne przesunięcie w czasie, które mogłoby negatywnie wpłynąć na korzyści z Projektu PPP, Podmiot Publiczny może podjąć decyzję o rezygnacji z Projektu PPP. Wszystkie te działania powinny być rozpatrywane w kontekście celów Projektu PPP.

Projekt PPP może podlegać modyfikacji także w wyniku Dialogu Konkurencyjnego. W przypadku ograniczonego zainteresowania projektem Partnerów Prywatnych, podobnie jak w przypadku etapu Oceny Efektywności, Podmiot Publiczny będzie musiał podjąć decyzję o kontynuacji lub rezygnacji z Projektu PPP. Wówczas także należy skorzystać z wyników zmodyfikowanych analiz i upewnić się, że proponowane rozwiązania przynoszą zakładane cele i korzyści Podmiotowi Publicznemu.

W każdym przypadku decyzje Podmiotu Publicznego powinny być podejmowane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z zakładanym harmonogramem. Brak woli politycznej w zakresie podejmowania szybkich i zdecydowanych decyzji odnośnie do Projektu PPP zwykle prowadzi do ograniczenia zainteresowania Projektem PPP ze strony Partnerów Prywatnych i powoduje, że Projekt PPP nie jest w stanie uzyskać zakładanych celów, a tym samym jego realizacja staje się nieuzasadniona.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej Podmiot Publiczny przeprowadził w sposób prawidłowy Ocenę Efektywności. Powołany został Zespół Projektowy PPP zgodnie z Wytcznymi Tom I. Dialog Konkurencyjny został przeprowadzony i zakończony. Podmiot Publiczny wstrzymał się jednak z decyzją o zaproszeniu do składania ofert z uwagi na zidentyfikowaną potrzebę dodatkowych konsultacji w zakresie ubezpieczeń. Podmiot Publiczny nie wziął pod uwagę ryzyka politycznego w Projekcie PPP, jakie jest zawsze związane ze zmianą interesariuszy w wyniku wyborów parlamentarnych. Na skutek zmiany priorytetów Projekt PPP został wycofany.

4.2 Działania informacyjno-promocyjne Projektu PPP przed jego ogłoszeniem (marketing projektu)

Rynek Projektów PPP jest rynkiem konkurencyjnym, co oznacza, że nie tylko potencjalni Partnerzy Prywatni konkurują między sobą o pozyskanie projektów, ale także Projekty PPP konkurują między sobą o zainteresowanie Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących. Z tego powodu, szczególnie w przypadku Dużych Projektów lub o charakterze pilotażowym wskazane jest przeprowadzenie także marketingu Projektu PPP przed jego formalnym ogłoszeniem, w celu jego wypromowania.

Marketing projektu

W ramach marketingu Projektu PPP warto przeprowadzić spotkanie z uczestnikami rynku, w tym z firmami budowlanymi, operatorami, inwestorami, Instytucjami Finansującymi, doradcami itp.

Spotkanie takie może zostać przeprowadzone w formule tzw. *road show*, czyli prezentacji Projektu PPP w określonym czasie i miejscu, wraz ze szczegółowym programem (agendą) z udziałem wyżej wymienionych podmiotów oraz przedstawicielami Komitetu Sterującego, Zespołu Projektowego PPP i ewentualnie Doradcy.

Spotkania takie najczęściej odbywają się w lokalizacjach, które pozwalają na uczestnictwo odpowiednio dużej grupy podmiotów, np. w stolicach finansowych lub przemysłowych. Mogą zostać także przeprowadzone w miejscu realizacji Projektu w połączeniu z wizją lokalną. Marketing Projektu PPP jest ważnym elementem sukcesu Projektu PPP, ponieważ pozwala na stworzenie silnej konkurencji przed formalnym rozpoczęciem postępowania na wybór Partnera Prywatnego.

Działania informacyjne

Ważnym elementem kampanii promocyjnej i informacyjnej jest komunikacja z pozostałymi interesariuszami i szeroko pojętym społeczeństwem, które powinno być poinformowane o Projekcie PPP i jego kluczowych założeniach oraz oczekiwanych rezultatach, a także

o przewidywanym harmonogramie i wpływie na życie mieszkańców na terenie realizacji Projektu PPP.

Celem tej komunikacji jest zapewnienie akceptacji Projektu PPP przed jego formalnym rozpoczęciem, tak aby zapewnić poparcie społeczne, którego brak mógłby skutkować odwołaniem Projektu PPP z powodu sprzeciwu społecznego na etapie postępowania na wybór Partnera Prywatnego lub realizacji inwestycji. Innym sposobem na mitygowanie takiego ryzyka jest włączenie w prace przygotowawcze przedstawicieli interesariuszy, obejmujących społeczności lokalne/samorządy lokalne/organizacje pozarządowe.

Spotkania ze społecznością lokalną powinny być zaplanowane odrębnie niż działania skierowane do rynku i rozwiązać wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić ze strony społeczeństwa/mieszkańców oraz prezentować korzyści wynikające z realizacji projektu w formule PPP. Istotnym elementem, w tym kontekście jest właściwe ustalenie celów Projektu PPP, tak aby od samego początku spełniały one oczekiwania społeczne, zarówno w kontekście uciążliwości inwestycji w okresie budowy/remontów, jak i wyboru Mechanizmu Wynagradzania Partnera Prywatnego.